

लिखत रजिष्ट्रेशन शतवार्षिकी स्मृतिग्रन्थ

२०७८



नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

सम्पादक मण्डल



पिताम्बर घिमिरे
महानिर्देशक



कृष्ण प्रसाद भण्डारी
निर्देशक



रोशनशङ्कर घिमिरे
निर्देशक



सुमना अर्याल
उप-सचिव



हरि प्रसाद देवकोटा
निर्देशक



राजकुमार महर्जन
निर्देशक



रामकुमार श्रेष्ठ
लेखा अधिकृत

सम्पादन
सहयोगी



शोभाखर आचार्य
नायव सुब्बा

लिखत रजिष्ट्रेशन शतवार्षिकी स्मृतिग्रन्थ २०७८



नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

लिखत रजिष्ट्रेशन शतवार्षिकी स्मृतिग्रन्थ, २०७८

प्रकाशक : नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

© सवोधिकार : प्रकाशकमा

QR Code :  (भिडियो हेर्नको लागि
स्क्रान गरी लिङ्कमा
जानुहोस् ।)

मूद्रक : धर्म प्रिन्टिङ्ग प्रेस, बानेश्वर, काठमाडौं
फोन नं. : ९८५१००२१५७
इमेल : dharmapress@gmail.com

यस स्मृतिग्रन्थमा लेखिएका लेखहरू लेखकका नीजि विचार हुन् ।
भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।

माननीय शशी श्रेष्ठ

मन्त्री

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।



Hon. Shashi Shrestha

Minister

Ministry of Land Management, Cooperatives
and Poverty Alleviation,
Singhadurbar, Kathmandu

प.सं.:-

च.नं.:-



शुभकामना

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट "लिखत रजिष्ट्रेशन शतवार्षिकी स्मृति ग्रन्थ २०७९" प्रकाशित हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

नेपालको भूमि प्रशासनले विभिन्न आरोह अवरोह छिचोल्दै आजको यस गौरवपूर्ण क्षणसम्म आइपुगेको छ। भूमि प्राणीको साझा वासस्थान र जनजीविकाको आधारभूत वस्तु, उत्पादनको अपरिहार्य तर सीमित प्राकृतिक स्रोत हो। जीवनको शुरुआत र अन्तिम बिन्दु भूमि नै भएकोले सृष्टिकालदेखि नै भूमि र प्राणी जगतका बीच अन्योन्यश्रित सम्बन्ध रहेको छ । आजभन्दा एक सय वर्ष अगाडिसम्म भूमिलाई व्यवस्थित र कानूनी स्वामित्व स्थापित गर्ने कुनै पनि व्यवस्था थिएन। यसै विषयलाई मध्यनजर गरी घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी कुनै पनि कारोबार औपचारिकरूपमा सरकारी निकायमा लिखत दर्ता गरी पारित गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको एकसय वर्ष पूरा भएको गौरवपूर्ण दिनको सम्झनामा यस मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा २०७९ साल वैशाख १ गते विहीवारका दिन जग्गा प्रशासनमा लिखत रजिष्ट्रेशनको शतवार्षिकी समारोह सम्पन्न भएको हामी सबैलाई अवगत नै छ । भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा तत् समयदेखि हालसम्मको यात्राका संस्मरण र भविष्यको गोरेटो निर्माणको लागि उपयुक्त मार्गदर्शन सहितको यस लिखत रजिष्ट्रेशन शतवार्षिकी स्मृति ग्रन्थ, २०७९ प्रकाशित गर्ने कार्य उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कै निरन्तरता हो भन्ने म ठान्दछु ।

यस ग्रन्थमा समावेश भएका आलेखहरूको अध्ययनबाट यस क्षेत्रमा आवद्ध नीति निर्माता, विद्यार्थी, सेवाग्राही, कर्मचारी तथा सरोकारवाला सबैलाई लाभदायक हुने अपेक्षा गरेको छु। आगामी दिनमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मातहतका कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउने कार्यमा थप सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद!

मिति : २०७९/०९/०४

शशी श्रेष्ठ

मन्त्री

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय



नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय



फोन नं. ४२११६६६
४२११६३२
४२११८५२
४२११८४३
४२००२३९
४२११६६४
फ्याक्स: ४२३२२६२
४२११६४५

सिंहदरबार, काठमाडौं

शुभकामना



औपचारिकरूपमा लिखत पारितको एकसय वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा मिति २०७९ बैशाख १ गते लिखत पारित शतवार्षिकी कार्यक्रम भव्य एवं सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको विदितै छ। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत यो शतवार्षिकी स्मृति ग्रन्थ, २०७९ प्रकाशन हुन लागेकोमा मलाई खुशी लागेको छ।

जनसंख्याको चापसँगै भूमिको महत्व बढ्दै गएको अवस्थामा विगतदेखि हालसम्म भूमि प्रशासनमा आई परेका समस्या सुधार एवं विकासक्रमको यथार्थ चित्रण एवं गन्तव्य सहितका लेख रचना समावेश गरी यो स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन गरिएको छ। यसको अध्ययन समस्त सेवाग्राही, कर्मचारीहरु, नीति निर्माता लगायत भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा चासो राख्ने सबै महानुभावहरुका लागि उपयोगी सिद्ध हुनेछ भन्नेमा मलाई विश्वास लागेको छ। यस स्मृति ग्रन्थमा लेख रचना दिई सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण विद्वान् व्यक्तित्व प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै प्रकाशनमा सहयोग गर्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, स्मृति ग्रन्थको सम्पादक मण्डल तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु।

मिति: २०७९/०९/०४

डा. दामोदर रेग्मी
सचिव

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी
निवारण मन्त्रालय



नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाण्डौ



शुभकामना

विभागले नेपालको जग्गा प्रशासनमा लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने कार्यको शुरुवात भएको एकसय वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा “शतवार्षिकी स्मृति ग्रन्थ २०७९” प्रकाशन गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ ।

नेपालको जग्गा प्रशासनको अस्तित्व वैदिक कालसम्म जोडिएको इतिहास छ । विगतका विभिन्न शासकीय कालखण्डमा नेपालको जग्गा प्रशासन एउटा प्रथा परम्परा र तत्कालीन शासन व्यवस्थाको चरित्र वमोजिम संचालन हुँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको हो ।

खास गरी नेपालमा वि.सं. १९५३ सालमा माल अड्डाको स्थापना भएपछि जग्गा प्रशासनमा संस्थागत विकासको प्रारम्भ भएको थियो । यसै वर्ष मधेश माल सवाल लागू गरियो ।

वि.सं. १९७८ सालमा पोता रजिष्ट्रेशन अड्डा स्थापना भएपछि नै घरजग्गाको हक हस्तान्तरण प्रक्रिया लिखतबाट हुन थालेको पाइन्छ ।

तत्कालीन व्यवस्था अनुसार तराईमा जिमिन्दार, पटवारी र पहाडतर्फ जिम्मावाल र मुखियाबाट जग्गा प्रशासनको कार्य थालनी भएको थियो । जग्गा प्रशासनमा घर जग्गाको किनबेच गर्दा लिखत पारित गर्ने कामको शुरु भएको आज एक सय वर्ष नाघेको छ । यस उपलक्ष्यमा नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७८ साल चैत्र ३१ देखि २०७९ साल वैशाख २ गतेसम्म ३ दिन विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी जग्गा प्रशासनमा लिखत पारित शतवार्षिकी समारोह भव्य रूपमा मनाई जग्गा प्रशासनको विगतको इतिहासलाई स्मरण तथा हालको उपलब्धिलाई सबै सामु राख्ने काम समेत गर्‍यो । यसै उपलक्ष्यमा नेपालको जग्गा प्रशासनको इतिहास र आजको अवस्थामा आई पुग्दा यस क्षेत्रमा भएका परिवर्तन, विकास र उपलब्धिलाई सबैका सामु पुर्‍याउने उद्देश्य सहित यो “शतवार्षिकी स्मृति ग्रन्थ २०७९” प्रकाशन गरिएको हो ।



नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

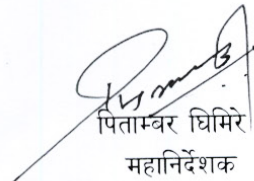
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

अहिले हाम्रो जग्गा प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा विभाग प्रयत्नशील छ। खासगरी आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत जग्गा प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने हाम्रो प्रयास जारी छ। यसै गरी विभागले अहिले भू- अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Land Record Information Management System, LRIMS) Public Access Module (PAM) र Document Management System (DMS) गरी तीनवटा प्रणाली मार्फत जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा देश भरका १२६ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय/मालपोत कार्यालयहरू मार्फत प्रवाह गरिरहेको छ। नयाँ स्थापना भएका ९ वटा मालपोत कार्यालयहरू पनि संचालनमा ल्याई सेवा प्रवाह गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ। यसरी सूचना प्रविधिको प्रयोगले कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधा छिटो, छरितो, पारदर्शी भई नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्न थप सहजता भएको छ भन्ने विभागको विश्वास रहेको छ। यसैगरी विभाग विभिन्न प्रक्रियागत सरलीकरण, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, भौतिक सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायतका सुधारका प्रयास गर्दै कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई छिटो, छरितो पारदर्शी र सेवामाग्री मैत्री बनाउँदै नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति हुने गरी आगामी दिनमा सुधारका प्रयासलाई अझ बढी प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन प्रतिवद्ध छ।

अन्त्यमा "शतवार्षिकी स्मृति ग्रन्थ २०७९" मा विभिन्न लेख रचना उपलब्ध गराउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा विभागको तर्फबाट आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छु। साथै स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन कार्यमा अहोरात्र खटिई योगदान पुऱ्याउने विभागका सम्बद्ध सबै कर्मचारी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु। स्मृतिग्रन्थ प्रकाशनार्थ हौसला एवं प्रेरणा र मार्गदर्शनका लागि म श्रीमान् सचिवज्यू र माननीय मन्त्रीज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु। यस ग्रन्थमा प्रकाशित लेख रचनाहरू नेपालको जग्गा प्रशासनप्रति चाख राख्ने सम्बद्ध सबैलाई उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आगामी दिनमा विभाग र कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई अझ बढी छिटो, छरितो, सहज, सरल र पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री बनाउने कार्यमा थप सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहान्छु।

मिति:- २०७९/०९/०४


पिताम्बर घिमिरे
महानिर्देशक

लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको एकसय वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको सम्बोधन



शेरबहादुर देउवा

कार्यक्रमका सभापतिज्यू,
माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीज्यू,
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू,
उपस्थित दिदी-बहिनी तथा दाजुभाइहरू !

नेपालमा पहिलो पटक वि. सं. १९७९ वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको एकसय वर्ष पुगेको ऐतिहासिक अवसरमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यस अवसरमा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहान्छु ।

परम्परागत अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालमा कृषि उत्पादन र राजस्व परिचालन दुवै दृष्टिले भूमि महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रको यस्तो महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भूमि प्रशासन स्वयंमा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कार्य हो । भूमि प्रशासन नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रशासनिक र आर्थिक विषयगत क्षेत्र हो । वैदिक कालदेखि नै जग्गाको अभिलेख राख्ने, नागरिकलाई जग्गाको भोगाधिकार दिने, त्यसबाट भूमिकर असूल गर्ने, राज्यका कारिन्दा सेना, प्रहरी, भारदारहरूलाई तलबी रकमको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता प्रसङ्ग किराँत कालदेखि राणाकाल सम्मको इतिहासमा भेटिन्छन् । २००८ सालको नेपालको पहिलो बजेट अध्ययन गर्दा करीब ५० प्रतिशत राजस्व भूमिकरबाट उठाउने प्रस्ताव हेर्दा आधुनिक राज्य सञ्चालनमा भूमिकरको महत्त्व कति उच्च रहेछ सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

भूमि प्रशासन समाजका अभिजात्य वर्गदेखि सबैभन्दा कमजोर तह र तप्काका व्यक्तिको सरोकार रहने क्षेत्र हो । यस दृष्टिले जग्गा प्रशासन आम नेपालीको सरोकार रहेको क्षेत्र हो ।

नेपालमा करीब दुई तिहाइ परिवारहरू भूमिमा आश्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य साधन भूमि नै हो । नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हक अन्तर्गत नै भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै किसानलाई कृषियोग्य जग्गामा पहुँच उपलब्ध गराउने, भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कर्मैया, हलिया र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले

भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने तथा भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।

भूमिको पूर्ण रूपमा समुचित उपयोग हुन नसकेको, धेरै जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन अवस्थामा रहन गएको कारण एकातर्फ उत्पादन घटेको र खाद्य असुरक्षा बढेको छ भने अर्कोतर्फ खाद्यान्न आयात बढ्न पुगी व्यापार घाटा अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न र उद्योगधन्दा कलकारखाना खोल्न जग्गा उपलब्ध गर्ने कार्य ऋञ्छटिलो भएको गुनासो सरोकारवालाहरूले गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै भूमिको समुचित उपयोग नहुँदा जलवायु परिवर्तनका असरहरू व्यापक हुँदैछन् । कृषियोग्य जग्गाको अनियन्त्रित ढंगले हुने खण्डीकरणले गर्दा अव्यवस्थित शहरीकरण र बस्तीहरूमा विपद् जोखिम बढ्नुका साथै प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, दुरुपयोग र विनाश बढेको छ ।

अहिले विभिन्न निहुँमा सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गामा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा संलग्न सबै संयन्त्रहरूले थप चनाखो भई काम गर्न आवश्यक छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न “राष्ट्रिय भूमि आयोग” गठन गरी देशभर कार्य भइरहेको छ । यो कार्य संयुक्त सरकारको सबैभन्दा प्राथमिकता प्राप्त कार्यहरूमध्ये एक भएकोले साझा न्यूनतम कार्यक्रम अन्तर्गत नै राखेर अगाडि बढाइएको छ । गठन भएको छोटो समयभित्रै आयोगले विभिन्न स्थानहरूमा भूमिहीनहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र अभिलेखनको कार्य सम्पन्न गरी पुर्जा वितरणको कार्य समेत शुरू गरिसकेको छ ।

केही वर्ष अघिसम्म पश्चिम तराईका थारू, आदिवासी जनजाति र दलित लगायतका समुदायले कमैया र हलियाको रूपमा दासत्वपूर्ण जीवन गुजारी रहेको अवस्था थियो । विगतमा मेरै नेतृत्वको सरकार हुँदा २०५७ सालमा कमैयाहरूको मुक्तिको घोषणा गरी मुक्त कमैयाहरूको पुनःस्थापना कार्यको शुरुआत गरिएको थियो । त्यसरी पुनःस्थापित मुक्त कमैया, मुक्त हलियाहरूमध्ये अधिकांशले हाल आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन् । विगतमा पहिचान हुन छुट भएका वा पहिचान भएर पनि सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित मुक्त कमैया, हलिया, कम्मरी र हरवा चरवाहरूको पुनःस्थापन गर्न सरकारले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।

भू-उपयोग व्यवस्थापनको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । यस सम्बन्धी नीति, ऐन जारी भइसकेको छ भने नियमावली स्वीकृतिको चरणमा छ । छिट्टै सो नियमावली स्वीकृत गरी भूउपयोग व्यवस्थापनको कार्य तीन तहकै समन्वय र सहकार्यमा अगाडि बढाइनेछ । यसबाट बाँझो र उपयोगविहीन अवस्थामा रहने जग्गाको व्यवस्थापन कृषियोग्य जग्गाको अनियन्त्रित ढंगले हुने खण्डीकरण, अव्यवस्थित शहरीकरण, विपद् जोखिम, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन, दुरुपयोग र विनाश लगायतका समस्याको प्रभावकारी समाधान खोज्न र भूमिको समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेका जनताको गुनासोहरूको यथोचित सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नापजाँच तथा तथ्याङ्कहरूलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ। जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ। यस सन्दर्भमा भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने, अनलाइन प्रविधिबाटै जग्गाको कारोबार गर्ने, आफ्नो विवरण आफैं हेर्न सक्ने, कार्यालयमा नगइकनै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरेको जानकारी पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यसलाई थप सुदृढ गर्दै लैजान म सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिन चाहन्छु।

अन्त्यमा, पुनः एकपटक भूमि व्यवस्थापन र जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा नयाँ शुरुआत भएको, पहिलोपटक लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको शतवार्षिकीको अवसरमा भूमि प्रशासन र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेतृत्व प्रदान गर्ने राजनीतिकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत समस्त सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा प्रवाह अभै चुस्त, सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन यहाँहरूबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वासका साथ विदा हुन्छु।

२०७९/०९/०९ गते

धन्यवाद ! जय नेपाल !



**लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको एकसय वर्ष पुगेको
अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी
तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको
माननीय मन्त्री श्री शशी श्रेष्ठज्यूको मन्तव्य**



सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

आमन्त्रित विशिष्ट महानुभाव एवम् उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द

शशी श्रेष्ठ

प्राणीजगतसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको भूमिको उपभोग र उपभोग बापतको कर नागरिकबाट असुल गरी राज्य संचालन गर्ने प्रचलन वैदिककालदेखि नै भएको देखिन्छ र सो विषय ऋग्वेद र अथर्ववेदमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जग्गा प्रशासनको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने जग्गा प्रशासनको लागि आवश्यक पर्ने भूमिलगत तयार गर्ने कार्य लिच्छवी कालदेखि प्रारम्भ भएको देखिन्छ । सो कालमा लालमोहर, ताम्रपत्र आदिमा जग्गाको चारकिल्ला खुलाएको पाइन्छ । मल्लकालमा, खासगरी जयस्थिति मल्लको पालामा बाँसको टाँगोको आधारमा नापी गर्ने प्रचलन रहेको थियो भने सोही कालमा घर जग्गा र विर्ता जग्गा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरी भूमिलगत तयार गर्ने कार्यलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कार्यको थालनी गरिएको थियो । नक्सामा आधारमा भूमिलगत तयार गर्ने प्रचलनको थालनी हुनु अघि नागरिकहरूको घर धुरीलाई इकाई मानी कृषियोग्य भूमिलाई हले, पाटे, कोदाले र विजनका आधारमा वर्गीकरण गरी लगत तयार गर्ने गरेको पाइन्छ । समय क्रम संगै “देखजाँच नापी”, “सरपट नापी”, “प्लेन टेबल” आदि विधिहरूको प्रयोग गरि भूमि लगत तयार गरेको पाइन्छ । वि.स. १९५३ मा माल अड्डाको स्थापना भएपछि जग्गा प्रशासनको संस्थागत विकास भएको थियो । माल अड्डा स्थापना कार्य वि.सं. २०१८ मा आईपुग्दा ७५ जिल्लामै विस्तार गरिएको थियो । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ लागू भएपछि वि.सं. २०२१ सालदेखि तत्कालीन भूमिसुधार कार्यक्रमको उद्देश्य समेत पूरा गर्ने गरी देशमा क्रमबद्ध कित्तानापी (Systematic Cadastral Survey) प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।

वि.सं. २०३४ मा मालपोत ऐन जारी भएपछि जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्य मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालको बहुसंख्यक जनसङ्ख्या कृषिसँग सम्बन्धित पेशामा आवद्ध रहेका छन् । भूमिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, परम्परागत कृषि प्रणाली अवलम्बन हुनु, रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोग हुनु एवं पूर्ण क्रियाशील जनशक्तिको पलायन जस्ता कारणहरूले गर्दा उत्पादन एवं उत्पादकत्वमा ह्रास आई कृषि उपजको आयात वर्षेनि वृद्धि हुँदै गएको छ, जसको कारणबाट एकातर्फ व्यापारघाटा बढ्दो क्रममा छ भने अर्को तर्फ आवादी क्षेत्र बाँझो रहेका छन् । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिबाट उन्मुक्ति पाउन सकेमात्र देशको आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । भूमिको उचित व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक भूमि-सुधार, समूहिक वा सहकारी खेती प्रणाली, भूमिको चक्काबन्दी, भूमि नीति एवं भू-उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ । उक्त कार्यको लागि मन्त्रालय प्रयत्नशील रहेको छ । कृषि बजारको विकासका लागि सहकारीमार्फत शीत भण्डारको निर्माण, कृषि उपजको संकलन र वित्री वितरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढेको छ । कृषियोग्य जमिनको संरक्षणमा बढ्दो खण्डीकरणका कारण उत्पादनमा ह्रास आउनुका साथै अव्यवस्थित शहर निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढेका छन्, जसले गर्दा कृषियोग्य

जमिनको संरक्षणमा चुनौती समेत थपिएको छ । यस परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न भू-उपयोग नीति, ऐन र नियमावली मा भएका व्यवस्थाहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्न जरुरी छ । उत्पादनशील जमिन बाँडो रहन नदिन भूमि बैंकको अवधारणालाई उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनका सन्दर्भमा कित्तामा आधारित मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरी राजस्व वृद्धिमा थप जोड दिइनेछ । नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवास तथा जमिनको हक सुरक्षित गर्न एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनमा समस्या समाधानका विषय समावेश गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिएको र आयोगबाट प्राथमिकताका साथ कोही नदोहोरिने कोही नछुट्ने गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकिएको छ ।

जग्गा प्रशासनमा आवद्ध हुन बाँकी गाउँ ब्लक क्षेत्रको नापनक्सा तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अभियानका रुपमा अघि बढाइएको छ । विगतमा मुक्त भई व्यवस्थापन हुन बाँकी कमैयाँ, हलिया, कमलरीहरूको उचित व्यवस्थापन तर्फ मन्त्रालय दृढ संकल्पित छ । पूर्वी तराइ तथा मधेशका जिल्लामा रहेका हरूवा, चरुवा हरूको मुक्ति एवं व्यवस्थापनका लागि समिति गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त हुने क्रममा रहेको र सो प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात हरूवा चरुवाको यथोचित व्यवस्थापन गरिने विषयसमेत यहाँहरू बीच राख्न चाहन्छु । जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू प्रत्यक्षरूपमा नागरिकसँग जोडिएर कार्य गर्ने निकाय भएको हुँदा ती निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवा सरल, सहज, पारदर्शी र नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्ने खालको हुन आवश्यक छ । तसर्थ कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउँदै लैजाने दिशामा मन्त्रालय केन्द्रित छ । भूमिको महत्तम प्रयोग गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी सहकारीका माध्यमबाट गरिवी निवारण गर्दै लैजाने लक्ष्य अनुरूप सहकारीको विकास गर्दै गरिवी निवारणमा जोड दिइएको विषय उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधिमैत्री एवं अनलाइनमा आधारित बनाउनका लागि नापी कार्यालयतर्फ NeLIS तथा मेरोकित्ता एवं मालपोत कार्यालय तर्फ LRIMS प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हाल छुट्टाछुट्टै प्रणालीका रुपमा सञ्चालित यी प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी देशभरका नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूमा प्रयोगमा ल्याइनेछ । प्रणाली सञ्चालनमा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई समाधान गर्दै छिटो छरितो, सुरक्षित एवं प्रभावकारी प्रणालीको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिने विषय समेत जोड्न चाहन्छु । सीमान्तकृत एवं पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, शहीद तथा बेपत्ता परिवार लगायतका लक्षित समूहका सन्तानका लागि एकवर्षे जुनियर नापी तालिमको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र उल्लेखित वर्गलाई मूल प्रवाहमा प्रवाहीकरण गर्ने कार्यको थालनी भइसकेको विषयसमेत यस अवसरमा राख्न चाहन्छु ।

अन्त्यमा, लिखत रजिष्ट्रेशनको शतवार्षिकी समारोह मनाउन सक्ने अवस्था सम्म ल्याई पुर्‍याउन राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने पूर्व विभागीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने पूर्व सचिवज्यूहरू, पूर्व महानिर्देशकज्यूहरू एवं सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, नीति निर्माता, नागरिक एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण महानुभाव प्रति कृतज्ञता एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । भूमि नै राज्यको प्रमुख तथा प्राथमिक स्रोत भएकाले भूमि व्यवस्थापन एवं प्रशासन प्रभावकारी भए मात्र देशको दिगो विकास हुने र हामीले कल्पना गरेको समृद्धि प्राप्त हुने भएकोले यसको उचित व्यवस्थापनमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न कर्मचारी, नागरिक एवं सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति, संस्थालाई आह्वान गर्दै मेरो भनाई यहीँ अन्त्य गर्दछु ।

लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको एकसय वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका श्रीमान् सचिव श्री राम प्रसाद थपलियाज्यूको मन्तव्य



- लिखत रजिष्ट्रेशन प्रारम्भ भएको शतवार्षिकीको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू
- यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
- श्रीमान् मुख्य सचिवज्यू
- राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्षज्यू
- भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्व मन्त्रीज्यूहरू/राज्यमन्त्रीज्यू/सहायक मन्त्रीज्यू
- समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू
- भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिवज्यूहरू
- भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग एवं नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकज्यूहरू
- भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय एवं मातहतका सम्पूर्णकर्मचारी मित्रहरू
- यहाँ उपस्थित हुनु भएका सञ्चार माध्यमका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू,

✍ राम प्रसाद थपलिया

नेपालको जग्गा प्रशासनमा वि. सं. १९७८ सालमा पोता रजिष्ट्रेशन अड्डाको स्थापना भै वि.सं. १९७९ साल वैशाख १ गते देखि सोही अड्डाबाट जग्गा जमिनको किनबेच हुँदा रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको औपचारिकरूपमा सुरु भएको आज एकसय वर्ष पूरा भएको छ ।

इतिहासलाई स्मरण गर्ने यस कार्यक्रममा आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद प्रमुख अतिथिको रूपमा समयदिनु भै हाम्रो हौसला बढाइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । यस महत्वपूर्ण कार्यक्रममा मन्त्रालयको तर्फबाट भएका नेपालको जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा भएका सुधारका प्रयासहरूलाई तथा आगामी कार्यदिशाका बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउन पाउँदा मलाई गौरव लागेको छ ।

१. मुलुकी ऐन, २०२० मा रजिष्ट्रेशनको महल बमोजिम लिखत रजिष्ट्रेशन गरिदै आएकोमा उक्त मुलुकी ऐन खारेज भई सो सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताले गरेको पाइन्छ ।
२. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पारित गर्नुपर्ने लिखत पारित नगराएमा त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता नपाउने, कसैले पनि कानून बमोजिम लिखत नगरी लेनदेन गर्न नहुने, अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, शेषपछिको दान वा बकसपत्र, अंशबण्डा वा अंश छोडपत्र, सम्पत्ति बन्धकीको रूपमा दिँदा कानून

बमोजिम लिखत पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था मालपोत ऐन २०३४ ले गरेको छ । यसर्थ यी कार्यालय र यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको प्रत्यक्ष सम्पर्क जनतासँग रहेको छ ।

३. विधिवत रजिष्ट्रेशन लिखत पारित भएको निरन्तर सय वर्षमा भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । देशभर मालपोत र नापी कार्यालयको सञ्जाल स्थापना भएको छ । प्रविधिमा आधारित जग्गा प्रशासनको रुपान्तरण र विकास भइरहेको छ । भूमिमा रहेका सबै किसिमका समस्याहरू समाधानका लागि समयानुकूल ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । अनलाइन प्रविधिबाटै घरजग्गाको कारोवार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाल देशभर १२६ मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयबाट जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित हुने गरेको छ ।
४. प्रथा परम्पराबाट शुरुवात भएको नेपालको जग्गा प्रशासन समयको विकासक्रमसँगै निकै फड्को मारेको छ । जग्गा प्रशासनलाई समयानुकूल सुधार गरी जन अपेक्षा अनुरूप सञ्चालन गर्न आधुनिक सूचना प्रविधिसँग हातेमालो गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । यसैको नतिजास्वरूप जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा हाल संचालनमा रहेका १२६ वटै कार्यालयहरूबाट भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Land Record Information Management System LRIMS) मार्फत अनलाइन सेवा प्रवाह गरिएको छ । परम्परागत रुपमा पोकामा रहेका पारित लिखत, मोठ सेस्ता तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजातहरूलाई स्क्यान गरी डिजिटाइज अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली (Document Management System/DMS) लागू गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं ।
५. जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामकाज गर्न मध्यस्थको प्रभाव कम गरी सेवाग्राहीले अनलाइन मार्फत आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने भू-सेवा केन्द्र (Public Asses Model/PAM) लागू गरिएको छ । त्यसैगरी नापी विभाग अन्तर्गत मेरो कित्ता र Nepal Land information system NeLIS लगायतका प्रणाली स्थापना गरी सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र सूचनाप्रविधि मैत्री बनाउँदै लिएको छ । यस प्रकारको प्रणालीगत सुधारमा अमूल्य योगदान गर्नु हुने समस्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तथा कर्मचारीहरू प्रति समेत हार्दिक सम्मान सहित आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
६. पूर्वजले तयार गरेका हस्तलिखित अभिलेखहरू नै हालका सवल पक्ष र चुनौती दुवै भएका छन् । आधुनिक जग्गा प्रशासन सञ्चालनको मूल प्रमाणको रुपमा तिनै अभिलेख प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर त्यसैको संरक्षणमा उचित प्रबन्ध गर्ने गरी ध्यान दिन नसकिएका कारण त्यसबाट सिर्जित परिस्थिति हाम्रा लागि चुनौती भएको अवस्था छ । हालसम्म आधुनिक सूचना प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने पूर्ण क्षमतायुक्त वातावरण सिर्जना भै सकेको छैन । कर्मचारी र आम सेवाग्राही दुवै पक्षमा पुरानो शैली र नवीन पद्धतिको संयोजन गरी सेवा प्रवाहलाई थप परिष्कृत गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यस बाहेक दरबन्दी अनुरूपका दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था तथा सेवाग्राहीमैत्री कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान पुऱ्याउनु पर्नेछ ।
७. भूमिको समुचित उपयोग मार्फत कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र उत्पादन वृद्धिको लागि भू उपयोग नीति तथा भूउपयोग ऐन, २०७६ ऐन बमोजिम भूमिको दश प्रकारले वर्गीकरण कृषि जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र कृषि प्रयोजनको लागि कम उपयोगी र जोखिम रहित जग्गालाई मात्र आवासीय र व्यवसायिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्नेछ । घर जग्गाको मूल्यांकनको लागि वैज्ञानिक आधार तथा मापदण्ड तयार

गरी लागू गर्न जरूरी भै सकेको छ । कित्ता नापी हुन बाँकी रहेका भू भाग नापनक्सा गरी सम्पूर्ण जग्गालाई प्रणालीमा आवद्ध गरी सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको विस्तृत अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने कार्यमा अग्रसरता जरूरी छ । आधुनिक प्रविधिमा आधारित भूमि सम्बन्धी अभिलेखहरूको भण्डारण गर्ने र जग्गा प्रशासन सेवालाई सहज, सरल, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनको लागि सम्बद्ध सबै सरोकारवालाको सकारात्मक र रचनात्मक सुझावको मैले अपेक्षा गरेको छु ।

८. अन्त्यमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका निमन्त्रणमा यहाँ उपस्थित हुन भएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । लिखत रजिष्ट्रेशन पारितको शतवार्षिकी कार्यक्रम गरी भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा योगदान दिनु हुने सबैलाई कदर गर्न माननीय मन्त्रीज्यू शशी श्रेष्ठज्यूको सदीक्षा र निर्देशन प्राप्त भएकोमा वहाँ प्रति आभार प्रकट गर्दछु । यस मन्त्रालयका पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व राज्यमन्त्रीज्यूहरू, पूर्व सहायक मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व सचिवज्यूहरू तथा पूर्व महानिर्देशकज्यूहरूले यस कार्यक्रमलाई समय प्रदान गर्नु भएकोमा आभारी छु । विशेषरूपमा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आतिथ्यताको मौका प्रदान गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

मिति : २०७९/०१/०१

धन्यवाद ! नमस्कार

विषयसूची

शीर्षक	पेज नं.
१ संघीयतामा जग्गा प्रशासन र तहगत जिम्मेवारी	✍ काशीराज दाहाल १
२ पुनः नापी, हालसाविक व्यवस्था, समस्या र समाधानः	✍ खड्गबहादुर गुरुङ्ग १०
३ जग्गा प्रशासन (कित्तानापी र जग्गादर्ता) मा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासः सामान्य समीक्षा	✍ गणेशप्रसाद भट्ट १८
४ नेपालमा बाँधा श्रम व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधान	✍ गोपाल गिरी ३३
५ विकास आयोजनामा जग्गा प्राप्ति : सधैंको समस्या	✍ गोपीनाथ मैनाली ३९
६ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचानका आधार, चुनौती र समाधानका उपायहरू	✍ जगत देउजा ४९
७ स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापनः वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा	✍ जनकराज जोशी ५८
८ छुट जग्गा दर्ता, साविक लगत, यसको प्रयोग र महत्व	✍ बद्री बहादुर कार्की ७४
९ नेपालमा जग्गाको नापनक्सा सम्बन्धी व्यवस्था र विद्यमान चुनौतीहरू	✍ बाबुराम आचार्य ८३
१० नेपालमा जग्गा प्रशासनको विकासक्रम र अबका चुनौतीहरू	✍ डा.महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ ९१
११ सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको वर्तमान अवस्था, यसको संरक्षणमा चुनौती तथा यसमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी	✍ मोहनरमण भट्टराई ११७
१२ जग्गा प्रशासनमा अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरू	✍ रामदत्त भट्ट १२४
१३ भूमि सम्बन्धी ऐन र यसको कार्यान्वयन	✍ वासुदेव हुमागाई १३२
१४ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूले सेवा प्रवाह गर्दा दैनिक रुपमा भोग्नु परेको समस्या एवं सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरू	✍ विष्णु प्रसाद गौतम, कृष्ण प्रसाद जोशी, केशव बहादुर चन्द १३९
१५ गुठी जग्गाको लगत, दर्ता, व्यवस्थापन र यसका समस्या तथा समाधानका उपायहरू	✍ सरोज थपलिया १५०
१६ नेपालमा जग्गाको सरकारी दर्ता, लिखत पारित र यसको विकासक्रम	✍ सम्मरबहादुर सिंह ठकुरी १५५

शीर्षक	पेज नं.
१७ नेपालमा जग्गाको किसिम, नामसारी, दाखिले खारेज, संशोधन खारेज सम्बन्धी व्यवस्था	✍ शङ्कर प्रसाद भेटवाल १६५
१८ किन नबन्ने शहरी किसान ?	✍ शेखर खरेल १७४
१९ किन आवश्यक छ नेपालमा नयाँ भूमि सुधार र व्यवस्थापन ?	✍ हरि रोका १७७

संघीयतामा जग्गा प्रशासन र तहगत जिम्मेवारी



१. पृष्ठभूमि

विश्वमा विभिन्न स्वरूपका राज्य प्रणालीहरू अभ्यासमा छन् । एकात्मक,  काशीराज दाहाल संघात्मक, परिसंघात्मक, क्षेत्रीयात्मक, विशेष स्वायत्तता जस्ता विभिन्न स्वरूपका व्यवस्था प्रयोगमा देखिन्छन् । संविधान सभाले २०७२ सालमा जारी गरेको नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमद्वारा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । संविधानले समतामूलक समाज निर्माण गर्न कानूनी राज्य लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

उदारवादी संविधानका तत्वहरूको अवलम्बन र समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धता नेपालको संविधानको मुख्य विशेषता रहेको छ । संविधानले आधुनिक उदारवादी लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता, समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धता, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सुशासनको अवधारणा, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, आवधिक निर्वाचनबाट सरकारको गठन हुने व्यवस्था जस्ता लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीका आधारभूत विशेषताहरूलाई आत्मसात गरेको छ । संविधानले राज्यको शक्ति, स्रोत साधन र जिम्मेवारी तहगत रुपमा विभाजन गरी संघीय प्रणाली मार्फत् शासन व्यवस्थामा जनताको हिस्सेदारी र अपनत्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

संविधानको संकल्प र लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न भूमिको उचित व्यवस्थापन र समुचित उपयोग आवश्यक छ । भूमि जीवन पद्धतिसँग जोडिएको विषय र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । भूमि नै उत्पादनको मुख्य तत्व हो । मुलुकको समृद्धि पृथ्वीमा रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर गर्दछ । भूमि प्रकृतिको महत्वपूर्ण उपहार हो । भूमि असीमित छैन, पृथ्वीको सतहमा २९% भूमि र ७१% जल समुन्द्र रहेको छ । भूमि चलायमान वस्तु नभै स्थायी चिज हो । भूमिको उत्पादकत्व प्राकृतिक, मानवीय, परिस्थितिकीय जस्तो विभिन्न कुराहरूमा निर्भर गर्दछ । सबै किसिमको माटोमा एकै किसिमको शक्ति हुँदैन । माटोको स्वास्थ्यमा ध्यान नदिँदा श्रम र खर्चको अनुपातमा उत्पादन सन्तोषजनक हुन सक्दैन । यसैले राज्यले नीति, नियम, कानून, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा उत्पादनशील भूमिमा कृषि उत्पादन र कम उत्पादनशील क्षमता भएको भूमिमा आवास, उद्योग र अन्य विकास निर्माणका काम गर्ने गरी योजना बनाई भूमिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यशक्ति तहगत विभाजन भएको राज्य प्रणालीमा तहगत सरकारहरूले भूमि व्यवस्थापन र जग्गा प्रशासन सञ्चालन गर्दा यस्ता कुराहरूमा गम्भीर भई भूमिको समुचित उपयोग गर्नु पर्दछ ।

२. संघीयतामा राज्य शक्तिको बाँडफाँड

संविधानद्वारा तहगत सरकार बीच राज्य शक्ति, स्रोत साधन र जिम्मेवारी विभाजन गरेको व्यवस्था 'संघीयता' (Federalism) हो । संघीय व्यवस्थालाई प्रादेशिक तहमा 'स्व-शासन' (Self-rule) र राष्ट्रिय तहमा 'साभेदारी शासन' (Shared-rule) भन्ने गरिन्छ । समाजमा भएका विविधता र एकतालाई सन्तुलन गरी साभेदारी प्राप्तिका निम्ति तहगत सरकार बीच 'साभेदारी शासन' र एकल अधिकारको विषयमा 'स्व-शासन' को अवधारणा नै संघीयता हो । विश्वमा १८ औँ शताब्दी पछि एकात्मक राज्यको विकल्पको रूपमा संघीयतालाई राजनीतिक प्रणालीको रूपमा विकास गरियो । संघ र राज्यबीच राज्य शक्तिको विभाजन गरी संघीय प्रणाली संविधान मार्फत सर्वप्रथम १७८७ मा अमेरिकाले अवलम्बन गर्‍यो । आज विश्वको संघीय सूचीमा नेपाल २८ औँ संघीय राज्य हो । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानाडा र अष्ट्रेलियामा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा रही अझसम्म सफल अभ्यासमा छ ।

विश्वमा मूलतः द्वैध संघीयता, सहयोगात्मक संघीयता, समान अधिकारको संघीयता, असमान अधिकारको संघीयता, गतिशील संघीयता जस्ता विभिन्न स्वरूपका संघीय प्रणाली छन् । अमेरिकामा द्वैध संघीयता, जर्मनी, भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायतका संघीय मुलुकहरूमा सहयोगात्मक संघीयता, क्यानाडा, मलेसिया लगायत केही संघीय मुलुकहरूमा असमान अधिकारको संघीयता प्रयोगमा छन् । नेपालको संविधानले सहयोगात्मक संघीयताको अवधारणालाई आत्मसात गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । सहयोगात्मक संघीयतामा तहगत सरकारको सम्बन्ध भिन्नविशेष (Distinctive), अन्योन्याश्रित (Interdependent) र अन्तरसम्बन्धित (Interrelated) हुन्छ । नेपालले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै विविधताबीच एकता कायम गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले संघीय प्रणाली अपनाएको छ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय महत्व र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका भू-उपयोग नीति समेत गरी ३५ वटा विषयहरू र अवशिष्ट अधिकार संघको एकल अधिकार भित्र राखेको छ । प्रादेशिक महत्व राख्ने भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख लगायतका २१ वटा विषयहरू प्रदेशको एकल अधिकारको सूची भित्र रहेका छन् । स्थानीय महत्व र आवश्यकता सम्बन्धी घरजग्गाधनी पुर्जा वितरण लगायतका २२ वटा विषयहरू स्थानीय तहका एकल अधिकार भित्र रहेका छन् । संघ र प्रदेश बीचको साभेदारी अधिकारका रूपमा भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून लगायतका २५ वटा विषयहरू रहेका छन् । यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका साभेदारी अधिकारका रूपमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन लगायतका १५ वटा विषयहरू छन् । संविधानको धारा ५७ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले एकल अधिकार र साभेदारी अधिकारका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउँदा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तहरू देहाय बमोजिम निर्दिष्ट गरेको छ:-

(क) संघको कानून बनाउने अधिकार

- संघको एकल अधिकारको सूचीमा परेको विषयमा कानून बनाउने,
- संघले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने,
- संघले कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी कानून बनाउने,
- संघको राष्ट्रिय नीति वा मापदण्ड बमोजिमको विषयमा कानून बनाउने,
- फौजदारी कसुर कायम गर्ने र सजाय गर्ने विषयको कानून बनाउने,
- न्यायाधीकरणको स्थापना र न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकारको विषयमा कानून बनाउने,
- अवशिष्ट अधिकारको विषयमा कानून बनाउने ।

(ख) संघले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने विषयहरू

- संघको एकल अधिकारमा वा अवशिष्ट अधिकारको विषयसँग सम्बन्धित कुनै कार्य प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कानूनद्वारा प्रत्यायोजन गर्न सक्ने,
- प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने देखिएका विषयहरू कानूनद्वारा प्रत्यायोजन गर्न सक्ने,
- लागत, दिगोपना वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट गर्दा उपयुक्त हुने भन्ने विषयहरू कानूनद्वारा प्रत्यायोजन गर्न सक्ने ।

(ग) एकल अधिकारको कार्यान्वयन

- संविधानमा एकभन्दा बढी तहको एकल अधिकारको सूचीमा परेको विषयको कार्यान्वयन गर्दा वा कानून बनाउँदा प्रदेशले संघीय कानूनप्रति र स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश कानून प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

(घ) प्रदेशले कानून बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू

- संघ वा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने,
- संघीय कानूनसँग बाझिन नहुने,
- राष्ट्रिय नीति प्रतिकूल हुन नहुने ।

(ङ) स्थानीय तहले कानून बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू

- संघ वा प्रदेशको एकल अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने,
- संघीय र प्रदेश कानूनसँग बाझिन नहुने,
- राष्ट्रिय नीति र प्रदेश नीति प्रतिकूल हुन नहुने ।

(च) साभा अधिकारको कार्यान्वयनका सिद्धान्तहरू

- सबै प्रदेशमा समानरूपमा लागू हुने गुणस्तर वा मापदण्डको निर्धारण र नियमन संघीय कानून बमोजिम हुने,
- प्रदेश र स्थानीयतहले संघीय कानून अनुकूल हुने गरी साभा अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,
- प्रादेशिक महत्वका विषय प्रदेशले र स्थानीय आवश्यकताका विषय स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने ।

(छ) समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने विषयहरू

(१) प्रदेशसँगको समन्वय र परामर्श

- संघले साभा अधिकारको विषयमा कानून बनाउँदा,
- राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजना, अन्तर प्रदेशस्तरीय परियोजनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा,
- प्रदेशले समेत पालना गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,
- अन्तर प्रदेशमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सडक, विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा अन्तर प्रदेशस्तरीय सिंचाई वा यस्तै प्रकृतिका योजना सञ्चालन गर्दा,
- प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा ।

(२) प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श

- साभा अधिकारका विषयमा कानून तथा नीति बनाउँदा,
- राजस्वको बाँडफाँड तथा नयाँ कर प्रणाली लागू गर्ने नीतिगत विषयमा,
- प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको लाभको बाँडफाँड गर्दा ।

(३) स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श

- स्थानीय तहले पालना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा ।

३. संघीय प्रणालीमा भूमि व्यवस्थापन

विश्वको पहिलो लिखित संघीय संविधान बनाई लागू गरेको अमेरिकाले आफ्नो संविधानको धारा ४ मा संघीय भूमिहरू नियमन गर्न कांग्रेसले (संघीय विधायिका) कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अमेरिकी भूमिको कूल भुभागको ३०% जग्गा प्रशासन संघको नियन्त्रण र नियमन भित्र छ, जसको नियमन संघीय भूमि व्यवस्थापन विभागले गर्ने र सो बाहेकका ७०% भूमिको व्यवस्थापन राज्यको अधीन भएकोले राज्यले आफ्नो अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी स्थानीय तहले समेत भूमिको व्यवस्थापन गर्दछ । राज्य र स्थानीय तहले संघद्वारा निर्मित वातावरण संरक्षण ऐन, दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पति सम्बन्धी ऐन, स्वच्छ पानी सम्बन्धी ऐन, संघीय सडक ऐन, संघीय भूमि नीति र व्यवस्थापन ऐन जस्ता विभिन्न संघीय कानूनको अधीनमा रही भूमिको व्यवस्थापन, विकास, सुधार र योजना निर्माण जस्ता कार्य गर्ने गर्दछ । अमेरिकी संविधानले निजी सम्पत्तिको हकलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेकाले कानूनको उचित प्रक्रिया विना निजी सम्पत्ति अपहरण गर्न नसकिने, सार्वजनिक प्रयोगको निम्ति उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्र लिन सक्ने जस्ता व्यवस्थालाई संवैधानिक अभ्यासमा न्यायिक व्याख्याद्वारा समेत संरक्षित गरिएको छ ।

संघीय राज्य स्वीट्जरल्याण्ड जसमा एक संघ, २६ क्यान्टन, २२९४ स्थानीय नगरपालिकाहरू गरी ३ तहमा राज्य शक्ति विभाजन छ । स्वीस संघीयता “सहभागितामूलक संघीयता” हो । संघले भूमि व्यवस्थापन र योजना निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन र नीति बनाउने र क्यान्टनहरूको काममा समन्वय गर्ने गर्दछ । संघीय सरकारले भूमि व्यवस्थापन र योजना निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा कानून बनाउने काम गर्दछ । संघको यस सम्बन्धी कानूनले निर्दिष्ट गरेको नीति, सिद्धान्त र मार्गदर्शन अनुरूप आवश्यक कानूनहरू क्यान्टनले निर्माण गरी लागू गर्दछ । स्वीट्जरल्याण्डमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी संघीय नीति र सिद्धान्तका आधारमा क्यान्टन

र पालिकाहरूले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्य गर्दछन् । स्वीस संविधानको धारा २६ ले सार्वजनिक हितका निम्ति निजी जग्गा सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नुपरेमा कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई मनाशिव क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति छ । क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, जर्मनी लगायतका संघीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा संघीय कानूनको सिद्धान्त र मार्गदर्शनका आधारमा राज्य र प्रदेशहरूले भूमिको व्यवस्थापन गर्दछन् । ती मुलुकहरूमा पनि व्यक्तिको सम्पत्तिलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेकाले उचित क्षतिपूर्ति नदिई अधिग्रहण गर्न नसकिने मान्यताहरू स्थापित छन् ।

भारतको संविधानले राज्य शक्ति संघ र प्रदेशमा विभाजन गरी भूमि व्यवस्थापनको विषय प्रदेशको अधिकार सूची भित्र राखेको छ । भारतीय संविधानको ७३ औं संशोधन, १९९३ ले 'पंचायत राज्य प्रणाली' लाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरी स्थानीय पंचायतलाई भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण जस्ता कार्यहरू सुम्पेको छ । राष्ट्रिय विकासको राष्ट्रिय नीति अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहले भूमिको व्यवस्थापन, विकास र संरक्षण गर्नुपर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ । भारतमा भूमि माथिको स्वामित्वको दृष्टिले निजी, सरकारी र सार्वजनिक गरी वर्गीकरण गरिएको छ । निजी सम्पत्ति भित्र अपुतालीबाट हस्तान्तरण योग्य स्वामित्व प्राप्त सम्पत्ति, हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी सरकारले व्यक्तिलाई कब्जा र भोगाधिकार हुने गरी दिएको सम्पत्ति पर्दछन् । सरकार र सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति र सार्वजनिक भनि तोकेको विभिन्न प्रकृतिको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा हुने गरी वर्गीकरण गरिएको छ ।

भारतीय संविधानको सन् १९७८ को ४४ औं संशोधन हुनुपूर्व निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षित गरेकोमा विद्यमान जिमिन्दारी प्रणालीलाई उन्मूलन गरी गरीब जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउन र जग्गाको हदबन्दी सीमित गरी समाजवादी राज्यको अवधारणालाई समेत लागू गर्न सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको विषयबाट हटाई कानूनी हकमा राख्न पुग्यो । यस संशोधित व्यवस्था उपर परेका मुद्दाहरूमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले (J.N. Khachar v. State of Gujrat, 1995) सम्पत्तिको अधिकार संविधानको “आधारभूत संरचना” भित्र नभई संवैधानिक अधिकार मात्र भएकाले उक्त संशोधनलाई वैध ठहर गयो । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा राज्यले कानूनको रीत पुऱ्याइ कानूनी अख्तियारी भएको अधिकारीको निर्णय बमोजिम मनाशिव क्षतिपूर्ति नदिईकन अतिक्रमण गर्न नसक्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ (H.K. Mandir Trust v. The State of Maharashtra, 2013, Vidhya Devi V. The State of Himachal Pradesh, 2020) ।

४. नेपालको संविधान, जग्गा प्रशासन र जिम्मेवारी

नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अटोट गरे अनुरूप व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक हक अन्तरगत राखेको भएता पनि संविधानले कानूनको अधीन बनाएकोले मौलिक हकको रूपमा संरक्षित नभई राज्यले जग्गा प्रशासनका सम्बन्धमा सुधार, व्यवस्थापन र नियमन कानूनद्वारा गर्न सक्ने संवैधानिक लचकता रहेको छ । संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक अन्तरगत प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने गरी निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई संरक्षित गरेको

छ । “सार्वजनिक हित”का लागि भने व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गरी प्राप्त गर्ने राज्यको अधिकार सुरक्षित छ । यसरी सार्वजनिक हितका लागि राज्यले व्यक्तिको जग्गा वा सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ । राज्यले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि कानून बनाई भूमि सुधार, भूमि व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने अधिकार राज्यसँग रहेको छ । राज्यले कुनै सार्वजनिक हितको निम्ति अधिग्रहण गरेको जग्गा सम्पत्ति अर्को सार्वजनिक हितको निम्ति प्रयोग गर्न सक्ने छुट संविधानले प्रदान गरेको छ । यसरी संविधानको व्यवस्था अनुसार व्यक्तिको निजी जग्गा र सम्पत्तिको अधिकार पूर्ण मौलिक हकको रूपमा नभै कानूनको अधीनको विषय भएकाले जग्गा प्रशासनका सम्बन्धमा भूमि सुधार, भूमिको व्यवस्थापन र भूमिको नियमन गर्ने अधिकार राज्यसँग सुरक्षित रहेको छ ।

नेपालको संविधान वमोजिम राज्यले भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू-स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्काबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतको आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समूचित उपयोग गर्ने राज्यको नीति संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन राज्यले सोही अनुरूपको भूमि सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम निर्माण गरी संवैधानिक अपेक्षा पूरा गर्न राज्यका निकायहरू क्रियाशील हुनु पर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्ति तहगत रूपमा बाँडफाँड गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अधिकारको विभाजन संविधानको अनुसूची-५ को क्र.सं. २९ मा भु-उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति बनाउने एकल अधिकार संघलाई प्रदान गरेको छ । यसैगरी संविधानको अनुसूची -६ को क्र.सं. १६ मा भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने सम्बन्धी अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार भित्र छ । संविधानको अनुसूची-७ को क्र.सं. २४ मा भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीभित्र राखेको छ । संविधानको अनुसूची -८ को क्र.सं. १४ मा घरजग्गाधनी पुर्जा वितरणको अधिकार स्थानीय तहको एकल सूची भित्र राखेको छ । संविधानको अनुसूची -९ को क्र.सं. १३ मा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीभित्र राखेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी संविधानको धारा २५ मा व्यवस्था भएको सम्पत्तिको हक, धारा ५१ को खण्ड (ड) मा उल्लिखित भूमि सम्बन्धी नीति र संविधानको विभिन्न अनुसूचीहरूमा गरेको व्यवस्थाको अधीनमा रही आवश्यक नीति बनाउने, कानून तर्जुमा गर्ने, योजना र कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने र जग्गा प्रशासनमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार संघले जग्गा प्रशासनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउने, राष्ट्रिय नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय कानून निर्माण गर्ने, विद्यमान जग्गा प्रशासन र भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनको पूनरावलोकन गरी एकीकृत कानूनको तर्जुमा गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गरी समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको विकास गर्न सोही अनुसार जग्गा प्रशासनको आधुनिकीकरण,

व्यवसायिकीकरण, विविधीकरण, औद्योगिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय तहको योजना, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनै सिद्धान्तहरूको अधीनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहले जग्गा प्रशासन र भूमिको व्यवस्थापन समन्वयात्मक रूपमा गर्नु पर्दछ। भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने एकल अधिकार भित्रको संवैधानिक जिम्मेवारी प्रदेशको भएकाले संघीय भूमि नीति र सिद्धान्तको अधीनमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक कानून बनाई प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी भूमि नीति र त्यस सम्बन्धी कानून बनाउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय) ऐन, २०७७ ले साझा अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्तको पालना गरी गर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको भूमि र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी संवैधानिक जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (छ) को खण्ड (क) ले निर्दिष्ट गरेको देहायको व्यवस्थालाई स्थानीय तहले पालना गरी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ :

- (१) संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय स्तरको भू-उपयोग नीति, योजना कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन,
- (२) संघीय वा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यवस्थित वस्ती विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन, एकीकृत वस्ती विकासका लागि जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यवस्थापन,
- (३) स्थानीय स्तरमा अव्यवस्थित वसोवास व्यवस्थापन।

भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दीगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमि सम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले भू-उपयोग ऐन, २०७६ संघीय संसदले जारी गरी लागू गरेको छ। यस ऐनले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहको भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नु गराउनु पर्ने कानूनी जिम्मेवारी रहेको छ। यो कानून प्रारम्भ भएको १ वर्षभित्र संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्थानीय तहको भू-उपयोग नक्सा तयार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व कानूनले तोकेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भू-उपयोग योजनाको आधारपत्र र भू-उपयोग योजना तयार गरी लागू गर्नुपर्ने कानूनी जिम्मेवारी छ। यसैगरी स्थानीय तहले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्सा बमोजिम आफ्नो क्षेत्र भित्रको जग्गाको जग्गाधनी सेस्ता र प्रमाणपुर्जामा तत् तत् क्षेत्र देखिने गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। भू-उपयोग ऐन, २०७६ ले भू-उपयोग सम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न संघीय तहमा संघीय भू-उपयोग परिषद् प्रदेशस्तरमा प्रदेशस्तरको भू-उपयोग परिषद् प्रत्येक स्थानीय स्तरमा स्थानीय भू-उपयोग परिषदको व्यवस्था गरी ती परिषद्हरूको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी समेत तोकेको छ। यस ऐनले स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को कार्यमा सहयोग गर्न स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था गरेको छ। यसरी भूमिको समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले जारी भएको भू-उपयोग ऐन, २०७६ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कानूनले तोके बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ। भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधारहरू भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ४ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ को अनुसूची-१ मा तोकिएको छ।

५. उपसंहार

सम्पत्ति माथिको स्वामित्वको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक विचारधाराहरूको विकास भएको छ । उदारवादी लोकतन्त्र अपनाएका मुलुकहरूले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको स्वतन्त्रतालाई महत्व दिई सार्वजनिक हितका निम्ति कानूनको उचित प्रक्रिया र उचित क्षतिपूर्ति नदिई अतिक्रमण गर्न नसक्ने गरी संवैधानिक हकको रुपमा संरक्षित गरेका छन् । राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने एकातर्फ संवैधानिक दायित्वको विषय हो भने अर्कोतर्फ जग्गा प्रशासनमा सुशासनको सुनिश्चितता गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति जग्गा प्रशासनलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण, विविधीकरण, यान्त्रिकरण र औद्योगिकीकरणद्वारा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । उदारवादी राज्य प्रणालीमा जग्गा प्रशासनको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा जग्गाको अभिलेखलाई चुस्त दुरुस्त र अद्यावधिक गरी व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोगको अधिकार (use rights), नियन्त्रणको अधिकार (control rights) र हस्तान्तरणको अधिकार (transfer rights) को सुनिश्चिता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भित्र रहेको छ । साम्यवादी विचारधाराको आधारमा निर्माण भएको राज्य प्रणालीमा राज्य र समुदायको सम्पत्ति माथि सामूहिक नियन्त्रणको अवधारणा लागू हुने भएकाले सोही अनुरूपको नीति, कानून, योजना र कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा प्रशासनको सञ्चालन र नियमन हुन्छ ।

प्रत्येक मुलुकले जग्गा प्रशासनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जग्गा माथिको अधिकार र स्वामित्व, जग्गाको वर्गीकरण र कर प्रयोजनको निम्ति मूल्य निर्धारण, विकास निर्माण र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति जग्गाको प्रयोग र विकास जस्ता विषयहरूलाई समेट्ने गरेका छन् । जग्गा प्रशासन प्रणालीले जग्गा माथिको स्वामित्वको अधिकार, अधिकारको सीमा र जिम्मेवारीका विविध पक्षलाई समेटेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानले उदारवादी लोकतन्त्रको विशेषताहरूलाई स्वीकार गर्दै समाजवादको वाचा गरेको छ । उदारवादी लोकतन्त्रको व्यवस्था र समाजवाद प्रतिको बाचालाई सन्तुलन गर्ने गरी जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका निम्ति राज्यका तहगत सरकार र तिनका निकायहरूले आ-आफ्नो संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा परिणाम दिन लोकतन्त्रको लाभ जनतामा वितरण गरी राज्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत अभिलेख व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्दछ । यसो भएमा जग्गामा स्वामित्व कायम गर्नमा स्पष्टता, जग्गा सम्पत्ति सम्बन्धी दस्तावेजहरूको संरक्षण, जग्गा जमिनको विवादमा कमी, भूमि सुधार कार्यक्रममा सहजीकरण, विकाससँग सम्बन्धित भू-उपयोग योजनामा सुधार, एकीकृत कर प्रणालीमा सरलीकरण जस्ता कुराहरूको सुनिश्चितता हुन्छ । आर्थिक विकास, सामाजिक रुपान्तरण र सहश्रवाब्दी लक्ष्य प्राप्तिको समेत जग्गा प्रशासनको समूचित व्यवस्थापनबाट सहज हुने भएकाले नेपालजस्तो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकको निम्ति जग्गा प्रशासन महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा कुल जग्गाको करिव २३ प्रतिशत क्षेत्रफल मात्र कृषि तथा बसोबास योग्य छ । कूल कृषि तथा बसोबासयोग्य जग्गाको करिव ७५ प्रतिशत वैधानिक रुपमा अभिलेखीकरण भएको छ । त्यसैले सबभन्दा पहिले जग्गाको स्वामित्व एकित गर्न दर्ता अभिलेखीकरण वैज्ञानिक र डिजिटलाइजेसन हुनु आवश्यक छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमि सम्बन्धी नीतिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न संविधान जारी हुनु पूर्वका त्यस सम्बन्धी ऐन कानूनहरूलाई अद्यावधिक गरी एकीकृत कानून निर्माण गर्नु एकातर्फ आवश्यक देखिएको छ

भने अर्कोतर्फ संविधानले तोकेको जिम्मेवारी बहन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी स्पष्ट एकीकृत नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने, लागू गर्ने क्रममा तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्ध आवश्यक छ । दीगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने किसिमबाट जग्गा प्रशासनको सञ्चालन र व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । जग्गा जमिन नै जीविकोपार्जनको मुख्य आधार भएको औषत नेपाली जनता त्यसैमा निर्भर भएकाले जग्गा विवादहरू समाधान गर्न द्रुत न्याय प्रणालीको विकास आवश्यक छ । यसैगरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सोही अनुरूप कृषि क्षेत्रमा लगानी, सिंचाइको उचित प्रवन्ध, वातावरणीय सन्तुलन, सहज बजार व्यवस्थापन, पूर्वाधारको विकास, भू-उपयोग कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जग्गाको वैज्ञानिक नापी र दुरुस्त जग्गाको अभिलेख, भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान र व्यवस्थापन, एकीकृतवस्ती विकास, स्ववासीको समस्या समाधान, जग्गा प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायहरूको क्षमता विकास जस्ता जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू तहगत सरकारहरू बीच समन्वय र सहकार्यद्वारा तत्काल ती समस्याहरूको समाधान जरुरी छ ।



पुनः नापी, हालसाविक व्यवस्था, समस्या र समाधानः



✍ खड्गबहादुर गुरुङ्ग

१) परिचयः

जग्गा नाप (जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम जग्गाको कित्ता नापी २०२१ सालबाट प्रारम्भ भई २०५६ सालमा सम्पन्न भएको हो। शुरुमा ७ वटा नापी गोश्वाराबाट केही तराइको जिल्लाहरू र काठमाण्डौ उपत्यकामा पहिलो नापी कार्य प्रारम्भ भएको थियो। ३८ वटा जिल्लाहरूमा फ्री शिटमा र ३७ जिल्लामा ट्रिग शिटमा नापनक्सा भएको थियो। फ्री शीटमा आवादी जग्गाको मात्र नापनक्सा भएको थियो भने ट्रिगशिटमा जिल्लाभर सम्पूर्ण जग्गाको नापी भएको हुन्छ। तत्कालीन समयमा नापी विभागको नेतृत्व यू.एन.डि.पी. का कर्मचारी बेलायती नागरिक हेरप भन्ने व्यक्तिले गरेको र उनको सोच अनुसार १० बर्षमा ७५ वटै जिल्लाको नापनक्सा सम्पन्न गर्ने र सो पछि क्रमशः पुनः नापी गर्ने उद्देश्य राखेको थियो भनिन्छ। त्यही उद्देश्य अनुसार पहिलो नापी भएका जिल्लाहरूमा पुनः नापी गर्ने कार्य प्रारम्भ हुदै आएको छ। पहिलो नापीमा कित्ता सेस्ताको स्रोतको रूपमा माल अड्डाले खडा गरेको साविक लगत र तिरो तिरेको रसिदलाई मानिएको थियो भने पुनः नापीमा जग्गाको दर्ता सेस्ता एवं पुर्जा तयार गर्ने स्रोत पहिलो नापीबाट तयार गरिएको नक्सा सेस्ता/पुर्जालाई मान्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

पुनः नापी पछि नापी गोश्वारा वा कार्यालयले सेस्ता र सो सम्बन्धी कागजातहरू मालपोत कार्यालयमा बुझाई सकेपछि पुनः नापी बमोजिम जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्न हालसाविक गर्नु पर्दछ। पुनः नापी अनुसार तयार हुने नक्सा सेस्ता छुट जग्गा दर्ता बाहेक अन्य दर्ता लगतको स्रोत एवं पहिलो नापीबाट तयार भएको नक्सा सेस्ता हो। यसलाई यसरी बुझ्न उपयुक्त होला कि पुनः नापीबाट तयार हुने नक्सा सेस्ता पहिलो नापीको नक्सा सेस्ताको सुधारिएको परिमार्जित संस्करण मात्र हो। यो जग्गा दर्ता गर्ने कार्य होइन भनेर बुझ्नु पर्दछ। जग्गा दर्ता भनेको साविकमा सरकारको अधिनमा रहेको जग्गा नागरिकले मालपोत सरकारलाई बुझाउने गरी निजको नाउँमा लगत कसिएको जग्गा हो। यसलाई मोठ भन्ने गरिन्थ्यो। एउटा जग्गा पटक पटक दर्ता गरिँदैन। पुनः नापीबाट तयार गरिने नक्सा सेस्तालाई नवीन प्रविधिको माध्यमबाट संशोधित संस्करण तयार गर्ने कार्य हो भन्ने कुरामा सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ। विश्वमा चलेको लिखत पारितका पद्धति मध्ये हामीले अवलम्बन गरेको लिखत दर्ता पद्धति अर्थात Registration of Deeds मा हो। यस पद्धतिमा सरकारी अभिलेखको आधारमा सरकारको रोहवरमा लिखत पारित हुने गर्दछ। यसबाट जालसाजी र कीर्तिसम्बन्धी काम हुनबाट रोक्न सकिन्छ।

सम्बत् २०२१ सालमा कित्ता नापीको १" बराबर १००" को स्केल थियो। जग्गाको क्षेत्रफल रोपनी र विगाहामा कायम गरिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा भूमिलगत तयार गरी मालपोत राजस्वलाई वैज्ञानिक बनाउने सीमित लक्ष्यबाट गरिएको नाप नक्साले समयको माग अनुसार भूमि लगत तयार गर्न सम्भव हुने कुरै भएन।

✍ पूर्व उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग ।

तसर्थ २०२१ सालमा लिएको सोच र उद्देश्य अनुरूप पुनः नापी गर्न आवश्यक भयो । राष्ट्रिय नियन्त्रण बिन्दु खडा गरी ट्रिगशिट तयार गर्ने कार्यको प्रारम्भसँग पुनः नापी गर्ने कार्यको थालनी भयो । पुनः नापी सम्पन्न भएका क्षेत्रहरूमा प्रचलित कानून बमोजिम नापनक्साको कार्य सम्पन्न भएपछि नापी गोश्वारा हालको नापी कार्यालहरूबाट नक्सा फिल्डबुक नापी कार्यालयमा र जग्गाधनी दर्ता सेस्ता लगायतका कागजातहरू मालपोत कार्यालयमा बुझाए पछि साविकको पहिलो नापीबाट तयार गरिएको सेस्ताहरू कानून बमोजिम खारेज भई नयाँ सेस्ता लागू हुने भएकोले साविक सेस्ताबाट कारोबार हुँदैन । त्यसैकारणले नापीबाट हाल साविक गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा लिई सकेकाहरूको साविक सेस्ता खारेज गर्ने प्रयोजनको लागि सेस्ता अध्यावधिक गर्न र नापीबाट पुर्जा प्राप्त गर्न बाँकी हुनेहरूले साविक सेस्ताको आधारमा हालसाविक गर्नुपर्छ । हाल साविकको व्यवस्था पुनः नापनक्सा भई सेस्ता मालपोत कार्यालयमा बुझाइसकेको जिल्ला वा क्षेत्रमा मात्र लागू हुन्छ । यो विषय नागरिकको लागि नौलो छ । यो भनेको के हो ? कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा सबै जग्गाधनीहरूलाई जानकारी हुदैन । हालसाविकको आधिकारिक परिभाषा गरिएको छैन । संक्षेपमा मालपोत कार्यालयबाट हाल साविक गर्ने भनेको साविक सेस्ता पुर्जाको सट्टा पुनः नापी अनुसारको पुर्जा प्राप्त गर्नु हो भनेर बुझ्नु पर्दछ ।

२) हालसाविक गरी सेस्ता अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था:

जग्गा (नापजाँच), ऐन २०२१ मा पुनः नापी अनुसार तयार भएको जग्गाधनी दर्ता सेस्ता अनुसार सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई पुर्जा वितरण गरेको १२० दिन पछि सो जग्गाको सेस्ता र सो सम्बन्धी कागजातहरू मालपोत कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र नयाँ सेस्ता प्राप्त भए पछि साविक सेस्ता खारेज हुन्छ । त्यसैले मालपोत कार्यालयबाट हाल साविक गरी पुनः नापी अनुसारको प्रमाण पुर्जा लिइसकेपछि मात्र सोबाट कारोबार गर्न मिल्छ । अन्यथा साविक बमोजिमको सेस्ताबाट कारोबार गर्न मिल्दैन । पुनः नापीमा पुर्जा लिइसकेकोमा जग्गाधनीले पनि साविक सेस्तामा हालको ब्यहोरा जनाई सेस्ता अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सेस्ता अध्यावधिक गरी कारोबार सञ्चालन गर्नको लागि आफूले प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको नक्कल मालपोत बुझाएको रसिद नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी निवेदन दिए पछि मालपोत कार्याले मोठ रोक्कासँग भिडाउने कार्यविधि पूरा गरेर साविक मोठ सेस्ता खारेज गरी नयाँ नापी अनुसारको सेस्ता पुर्जामा अध्यावधिक भएको कैफियत ब्यहोरा जनाई प्रमाणित गरी पुर्जा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता दिने काम हुन्छ । यो काम त्यति जटिल छैन । समय पनि धेरै लाग्दैन । पुनः नापीमा जसले हालसाविक गरेको छैन भने हाल साविक गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको सक्कल नक्कलमा मालपोत बुझाएको रसिदको नक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत राखेर निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । पुनः नापी अनुसारको जग्गाधनी दर्ता सेस्ता/पुर्जा तयार गर्ने कार्य प्रक्रिया देहाय बमोजिम रहेको छ:-

- क) जग्गाधनीबाट आवश्यक कागज सहितको निवेदन प्राप्त भए पछि दर्ता गरी फाँटमा पठाउने ।
- ख) सम्बन्धित फाँटले मोठ रोक्का भिडाए पछि नापी कार्यालयलाई साविकको अर्थात मौजुदा दर्ता सेस्ताको विवरण खुलाई पुनः नापी अनुसारको विवरण र फिल्डबुक समेत संलग्न राखी विवरण उपलब्ध गराई दिन पत्र लेखी मिसिल साथै पठाउने ।

- ग) नापी कार्यालयले साविक सेस्ता र हालको सेस्ता नक्सा भिडाई देखिएको विवरण खुलाई मालपोत कार्यालयमा फिर्ता पठाउने ।
- घ) नापी कार्यालयबाट विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित जग्गाधनीको नाउँमा सेस्ता तयार गर्ने र पुर्जा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गर्ने ।
- ङ) भू-सूचना प्रणाली अनुसार जग्गाधनी दर्ता सेस्ता पुर्जा बनाउन सम्बन्धित जग्गाधनीको फोटो एवं औंठाछापहरू कम्प्यूटरमा प्रविष्ट गर्न फाँटमा मिसिल पठाउने र जग्गाधनीलाई प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराई अभिलेख राख्ने जस्ता काम सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।

हालको जग्गा प्रशासन कित्ता सेस्तामा आधारित रहेको छ । जग्गाको हालसाविक गर्ने कार्य त्यति जटिल देखिदैन र हुनु पनि हुँदैन । तर यो काम धेरै जटिल बन्दै गएको सर्वसाधारणले यसबाट धेरै हैरानी र सास्ती व्यहोर्नु परेको, अदालत, अनुसन्धानका निकायहरूमा गएर स्पष्टिकरण दिनु परेको, सामाजिक सञ्जालका साथै पत्र पत्रिकामा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी प्रति गुनासो आउने गरेको अवस्था छ । पहिलो नापीको नक्साको स्केल र हालको नक्साको स्केलमा फरक छ । अहिलेको नक्साको माननाप १:२००/६००, १:१२५०/१२००, १:२५००/२४०० को छ । साविक क्षेत्रफल तराईमा बिगाहा कट्टा धुर कनुवामा र पहाडमा रोपनी आना पैसा दाममा रहेको छ भने हालको पुनः नापीमा वर्गमिटरमा क्षेत्रफल कायम गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई वर्गमिटरमा राखिएको क्षेत्रफलको त्यति जानकारी नै छैन । जग्गाको हालसाविक व्यवस्था पुनः नापी कार्य सम्पन्न भई सेस्ता अध्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्थामा गरिने भएकोले पुनः नापी जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको कारणबाट धेरै जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन । तसर्थ अधिकांश जिल्लाका नागरिकहरूलाई हाल साविक के हो जानकारी नै छैन ।

३) हालसाविक सम्बन्धी समस्याहरू:

जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक प्रविधि अनुरूप सञ्चालन गरी परम्परागत कार्यशैलीलाई विस्थापित गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो । अधिक भन्दा अधिक नागरिकको जनसम्पर्क हुने मालपोत कार्यालयको काम कारबाहीलाई सरलीकृत गराउने छिटो छरितो र भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा वेलावखत सुधारका कदमहरू सरकारबाट चालिदै आइरहेकै छ । जग्गा अचल सम्पत्तिको साथै उत्पादनको प्रमुख स्रोत पनि हो । जग्गाको समुचित तरिकाले वैज्ञानिक आधारमा वर्गीकरण गरेर जग्गाको उपयोग गर्न सकेमा मुलुकको समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्दछ । पुनःनापी कार्यक्रम अनुसार गरिने हालसाविक कार्यमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्

- क) पुनः नापी सम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभै जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ मा केही दफाहरू थप गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नीतिगत अस्पष्टता रहेको छ ।
- ख) आर्थिक स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, कर्मचारीहरूको दक्षतामा ह्रास आउनु नीति नियम अनुरूप कार्यान्वयनमा त्रुटि हुन आदि कारणबाट समयमा कार्य फर्छ्यौट हुन सकेको पाइँदैन ।
- ग) आन्तरिक बसाई सराईको कारणबाट शहरी क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । यसले गर्दा नापनक्सामा समस्या छ ।
- घ) पुनः नापी प्रति नागरिकको चासो कम हुनु र नापनक्सा गर्दा फिल्डमा सम्बन्धित जग्गाधनीहरू उपस्थित कम हुनाले बलकमा नापजाँच गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

- ड) नापी टोलीले गर्नुपर्ने प्रचार प्रसार कानून बमोजिमको प्रक्रियासम्म अवलम्बन गरिएको छ । प्रचार प्रसार व्यापकरूपमा नहुँदा जग्गाधनीहरूले थाहा पाउन सक्ने अवस्था देखिंदैन ।
- च) अन्तर्राष्ट्रिय बसाई सराईको कारणले खास जग्गाधनी मुलुक बाहिर हुँदा नापी टोलीलाई तथ्यगत सूचना कम प्राप्त हुनु अर्को समस्या हो ।
- छ) साविक नक्सा बमोजिम भोग नभै हाल नक्सा तयार हुँदा साविक र हाल नक्सा एवं क्षेत्रफलमा फरक देखिएकोले निर्णय प्रक्रियामा पुग्न जटिल हुने समस्या पनि त्यतिकै रहेको छ ।
- ज) सञ्चार माध्यमबाट आउने समाचार र जनताले बुझ्ने कुरामा तालमेल नहुँदा हाल साविकको समयमा फछ्यौट हुन नसकेकाले जनगुनासो बढी आउने गरेको छ ।
- झ) अनुसन्धान गर्ने निकायबाट गरिने अनुसन्धानमा सकारात्मक सोच भन्दा नकरात्मक सोचबाट निर्देशित हुने गरेकोले निर्णय गर्ने अधिकारीहरू कार्य फछ्यौट गर्नु भन्दा पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ ।
- ञ) मुलुकको शासकीय स्वरूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट निर्देशित र हस्तक्षेप हुँदा कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन कायम नहुँदा दण्डहीनताको स्थिति विद्यमान रहेको छ ।
- ट) हाल साविक गर्दा मालपोत र नापी कार्यालयले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, सानो तिनो समस्यालाई पनि निराकरण नगरी अनिर्णयको स्थितिमा समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राखिराख्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
- ठ) सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अध्यावधिक अभिलेख नहुँदा सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा जनगुनासो आउने गरेको अर्को समस्या हो । मोटामोटी रूपमा माथि उल्लेखित समस्याहरूले गर्दा पुनः नापीको कार्य नै स्थगित गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । पुनः नापी गर्नु हुदैन भन्ने होइन । पुनः नापीबाट जे जस्तो समस्याहरू छ, गम्भीररूपमा सम्बोधन हुन आवश्यक देखिन्छ ।
- ड) विभागीय निरीक्षण अनुगमन एवं मूल्याङ्कन र दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

४) चुनौती:

हालसाविक व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मूलभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस सम्बन्धी कार्यक्रमलाई तुरुन्त स्थगित गर्नु पर्दछ भन्ने आवाज यदाकदा सुन्नमा आइरहेको छ । पुनः नापीले समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि जग्गा प्रशासनमा समस्याको चाड थुपारेको छ भन्ने गुनासो पनि सुन्नमा आउँछ । साविक क्षेत्रफल भन्दा कम बढी हुने, आकार प्रकार नमिल्ने, भोग र नक्सामा फरक देखिने जस्ता समस्याहरू हालसाविक गर्दा नापी कार्यालयबाट खोली आउने बिबरणले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा जान कर्मचारी हचकिने प्रवृत्तिले गर्दा जनताले दुःख पाइरहेका छन् ।

मालपोत र नापी कार्यालय दुईवटा अलग/अलग निकायबाट हाल साविकको काम हुनु, एक अर्का बीच राम्रो समन्वय हुन नसक्नु आदि सरकारी निकाय बीचको समस्याले सर्वसाधारणले हैरानी र सास्ती अनुभूति गर्नु परेको र यसलाई समयमा नै नीतिगत स्पष्टता सहित कार्यालहरूलाई निर्देशन नहुँदा यो एउटा चुनौतीपूर्ण कार्यको रूपमा रहेको छ । साविक नापी गोश्वारामा रहेको दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिलाई हाल नापी कार्यालय स्थापना गरी परिचालन गरिएको छ तापनि प्रभावकारी रूपमा नाप नक्साको कार्य सम्पादन हुन सकेको छैन । काठमाण्डौ जिल्लामा वि.स. २०४२/४३ सालबाट सुरु भएको पुनःनापीको कार्य लामो समयसम्म पनि समाप्त भइसकेको छैन । निश्चित समयावधि तोकेर सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य यति लामो समयसम्म सम्पन्न

हुन नसक्नु अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हो । हालसाविकको कार्य सम्पन्न गर्नु नापी कार्यालयको प्रगतिलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ । नापीबाट आउने विवरणमा हाल साविक विवरण प्राप्त हुँदा लिइएको आधार बिन्दु फरक परेमा हालसाविक स्वतः फरक हुनेछ भन्ने जस्ता ब्यहोरा उल्लेख भई आउने, नक्साको मार्जिनमा परेकोले सरकारी सार्वजनिक घुसे नघुसेको यकिन हुन नसक्ने सरकारी र सार्वजनिक जग्गा घुस्दैँन तर साविकभन्दा नक्साको आकार प्रकार फरक देखिन्छ जस्ता द्विविधायुक्त विवरण प्राप्त हुने । चारैतिरको साँधसधियारको जग्गा मध्ये तीनतिरको जग्गा हालसाविक भइसकेको एक जनाको हाल साविक हुन बाँकी रहेको निजको जग्गा निजको साविक पुर्जा बमोजिम पुग्ने/नपुग्ने यकिन नभएको, उल्लेखित जग्गासँग सरकारी सार्वजनिक जग्गाको सीमा जोडिन्छ तर घुसे/नघुसेको यकिन गर्न नसकिने जस्ता विवरणले गर्दा समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने अर्को ठूलो चुनौती रहेको छ । जग्गा प्रशासनको काम एउटै निकायबाट एकद्वार प्रणाली मार्फत हुनुपर्नेमा सो हुन नसक्नु र दुई निकाय बीच कहिलेकाहीँ असमझदारी पैदा भई काममा नै समस्या आउने अर्को चुनौती रहेको छ ।

५. हालसाविक समस्याको समाधान गर्ने उपायहरू:

पुनः नापी बमोजिम नक्सा र स्वेस्ता तयार गर्ने अर्थात हालसाविक गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न देहाय अनुसारका सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छः

(क) पुनः नापी सम्बन्धी छुट्टै ऐन नियमको तर्जुमा गर्नुपर्ने: वर्तमान जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ र नियमावली, २०५८ ले पुनः नाप नक्सा सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । ऐनमा नै केही कुराहरू अस्पष्ट रहेको, व्याख्या आ-आफ्नो ढंगबाट गर्ने, बुझाईमा फरक फरक हुने र आ-आफ्नै अडानले गर्दा पुनः नापीमा सरकारी र नागरिक दुवै पक्षलाई परेको समस्या हटाउन छुट्टै ऐन नियम र निर्देशिका तयार गरेर मात्र पुनः नापी कार्य सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(ख) संगठन संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने: नेपालको संविधान बमोजिम गरिएको शक्तिको बाँडफाँडमा मालपोत असुल तहसील गर्ने, घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने जस्ता कार्यहरू स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य भित्र पर्ने उल्लेख छ । संघीय सरकारको केन्द्रीय संगठन अन्तरगत रहेको जिल्ला स्थित मालपोत तथा नापी कार्यालय दुई छुट्टाछुट्टै विभाग अन्तर्गतको निकायको रूपमा रहेको छ । जनतालाई सरल, छिटो, छरितो, पारदर्शीढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न एकद्वार कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्दछ र केही सरकारी निकायहरूले यो व्यवस्था लागू गरिसकेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग अन्तरगत छुट्टा छुट्टै संगठन रहेको छ । जग्गा प्रशासन गर्ने एकै प्रकृतिको काम दुई छुट्टै निकायबाट सञ्चालन गर्नु भनेको दुईवटा ढुंगामा खुट्टा राखेर खोला तर्नु खोज्नु हो भन्न सकिन्छ । पहिले मालपोत कार्यालयको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहने गरी नापी शाखा रहेकोमा सो व्यवस्थालाई विस्थापित गरी छुट्टै स्वतन्त्र निकायको रूपमा कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई पश्चगामीको संज्ञा दिँदा फरक नपर्ला । तसर्थ हालको संगठन संरचनामा एकद्वार कार्यप्रणालीको नीति अनुरूप बनाउन आवश्यक छ ।

(ग) कार्यप्रणालीलाई सरलढंगको बनाउने: साविक नक्सा र पुनः नापीको नक्सा भिडाउँदा विभिन्न कारणले हुवहु मिल्छ वा मिल्नु पर्छ भन्ने धारण उपयुक्त होइन । पहिलो नापीमा भएका त्रुटीहरू सच्चाउनु,

फिल्डको भौतिक अवस्थितिलाई नक्सामा उतार्ने र क्षेत्रफल निकाल्ने प्रविधिलाई सकभर त्रुटिरहित नजिक पुर्याने पुनः नापीको उद्देश्य भित्र पर्ने कुराहरू हुन् । हाल साविक गर्दा फिल्ड निरीक्षण गर्नुपर्ने नक्सामा आकार प्रकार फरक पर्ने क्षेत्रफलमा घटीबढी हुने कुराहरू सामान्य मान्नु पर्ने हुन्छ । तर यस्तै कुराहरूको कारण हालसाविकको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो । दुई निकायको कार्य प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नापी विभागबाट निर्देशिका जारी भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा प्रशासन निर्देशिका नीतिगत परिपत्रहरू जारी गरेर समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास नभएको होइन । ती नीतिगत परिपत्रहरूलाई आधार मानेर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरू उपर गरिने कारवाहीबाट जोगिन आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिने प्रवृत्तिको विकास भएको देखिन्छ । तसर्थ केन्द्रीय निकायबाट कार्य प्रणालीलाई सरल बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

(घ) निकायगत समन्वयको अभाव: हालसाविक विवरण तयार गर्ने कार्य नापी कार्यालयको हो । नापी कार्यालयबाट मालपोत कार्यालयमा प्राप्त हुने विवरणको आधारमा नै हाल साविकको निर्णय भै पुनः नापी बमोजिमको जग्गा दर्ता सेस्ता तयार गर्ने कार्यलाई छिटो छरितो जनताको आकांक्षाअनुरूप गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नापी कार्यालय स्वतन्त्र कार्यालय भएकाले निकायगत समन्वय हुन नसकी जनगुनासो आउने जनताले मालपोत कार्यालय प्रति नकरात्मक सोच राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न यथाशिघ्र केन्द्रीय निकायबाट समन्वयात्मक भूमिका खेली सो को अन्त गरिनु पर्दछ ।

(ङ) प्राविधिक त्रुटी सुधार गर्नुपर्ने: पुनः नापी राष्ट्रिय नियन्त्रण बिन्दुको आधारमा ट्रिगोनोमेट्रिकल शिटमा कित्ता नापी गरिन्छ । यो प्रविधि सुधारिएको प्रविधि हो । यही प्रविधि मात्र अन्तिम विकल्प पनि होइन । संसारमा नाप नक्सा सम्बन्धी प्रविधिको विकास धेरै अगाडि छ । यी मुलुकहरूले डिजिटल प्रविधिलाई अपनाई सकेका छन् । नेपालमा पनि सो प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रयास नापी विभागबाट प्रारम्भ गरिएको भन्ने सुनिन्छ । सो कार्यान्वयन आएपछि के कस्तो सुधार हुने हो हेर्न बाँकी नै छ । जुन हालको प्रविधि छ सो प्रविधिले समस्याको समाधान केही मात्रमा गरेको छ, तापनि अब नक्साको मार्जिन नभिड्ने, क्षेत्रफल निकाल्दा जतिपटक विवरण माग गऱ्यो अलग अलग पठाउने, कहिले सरकारी जग्गा घुस्छ भन्ने कहिले प्राविधिक कारणले स्पष्ट हुन नसक्ने भन्ने लिइएको आधार बिन्दु फरक परेमा हालसाविक फरक पर्न सक्ने जस्ता विवरणहरू नापी कार्यालयबाट प्राप्त भइरहेको अवस्था छ । यस किसिमका द्विविधायुक्त विवरण पठाउदा प्राविधिक त्रुटी हो कि ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । यस्तो अवस्थाको पूर्णरूपमा अन्त हुनु पर्छ ।

(च) क्षेत्रफल घटी/बढीको समस्याको अन्त हुनु पर्ने: हालसाविक गर्दा पहिलो नापीको समयमा कायम रहेको क्षेत्रफल नै कायम हुनु पर्दछ भन्ने अवधारणाको अन्त हुनु पर्छ । जग्गा भनेको रबर जस्तो तन्काएर तन्किने वा खुम्चिने बस्तु होइन । जग्गा जहाँको तहीं हुन्छ । जग्गाको साँध सिमाना छुट्याएर जग्गावालाले भोगचलन गरेको हुन्छ । पुनः नापी गरी हाल साविक गर्दा दुई संधियार मध्ये एउटाको बढी अर्काको घटी क्षेत्रफल देखाउने र एउटा जग्गा अर्कोमा घुस्यो भन्ने र जग्गाको विवाद सिर्जना गराई दिने भन्ने जस्ता गुनासोको अन्त हुनुपर्दछ । पुनः नापी जग्गाको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गर्ने एउटा औजार हो । यसले सरकार र जनतालाई सहज सुविधा पुग्नु पर्दछ नकि समस्या । तसर्थ सरकारी सार्वजनिक जग्गा घुसाई भोगचलन गरेको अवस्थामा बाहेक व्यक्तिले भोग गरेको सिमा भित्रको नक्सा ठीक छ भने सो कित्ता नक्सा भित्रको जग्गा जतिसुकै घटिवढी भए पनि निजकै नाउँमा कायम हुने व्यवस्था लागू गर्ने

र क्षेत्रफलमा घटीबढी भए पनि निजकै नाउँमा कायम हुने व्यवस्था गरी र क्षेत्रफलको घटिवढीको समस्याको अन्त गरिनु पर्दछ ।

(छ) **अधिकार लिन खोज्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिको अन्त हुनु पर्छ**: नक्सा फिल्डबुक कित्ता सेस्ता नापी कार्यालयमा र जग्गाको मोठ सेस्ता एवं अन्य मिसिल कागजहरू मालपोत कार्यालयमा रहेको हुन्छ । पुनःनापी पछिको जग्गा प्रशासन नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न गर्नु पर्दछ । नापी कार्यालयबाट जे जस्तो प्राविधिक विवरण प्राप्त हुन्छ, सोही आधारमा मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्दछ । हालसाविकको निर्णयमा प्रश्न उठेमा सोको जवाफ दिन दुवै निकाय पन्छिने प्रवृत्ति रहेको छ । यसको अन्त हुनु पर्छ र प्राविधिक रुपमा हालसाविकको जिम्मेवारी नापी कार्यालय हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

(ज) **सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने नीति प्रभावकारी बनाउनु पर्ने**: पुनः नापीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाउँमा दर्ता भयो भन्ने व्यापक गुनासो सुनिन्छ । भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । भू-माफियाहरूको कब्जामा कर्मचारीहरू छन् भनिन्छ । नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार, अनियमिता जस्ता विषयमा अनावश्यक मुद्दा मामिलामा फस्ने गरेका पनि छन् । सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार नापी, मालपोत कार्यालय र स्थानीय जनसमुदायले लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । वास्तवमा यतिका धेरै सरकारी निकायहरूबाट सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने प्रयास नै नभएको भने होइन । पहिला सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नाप्ने र सो पछि व्यक्तिविशेषको जग्गा नापजाँच गर्ने फिल्डबुकमा जग्गाको नक्सा राख्ने जस्ता प्रयास गरिएको थियो । हाल यो व्यवस्था कायम छैन । एकोहोरो नापी बमोजिमको सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख मालपोत कार्यालयसँग छ तर उक्त अभिलेख अध्यावधिक छ भनेर दावी गर्ने स्थिति पनि छैन तापनि उक्त अभिलेखलाई आधार बनाएर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छुट्याउने अतिक्रमित जग्गा रहेछ भने साविकको नक्सा सेस्ता अनुसार फिल्डबुक नेपाल सरकारको नाउँमा गरी कैफियतमा अतिक्रमण भएको ब्यहोरा जनाउने सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कार्यमा समन्वय कायम गरेर काम गर्ने जस्ता नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनु पर्छ ।

(झ) **राजनीतिक नेतृत्वको सकारात्मक इच्छाशक्ति हुनु पर्ने**: मुलुकको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तित्वबाट हुन्छ । मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा नेतृत्व लिनेको हातमा हुन्छ । वर्तमान समयमा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामा बसेका व्यक्तिहरूमा इच्छाशक्ति नभएको हो कि काम गर्ने तौर तरिका नजानेको हो हाल साविक जस्ता संवेदनशील कार्यलाई उपयुक्त निर्देशन अनुगमन निरीक्षण जस्ता काम हुन सकेको छैन । यस्तो कमी कमजोरी तुरुन्त सम्बोधन हुने गरी क्रियाशील हुन जरुरी देखिन्छ ।

(ञ) **दण्डहीनताको अवस्थाको अन्त गर्नुपर्ने**: दण्डहीनताले अराजकता फैलाउँछ । गर्ने र नगर्नेमा कुनै मूल्याङ्कन नहुने गलत गर्ने पुरस्कृत हुने इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेलाई हतोत्साहित गर्ने राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छेलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्दा हालसाविक कार्यमा गुनासो आउनु स्वभाविक नै हुन्छ । तसर्थ यस्तो अवस्थाको अन्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

६) निष्कर्षः

हाल साविक गर्ने कार्य जग्गा प्रशासनको विविध कामहरू मध्ये एक हो । हाल साविक गर्ने कार्यमा जुन प्रकारको चुनौती जटिलता र समस्याको रूपमा देखिएको छ सो समाधानको निमित्त यथाशीघ्र समाधानको उपाय खोजिनु पर्दछ । कुनै ब्यक्तिले जानेको बुझेको आधारमा दिएको सुझावले समस्याको उपयुक्त समाधान गर्न सकिदैन । यसको निमित्त विविध पक्षलाई समेट्ने गरी अध्ययन/अनुसन्धान गरेर प्राप्त नतिजाको आधारमा समाधान खोजिनु पर्दछ । प्रस्तुत हाल साविक स्रेस्ता अध्यावधिक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर समाधानको उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमा अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।



जग्गा प्रशासन (कितानापी र जग्गादत्ता) मा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: सामान्य समीक्षा



गणेशप्रसाद भट्ट

१. परिचय

१.१ विषय प्रवेश

भूमि र मानवजाति बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। सोभो अर्थमा भन्नुपर्दा भूमि बिना मानवजातिको अस्तित्वको परिकल्पना गर्न सकिदैन। भूमिलाई अचल सम्पत्ति, समृद्धिको सूचक, दूर्लभ स्रोत तथा सामुदायिक स्रोतको रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ। नेपाली समाजका हकमा भूमिसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ रहेको पाइन्छ, जहाँ भूमि नै जीवन निर्वाहको प्रमुख आधार एवम् सामाजिक मर्यादाको सूचकको रूपमा रहेको पाइन्छ। यसरी मानव समाजमा भूमि अथवा जग्गा र मानवजातिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएकै कारणबाट जग्गा प्रशासनको विषय अत्यन्तै सम्बेदनशील रहेको हुन्छ र राज्यले जग्गा प्रशासनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ।

नेपालमा जग्गा प्रशासनको लिखित इतिहास लिच्छिवीकालदेखि रहेको भनिए तापनि औपचारिक रूपमा वि.सं. १९७८ मा पोता रजिष्ट्रेशन अड्डा स्थापना गरी वि.सं. १९७९ साल वैशाख १ गतेबाट लिखत पारित गरी घरजग्गाको हकहस्तान्तरण गर्न सकिने प्रावधान शुरू गरिएको पाइन्छ। तत्पश्चात विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू हुँदै नेपालको जग्गा प्रशासन प्रणाली आजको अवस्थामा आइपुगेको हो।

वर्तमान अवस्थामा देशमा संघीयताको कार्यान्वयन पश्चात पनि जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू, मुख्यतया: स्वामित्व हस्तान्तरण एवम् सरकारी भूमिलगतका आधारमा गरिने अन्य कार्यहरू विगतकै संरचनाबाट संचालन हुँदै आएका छन्। अर्थात् मालपोत र नापी कार्यालयहरू अद्यापि यथास्थिति मै कार्यरत रहेका छन्। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय तहबाटै घरजग्गा प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्ने र जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य सेवाहरू घर आँगनमै प्राप्त गर्ने जनचाहना साकार हुने गरी संरचनागत व्यवस्था हुन बाँकी रहेको छ। अर्कोतर्फ मौजुदा प्रणालीमा जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न अर्थात् सेवा प्रवाहलाई सहज पहुँचयोग्य, सरल, कम खर्चिलो, पारदर्शी, जवाफदेही तुल्याउन थप प्रयासको खाँचो देखिन्छ।

१.२ यस लेखको उद्देश्य

जग्गा प्रशासन प्रणालीमा समसामयिक सुधारसँगै संघीय संरचना बमोजिम नेपालको जग्गा प्रशासनको पुनर्संरचना आवश्यक भएको वर्तमान सन्दर्भमा भावी दिशा तय गर्न यस क्षेत्रमा भए गरेका अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा सिकाइहरूको बारेमा जानकारी हासिल गरी असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्न सहजहोस् भन्ने उद्देश्यले यस लेखमा विभिन्न विकसित देशले अबलम्बन गरेको आधुनिक जग्गा प्रशासन प्रणालीका बारेमा

कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोक।

संक्षिप्त पुनरावलोकन गरी समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसैगरी दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको जग्गा प्रशासन प्रणालीको संक्षिप्त जानकारी दिने प्रयास समेत यस लेखमा गरिएको छ ।

१.३ सीमितता

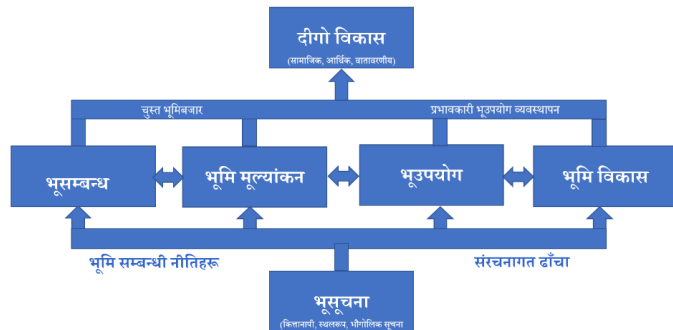
जग्गा प्रशासन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्दा नेपालमा नापी र मालपोत कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुने गरेका कामहरूसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र केन्द्रित गरिएको छ । सूचना उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धित देशले अबलम्बन गरेको जग्गा दर्ता प्रणाली, संगठनात्मक संरचना, जनशक्तिको परिचालन लगायतका विषय समेटेने प्रयास गरिएको छ । यस लेखको मुख्य सीमितता भनेको पर्याप्त जानकारीयुक्त दस्तावेजको अभाव हुनु हो । प्रस्तुत लेख तयार गर्न इण्टरनेटमा उपलब्ध सामग्रीहरू मात्र साभार गरिएको छ । त्यसैगरी पुनरावलोकन गर्नको लागि दक्षिण एशियाली सातबाट मुलुक र विकसित प्रणाली भएका सातवटा मुलुकहरूमात्र छनौट गरिएको छ ।

१.४ महत्वपूर्ण शब्दावलीहरू

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको पुनरावलोकन गर्नुअघि यससँग सम्बन्धित शब्दावलीहरूको बारेमा सैद्धान्तिक एवम् विकसित प्रणालीमा गरिएको अभ्यासका बारेमा जानकारी राख्नु पाठकहरूका लागि उपयोगी हुने देखी मुख्य मुख्य शब्दावलीहरूका बारेमा संक्षिप्त रूपमा वर्णन गरिएको छः

क) जग्गा प्रशासन (Land Administration)

जग्गा प्रशासनलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा (UN/ECE, 1996) ले जग्गा प्रशासन भनेको भूमि व्यवस्थापनका नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा जग्गाको स्वामित्व, मूल्यांकन र उपयोगको अवस्थाको निर्धारण, अभिलेखीकरण र सम्प्रेषण गर्ने कार्य हो भनी उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी (Dale & McLaughlin, 1998) का अनुसार जग्गा प्रशासन भनेको घरजग्गा विकास, भूमिको उपयोग र संरक्षण; खरीद विक्री,



चित्र: भूमिव्यवस्थापन /भूशासनको विश्वव्यापी दृष्टिकोण

(स्रोत: एनेमार्क, २००४)

लीज तथा भूमिकर मार्फत राजश्व संकलन, भूमिको स्वामित्व र उपयोग सम्बन्धी विवादहरूको समाधान लगायतका कार्यहरूको नियमन गर्ने प्रकृया हो । यी दुई परिभाषालाई मध्यनजर गर्दा नेपालका नापी र मालपोत कार्यालयहरूबाट सम्पादन गर्ने कार्यहरूले जग्गा प्रशासनको प्रमुख कार्यक्षेत्र समेटेको देखिन्छ । (Enemark, 2004) का अनुसार जग्गा प्रशासनका प्रमुख कार्यहरूमा भूसम्बन्ध वा भूस्वामित्व (Land Tenure or Land Ownership), भूमि वा घरजग्गा मूल्यांकन (Land or Real Estate Valuation), भूउपयोग (Land Use) र जग्गा विकास (Land Development) संग सम्बन्धित कार्यहरू पर्दछन् । सही ढंगको भूमि नीति, संरचनागत ढाँचा र परिशुद्ध भूसूचना तयार गर्न सकियो भने चुस्त एवम् व्यवस्थित भूमि बजार तथा प्रभावकारी भूउपयोग

व्यवस्थापनका माध्यमबाट दीगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ ।

ख) जग्गा प्रशासन प्रणाली (Land Administration System)

जग्गा प्रशासन प्रणाली भन्नाले जग्गा प्रशासनका लागि परिचालित जनशक्तिले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न सहजताको लागि निर्धारण गरिएको सामाजिक, कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक ढाँचा वा प्रवन्ध हो (UN/ECE, 1996) । अर्थात भूमि नीति र भूमि व्यवस्थापनका रणनीतिहरू कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था गरिएको पूर्वाधार नै जग्गा प्रशासन प्रणाली हो (Enemark & van der Molen, 2006) । राज्यले निर्धारण गरेको सामाजिक, कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक व्यवस्थापनको गुणस्तरका आधारमा नै सम्बन्धित देशको जग्गा प्रशासन प्रणालीको गुणस्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । सामान्यतया, (UN/ECE, 1996) का अनुसार, असल जग्गा प्रशासन प्रणाली मानिनका लागि सम्बन्धित प्रणालीमा देहायका प्रमुख दशवटा गुणहरू रहेको हुनुपर्दछ । जस अनुसार सम्बन्धित जग्गा प्रशासन प्रणालीले (१) स्वामित्व र भू-सम्बन्धको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ; (२) घरजग्गा कर निर्धारणमा सहायक हुनुपर्छ; (३) धितो प्रयोजनको लागि सुरक्षित हुनुपर्छ; (४) भूमि बजारको विकास एवम् अनुगमन गर्न सक्षम हुनुपर्छ; (५) सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्नसक्ने हुनुपर्छ; (६) भूमिसम्बन्धी विवादहरूको निरुपण गर्नसक्ने हुनुपर्छ; (७) भूमि सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सहजीकरण गर्नसक्ने हुनुपर्छ; (८) शहरी योजना तथा पूर्वाधार विकासमा सुधार गर्न सहायक हुनसक्नुपर्छ; (९) वातावरणीय व्यवस्थापनको लागि सहजीकरण गर्न सक्ने हुनुपर्छ; र (१०) भूमिसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका तथ्यांकहरू उत्पादन गर्नसक्नु पर्छ ।

उल्लिखित गुणहरूका आधारमा नेपालको जग्गा प्रशासन प्रणालीको समीक्षा गर्दा यसमा रहेका कमी कमजोरीहरू औल्याउन सकिने देखिन्छ ।

ग) जग्गा दर्ता प्रणाली (Land Registration System)

आधुनिक युगमा औपचारिक जग्गा प्रशासन प्रणालीमा जग्गा दर्ताका लागि मुख्य रूपमा दुई प्रकारका प्रणालीहरू अबलम्बन गरिएको पाइन्छ: लिखत दर्ता प्रणाली (Deed Registration System) र हक दर्ता प्रणाली (Title Registration System) ।

लिखत दर्ता प्रणाली

लिखत दर्ता प्रणाली भन्नाले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा दिने र लिने बीच कारोबार भएको व्यहोरा खुलेको लिखत मात्र सरकारी निकायमा दर्ता हुन्छ । सिद्धान्त: सरकारी निकाय दुईपक्ष बीच भएको कारोबारको मात्र जिम्मेवारी लिन सक्ने हुन्छ तर त्यो कारोवारबाट उत्पन्न हुनसक्ने कानूनी झमेलामा सरकारी निकायको कुनै भूमिका हुँदैन । उदाहरणको लागि घरसार लिखतको कागज स्थानीय तहमा दर्ता गरिनु एक किसिले लिखत दर्ता प्रणाली जस्तै हो । यस प्रणाली अन्तर्गत तयार गरिने लिखतमा कारोवारमा आउने कित्ताको सिमाना सामान्य व्याख्यात्मक रूपमा वा अन्य कुनै तरिका (General Boundary) ले उल्लेख गरिन्छ र लिखत पारित भएका कारणबाट भविष्यमा आइपर्ने कानूनी समस्या आएमा वा कित्ताको स्थान फरक ठाउँमा पर्न गएमा लिने व्यक्ति वा जग्गाधनी स्वयम् जिम्मेवार हुने व्यहोराको शर्त राखिएको हुन्छ । यसकारण सुरक्षाका दृष्टिले यो प्रणाली कमजोर मानिन्छ ।

तर प्रविधिको विकाससँगै यस प्रणालीमा सुधार गरी परिशुद्ध नक्शाका आधारमा भूमिलगत तयार गरी जग्गा प्रशासन प्रणालीमा सुधार ल्याइएको पाइन्छ, जसलाई सुधारिएको लिखत दर्ता प्रणाली (Improved Deed Registration System) भनिन्छ। नेपालले यसै प्रणालीलाई अबलम्बन गरेको छ। विश्वका कतिपय विकसित मूलुकहरू, उदाहरणको लागि नेदरल्याण्ड्स, ले यही प्रणाली अबलम्बन गरेको पाइन्छ।

हक दर्ता प्रणाली

हक दर्ता प्रणालीमा कारोबारको कानूनी प्रकृया नै दर्ता गरिन्छ अर्थात जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा (title) नै दर्ता गरिन्छ। यस्तो प्रणालीमा कुनै एक कित्ताको पुर्जा तयार गर्नुअघि प्रत्येक कित्ताको प्रत्येक कुनामा स्थायी सीमा चिन्ह राखी ती सीमाचिन्हको परिशुद्ध तरिकाले कोओर्डिनेट्स मापन गरी कित्तानक्शा तयार गरिन्छ। केही गरी भविष्यमा कुनै कित्ताको सीमाचिन्ह नष्ट हुन गएछ भने ती कोओर्डिनेट्सको आधारमा पुनस्थापना गर्न सकिन्छ। यसरी कायम गरिने कित्ताको सिमानालाई स्थिर सीमा अर्थात Fixed Boundary भनिन्छ। कित्तानक्शा तयार गर्दा साँधियारहरू समेतको हस्ताक्षर लिइन्छ ताकी भविष्यमा कुनै किसिमको विवाद नहोस्। धेरै कानूनी प्रकृयाहरू पूरा गर्नुपर्ने, कित्ताको सिमाना कायम गर्न समय लाग्ने, साँधियार जुटाउन समय लाग्ने भएका कारण यो प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र समय लिने प्रकारको हुन्छ। सामान्यतया: यस प्रणालीबाट कारोबार भएका कित्ताहरूका सन्दर्भमा भविष्यमा कुनै पनि किसिमको सीमा विवाद वा अन्य कानूनी समस्या नआउने हुन्छ र कुनै कारणबाट आइहालेछ भने त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ अर्थात कारोबारको सुरक्षामा राज्यले ग्यारेण्टी गर्दछ भनिन्छ।

प्राविधिक हिसाबले हक दर्ता प्रणाली पनि तीन किसिमको भएको पाइन्छ: English, German र Torrens= English System मा ठूलो माननापमा स्थलरूप नक्शा तयार गरी त्यो नक्शालाई Index Map को रूपमा लिने र आवश्यक परेका कित्ताहरूका लागि मात्र कित्तानक्शा तयार गरिने र फाट्टफुट्ट गरिने दर्ता (Sporadic) मा अबलम्बन भएको भन्ने बुझिन्छ। German System मा अरु सबै प्रकृया यथावत भए पनि कित्तामा आधारित भूमिलगत तयार गरिने एवम् कारोवारपश्चात कथमकदाचित कानूनी समस्या आइपरेमा राज्य ग्यारेण्टी नबस्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। Torrens System मा प्रत्येक कित्ताको लागि छुट्टाछुट्टै कित्तानक्शा तयार गरिन्छ। [Source: (Zevenbergen, 2002)]

घ) भूसूचना प्रणाली (Land Information System, LIS)

भूसूचना प्रणाली भनेको जग्गा प्रशासन गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको कित्ता र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाहरू (जग्गाधनीको विवरण, जग्गाको उपयोगको विवरण, जग्गाको चौहद्दी, किसिम, स्थान, लगायत) समेटिएको कम्प्युटरमा आधारित सूचना प्रणाली हो। नेपालमा परम्परागत प्रविधिबाट कागजमा तयार गरिएको भूमिलगतलाई कम्प्युटरीकृत गरी भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System, GIS) प्रयोग गरी भूसूचना प्रणाली विकास हुँदै गरेको छ। यस प्रणालीमा आवद्ध गरिएका सूचनाहरू शुद्ध, पूर्ण र अद्यावधिक गरिएको हुनुपर्दछ। विकसित देशहरूमा यस्तो प्रणालीमा कित्ता र सोसँग सम्बन्धित विवरणका अतिरिक्त ती विवरणहरूलाई थप प्रष्ट्याउन सहज तुल्याउने गरी कित्ता नापीले ओगट्ने स्थानको स्थलरूप नक्शा, स्याटेलाइट इमेज वा हवाईफोटो समेत प्रणालीमा आवद्ध गरिएको पाइन्छ। आधुनिक जग्गा प्रशासनको मेरुदण्ड नै भूसूचना प्रणाली हो। भूसूचना प्रणालीको गुणस्तरमै जग्गा प्रशासन प्रणालीको गुणस्तर निर्भर रहेको हुन्छ।

२. दक्षिण एशियाली मूलकहरूमा जग्गा प्रशासनको अभ्यास

यस खण्डमा दक्षिण एशियाली सहयोग संगठनका नेपाल बाहेकका अन्य सदस्य राष्ट्रहरू (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदिभ्स र अफगानिस्तान) को जग्गा प्रशासन प्रणालीको बारेमा संक्षिप्त पुनरावलोकन गरिएको छ ।

(क) भारत

छिमेकी देश भारतमा जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी राज्य सरकारको रहेको छ । सबै राज्यहरूमा जग्गा प्रशासनको ढाँचा एवम तौरतरिका फरक फरक रहेको छ । हरेक जिल्लालाई तहसीलमा विभक्त गरिएको छ र तहसीलहरूमा खडा गरिएका तहसीलदारको कार्यालयबाट कित्तानापीको कार्यसञ्चालन गरिन्छ । लिखत दर्ता प्रणाली अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । कित्तानापी कार्यलाई कानूनी लगत तयार गर्ने उद्देश्यले मात्र तयार गरिएको कित्ताको नक्शा र सोसँग सम्बन्धित विवरणहरू एक आपसमा आबद्ध हुने गरी भूसूचना प्रणालीको विकास अनुकरणीय हिसाबले हुन सकेको देखिदैन । राज्यसरकार मातहतका निकायबाट आ-आफ्नै ढंगले कित्तानापी गरिएकोले देशभरको भूमिलगत क्रमागत र एकै किसिमको ढाँचामा तयार भएको देखिदैन ।

केही राज्यहरूले विगतमा तयार गरिएका कित्तानापी नक्शाहरूलाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत भूसूचना प्रणाली विकास गरेका छन् । समग्रमा हेर्दा भारतले अन्य क्षेत्रमा गरेको द्रुत विकासको गतिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा सूचनाको शुद्धताको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जस्तो देखिन्छ तथापि अधिकांश राज्यहरूमा अनलाइन मार्फत सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपालमा जसरी कुनै कित्ताको पहिचानको लागि सीट नम्बर, कित्ता नम्बर दिइन्छ, त्यसरी भारतमा ग्रामीण क्षेत्रको हकमा खसरा वा खतौनी नम्बर र शहरी क्षेत्रमा प्लट नम्बर भनेर दिइन्छ । जग्गा प्रशासनमा संघीय नापी विभाग अर्थात Survey of India को खासै भूमिका देखिदैन तर कुनै राज्यबाट माग भै आएमा ठूलो माननापमा नक्शासम्म तयार गरिदिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । [Source: URL 1]

(ख) भुटान

भुटान एकात्मक राज्यसंरचना भएको राजतन्त्रात्मक मुलुक हो । यस देशको जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी National Land Commission मातहत रहेको छ । National Land Commission (NLC) को गठन सन् २००७ मा भए पनि सन् १९५६ देखि नै जग्गा प्रशासन संचालनका लागि संरचनागत व्यवस्था भएको देखिन्छ । दर्ता प्रणालीको हकमा Title Registration System अवलम्बन गरिएको छ भने पछिल्लो समयमा डिजिटल (टोटलस्टेसन) प्रविधि अवलम्बन गरी नापजाँच गरिएको छ । संगठनात्मक संरचना लगभग नेपालको जस्तै रहेको छ । NLC अन्तर्गत Department of Surveying and Mapping र Department of Land Administration and Management रहेका छन् । ती दुवै विभाग मातहतका Cadastral Information Division र Land Management Division मातहतबाट नेपालमा जस्तै जग्गा प्रशासनको कार्यसंचालन गरिएको पाइन्छ । [Source: URL 2]

(ग) श्रीलंका

श्रीलंकामा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी जिम्मेवारी Ministry of Lands and Land Development (MoL) र Ministry of Public Administration and Management (MoPAM) लाई रहेको छ । MoL मातहतका विभिन्न विभागहरूलाई फरक फरक कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । भूमिलगत तयारी प्रकृया अत्यन्तै जटिल प्रकृतिको जस्तो देखिन्छ । कित्तानापी प्रकृया पूरा गर्न सबैजसो विभागहरूको छुट्टाछुट्टै भूमिका रहेको छ । उदाहरणको लागि MoL मातहतको Survey Department अन्तर्गतका कार्यालयबाट खटिएको Surveyor ले नापजाँचको कार्यगर्दछ भने नापजाँच गर्नुअघि गरिने adjudication अर्थात कानूनी रुपमा कित्ता पहिचान गर्ने काम र नापजाँच पछि दर्ताको लागि दावी विरोध आह्वान गर्ने काम MoL मातहतकै Land Settlement Department अन्तर्गतबाट परिचालित कर्मचारीले गर्दछ । MoPAM मातहतको Registrar General's Department अन्तर्गतका Registrar Office हरूबाट जग्गाको कारोबार, लिखत पारित गर्ने कामहरू सम्पादन गरिन्छ । MoL अन्तर्गतको Land Division ले सार्वजनिक उपयोग वा विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्दछ । ब्रिटिस कालको परम्पराबाट प्रभावित जग्गा प्रशासन पद्धतिमा दर्ताको लागि Deed Registration System अवलम्बन गरिएको छ भने पछिल्लो समयमा Title Registration System अवलम्बन गर्ने गरी Survey Department ले दशैको विभिन्न भागमा pilot project शुरू गरेको छ । [Source: URL 3]

(घ) बंगलादेश

बंगलादेशमा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको छ । ती मन्त्रालयहरूमा Ministry of Land (MoL); Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (MoLAPA) र Ministry of Establishment (MoE) रहेका छन । MoL अन्तर्गतको Directorate of Land Records of Survey (DLRS) ले जग्गा कित्तानापी गरी भूमिलगत तयार गर्दछ । MoLAPA अन्तर्गतको Registration Department ले स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी लिखतहरू पारित गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी MoE अन्तर्गतको Upazila Administration ले भूमिलगत अद्यावधिक गर्दछ । यसरी तीनवटा फरक फरक निकायबाट जग्गा प्रशासन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पादन हुने हुनाले बंगलादेशको जग्गा प्रशासन सेवा जटिल प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । यस देशले पनि जग्गा दर्ताको लिखत दर्ता प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । विगतमा परम्परागत प्रविधिबाट तयार गरिएका भूमिलगतलाई डिजिटलाइज गरी भूसूचना प्रणाली विकास गरिएको छ । [Source: URL 4]

(ङ) मालदिभ्स

मालदिभ्स दक्षिण एशियाली सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये क्षेत्रफल (लगभग ३०० व.कि.मी भूभाग) र जनसङ्ख्यामा सबैभन्दा सानो राष्ट्र हो । यस देशको जग्गा प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी Ministry of National Planning and Infrastructure (MNPI) अन्तर्गतको Maldives Land and Survey Authority (MLSA) को रहेको छ । जग्गा प्रशासनका लागि विगतमा विभिन्न संरचनाहरू रहेकोमा सबैलाई एकीकृत गरी सन् २०१३ मा MLSA स्थापना गरिएको हो । MLSA अन्तर्गत Survey Section र Land Section ले क्रमशः कित्तानापी र जग्गादर्ता सम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्दछन । यस देशको जग्गा प्रशासन

संचालनका लागि Maldivian Land Act, 2002 जारी गरिएको छ । जग्गा दर्ताको लागि Deed System of Land Registration अवलम्बन गरिएको छ । [Source: URL 5]

(च) अफगानिस्तान

अफगानिस्तान दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी राजनैतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको चपेटामा परेको मुलुक हो । पछिल्लो समयमा समेत राजनैतिक अस्थिरता विद्यमान रहेको छ । यस देशको जग्गा प्रशासन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रहेको देखिन्छ । सन् २०१८ देखि विश्व बैंकको सहयोगमा Afghanistan Land Administration System Project (ALASP) शुरू गरिएको छ । यो आयोजना शुरू गर्नु अघि विगतका संरचनात्मक व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गरी Ministry of Urban Development and Land अन्तर्गत गाभिएको छ र हाल सोही मन्त्रालय मातहतबाट जग्गा प्रशासनका कामहरू सम्पादन भैरहेका छन् । भूमिलगत तयार गर्ने कार्य नगण्य मात्रामा भएको छ । ALASP संचालनमा आए पश्चात भूसूचना प्रणाली विकास गर्ने, रजिष्ट्रेशन प्रणाली सुधार गर्ने लगायतका कार्यहरू शुरू भएका छन् । गत वर्ष भएको राजनैतिक परिवर्तन पश्चातको अवस्था जानकारी हुनसकेको छैन । समग्रमा अफगानिस्तानको जग्गा प्रशासन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । [Source: URL 6]

(छ) पाकिस्तान

पाकिस्तानमा जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी प्रदेश वा राज्य सरकारको रहेको छ । हरेक राज्यमा रहेका Provincial Boards of Revenue अन्तर्गतका निकायहरूबाट कित्तानापी लगायत जग्गा प्रशासनको कार्य सम्पादन हुने गरेको छ । Provincial संरचना अन्तर्गत Sub-divisional office, District Office, Tahasil Office हरू रहेका छन् जसको नेतृत्व क्रमशः कमिस्नर, कलेक्टर र तहसीलदारले गर्दछन् भने तहसीलदारको सुपरीवेक्षणमा पटवारीहरूले सबै भन्दा तल्लो तहमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछन् अर्थात् स्थानीयस्तरमा पटवारीहरूलाई जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी दिइएको छ । दर्ता प्रणालीका हकमा Deed System of Land Registration अवलम्बन गरिएको छ । कित्तानापी प्रणाली राष्ट्रिय संजालमा आबद्ध रहेको छैन । नापनक्शाको ढाँचा र शुद्धता राज्य पिच्छे फरक फरक रहेको छ । हाल भूमिलगत डिजिटलाइज गर्ने कार्य भैरहेको छ तर नयाँ ढंगले भूमिलगत तयार गर्ने कार्य हुनसकेको छैन । जग्गा प्रशासनमा पाकिस्तानको नापी विभाग अर्थात् Survey of Pakistan को कुनै भूमिका रहेको देखिँदैन । संघीय सरकारले जग्गा प्राप्ति गर्नु परेमा Provincial Boards of Revenue को सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको छ । [Source: URL 7]

३. केही विकसित मूलकहरूमा जग्गा प्रशासनको अभ्यास

यस खण्डमा नेपालको जग्गा प्रशासन प्रणालीमा समसामयिक सुधारका लागि उपयोग हुनसक्ने विश्वका विभिन्न सातवटा मूलकहरूको जग्गा प्रशासन प्रणालीको अभ्यासका बारेमा संक्षिप्त रूपमा दिइएको छ ।

(क) स्वीजरल्याण्ड

स्वीजरल्याण्ड एक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मूलुक हो जसमा संघीय सरकार, क्याण्टोन र नगरपालिकाहरू सरकारका तहहरू रहेका छन् । तल्लो तहका सरकारमा अधिकारहरूको अत्यधिक विकेन्द्रीकरण भएको छ भने प्रत्येक क्याण्टोनको आ-आफ्नै कानूनी संरचना रहेको छ । यो देश जग्गा प्रशासन प्रणालीका हिसाबले अत्यन्तै राम्रो प्रणाली भएको मुलुकमा पर्दछ ।

जग्गा प्रशासनको काम सम्बन्धित क्याण्टोनको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको छ, तर संघीय सरकारले यी कार्यहरूको नियमनको काम गर्दछ। यस देशमा हक दर्ता प्रणाली (Title Registration System) युक्त जग्गा प्रशासन प्रणाली रहेको छ। सेवा प्रवाहमा Geomatics Engineers, Licensed Surveyors, and Notaries हरूको संलग्नता रहेको छ।

संरचनागत हिसाबले हेर्दा कित्तानापी र जग्गा दर्ताका लागि फरक फरक संरचना रहेको छ। नेपालमा जस्तै नापीको प्राविधिक सहयोगमा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम भए गरेको पाइन्छ। संघीय सरकार मातहतको Department of Defense, Civil Protection and Sports अन्तर्गत Federal Office for Topography, Directorate of Cadastral Surveying भन्ने निकाय रहेको छ जसले क्याण्टोनस्तरमा कित्तानापी सम्बन्धी कामहरूको नियमन गर्दछ। कित्तानापीको प्रमुख जिम्मेवारी क्याण्टोनस्तरीय नापी कार्यालयको रहेको छ। क्याण्टोनस्तरमा २१ वटा Cadastral Surveying Office हरू रहेका छन्। ती अफिसहरूलाई समुदायस्तरमा रहेका पालिकास्तरीय नापी कार्यालयहरू र लाइसेन्सप्राप्त निजीक्षेत्रका नापी कार्यालयहरूले आवश्यकता अनुसार सहयोग गरी रहेका हुन्छन्।

त्यसैगरी नेपालमा मालपोत कार्यालयहरूबाट हुने गरेका प्रकृतिका कामहरू सम्पादन गर्नका लागि संघीय सरकार मातहतको Department of Justice and Police अन्तर्गत Federal Office for Justice, Office for Land Registry and Real Estate Law ले संघीयस्तरबाट नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ भने क्याण्टोनस्तरमा रहेका Cantonal and Regional Land Registry Offices हरूले जग्गा प्रशासनको कार्यसम्पादन गर्दछन्। यस कार्यमा Notary हरूको पनि सहयोग रहेको हुन्छ।

देशको सबै भूभाग समेटने गरी डिजिटल फर्म्याटमा भूसूचना प्रणाली तयार गरिएको छ। भूसूचना प्रणालीमा विभिन्न ११ विधाका सूचनाहरू आवद्ध गरिएका छन्। कित्तानापीको डाटासंगै स्थलरूप नापी र अद्यावधिक गरिएको स्याटेलाइट इमेजसमेत आवद्ध गरिएको छ। भूसूचना प्रणालीमा underground utilities लगायत 4D Cadaster प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सूचना समेत आवद्ध गरिएको छ। [Source: URL 8; -Steudler, 2004_]

(ख) स्वीडेन

विगतमा स्वीडेनमा जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी दुई फरक निकायहरूमा रहेको थियो। Ministry of Justice, National Courts Administration मातहतका Land Registration Authorities लाई जग्गा दर्ता अर्थात नेपालमा मालपोत कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेका कार्यहरू सम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको थियो भने Ministry of Environment मातहतको National Land Survey लाई कित्तानापी सम्बन्धी कामको जिम्मेवारी थियो। पछि आएर सन् २००८ मा Land Registration को जिम्मेवारी समेत National Land Survey (Ministry of Health and Social Welfares अन्तर्गत) लाई दिइएको छ। कित्तानापीको कार्य Local Lantmäteriet Office हरू एवम पालिकाहरूबाट र जग्गादर्ताको कार्य देशका विभिन्न ७ वटा स्थानमा स्थापित Local Registry Offices मार्फत सम्पादन गरिन्छ। यी कार्यहरूमा निजीक्षेत्रको संलग्नता रहेको छैन।

जग्गा दर्ताको लागि Title Registration System अवलम्बन गरिएको छ भने आधुनिक प्रविधिमा आधारित भूसूचना प्रणाली विकास गरिएको छ । स्वीडिस सरकारले जग्गा प्रशासनका लागि कानूनी मान्यता प्राप्त कम्प्युटरमा आधारित भूसूचना प्रणाली - the Land Data Bank- स्थापना गर्ने विश्वमा पहिलो मुलुक रहेको दावी गर्दछ । [Source: URL 9 URL 10; -Steudler, 2004_]

(ग) नेदरल्याण्ड

नेदरल्याण्डमा जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी Kadaster, Land Registry and Mapping Agency को रहेको छ । यस निकायलाई छोटकरीमा Dutch Kadaster भनिन्छ र Ministry of Infrastructure and Environment मातहतको स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको छ । यस मातहत देशको प्रशासनिक संरचनाका आधारमा नभई कार्यबोझका आधारमा कार्यालयहरूको स्थापना गरिएको छ, जस्तै १२ वटा Provinces हरू रहेको नेदरल्याण्डमा जम्मा ७ वटा regional office हरूमात्र रहेका छन् । कित्तानापी सम्बन्धी कार्य Dutch Kadaster बाट खटिएका सभ्यहरूले गर्दछन् भने जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यमा अनुभवी नोटरीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । देशको सम्पूर्ण भूभाग पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रविधिमा भूसूचना प्रणाली विकास गरिएको छ । कूल कर्मचारी सङ्ख्याको १ तिहाई कर्मचारी सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट रहेका छन् । कित्तानापी नक्शालाई थप स्पष्ट तुल्याउन प्रणालीमा स्थलरूप नक्शा र नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिएको एरियल फोटोग्राफ वा स्याटेलाइट इमेज संलग्न गरिएको छ । जग्गा दर्ताको लागि सुधारिएको लिखत दर्ता प्रणाली (Deed Registration System) अवलम्बन गरिएको छ । [Source: URL 11]

(घ) फिनल्याण्ड

फिनल्याण्डमा जग्गा प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी National Land Survey of Finland लाई दिइएको छ । विगतमा कित्तानापीको काम National Land Survey र स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी लिखत पारित गर्ने काम स्थानीय अदालतको जिम्मामा रहेकोमा सन् २००८ मा स्थानीय अदालतको काम समेत National Land Survey ले गर्ने गरी पुनर्संरचना गरिएको छ । सन् २००८ मा भएको पुनर्संरचना पछि National Land Survey of Finland ले कानून अधिकृतहरू नियुक्त गरी जग्गा प्रशासनको कानूनी विषयको जिम्मा दिने गरी व्यवस्था गरेको छ । डिजिटल प्रविधिमा आधारित परिशुद्ध भूसूचना प्रणाली तयार गरिएको छ । जग्गा दर्तामा Title Registration System अवलम्बन गरिएकोले प्रत्येक कित्ताका सबै कुनाहरूमा स्मारक चिन्ह राखी तिनको coordinates सहितको कित्तानक्शा तयार गरिएको हुन्छ । यहाँ जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको संलग्नता छैन । जग्गाको कारोवार हुँदा शुरूमा अस्थायी पुर्जा (Provisional Title) र कित्तानक्शा बनाउने सबै प्रकृयाहरू सम्पन्न भएपश्चात मात्र स्थायी पुर्जा (Final Title) उपलब्ध गराइन्छ । [Source: URL 12]

(ङ) बेलायत

संयुक्त अधिराज्य बेलायतले आफ्नै विशिष्टता भएको Title Registration System अवलम्बन गरेको छ । देशभरको एकीकृत भूमिलगत तयार गरिएको छैन । यस देशको राष्ट्रिय नापनक्शा निकायले ठूलो माननाप (२५ इन्च बराबर १ माइल अर्थात १:२५००) मा तयार गरेको Index Map, जसमा प्रत्येक कित्ताको सिमानासमेत देखाइएको हुन्छ, को आधारमा Land Registry, UK ले निजी क्षेत्रका लाइसेन्स प्राप्त

सर्भेयरबाट कारोबारमा आउने प्रत्येक कित्ताको छुट्टाछुट्टै कित्तानक्शा तयार गर्न लगाई भूमिलगत तयार गर्दछ । Land Registry बाटै जग्गाको पहिलो दर्ता तथा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन हुन्छन् । सन् २०१६ तिर Land Registry लाई निजीकरण गर्ने बहस चलेकोमा पछि त्यहाँको सदनले यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

उत्तरी आयरल्याण्डमा सन् २००८ मा Land and Property Services, Land Registers of Northern Ireland and Ordnance Survey of Northern Ireland लाई एकीकृत गरी integrated land registration, mapping and tax collection body को रूपमा विकास गरिएको छ । [Source: URL 13]

(च) अष्ट्रेलिया

अष्ट्रेलियामा जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी राज्य सरकारको रहेको छ । प्रत्येक राज्यमा फरक फरक संरचनाका जग्गा प्रशासन हेर्ने निकायहरू छन् । जग्गा दर्ताको लागि Torrens System of Title Registration System अवलम्बन गरिएको छ । नेपालमा सर्पट नापी गरेजस्तै Torrens System मा देशभरका सबै कित्ताहरूको कोओर्डिनेटमा आवद्ध गरी क्रमबद्ध रूपमा नापी गरिन्छ । सबै राज्यहरूमा आधुनिक प्रविधिमा आधारित भूसूचना प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । अधिकांश कित्तानापीको कार्यमा निजीक्षेत्रका लाइसेन्स प्राप्त गरेका सर्भेयरहरूले गर्दछन् । राज्य सरकार मातहतको Land Registration and Titles Office ले जग्गा दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरणको व्यवस्थापन लगायतका जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्दछ । अधिकांश सेवाहरू अनलाइन मार्फत प्रदान गरिन्छ । सरकारी जग्गा (Crown Lands) को व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छुट्टै निकाय, Crown Land Management Office, को रहेको छ । [Source: URL 14]

(छ) मलेशिया

मलेशियामा जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी राज्य सरकारको रहेको छ । प्रत्येक राज्यमा Department of Land and Mines द्वारा संयोजन गरिएका State Land Offices मार्फत जग्गा प्रशासनको कार्य सम्पादन गरिन्छ । कित्तानापीको जिम्मेवारी भने संघीय सरकार मातहतको Department of Surveying and Mapping Malaysia (JUPEM) को रहेको छ । लाइसेन्सप्राप्त निजीक्षेत्रका सर्भेयरहरू समेत कित्तानापी कार्यमा संलग्न छन् । जग्गा प्रशासनका क्रममा State Land Office हरूले JUPEM मातहतका निकायहरू वा लाइसेन्सप्राप्त निजी क्षेत्रका सर्भेयरहरूको सहयोग लिने गर्दछन् । प्रत्येक राज्यमा जग्गा दर्ताको लागि Torrens System of Title Registration System अवलम्बन गरिएको छ । जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी राज्य सरकारको भए तापनि संघीय सरकारले जारी गरेको National Land Code, 1965 को परिधिभित्र रही राज्यहरूले कानून निर्माण गरेको देखिन्छ । Sabah/Sarawak राज्यमा भने आफ्नो छुट्टाछुट्टै Land Code रहेको छ । [Source: URL 15]

४. जग्गा प्रशासन प्रणालीहरूको समीक्षा

४.१ दक्षिण एशियाली मूलकहरूको जग्गा प्रशासन प्रणालीको समीक्षा

दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूका सन्दर्भमा जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा अत्याधिक सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालको जग्गा प्रशासन यस भूगोलका अन्य मूलकको तुलनामा पछाडि रहेको देखिँदैन, अर्थात सुधारका लागि अनुशरण गर्नुपर्ने असल अभ्यास खासै देखिँदैन । भूसूचना प्रणालीको विकासमा पछिल्लो समयमा भएको प्रयास ठिलै भए पनि उल्लेखनीय नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । भारत र पाकिस्तानमा राज्यसरकारको जिम्मेवारीमा रहे पनि अन्य मुलुकको जग्गा प्रशासन संघीय सरकारकै जिम्मेवारीमा रहेको पाइन्छ । अधिकांश दक्षिण एशियाली मूलकहरूमा जग्गा प्रशासनको क्षेत्र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ । यी सबै मूलकहरूमा समयसापेक्ष सुधारको आवश्यकता रहेको छ ।

४.२ विकसित मूलकहरूको वा आधुनिक जग्गा प्रशासन प्रणालीको समीक्षा

विकसित राष्ट्रहरूको जग्गा प्रशासन प्रणाली अत्याधुनिक प्रविधियुक्त र परिशुद्ध रहेको छ । माथि दिइएका उदाहरणहरूका अतिरिक्त विकसित देशको जग्गा प्रशासन प्रणालीलाई दृष्टिगत गरी विभिन्न अवधारणाहरू अघि सारिएको पाइन्छ । International Federation of Surveyors (FIG) ले सन् १९९६ मा Cadaster 2014 को अवधारणा (URL 16) अघि सारेको थियो । सन् २०१४ भित्र लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अघि सारिएको अवधारणा अनुसार देशको सम्पूर्ण भूभाग समेटने गरी भूमिलगत तयार गर्ने र प्रत्येक कित्तालाई जग्गा प्रशासन प्रणालीको दायरामा ल्याउने, नक्शा र सेस्ता छुट्टाछुट्टै नराखी एउटै प्रणालीमा आबद्ध गरिने, कागज र पेन्सिलको प्रयोग अन्त्य भै सम्पूर्ण भूमिलगत कम्प्युटरमा आधारित हुने, भूमिलगत तयार गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्र समेत संलग्न गराई निजी र सार्वजनिक क्षेत्र सँगसँगै काम गर्ने र भूमि लगत तयारी गर्ने कार्य Cost Recovery हुने गरी गर्ने भनी अवधारणा अघि सारिएको थियो र अधिकांश विकसित राष्ट्रहरू यी लक्ष्यहरू मात्र नभई आधुनिकताको अझ माथिल्लो तहमा उक्लिसकेको अवस्था छ ।

यस क्षेत्रका विद्वानहरूले विकसित राष्ट्रहरूमा जग्गा प्रशासन प्रणालीको विकासको गति अझ द्रुत र अत्याधुनिक हुने कुराको प्रक्षेपण गरेका छन् । (Bennett, R. et al, 2010) ले अघि सारेको Cadastral Vision 2034 अनुसार सन् २०३४ सम्ममा विकसित राष्ट्रको जग्गा प्रशासन प्रणाली अत्याधुनिक भूसूचना प्रणालीमा आधारित हुने छ भनी प्रक्षेपण गरेका छन्, जस अनुसार मौजुदा नापजाँचको प्रणालीमा रूपान्तरण भै प्रत्येक कित्ताको स्थिर सिमाना कायम हुनेगरी परिशुद्ध निर्देशाङ्कहरू दिई सीमा चिन्हहरू राखिनेछन्, हाल कित्तामा आधारित जग्गा प्रशासन प्रणाली रहेकोमा प्रत्येकमा रहेका विभिन्न प्रकारको स्वामित्व वा अधिकार भल्किने गरी अर्थात property layer को अवधारणाबाट विकास गरिनेछ, जग्गा प्रशासन दुई आयामभित्र सिमित नरही तेश्रो आयाम (उचाई) र चौथो आयाम (कित्ताको इतिहास भल्काउने गरी, time administration) सम्म समेटने गरी जग्गा प्रशासन प्रणालीको विकास हुनेछ, हाल एउटा देशभित्र सीमित हरेको प्रणालीमा रूपान्तरण भै एक देशबाट अर्को देशको सम्पत्ति खरिद विक्री हुनसक्ने गरी क्षेत्रीय वा वैश्विकस्तरमा interoperable हुने गरी भूसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ, र एउटा कित्ताको चारकुनाभित्रको अधिकारको विषयलाई मात्र ध्यान नदिई त्यो कित्तामा हुने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हक अधिकार समेत भल्किने गरी मोडेलिङ गरिनेछ ।

यी अवधारणाहरू तथा माथि प्रस्तुत गरिएका उदाहरणहरूबाट विकसित र विकासोन्मुख वा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको जग्गा प्रशासन प्रणालीको बीचमा धेरै ठूलो खाडल (Gap) देखिन्छ। जग्गा प्रशासन प्रणाली कमजोर रहेका देशमा जनताहरूले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार मौलाएको हुने, स्वामित्व र भूसम्बन्धको सुरक्षाको सुनिश्चितता गराउन नसकिने जस्ता समस्याहरू व्याप्त रहेको देखिन्छ।

सेवा प्रवाहमा लाग्ने समयका हिसाबले हेर्ने हो भने विकसित मूलुकमा, मुख्यतया: हक दर्ता प्रणाली (Title Registration System) भएका मूलुकहरूमा, बढी समय लाग्ने गरेको पाइन्छ। घरजग्गा जस्तो बहुमूल्य एवम् सम्बेदनशील वस्तुको कारोवारमा समय लाग्नुलाई स्वभाविक नै मान्नुपर्दछ। विश्व बैंकले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको Doing Business Report अनुसार (सन् २०२१ देखि विश्व बैंकले यो प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न छोडिसेको छ) नेपालमा एउटा जग्गाको कारोवार सम्पन्न हुन बढीमा ६ दिनसम्म लाग्न सक्छ भने बेलायतमा २१.५ दिन, फिनल्याण्डमा ६१.५ दिन र जर्मनीमा ५२ दिनसम्म लाग्नसक्छ। [Source: URL 17]

५. सिकाई

नेपालमा जग्गा प्रशासन प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुधारसहितको पुनर्संरचना गर्ने पर्ने भएकोले विकसित मूलुकका जग्गा प्रशासन प्रणालीहरूबाट असल अभ्यासहरूको अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। यसका लागि देहाय अनुसार अधि बढ्नु पर्ने देखिन्छ:

(क) नीतिगत तथा कानूनी सुधार

- सबै तहका भूमि सम्बन्धी सवालहरूलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्ने गरी भूमि नीति एवम् भूउपयोग नीतिमा परिमार्जन गर्ने
- जग्गाको मूल्यका आधारमा क्रमशः हक दर्ता प्रणाली अवलम्बन तर्फ उन्मुख हुने गरी मौजुदा कानूनमा संशोधन गर्ने
- विगतमा भूमिलगत तयार गर्दा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यकता अनुसार कानूनी व्यवस्था गर्ने
- कित्तानापीको दायरा देशव्यापी तुल्याउन अनौपचारिक वस्तीहरूको व्यवस्थापनका साथै सम्पूर्ण सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरूको भूमिलगत लिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने

(ख) संगठनात्मक/संरचनागत सुधार

- स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिए पश्चात एकल संरचनागत व्यवस्था गरी आवश्यक सङ्ख्यामा नापी, कानून र सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने

(ग) प्रविधिगत सुधार

- प्रत्येक कित्ताको परिशुद्ध मापन गरी स्थलरूप नक्शा र अद्यावधिक गरिएको स्याटेलाइट इमेज व्याकग्राउण्डमा रहने गरी भूसूचना प्रणालीको विकास गर्ने। यो कार्यलाई सम्बेदनशीलताका आधारमा प्राथमिकता दिई क्रमशः विस्तार गर्दै जाने
- कानूनी संशोधन वा व्यवस्था गरी हालको कित्तानापी नक्शालाई इण्डेक्स म्यापको रूपमा मानी प्रत्येक कित्ताको छुट्टाछुट्टै कित्ता नक्शा तयार गर्ने अभ्यासको थालनी गर्ने

- महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा जग्गा दर्ताको हक दर्ता प्रणाली तर्फ उन्मुख हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने
- देशको सम्पूर्ण भूभाग समेटने गरी कित्तानापी गरी सबै जग्गाको भूमिलगत तयार गर्ने
- केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा नवीनतमा प्रविधिमा आधारित भूसूचना प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने
- बहुउद्देश्यीय भूमिलगत (Multipurpose Cadaster) को अवधारणा बमोजिमको भूमिलगत तयार गर्ने
- घरजग्गाको तेश्रो आयाम (उचाई) र चौथो आयाम (कित्ताको इतिहास भल्काउने गरी, time administration) समेतलाई समेटने गरी भूमिलगत तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाउने
- देशका जुनसुकै स्थानबाट पनि जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा लिनसक्ने गरी भूसूचना प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
- जग्गा प्रशासनको दायरामा ल्याउन नसकिएको भूमिलाई तत्कालको लागि Fit for Purpose Land Administration को अवधारणाबाट यथाशीघ्र प्रणालीमा ल्याउने र क्रमशः सुधार गर्दैजाने
- घरजग्गाको यथार्थ Taxation र Valuation गर्न सहायक हुने गरी भूसूचना प्रणाली विकास गर्ने

(४) जनशक्ति विकासका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार

- मौजुदा जनशक्ति (नापी, कानून र सूचना प्रविधिको क्षेत्रका) को क्षमता विकासको लागि आवश्यक तालिम संचालन गर्ने र नयाँ भर्ना लिदा दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्ने । कानूनको क्षेत्रका हकमा विगतमा मालपोतमा काम गरी समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूको हकमा आवश्यक तालिम दिई क्षमता विकास गर्ने

६. उपसंहार

दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको तुलनामा संरचनागत एवम् कानूनी हिसाबले नेपालको जग्गा प्रशासन प्रणाली कमजोर देखिदैन तथा प्राविधिक हिसाबले अर्थात भूमिलगतको शुद्धता एवम् पूर्णता र भूसूचना प्रणालीको गुणस्तरका हिसाबले धेरै सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । विकसित मूलुकहरूका सन्दर्भमा नेपालको जग्गा प्रशासन प्रणाली धेरै पछाडि रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा, अर्थात नापी र मालपोत कार्यालयहरूबाट दिइने सेवा, वितरणका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र जग्गा दर्ताको लागि हक दर्ता प्रणाली (Title Registration System) अबलम्बन गरिंदा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू चर्चामा रहेको पाइन्छ । विकसित जग्गा प्रशासन प्रणालीको पुनरावलोकन वा समीक्षा गर्दा अधिकांश मूलुकहरू एकद्वार प्रणाली तर्फ नै उन्मुख भएको देखियो । जग्गा दर्ताको लागि अबलम्बन गरिने प्रणालीका सन्दर्भमा भने लिखत दर्ता प्रणाली (Deed Registration System) बाट समेत उत्तिकै उत्तिकै शुद्धता प्राप्त गर्न सकिने उदाहरण नेदरल्याण्ड लगायतका देशहरूले अबलम्बन गरेको सुधारिएको लिखत दर्ता प्रणाली सहितको अब्बल जग्गा प्रशासन प्रणालीबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले धेरै लगानी आवश्यक पर्ने हक दर्ता प्रणाली अबलम्बन गर्नुमा हतार गरिरहनु आवश्यक देखिदैन । जस्तोसुकै प्रणाली र सेवा वितरणको संरचना खडा गरिए पनि जग्गा प्रशासन प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण

पक्ष भनेको भूसूचना प्रणाली र यसको शुद्धता नै हो भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखी प्रणाली सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाहमा मुख्यातया: तीन विधाका जनशक्तिको संलग्नता रहेको देखिन्छ । सर्भे, सूचना प्रविधि र कानून । सर्भे र कानूनको हकमा लाइसेन्सप्राप्त सर्भेयर वा नोटरीहरू परिचालन गरिएका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । पुनरावलोकन गरिएका देशका उदाहरणहरू हेर्दा संघीय संरचना भएका विभिन्न देशमा प्रदेश सरकार मातहतबाट जग्गा प्रशासन संचालन भएको तर स्थानीय तहबाट भएको देखिएन । कतिपय देशहरूमा जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी रहेका निकायहरूलाई निजीकरणतर्फ उन्मुख गराउने वा स्वायत्तता दिने जस्ता कामहरू भएको पाइन्छ ।

References

- Bakici, S.; Sultani, M.Z.; 2020; *Afghanistan Land Administration System Project (ALASP) and It's Contribution to the Country's Sustainable Development*, World Bank Conference, Washington D.C., USA
- Bennett, R.; Rajabifard, A.; et. all, 2010; *Cadastral Futures building a new vision for the nature and role of cadasters*
- Dale, P & McLaughlin, J 1988, *Land Information Management*, Oxford.
- Enemark, S. 2004, *Building Land Information Policies*
- Enemark & van der Molen, 2006; *A Framework for Self-Assessment of Capacity Needs in Land Administration*
- Steudler, D., 2004; *A Framework for the Evaluation of Land Administration System*, Ph.D., Thesis
- UN/ECE, 1996; *Land Administration Guidelines*
- URL 1: <https://cadastraltemplate.org/india.php>
- URL 2: https://www.nlcs.gov.bt/<page_id=16
- URL 3: <https://cadastraltemplate.org/sri%20lanka.php>
- URL 4: <https://minland.portal.gov.bd/site/page/6d032730-5948-4022-91a4-da20d2caa520/Overview-of-Land-Management->
- URL 5: <https://www.mlsa.gov.mv/landsection.php>
- URL 6: <https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2019/04/25/afghanistan-land-administration-system-project>
- URL 7: <https://cadastraltemplate.org/pakistan.php>
- URL 8: <https://cadastraltemplate.org/switzerland.php>
- URL 9: <https://cadastraltemplate.org/sweden.php>
- URL 10: <https://cdn.sida.se/publications/files/sida44516en-land-administration---why.pdf>

URL 11: <https://cadastraltemplate.org/netherlands.php>

URL 12: <https://cadastraltemplate.org/finland.php>

URL 13: <https://cadastraltemplate.org/united%20kingdom.php>

URL 14: <https://cadastraltemplate.org/australia.php>

URL 15: <https://cadastraltemplate.org/malaysia.php>

URL 16: <https://www.fig.net/resources/publications/figpub/cadastre2014/index.asp>

URL 17: <https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/registering-property>

Zevenbergen, J., 2002; *Systems of Land Registration, Aspects and Effects*, Ph.D. Thesis



नेपालमा बाँधा श्रम व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधान



१. पृष्ठभूमि:

✍ गोपाल गिरी

भन्डै नौ हजार वर्षअगाडि, पहिलो पटक मेसोपोटामियामा जमिनको स्वामित्वका निमित्त भएको युद्धमा हारेका दुस्मनहरूलाई बन्दी बनाएदेखि दास प्रथा देखा परेको हो । ज्याला बिनाको श्रम दासत्व हो । दासत्व विश्वका सबै ठाउँमा समयको कुनै न कुनै कालखण्डमा कुनै न कुनै रूपमा विद्यमान रह्यो र छ । परिवार मिलेर समाज बन्छ । हरेक परिवारको हैसियत फरक हुने भएकोले समाज भित्र वर्गहरू हुन्छन् । वर्ग विहीन समाज हुँदैन । समाजशास्त्रीका अनुसार समाजमा उच्च, मध्यम र काम गर्ने (निम्न) गरी तीन वर्ग हुन्छन् । काम नगरी हातमुख नजोरिने भुइँवर्गमा गरिबीका कारण परिवारको पालनपोषण र अन्य गर्जो टार्नका लागि जमिन्दार वा माथिल्लो वर्गबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यस्तो बाध्यताको फाइदा उठाउँदै ऋण चुक्ता नगर्दा सम्म ऋणदिने जमिन्दारको काम गर्ने शर्त सहित नेपालको मध्य तथा पश्चिम तराइका जिल्लामा चली आएको जमीन जोत्ने जोताउने चलन कमैया प्रथाले चिनिन्छ, भने ऋणको ब्याज वा बासका लागि साहुको जग्गामा हलो जोते वापत काम गरेको दिन खाना र वर्षभरी काम गरेवापत चलन चल्ती अनुसार सीमित अन्न (खलो) पाउने सुदुरपश्चिम एवं मध्य पश्चिमका पहाडी र तराइ जिल्लामा विद्यमान चलनलाई हलिया प्रथाले चिनिन्छ । त्यसैगरी पूर्वी तथा मध्य तराइका जिल्लाहरूमध्ये पनि खासगरी धनुषा, सिराहा र सप्तरीमा रहेको कृषि श्रमिकको चरम शोषण गर्ने चलनलाई हरवा चरवा प्रथा भनिन्छ । पश्चिम तराइका जिल्लामा प्रचलित कमैया, हलि वा यस्तै अन्य बधुँवा श्रमिकका छोरीहरूलाई मालिकको घरायसी काममा लगाई शोषण गर्ने प्रचलन कम्मलहरी प्रथाको नामले चिनिन्छ । जमिन्दारले निःशुल्क वा नाममात्रको पारिश्रमिक वा बस्ने बास दिएवापत काम गराइ श्रम शोषण गर्ने यो सामन्ती प्रथा एक किसिमको दास प्रथा हो । दासप्रथाकै अवशेषको रूपमा रहेका यी कमैया, हलिया, हरवा चरवा र कम्मलहरी जस्ता कुप्रथाहरू विरुद्ध विभिन्न तह र तप्काहरूबाट आन्दोलनहरू गरिए तापनि राज्यको तर्फबाट सुनुवाई हुन लामो समय लाग्यो । वि.सं २०४६ को परिवर्तन पश्चात अझ सशक्त रूपमा उठेका दासत्व विरुद्ध उठेका यी आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्दै २०५७ साल श्रावण २ गते नेपालभर कुनै पनि क्षेत्र वा भागमा कमैयाको नामबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वा कुनै पनि तरिकाले असहाय वा अशिक्षित श्रमिकहरूलाई काममा लगाउन पूर्णतः निषिद्ध र गैर कानूनी घोषित गरियो । तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री सिद्धराज ओझाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नु भएको थियो । यस घोषणाले दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका कमैयाहरूलाई साहुको ऋण र साहुको काम गर्नेपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्यो । मुक्तिको घोषणा उपरान्त कानून विपरित श्रम लिने दिने कार्य निषेधित र दण्डनीय हुने, कमैयाले तिर्न बाँकी रकम तिर्न बुझाउन नपर्ने, यस विपरित काम गरे गराएमा

✍ पूर्व उपसचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ।

कानूनी कारवाही गर्न र श्रमिकको हक हित संरक्षणको लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न मिति २०५८/१०/०९ गते कमैया(श्रम) निषेध गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०५८ जारी भएको थियो । यस ऐनले 'कमैया श्रम' भन्नाले आफू वा आफ्नो परिवारले लिएको ऋण वा सो को व्याज चुक्ता गर्नको लागि, पुर्खाले लिएको ऋण वा सोको व्याज चुक्ता गर्नको लागि, ऋणदाता समक्ष कुनै कमैया श्रमिकको जमानी बसेकोमा त्यस्तो कमैया श्रमिकको कमैया ऋण चुक्ता गर्नको लागि विना ज्याला वा न्यून ज्यालामा ऋणदाताको लागि गर्नुपर्ने श्रम वा सेवा सम्झनु पर्छ भनेको छ । त्यसै गरी 'कमैया श्रमिक' भन्नाले भैंसवार, गैवार, वर्दिकार, छेकरवार, हरूवा, चरुवा, हली, गोठालो, कमलरिया वा अन्य यस्तै नामबाट कमैया श्रम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनेको छ । कमैया श्रम निषेध गर्ने ऐन नै लागू भएपछि यसप्रकारका बाँधा श्रमजिवीहरूको मुक्तिको अलग्गै घोषणा गरिरहन आवश्यक नभए पनि २०६५ भदौ २१ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट एक कार्यक्रम मार्फत् तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्माबाट ऋण खारेजी सहित हलिया मुक्तिको औपचारिक घोषणा भएको थियो । यस घोषणाले दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, अछाम, बझाङ्ग, बाजुरा, हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटका हलियाहरू मालिकको ऋण र हलो जोत्ने वाध्यताबाट मुक्त भए । यसैगरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७०/०३/१३ गते दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेतमा रहेका कम्लहरीहरूको मुक्तिको घोषणा गरियो । कमैया मुक्तिको २२औं वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवा चरवाको मुक्ति र उनीहरूको सम्पूर्ण ऋण खारेजीको घोषणा गरेका छन तर उक्त घोषणाले मूर्तरूप लिन भने बाँकी नै छ ।

२. व्यवस्थापनको लागि गरिएका प्रयासः

मुक्तिको घोषणा लगत्तै मालिकको घरवास छोडेर सार्वजनिक स्थलमा आएका मुक्त कमैया परिवारका अगाडि गाँस बासको विकराल समस्या देखा पर्‍यो । यसको लागि राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरकारी स्तरबाट त्रिपाल, कम्बल, औषधिको व्यवस्थाका साथै स्थानीय स्तरमा अस्थायी शिविरहरू खडा गरी राख्ने काम गरियो । राहत सामग्रीको व्यवस्थापनमा गैरसरकारी संघ संस्था र राजनीतिक दलहरूबाट समेत उल्लेख्य योगदान भयो । यी परिवारको तत्कालको खाद्य समस्या टार्न २०५७ भाद्रमा विश्व खाद्य कार्यक्रम, जर्मन प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारका बीच तीन वर्षका लागि त्रिपक्षीय मुक्त कमैया सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

मुक्तिको घोषणाको सुरुवात २०५७ मा भए तापनि आ.व. ०५१/५२ मा कमैया आवासको लागि रु १ करोड अनुदान, आ.व. ०५२/५३ को बजेट मार्फत कमैया वृत्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन, सरकारको २०५३/०३/१० को निर्णयानुसार जिल्ला कमैया बसोबास समितिको गठन गरी बसोबास समिति मार्फत १४३ परिवारलाई प्रतिपरिवार २ देखि ५ कट्टाका दरले २१-८-१० विघा जग्गा वितरण र आ.व. २०५४/५५ मा रु १ करोड विनियोजन मार्फत कमैया ऋणमोचन कोष स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको देखिनाले कमैयाका समस्याहरूप्रति घोषणा पूर्व नै सरकारले समाधान तर्फ कदम बढाइएको थियो भन्ने देखिन्छ ।

मुक्त कमैया, मुक्त हलिया र मुक्त कम्लहरीहरूको पुनस्थापन तथा सामाजिक न्यायका दृष्टिले जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारबाट विभिन्न प्रयासहरू भएको देखिन्छ । पुनस्थापनको पहिलो काम लगत यकीन गर्नु थियो । मुक्तिको घोषणा नहुँदै भूमिसुधार कार्यालयहरूबाट २०५२ सालमा जिल्ला समन्वय समिति

समेतको संलग्नतामा २०५७ भाद्रमा र छुट भएको भनी २०५९ मा गरी तीन पटक कमैयाहरूको लगत संकलन र विश्लेषण गर्दा दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर समेत पाँच जिल्लाका २७,५७० कमैया परिवारलाई पुनस्थापन गर्नुपर्ने भनी यकिन गरिएको थियो । मुक्त हलियाहरूको लगत सङ्कलनको कार्य भने तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयबाट सम्पन्न गरी २०६७/१०/१२ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अभिलेख अनुसार पुनस्थापन गर्नुपर्ने हलियाहरूको सङ्ख्या १६,९५३ थियो । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको लगत अनुसार परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने मुक्त कम्लहरीको सङ्ख्या ९,४९० थियो । सरकारले हरवा-चरवाको लगत संकलन गरी नसकेको हुँदा यकिन तथ्यांक छैन तर राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल (आरडिएन) का अनुसार मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा हरवा-चरवाको सङ्ख्या करिब एक लाख छ ।

पुनस्थापन कार्यलाई तीव्रता दिन भूमि बैंक कार्यक्रम, पुनस्थापन निर्देशन समिति, केन्द्रीय निर्देशन समिति, पुनस्थापन जिल्ला समिति जस्ता संयन्त्र निर्माण गरी कार्य अगाडि बढाउन खोजिए तापनि यी संयन्त्र प्रभावकारी नदेखिएकोले मुक्त कमैया पुनस्थापन समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०६५ र मुक्त हलिया पुनस्थापन समस्या समाधान समिति गठन आदेश, २०७० जारी गरियो । पुनस्थापन सुरु गर्नु अघि कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली र गठन आदेश वमोजिम जग्गाको स्वामित्वको आधारमा कमैया तथा हलिया परिवारलाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरी परिचयपत्रका आधारमा सुविधा दिने नीति अख्तियार गरियो । आफ्नो जग्गा तथा घर नभएका परिवारलाई प्राथमिकता दिई जग्गा उपलब्ध गराउने र घर निर्माण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । कमैयाको हकमा वन कार्यालय मार्फत काठ उपलब्ध गराउने र हलियाको हकमा भौगोलिक क्षेत्र अनुसार दुई लाख पचीस हजार देखि तीन लाख पचीस हजारसम्म घर निर्माण खर्च उपलब्ध गराइयो । मुक्त कमैयाहरूलाई जग्गा दिँदा राजमार्गसँग जोडिएको नगरक्षेत्रमा बढीमा एक कठ्ठा, राजमार्गसँग जोडिएको अन्य क्षेत्रमा बढीमा दुईकठ्ठा र अन्यत्र बढीमा पाँचकठ्ठा सम्म तथा घर निर्माणको लागि सुरुमा रु दश हजार दिईआएकोमा पछि बढाएर पचपन्न हजार गराइयो । काठको हकमा सुरुमा वन कार्यालय मार्फत ३५ क्यूफिट काठ दिने गरिएकोमा बनले समयमा काठ दिन नसकेको गुनासो आएपछि नगदै रु एकलाख दिने व्यवस्था भयो । त्यसैगरी मुक्त कम्लहरी परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७४ स्वीकृत गरी तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डा. गोपाल दहिलेले मिति २०७४/०५/०४ मा दांग जिल्लाको घोराहीबाट परिचय पत्र वितरणको औपरचारिक थालनी गर्नु भएको थियो ।

पुनस्थापन संयन्त्रको टुङ्गो र मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको वर्गीकरण एवं मापदण्ड निर्धारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिल्लाहरू बीच छलफल, अभिमुखीकरण एवं कार्यशाला मार्फत पुनस्थापनको क्रममा आउन सक्ने समस्या एवं चुनौतीका बारेमा समेत छलफल र तयारी गरिए । पुनस्थापनको मार्ग, गन्तव्य र कार्ययोजना निर्धारण गरिए तापनि कार्यक्रमको लागि एकमुष्ट रकम विनियोजन नभएकोले मन्त्रालयको बजेट सिलिङ्गको सीमामा रही काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो । वार्षिक कार्यक्रममा सिमित परिवारमात्र पुनस्थापन गर्न सकिने बजेट व्यवस्थाका कारण पुनस्थापनमा को पर्ने भन्ने होडवाजी र पहुँच पुऱ्याउन बिचौलियाहरूको प्रवेशले गर्दा कार्यालयहरूले विभिन्न विवादको सामना गर्नुपर्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनस्थापन पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने भनी पुग्दो बजेट (२ अरब ८९ करोड) विनियोजन भयो । परिवर्तित सन्दर्भमा

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सांगठनिक पुनर्संरचना गर्ने क्रममा मुक्तकमैया तथा मुक्तहलियाहरूको पुनस्थापन कार्यमा लागि रहेका भूमिसुधार कार्यालयहरू खारेज भै ती कार्यालयहरूले गरिआएका काम जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालयले गर्ने भनी जिम्मा लगाइएको अवस्था थियो । पुनस्थापन पूर्ण सम्पन्न गर्न मालपोत कार्यालयहरूको जनशक्ति र क्षमता अपर्याप्त देखिएको, पुनस्थापनमा स्थानीय तहहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्ने आदि कारण देखाएर आफ्नो तह भित्रको मुक्त कमैया र मुक्त हलियाहरूको पुनस्थापन सम्बन्धी बाँकी कार्य स्थानीय तहले नै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन मिति २०७६/०१/०९मा धनगढीमा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भयो । निर्देशन वमोजिम प्रक्रिया सुरु गरी नेपाल सरकारको मिति २०७६/०२/०६को निर्णयानुसार वितीय हस्तान्तरण सहित स्थानीय तहबाटै पुनस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न पठाइएको थियो । प्रत्येक वर्षको असार १० गते आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय तहहरू कार्यक्रम निर्माणमा जुट्नु परेको र पुनस्थापन सम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधि बारे अनभिज्ञताका कारण कुनै पनि स्थानीय तहले पुनस्थापन कार्य गर्न नसक्दा पुनस्थापन सम्पन्न गर्न भनी निकास गरिएको बजेट फ्रिज हुन गयो ।

२०७६ वैशाख सम्म २७,५७० मध्ये २७,१२५ मुक्त कमैया परिवार र संशोधित लगत १६,३२२ मध्ये १२,८२० मुक्त हलिया परिवारलाई पुनस्थापन गरिसकिएको थियो । कमैया तर्फजग्गा उपलब्ध गराउन बाँकी २०२ परिवार थियो भने २४३ परिवार सम्पर्कमा नरहेका भनी लगतकट्टा गरिएको थियो । त्यसै गरी हलिया तर्फ पुनस्थापन गर्न बाँकी ११३५ परिवार थियो भने १,७३६ परिवारको लगतकट्टा गरिएको थियो ।

३. विद्यमान अवस्था:

पुनस्थापनका क्रममा वर्गीकरण वमोजिम नगरक्षेत्र र राजमार्गसँग जोडिएको स्थानमा जग्गा जमीन प्राप्त गरी बसोबास गरेकाहरूमध्ये सो परिवारका सक्षम र दोस्रो पुस्ताका सदस्यहरूलाई उनीहरूको रुची र क्षमता अनुसार विभिन्न तालिम उपलब्ध गराइएको थियो । उपलब्ध गराइएको ड्राइभिङ, मेशिनरी उपकरण मर्मत, मोवाइल मर्मत, मोटरसाइकल मर्मत, सिलाई कटाई, खुद्राव्यापार, होटल व्यवसाय, फर्निचरको काम जस्ता तालिमबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जन गरिरहेका छन् । मेशनर (ईटा सिमेण्टबाट, घर पर्खाल निर्माण) को तालिम प्राप्त गर्नेहरू आफ्नो कौशलताको सदुपयोग गर्न देशको विभिन्न भागमा पुगी आफ्नो सीप र दक्षता बेचिरहेको देख्न सकिन्छ । यसबाट मुक्त कमैयाकाहरूले आफ्नो बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुका साथै आफ्नो जीवनमा आएको लोभलाग्दो सुधारबाट विद्यमान जीवनस्तर प्रति सन्तुष्ट देखिन्छन् । अर्कोतर्फ जसले खेतीपाती गर्ने मनसायले पाँचकट्टा जमीन लिए सो जमीन उनीहरूको समय र श्रमको लागि पर्याप्त नभएकोले पुनः अन्य स्थानमा कृषि ज्यालादारीमा काम गरिरहेको पाइन्छ । ज्यालादारीमा पर्याप्त काम पाइने र आफू खुशी काम लिन वा छाड्न पाइने भएकोले तुलनात्मक रूपमा विगतको भन्दा उनीहरूको जीवन सुखद देखिन्छ ।

पुनस्थापन कार्यक्रमको विर्सन नसकिने तीतो पक्ष पनि छ । कमैया मुक्ति दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीबाट हरवा चरवाको मुक्ति र ऋण खारेजीको घोषणा गरिएता पनि औपचारिक रूपमा लगत संकलनको कार्य नै सुरु नगरिएका हरवा चरवाहरू लामो समयदेखि पुनस्थापनको पर्खाइमा छन् । मुक्तिको घोषणा भै लगत संकलन गर्दा नै नाम छुट भएका कमैया, हलिया र कम्लहरीहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको भनी छुट भएकाहरूको

पुनः लगत संकलन गरिनुपर्ने माग वारम्बार उठाइरहेका छन् । पुनस्थापनको लागि प्रमाणित लगतमा नाम भए पनि समयमा जग्गा प्राप्त गर्न नसकेकाहरू, जग्गा प्राप्त भएपनि निर्माण खर्च पाउन बाँकी रहेकाहरू, उपलब्ध गराइएको जग्गा अर्केले भोग गरिरहेकोले भोग गर्न नपाएकाहरू, वन कार्यालयले अभिलेख नदिएका काठको रकम नपाएका परिवारहरूसँग गुनासका चाङ्ग छन् । यस्ता परिवारको सङ्ख्या स्थानीय तहअनुसार हेर्दा कतै एक अङ्कमा र कतै दुई अङ्कमा मात्र देखिन्छ । अङ्कमा थोरै भएपनि पुनस्थापनको प्रक्रियामा छिरेपछि पनि पूर्णरूपमा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका यी परिवार साँच्चिकै मर्कामा छन् । यिनीहरूको जायज मर्का सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।

४. पुनस्थापनको क्रममा देखिएका समस्या र चुनौती:

समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको बाँधाश्रमलाई कानूनी रूपमा नै उन्मूलनको घोषणा गर्नु ठिलै भएपनि सहायीय कार्य थियो । बाँधाश्रम मुक्तिको घोषणा हुँदा देश द्वन्द्वको अवस्थामा रहेकोले पुनस्थापन कार्यलाई अघि बढाउन आवश्यक कतिपय महत्पूर्ण पक्षमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ । तयारी नभै मुक्तिको घोषणा गर्नु, घोषणाको लामो समयसम्म पनि पुनस्थापनको लागि मोडालिटी र पुनस्थापन गर्ने संयन्त्रको टुङ्गो नहुनु, सरकारी संयन्त्र र बाँधाश्रमसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाहरूले संकलन गरेका लगतहरू फरक पर्नु, लगतमा विवाद आउनाले कार्यक्रम अघि बढाउन अवरोध हुनु, बाँधाश्रम उपयोग गरिरहेका मालिकहरूबाट असहयोग हुनु, मुक्त गरिएका बाँधाश्रमिकलाई सीप र अवसर भन्दा जग्गा दिएर मात्र समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोचबाट अघि बढनु, जग्गा उपलब्ध गराउँदा व्यवस्थित बस्तीको अवधारणा अवलम्बन नगरिनु, कुनै एक जिल्लाबाट मुक्त गरिएका बाँधाश्रमिक अर्को जिल्लामा गै जग्गा माग गर्नु, पुनस्थापन मार्फत प्राप्त हुने सरकारी जग्गाको प्रलोभनमा जग्गा जमीन हुनेहरूले पनि सूचना लुकाउनु, सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले भोग गर्नु अगावै अन्य भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले कब्जा गरी बसोबास गरेका कारण भोग चलन गर्न नसक्नु, उपलब्ध गराइएको जग्गा डुवान वा बाढी पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा परी बसोबास योग्य नभएको भनी अस्वीकार गर्नु, अवलम्बन गरिएको पुनस्थापन विधि अत्यन्त भ्रष्टाचारी, हचुवा र दोषपूर्ण भनी गुनासो गरिनु जस्ता समस्या र चुनौतीहरूसँग जुध्दै पुनस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको थियो । आव २०७५/७६मा पुनस्थापनलाई टुङ्गो लगाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रमले गति लिइरहेकै अवस्थामा बाँकी रहेको पुनस्थापन कार्य पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय लिइयो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी पुनस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएका ऐन, नियम, गठन आदेश तथा कार्यविधिहरू प्रति जानकारी नरहेको र जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यमा संलग्न हुँदा कुनै पनि बखत विवादमा परिने त्रासमा रहेकाले स्थानीय तहले आवश्यक सक्रियता देखाउन सकेन । ती निकायबाट अपेक्षित कार्य हुन नसकेपछि उक्त जिम्मा दिने निर्णय अपरिपक्व रहेछ भन्ने महशुस भयो । यी र यस्तै समस्या, चुनौती एवं विविध अवरोधहरूले गर्दा सरकारद्वारा सञ्चालित बाँधा श्रमिकको मुक्ति एवं व्यवस्थापन कार्यको सुखद पटाक्षेप हुन सकेन, परिणामस्वरूप भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले थप गुनासा सहित डेलिगेशनहरू व्यहोर्ने क्रम जारी नै रह्यो ।

५. अवको बाटो:

बाँधाश्रम उन्मूलनको घोषणा, कानूनी व्यवस्था र सो को कार्यान्वयन मार्फत सम्बोधन गर्न पहल भएका कमैया, हलिया र कम्लहरी जस्ता बधुँवा श्रमिकहरूको व्यवस्थापन अभै अधुरै छ । पूर्वी तथा मध्य तराइमा शोषित र उत्पीडित जीवन विताइरहेका हरवा चरवाका समस्या सम्बोधन तर्फको कदम घोषणामा सीमित छ । राज्यले बाँधाश्रम उन्मूलन र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा माथि उल्लिखित पुनस्थापनलाई पूर्णता दिन बाँकी र थालनी नै नगरिएका (हरवा चरवाका समस्या) गरी दुइ प्रकारका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । विगतमा कमैया पुनस्थापन सम्बन्धी धेरै काम भै सकेपछि हलिया पुनस्थापनको काम सुरु गरिएको भएता पनि कमैया पुनस्थापन कार्यक्रमबाट आर्जित ज्ञान, सीप र अनुभवका आधारमा हलिया पुनस्थापन कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी बनाउनु पथ्यो, त्यसो गरिएन । पुनस्थापन हुन बाँकी कमैया र हलियाका हकमा साविक भन्दा भिन्दै मोडालिटीमा जाँदा विभेद गरिएको गुनासो उठन सक्छ, तसर्थ साविककै सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनु उचित हुनेछ । हरवा चरवाहरूको हकमा जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दा व्यवस्थित वस्ती विकास गरी आवास नै हस्तान्तरण गर्नु उचित हुन्छ । यसरी वस्ती विकास गर्दा उनीहरूको क्षमता उपयोग हुने अवसर रहेको ठाउँ पहिचान गरिनुपर्छ । यस्ता वस्तीहरूले श्रमबजारको पहिचान बनाउँछन् । रोजगारको अवसर नरहेको ठाउँमा आवास उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित व्यक्तिले बसोबास नगरेका तीता यथार्थहरू छन् । जमीन भए खेती गरेर निर्वाह गथ्यो भन्ने आवाजहरू टड्कारोरुपमा उठ्न सक्छन् । अब निर्वाहमुखी खेतीबाट माथि उठेर निर्यातमुखी तर्फ लाग्नु पर्छ । आफ्नो लागि आफैंले सबै उत्पादन गर्ने परम्परागत व्यवहारिक खेती प्रणालीबाट उठेर व्यवसायिक तर्फ लाग्नु पर्छ । बाँधाश्रमको उत्थानको लागि नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू कार्यरत छन् । विगतमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले उनीहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको थियो तर त्यो पर्याप्त थिएन । यस सहकार्यलाई अभि व्यापक, थप कसिलो र प्रभावकारी बनाउनु सान्दर्भिक हुनेछ । नेपालमा बाँधाश्रमको अवस्था बारेमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा विभिन्न अध्ययनहरू भएका छन् । सरकारी स्तरबाट पछिल्लो पटक भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले मिति २०७८/०८/१७ मा श्यामकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको 'मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरी र हरवाचरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति' ले पनि २०७८ चैत्र ३० मा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । स्वतन्त्र अध्ययन तथा सरकारी समितिले पेश गरेका प्रतिवेदनहरूमा औल्याइएका पुनस्थापन सम्बन्धमा अवलम्बन गरिनु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था सम्बन्धी सुझावहरू ग्रहणीय छन् । सामन्तवादी अवशेषको रूपमा रहेको निकृष्ट बाँधाश्रमको अवशानको लागि मन्त्रालयले विगतमा हासिल गरेको अनुभव र अध्ययन प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावलाई हृदयङ्गम गरी भावि कार्यक्रम तथा कार्ययोजना सहित अधि बढ्नु उचित हुनेछ ।



विकास आयोजनामा जग्गा प्राप्ति : संघैको समस्या



विषय प्रवेश

भूमि प्राकृतिक सीमिततामा रहन्छ । प्रकृतिले सीमित रुपमा उपलब्ध गराएकाले यसको उपयोग र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर आयतन, क्षेत्र र सीमालाई बढाउन सकिदैन । मानव जीवन भूमिको सीमिततामा नै सभ्यता र समृद्धि खोज्छ । आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको आधार भूमि हो । जैविक विविधता र जीवन सहायता प्रणालीको आधार भूमि हो । मानव जीवनका लागि जेजस्ता आवश्यकता पूरा गर्नुछ, त्यसको आधारस्रोत भूमि हो । सीमित हुनु भूमिको विशेषता भएकोले यसको महत्व र संवेदनशीलता अधिक छ । भूमिलाई स्वामित्व र प्रशासन गर्न यसलाई जग्गामा परिणत गरिन्छ । त्यसपछि यो सामाजिक हैसियत, आर्थिक साधन र शासकीय सम्बन्धमा गाँसिन पुग्छ र भूनै संवेदनशील बन्ने गर्दछ । त्यसैले प्रत्येक मुलुकले आफ्नो सीमित भूमिको व्यवस्थित उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सम्बन्ध र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न नीति, कानून र व्यवस्थापन विधिहरू अभ्यास गर्दै आएका छन् । कतिपय मुलुकमा भूमि राज्य स्वामित्वको विषय बनाउने गरी कठोर कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपालमा भने राज्यअधिनस्थताको सिद्धान्त अन्तर्गत भूमि बैयक्तिक स्वामित्वको विषय हो । राज्यलाई तिरो (शुल्क) तिरेर व्यक्ति (प्राकृतिक र कृतिम) ले भूमिको उपयोग गर्न पाउँछन् । व्यक्तिमा स्वामित्व कायम भएको भूमि जग्गा कहलाइन्छ, जसलाई चाहेर पनि अरूकसैले उसको स्वीकृतिवेगर उपयोग गर्न सक्दैन ।

✍ गोपीनाथ मैनाली

जग्गा प्राप्तिको पृष्ठभूमि

राज्य वा व्यक्ति (प्राकृतिक वा कृतिम) ले कुनै संरचना निर्माण वा विकास क्रियाकलाप गर्दा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गा विकास निर्माण, कल कारखाना वा यस्तै आर्थिक सामाजिक सेवा/उत्पादन संरचनामा उपयोग गर्दा निश्चित प्रक्रियामा रहेर प्राप्ति गर्नुपर्दछ । प्रजातन्त्र स्थापना अघि खासै विकास निर्माणका काम पनि हुँदैन थियो र जग्गा प्राप्तिमा जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी पनि थिएन । वि.स. १९६८ मा फर्पिङमा नेपालको पहिलो विद्युतगृह निर्माणका लागि ३२४ रोपनी जग्गा प्राप्ति गरिएको थियो । यो नै जनतालाई मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्ति गरिएको पहिलो परियोजना थियो । जग्गाको स्वामित्व प्रशासन र अभिलेख पनि व्यवस्थित थिएन । वि.स. १९७९ बैशाख १ गतेबाट जग्गा अभिलेखका लागि मोठ ढड्डाको शुरुवात गरी लिखतका आधारमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कामको शुरुवात भयो । यसले जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने केही आधार दिए तापनि विकास निर्माण र ठूला उपयोगका लागि सर्वसाधारणको जग्गा प्राप्ति गर्ने विधि थिएन, सनद र हुकुम प्रमाङ्गीका आधारमा सिधै जग्गा लिने काम हुन्थ्यो । प्रजातन्त्र

✍ पूर्व सचिव, नेपाल सरकार ।

प्राप्तिपछि २०१३ सालमा सम्पत्ति अधिग्रहण सम्बन्धी कानून र २०१८ सालमा क्षतिपूर्ति ऐन जारी गरियो, जसले व्यक्तिको स्वामित्वका जग्गाको उचित मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पुग्यो । विकास आयोजनामा सर्वसाधारणको जग्गा प्राप्ति व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ जारी गरियो । तर यो ऐनको आशय सरकारले व्यक्ति वा गुठी लगायत संघसंस्थाको जग्गा प्राप्त गर्दा सामान्य रुपमा अवलम्बन गर्ने अधिग्रहण र त्यसलाई मुआब्जा विधिलाई सीमित रुपमा केन्द्रित थियो । तत्कालीन परिवेशमा यो ऐनले यसले संवोधन गरेका आयामहरू ठिकै थियो होला, किनकि राज्य नै विकास निर्माणको एकल प्रदाता थियो, अर्थतन्त्र र समाज व्यवस्था उदार थिएन । राज्यले पूर्तिपक्षीय आधिपत्यबाट जग्गा प्राप्तिको आशय पूरा गर्नसक्यो ।

तीसको दशकपछि जनताका आवश्यकता बढ्दै गयो, चालीसको दशकबाट उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरियो, शासकीय दर्शनमा पनि लोकतान्त्रिक उदारवादको अभ्यास गर्न थालियो, विश्वमञ्च र विकास साभेदारसँग अन्तरक्रियाको दायरा विस्तार भयो । परिणामतः लगानी आयोजनाहरू विस्तार भै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई उदार र सबैको जीत-जीत अवस्था (आयोजना, लगानीकर्ता र सर्वसाधारण जग्गा धनी) प्राप्त गर्न अपरिहार्य भयो । जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा स्थानीय आवश्यकता, अन्तराष्ट्रिय मान्यता र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई समावेश गर्नुपर्ने भयो । जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा विकास साभेदारका आ-आफ्नै ढाँचामा अभ्यासमा ल्याउन थाले । केही आयोजनाका लागि लक्षित गरी कार्यमापदण्ड र नीति पनि बनाइयो । जस्तो कि मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनर्वास नीति, २०४५, अरुण प्रवेश मार्ग जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास मार्गदर्शन, २०४५, अरुण-३ जलविद्युत मार्गदर्शन, २०५० । यस प्रकार छरिएका नीति तथा मापदण्डले वास्तविक नीतिको एकीकृत स्वरुप भने दिएको थिएन । विकास साभेदारहरू आफ्ना मापदण्डहरू आफूले लगानी गरेका आयोजनामा लागू गर्न थाले । बरु जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण तदर्थ बन्दै गयो ।

चालीसको दशकसम्म आइपुग्दा निजीक्षेत्र पनि उदीयमान पात्रको रुपमा विकास निर्माणमा स्थापित भैसकेको थियो भने विकास लगानीकर्ता र सार्वजनिक निजी साभेदारी अन्तर्गत लगानीका नयाँ ढाँचा मार्फत पूँजी प्रविधि भित्रिन थाल्यो । तर जग्गा प्राप्ति नीतिको अभाव र पुरानो जग्गा प्राप्ति ऐनले उदारीकृत बहुप्राप्तीय विकास विकास ढाँचाको माग पूरा गर्न सक्दैन थियो । विदेशी लगानीकर्ता, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका साभेदारहरूले नीतिको आवश्यकता औल्याइरहेका थिए र विभिन्न मञ्चमा नेपाल सरकारलाई सुझाव, सल्लाह र शर्तहरू राख्दै आएका थिए । आन्तरिक रुपमा पनि विकास संरचनाका कारण प्रभावित व्यक्तिहरू अन्यायमा परेको महशुस गरिरहेका थिए । राजनैतिक समाजबाट पनि यस विषयलाई उठाउन थालियो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आयोजनाहरू प्रतिकूल रुपमा प्रभावित थिए, कहीं निर्माणस्थल अवरोध थियो, कही आयोजनाका विरुद्ध संगठित आवाज उठिरहेका थिए । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाको विलम्बका कारण कतिपय आयोजनाहरू वर्षौंसम्म शून्य वर्षमा सञ्चालित थिए । आयोजनाबाट जग्गा अधिग्रहणमा दिइने मूल्यमा वास्तविकता थिएन, सम्झौताको आधारमा जग्गा मूल्य निर्धारण हुन्थ्यो, मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा एकरूपता थिएन, निर्धारित मूल्य अवास्तविक हुन्थ्यो । यसले अर्थतन्त्रको गतिशीलता प्रभावित थियो । ठूला आयोजना समयमा सम्पन्न हुनु भनेको लगानीकर्ता, सेवाग्राही, सर्वसाधारण र अर्थतन्त्र लाभान्वित हुनु थियो । यी कारणले विकास निर्माणका सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास नीतिको आवश्यकता महशुस गरिएको थियो ।

पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीतिको तर्जुमाको प्रसङ्ग

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चार चार महिनामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा विकास मन्त्रालयहरूले विकास कार्यक्रमको लक्ष्य अनुरूप प्रगति नपुगनुको प्रमुख कारण जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्नु हो भन्ने गर्दथे । बेरुजू जस्तै यो पनि प्रत्येक बैठकको स्थायी एजेण्डा हुन्थ्यो । बैठकमा सचिव र मन्त्रीहरूले यस विषयलाई जोड दिएर उठाउँथे । अन्य बैठकहरूमा विकास साभेदारले पनि बारम्बार जग्गा प्राप्तिको विषयलाई उठाउँदै आएका थिए । बैठकको तारोमा भूमि व्यवस्था र वन मन्त्रालय पर्दथे तर नीति तथा कानूनको अभावमा यिनीहरूले पनि केही गर्नसक्ने अवस्था रहँदैनथ्यो ।

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी नीति नहुँदा सरकार, आयोजना, जग्गाधनी सबैलाई बेफाइदा थियो । तर गम्भीर भएर सोचिएको थिएन । बैठकमा कुरा उठ्थ्यो, अर्को बैठकसम्म कसैको ध्यान जाँदैनथ्यो । अनि फेरि अर्को समस्या समाधान समितिको बैठकमा कुरा उठ्थ्यो ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा फेरि कुरा उठ्यो । त्यसलाई छिटो टुङ्गो लगाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भयो । पूर्वाधारसँग सम्बन्धित भएकोले त्यसको प्राविधिक जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार विकास महाशाखामा पर्न गयो ।

पूर्वाधार संरचना विकासका लागि जग्गा प्राप्ति र पुनर्स्थापना व्यवस्थापन कार्य व्यवस्थित हुन नसक्दा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको, स्थानीय समुदाय प्रभावित भएको र सरकार पनि आलोचित भएकोले यो विषय सन् २००४ मा ज्वाइन्ट फाइनान्सिङ पार्टनरसँगको बैठकमा गहकिलो रूपमा उठ्न गैँ छिटै नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारको तर्फबाट गरिएको थियो ।

प्रतिवद्धता अनुरूप पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना (सोसल सेफगार्ड) नीति तर्जुमा गर्ने कामको थालनी सन् २००६ साल बाट भयो । यसको संयोजनकारी भूमिकामा वातावरण तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय थियो । सन् २००७ मा नीति मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएकोमा सो निर्णय हुनु अघि नै सरकार परिवर्तन हुन गैँ त्यसपछिको सरकारले मस्यौदामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठायो ।

नीति संयोजन गर्ने मन्त्रालय खारेज भै यसले सम्पादन गरेका कामहरूमध्येका केहीको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सर्न पुगेपछि आयोगले पुनः नीति प्रक्रियामा लगी सन् २००८ मा मस्यौदालाई परिमार्जनसहित पुनः प्रस्तुत गरेतापनि पारित हुन सकेन ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशन अनुरूप आयोगले पुनः परिमार्जन गर्ने स्थिति आइ सन् २००९ मा फेरि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पनि फेरि सरकार बदलिएकोले पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो ।

नीतिलाई अन्तिम रूप दिने उद्देश्यले सन् २०१० मा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार विकास महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष संलग्न निकायका सहसचिवहरू रहेको ११ सदस्यीय प्राविधिक कार्यदल बनाइयो । भौतिक योजना, ऊर्जा, भूमि सुधार, वन, खानेपानी, शहरी विकास, अर्थ लगायतका

सहसचिव भएको यस कार्यदलले लामो छलफल, गोष्ठी, अन्तरक्रिया र सन्दर्भ विश्लेषणसाथ अन्तिम रूप दियो र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्ने सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्‍यो । यसपटक भने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुनै रेस्पोन्स नै गरेन । फाइल नै मिसप्लेस होला कि भन्ने स्थिति आएपछि आयोगबाट खोजी गरी फिर्ता लैजानुको विकल्प भएन ।

अर्को सरकार बनेपछि सन् २०११ को विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक परिमार्जन गरी तत्काल पेश गर्ने निर्देशन भएपछि फेरि प्राविधिक समितिमा छलफल सुरु गरियो । यसबीच केही सदस्य निवृत्त भएका र केही सचिव भैसकेकाले अधिकांश सदस्यहरू नयाँ भए । शुरुको नीति, आशय र प्रावधान नै परिवर्तन हुने संभावनाको डर पनि थियो । अर्कै आशयमा नीति टुङ्गियो भने आयोजनाहरू भन्ने प्रभावित हुने संभावना रहन्थ्यो । शुरुमा आयोगका सचिव पनि यसले आयोजनाको लागत बढाउँछ्छ भन्नेमा थिए । सन् २०१२ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आयोगको निर्णय सहित प्रस्तुत भयो ।

यस पटक पनि पुनः समसामयिक बनाई पेश गर्ने आदेश हुन पुग्यो । अब त नीति गाई होइन ऊँट बन्ने संभावना भन्ने बढ्यो । के समसामयिक बनाउने होला ? विज्ञहरूसँग पुनः छलफल गर्नुको विकल्प थिएन । विकास साभेदारहरू भने सबै मन्त्रालयहरूमा विकास सहायता वार्तामा यो सवाललाई लिएर सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका थिए । सरोकारवाला र विज्ञहरूको बैठकमा विषय भन्ने गिजोलिन सक्ने संभावना थियो ।

धेरै छलफलपछि सन् २०१३ मा स्वीकृतिको लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउँदा लामो समयसम्म यो विषय अल्मलिई सन् २०१४ मा मात्र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने स्वीकृति प्राप्त भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले नीति प्रस्तावमा विस्तृत छलफलका लागि क्याबिनेट कमिटी पठायो । क्याबिनेट कमिटिले मन्त्रिपरिषद्को सचिवको संयोजकत्वमा कानून सचिव र आयोगको सचिव रहेको परिमार्जन उपसमिति गठन गर्‍यो । सन् २०१५ मा क्याबिनेट कमिटीमा पुनः पेश भयो र समितिले स्वीकृति गर्‍यो ।

नीति तर्जुमा प्रक्रिया सुरु भएको सन् २००६ देखि सन् २०१५ सम्म करिब दश वर्षमा विकास निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, पुर्नस्थापना तथा पुर्नर्वास नीति, २०७१ पारित भयो । नीति तर्जुमाका लागि यति लामो समय लागेको अर्को नीति शायद छैन । यसले नीतिको महत्व र संवेदनशीलतालाई पनि संकेत गर्दछ भने अर्कोतर्फ नीतिमा स्वामित्व नलिने, प्रतिवद्धता जारी गर्ने तर नीति अन्तर्त्यको पक्षमा ध्यान नदिने नेपाली नीति संस्कृतिलाई पनि उद्घाटन गरेको छ ।

नीतिले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त

विकास आयोजनाका लागि चाहिने जग्गा सर्वसाधारण वा सरकारको स्वामित्वमा रहने विषय भएकोले आयोजना, लगानीकर्ता (सरकार वा निजी क्षेत्र) र जग्गा उपलब्ध गराउने पक्षका भावनालाई संवोधन गर्नुपर्छ । यो राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हुनुपर्छ, सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने हुनुपर्दछ । यसरी सबैको जीत-जीतको अवस्था प्राप्त गर्नु जग्गा प्राप्ति (सोसल सेफगार्ड) नीतिको आधार मूल्य हो । यसर्थ जग्गा प्राप्ति नीतिले यी चार सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ :

- संविधानतः सम्पत्तिको हक कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य छ । संविधान अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति (जग्गा) को अर्को पक्षबाट उपयोग गर्दा जग्गाधनीको स्वीकृति चाहिन्छ ।
- जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पारदर्शी र उचित हुनुपर्दछ ।
- जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा धनीलाई उचित मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ । आयोजनाबाट प्रभावित वा विस्थापित व्यक्तिलाई दिइएको क्षतिपूर्तिले कम्तीमा पूर्ववत् अवस्थाको प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्दछ ।
- वातावरणीय प्रभाव र जोखिम विषयमा आयोजनाले उचित सावधानी अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

साथै नीतिले यी मान्यता (प्रमुख नीति प्रावधान) राखेको छ :

- विस्थापन न्यूनीकरण
- जीविकोपार्जन
- पुनर्वास योजना कार्यान्वयन
- क्षतिपूर्ति
- थप सहायता
- समावेशीकरण

नीतिका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू

नीतिले चार लक्ष्यहरू लिएको छ (क) सार्वजनिक हित र विकास संरचनाका लागि जग्गा प्राप्ति, (ख) न्यायोचित मुआब्जा वितरण, (ग) उपयुक्त पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना र (घ) प्रभावित परिवारको सामाजिक आर्थिक सुदृढीकरण ।

साथै नीतिले लिएका उद्देश्यहरू यस प्रकार छन् :

- आयोजनाको कार्यान्वयनबाट सकेसम्म विस्थापन नै नहुने, कम विस्थापन हुनसक्ने विकल्पको पहिचान गर्ने,
- आयोजनाबाट विस्थापनको अवस्था आइपरेमा प्रभावित व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सामाजिक लाभका अवसरहरू उपलब्ध गराउने,
- जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई सरल, सहज, पारदर्शी र न्यायोचित बनाई आयोजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने ।

परम्परागत रूपमा जग्गा प्राप्ति भनेको सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गर्नुमात्र थियो । तर नीतिले यसलाई अन्तिम विधिका रूपमा लिएको छ । जग्गा प्राप्तिमा सबै मान्य विधिहरू जस्तो कि (क) स्वेच्छिक जग्गा दान (Voluntary contribution), (ग) प्रत्यक्ष वार्ता (Direct negotiation-with their consent), (ग) जग्गा विकास (Land Development by their consent) र (घ) अधिग्रहण (Involuntary acquisition-if not possible to apply above criteria) मध्ये उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्ने आशय राखेको छ । शहरी क्षेत्रमा शहरी विकास गर्दा जग्गा विकास कार्यक्रमका विधिहरू अपनाउन सकिन्छ तर अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, विद्युत परियोजना, रणनीतिक सडक जस्ता संरचनामा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सामाजिक धार्मिक कार्यका लागि स्वेच्छिक दान उपयोग हुनसक्छ । सबै प्रक्रियामा वार्ताले विश्वास जित्न सक्छ ।

नीति कार्यान्वयनका कार्यनीतिहरू

जीविकोपार्जन

- विस्थापित परिवार तथा समुदायलाई सकभर आयोजना लागू हुनुपूर्वको जीवनस्तर कायम रहने गरी पुनर्वास गराउने आधार पुनर्वासको रूपरेखा तयार गरिने,
- पुनर्वासका लागि छनौट गरिने पुनर्वास क्षेत्र वातावरणीय जोखिम वा प्राकृतिक विपत्तिको सम्भावना नभएको तथा स्थानीय योजनाका मापदण्डसित मेल खाने एवम् सामुदायिक सुविधा (स्कूल, स्वास्थ्योपचार, धार्मिक स्थल आदि) र सेवा (भएसम्म खानेपानी, ढलनिकास, विद्युत्, टेलिफोन आदि) उपलब्ध भएको हुनुपर्ने ।
- सबै प्रभावित परिवारहरूलाई पुनर्स्थापित क्षेत्रमा जमिनको सुरक्षित भोगचलन तथा जमिनको भोगाधिकार प्रमाणपत्र प्रदान गरिने । नापनक्सा, दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धी सबै खर्च आयोजना सञ्चालन गर्नेले व्यहोर्ने ।

आयोजना कार्यान्वयन

- पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन भएको क्षेत्रमा पुनर्स्थापना सम्बन्धी रोजगारमूलक कार्यहरू, आर्थिक गतिविधिका कार्यहरू, सहकारी विकासका कार्यहरू र गरीबी निवारण सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्ने निकायहरूसँग समन्वय गरिने ।
- आयोजना तर्जुमा गर्दा तयार भएको सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजनालाई वातावरणीय अध्ययनसँग सामन्जस्य हुने गरी तयार गरिने ।
- आयोजना कार्यान्वयनको समयमा आईपर्ने अस्वैच्छिक पुनर्वाससँग सम्बन्धित आयोजनामा एक आकस्मिक कोष स्थापना गरिनेछ । आयोजनाले यस्तो कोषबाट आवश्यक रकम जुनसुकै बखत पनि उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्ने ।
- योजनाको तयारीका प्रक्रियाहरू, क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त उपलब्ध गराइने सहायताको निर्धारण विधि, आवश्यक जनशक्ति तथा विभिन्न निकायगत समन्वय आदिका विषयमा यस नीति अन्तर्गत जारी गरिने प्राविधिक निर्देशिका बमोजिम हुने ।

क्षतिपूर्ति

- आयोजनाबाट प्रभावित परिवार सीमान्त कृषकमा परिणत हुने भए समान उत्पादकत्व तथा मूल्यका आधारमा कम्तीमा पनि सीमान्त जग्गा हकभोगको हदसम्म जग्गाका लागि जग्गा नै क्षतिपूर्तिका रूपमा सम्भव भएसम्म रैथाने समूहमा अन्यत्र सोधभर्ना उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिइने ।
- आवासीय, व्यापारिक तथा अन्य संरचना लगायत गोठ, पर्खाल, शौचालय आदिका लागि निर्माण सामाग्रीको मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति दिइने तर पुनर्वास क्षेत्रमा सट्टाभर्ना लिएको परिवारका हकमा यस प्रकारको क्षतिपूर्ति नदिइने ।
- भाडामा दिइएको भवनका धनीलाई संरचनाको क्षतिपूर्तिबाहेक गुमेको आयबापत थप तीन महिनाको भाडाबाट प्राप्त हुने आम्दानी बराबरको रकम उपलब्ध गराइने ।
- बालीनाली तथा घाँसपातसम्बन्धी हानीनोक्सानीका हकमा कृषि विभागको मानकका आधारमा हुने एक

वर्षको उत्पादन बराबरको स्थानीय बजारदरमा हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप नगद प्रदान गरिने ।

- आफू बसोवास गरेको जग्गाको आधिकारिक स्वामित्व नभएका वा कुनै पहिचान योग्य कानूनी अधिकार नभएका विस्थापित व्यक्तिहरूलाई जग्गाको क्षतिपूर्ति दावी गर्ने अधिकार हुनेछैन । तर तिनीहरू जग्गा बाहेकको सम्पतिको क्षति तथा जग्गा विकास गर्न लागेको खर्चमा पुनर्वास सहायता र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नको लागि योग्य हुने ।

थप सहायता

- यस नीतिमा व्यवस्था भएका क्षतिपूर्तिका अलावा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा आयोजना प्रभावित व्यक्तिलाई घरवास सुविधा, यातायात सुविधा, निर्माण सामग्री ढुवानी सुविधा, व्यवसाय सुरुवा सुविधा, भाडा सुविधा, रोजगारीमा प्राथमिकता जस्ता थप क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र पुनर्स्थापना सहायताहरू निर्धारण गरिनेछ, र ती सहायताहरू सहितको हक अधिकार सूची तयार पारी पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजनामा संलग्न गरिने । उल्लिखित सहायताहरूको निर्धारण विधि दफा १२ बमोजिम बनाइने प्राविधिक निर्देशिकामा उल्लेख गरिनेछ ।

समावेशीकरण

- आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका सुविधाविहीन आदिवासी, जनजाति र दलित तथा महिला मूली भएका परिवारको नदी, पोखरी वा बाँधमा माछा मार्ने चलन भए निजहरूलाई आयोजनाले निर्माण गरेको बाँध वा जलाशय भए वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आयोजना निर्माण पूर्वको अवस्थसँग समायोजन हुने गरी सीमित क्षेत्रमा मात्र माछा पाल्ने/मार्ने सुविधा दिइने ।
- विस्थापित परिवार वा गम्भीररूपले प्रभावित व्यक्ति मध्ये एकल महिला र विपन्न समूहका परिवारलाई पुनर्वास र पुनर्स्थापना गराउन पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजनामा उल्लेख भए बमोजिम कूल क्षतिपूर्ति मूल्यांकन रकमको थप दुई प्रतिशत सहायता प्रदान गरिने ।
- महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायको हानीनोक्सानीको क्षतिपूर्ति सिधै महिलालाई दिइने ।
- सुविधाविहीन आदिवासी, जनजाति वा दलित समूहलाई तिनका प्राकृतिक वासस्थानका छेउछाउमा तिनको जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक पहिचान तथा सामाजिक आर्थिक सञ्जाल यथावत् रहोस् भन्नका लागि सकभर सघन बस्तीमा पुनर्स्थापित गराइने ।
- पुनर्वास क्षेत्रमा संकटाभिमूख समूहका सदस्यका लागि रोजगारीको अवसर जस्ता सुविधामा प्राथमिकता दिइने ।
- आयोजनाबाट गम्भीररूपले प्रभावित परिवारको मर्कालाई कम गर्न र उनीहरूलाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना गर्न सघाउ पुऱ्याउन पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजनामा खुलाइए बमोजिम थप सहूलियत दिइने ।

कार्यान्वयन व्यवस्था

- आयोजनाको स्वीकृति पश्चात् सुरु हुने विस्तृत डिजाइनको अवस्थादेखि नै पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना कार्यान्वयन चरण सुरु भएको मानिने ।
- पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजनाको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाईको हुने ।

- पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाईमा नापी विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग, जिल्ला विकास समितिको वातावरण हेर्ने अधिकृत र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका कर्मचारीलाई आमन्त्रण गरिनेछ । पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना कार्यालयलाई सर्वेक्षण, फिल्डबुक, स्वामित्व हस्तान्तरण, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापना तथा सहायता वितरण सम्बन्धी विषयमा तत्काल निर्णय गर्नसक्ने ।
- परामर्श बैठकमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता गराउँन, आयोजना प्रभावित व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको अधिकारप्रति सचेत गराउन र क्षतिपूर्तिको दावी गर्न सघाउन, प्रभावित व्यक्तिहरूलाई आयआर्जन तथा जीवनोपयोगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, आयोजना प्रभावित गरिब तथा विपन्न समूहको व्यक्तिलाई आयोजनामा सम्भव भएसम्म रोजगारी दिलाउन र आयोजना प्रभावित व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले प्राप्त गरेका क्षतिपूर्ति वा अन्य सहुलियतको उत्पादनशील पूँजीमा लगानी गराउन सामाजिक परिचालन तथा गैर सरकारी संस्थाका कार्यक्रमले सघाउने ।
- इकाई प्रमुखले पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि राष्ट्रिय आवास कम्पनीको सहयोग लिनेछ । उक्त कम्पनीले योजनाले तोके अनुसारको काम गर्नुपर्ने ।

क्षेत्रगत प्राविधिक निर्देशिकाको आवश्यकता

लामो प्रयासपछि पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति २०७१ जारी भयो र यसले सबै प्रकारका आयोजनाका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा मार्गदर्शन गर्‍यो । यसले सिद्धान्त तथा उद्देश्य र कार्यविधिको उल्लेख गरेको छ तर आयोजनाको विशेषता र सम्बद्धताका आधारमा क्षेत्रगत मापदण्डहरू बनाउने काम बाँकी छ । सिंचाइ, ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, प्रसारण लाइन, खानेपानी तथा आवास संरचनाका लागि फरक फरक कार्यमापदण्ड आवश्यक हुनसक्छन् । सबै आयोजनालाई प्रभाव र सन्दर्भका आधारमा फरक फरक व्यवहार गर्नुपर्ने हुनआउँछ ।

साथै, आयोजनाबाट सर्वसाधारणलाई पर्ने असरका आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्दछ । जस्तो कि आयोजनाले पार्ने असरलाई यी चार आधारमा पहिचान र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ :

- अति असर पर्ने व्यक्ति वा वर्ग (Program with critical effects)
- उल्लेख्य असर पर्ने व्यक्ति वा वर्ग (Program with significant effects)
- सामान्य असर पर्ने व्यक्ति वा वर्ग (Program with low effects)
- खासै असर नपर्ने व्यक्ति वा वर्ग (Program with no effect)

नीति कार्यान्वयनको अवस्था

- जब नीति जारी भयो, कार्यान्वयनका लागि कानूनी समर्थन आवश्यक थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन निकै पुरानो भएकोले जग्गा प्राप्तिमा सबै आयामलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनथ्यो । यसले सरकारी प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्ने धेरै विषयवस्तु समेटे पनि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि जग्गा प्राप्तिमा विषयलाई सम्बोधन गर्दैनथ्यो । कानून तर्जुमाको भूमिका सम्बद्ध मन्त्रालयको भएकोले नीति भावना कानूनमा क्याप्चर नहोला कि भन्ने चिन्ता त हुँदै थियो । साविक भूमि सुधार मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र कानून बनाई पेश गर्ने निर्देशन भयो तर कानूनको मस्यौदा बनेन । केही समयपछि नेपालको

संविधान जारी भै मुलुक संघीय संरचनामा गयो । संविधानले शासकीय तहहरूमा भूमिको अधिकार वर्गीकृत गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५ अनुसार भूमि नीति, नीति मापदण्ड संघको हो भने अनुसूची ६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख प्रदेश सरकारको र अनुसूची ८ अनुसार जग्गाधनी पुर्जा वितरण स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा छ । अप्रत्यक्ष रुपमा अनुसूची ९ ले तीनै तहको सरकारको भूमिका आकर्षित गरेको छ ।

संघीय कार्य जिम्मेवारी र नीतिको कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानूनमा तीनै तहको सरकारको सम्मति र सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । साभ्ना कानूनका रुपमा यसलाई अघि बढाउन त सकिन्थ्यो, तर सामान्य कानूनभन्दा पनि सबैको सहयोग र समर्थन चाहिने विषय भएकाले विस्तृत अभ्यास र सहकार्य जरुरी छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानून तर्जुमाका लागि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सह नेतृत्वमा जग्गा प्राप्ति ऐन तर्जुमाका लागि कार्य समिति बनेको थियो, तर त्यसको चार वर्ष बितिसक्दा पनि कानून संघीय संसदमा दर्ता भएको छैन । नीति तर्जुमा हुन दश वर्ष लागेको नीतिले अहिले (तर्जुमाको सात वर्ष) सम्म कानूनी मूल्य पाएको छैन । परिणामतः ठूला आयोजना, विशेषतः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी कार्यक्रम र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाहरू प्रभावित भैरहेका छन् । पूँजीगत खर्च हुने सकेको छैन, वैदेशिक सहायता आयोजना बेस्सरी प्रभावित छन् । सार्वजनिक निजी साभ्नेदारीका र निजी क्षेत्रका लगानी आयोजनाहरू प्रभावित छन् । यसर्थ अहिले पनि नीति कार्यान्वयनमा यी चुनौती देखिएका छन् :

- नीतिलाई अन्तिम रुप दिन लामो समय लागे जसरी नै नीतिले माग गरेका कानून र संस्थागत संरचना निर्माणमा समस्या देखिएको छ । कानूनको अभाव छिटो पूरा गर्नु आवश्यक छ ।
- यो अन्तरसम्बन्धित सवाल (Cross cutting Issue) का रुपमा रहेकोले विभिन्न नीति तथा कानूनबीचको सहभावीकरण र बुझाइमा समस्या । साभ्ना बुझाइका लागि पनि अभिमुखीकरण आवश्यक छ ।
- राजनैतिक बुझाई र विश्वास परिचालनको समस्या छ । जग्गा प्राप्तिको विषय पनि भूमिसुधार वा भूउपयोग ऐन जस्तै छुट्यालव्याल रहने अवस्था रहनु हुन्न ।
- साधन स्रोत तथा क्षमताको जोखिम छ ।
- बहुपक्षीय सरोकारवालाको विश्वास जित्ने कसरी ?
- उपयुक्त कानूनी संरचना र दरिलो कार्यान्वयन पद्धति विकास कसरी ?
- नीतिका भावना कार्यान्वयनको आवधिक अनुगमन र विवेचना पद्धतिको विकासको काम भएको छैन ।

निष्कर्ष

जग्गा प्राप्तिको विषय सामान्य विकास आयोजनासँग मात्र गासिएको छैन, अर्थ-सामाजिक-राजनीतिक रुपमा पनि जेलिएको छ । शासकीय तहहरूमा पनि सबैको साभ्ना विषय देखिएको छ । तर यसको पहिलो असर भने विकास आयोजनामा देखिएको छ । बाह्य लगानी, अर्थतन्त्रको आवद्धता र समग्र विकास व्यवस्थापनमा यसको प्रभाव छ । नीति कार्यान्वयन गर्ने दरिलो कानूनको अभावका राष्ट्रिय गौरवका र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्, साभ्नेदारी आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन्, सहायता आयोजनाको

शोधभर्ना लिन सकिएको छैन, बाहय लगानीलाई असर परिरहेको छ भने स्थानीय जनताहरू पनि अन्यौलमा छन् । यसर्थ तीनै तहको अपनत्व रहने गरी नीति कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउने कानून तर्जुमा शीघ्र गर्नुको विकल्प छैन ।

सन्दर्भ :

१. नेपालको संविधान
२. पूर्वाधार विकास आयाजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति, २०७१
३. पञ्चायतका पदम सर र नीति तर्जुमा, गोपीनाथ मैनाली (निजामती सेवाको अनुभव), नेपाल वाच डटकम डिजिटल पत्रिका, साउन १५, २०७९
४. लेखकको आफ्नै कार्यपत्र, २०७१, २०७४



भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचानका आधार, चुनौती र समाधानका उपायहरू



✍ जगत देउजा

१. परिचय :

भूमिको पहुँच र स्वामित्वले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक सबलीकरण र सामाजिक न्याय स्थापनामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। यो खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार सुनिश्चितताको आधार पनि हो। भुईँ तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूतिका साथै देशको समग्र उन्नतिका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति लिइएको छ। यसैगरी धारा ५१ (ज) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अन्तर्गत मुक्त कर्मैया, कम्हलरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ। यसरी हेर्दा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान राज्यको अनिवार्य दायित्वको रूपमा रहेको छ।

सुकुम्बासी भनेको को हो ? भूमिहीन कसलाई भन्ने ? सुकुम्बासी र भूमिहीन बीच फरक के छ ? अव्यवस्थित बसोबासी को हुन् ? नेपालभर भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी कति होलान् ? तिनको पहिचान कसरी गर्ने ? चुनौती के के छन् ? समाधान के छ ? यिनै प्रश्नको वरिपरि रहेर यो लेख तयार पारिएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्यामध्ये सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एक प्रमुख र लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन।

अनौपचारिक बसोबासीले आफ्नो हकभोगमा जग्गा भएर पनि कानूनी स्वामित्व नभएका कारण आफूलाई सुकुम्बासी नै ठानिरहेका छन्। कतिपय भूमिहीन दलित एवं भूमिहीन सुकुम्बासीहरू कतिपय जोखिम स्थानमा बसोबास गरेकाले विपद्को बढी मार खेप्न बाध्य छन्। गरिवीको रेखामुनि रहेका र जीविकोपार्जनका लागि न्यून पारिश्रमिकमा मजदूरी गर्ने ठूलो सङ्ख्या यही वर्ग हो। यो वर्ग भूमि नभएकै कारण अन्य सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुदै आएको छ। समस्या समाधानका लागि विशेषतः २०१३ सालपछि विभिन्न प्रयास भने भई नै रहेका छन्। तर उद्देश्य प्राप्तमा भने सवैजसो नै विफल देखिन्छन्। असफलताका कारणहरू

✍ विज्ञ सदस्य, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, २०७७।

अनेकन छन् । ती विषय यो लेखको क्षेत्र होइन ।

२. पहिचानका आधार

पन्ध्रौं योजना पत्रमा १३ लाख परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी अनुमान गरिएको छ । विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहमा लिएको लगतमा करिब १२ लाख फाराम भरिएको थिए । सबै स्थानीय तहको लगत लिँदा बढीमा यो सङ्ख्या १६ लाख पुग्ने र छानबिन गरी अन्तिम सूची तयार पर्दा १३ देखि १४ लाख कै हाराहारीमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या हुने अनुमान गरिएको थियो । संकलित लगतलाई विश्लेषण गर्दा २१ प्रतिशत भूमिहीन र बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी देखिएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीको सङ्ख्या अव्यवस्थित भन्दा धेरै कम देखिन्छ । आफ्नो आर्जनबाट कतिपय भूमिहीनले घडेरी खरिद गर्ने क्रम बढेकाले पनि भूमिहीनको सङ्ख्या विगतको भन्दा घट्दो दरमा छ । करिब ३ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका छन् । यो समस्या हिमाल र पहाड भन्दा पछिल्लो समयमा बस्ती बसेको तराईको स्थानीय तहमा धेरै रहेको छ । परिवार सङ्ख्याको हिसावले भूमिहीनको भन्दा अनौपचारिक बसोबासीको समस्या ठूलो भएतापनि उनिहरूलाई कतैबाट खोजेर जग्गा उपलब्ध गराउन पर्ने होइन । उनीहरूलाई निश्चित मूल्य लिएर निश्चित हदको क्षेत्रफलमा जग्गा दिने हो । तर जग्गा वितरण वा व्यवस्थापन पूर्व तिनको पहिचान, सत्यापन, प्रमाणीकरण र अभिलेखन निकै नै चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।

देशभरि रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या पहिचान गर्नु सजिलो कार्य होईन । यसको लागि मुख्यतः पहिचानका आधार र त्यसपछि प्रक्रिया स्पष्ट एवं सही हुन आवश्यक छ । वैज्ञानिक आधार र प्रक्रिया तय नगरिकन नै विगतमा गरिएका प्रयासहरू सफल हुन सकेका छैनन् । आयोग गठनका बखत मन्त्री परिषद्बाट पारित गठन आदेशमा नै उल्लिखित परिभाषाका आधारमा निवेदन संकलन भएतापनि तिनको सही पहिचान भने हुन सकेको पाइदैन ।

विगतका गठन आदेशहरूमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा पनि एउटै छैनन् । केही न केही रूपमा फरक भेटिन्छन् । वि.सं. २०५३ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको गठन आदेशमा सुकुम्बासी भन्नाले जीविकाको लागि कुनै ठोस विकल्प नभएका आफ्नो वा आफ्नो अंशियारको नाममा वा कब्जामा कुनै घर वा जग्गा नभएका वा आफ्नो वा आफ्नो अंशियारको नाममा घर वा जग्गा जोड्न सक्ने साधन, स्रोत नभएका भूमिहीन तथा निःसहाय (कृषि, मजदुर कर्मैया, हली, हरवा, चरवा आदि) व्यक्ति र दैवीप्रकोपबाट घर जग्गाविहीन हुन पुगेका व्यक्ति एवं निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यालाई समेत जनाउँछ भनिएको छ । (राजपत्र खण्ड ४६, काठमाण्डौं, वैशाख, २४, २०५३ साल अतिरिक्ताङ्क) । सोही गठन आदेशमा अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अन्यत्र कतै घर वा जग्गा भएको वा नभएको सम्वत् २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश भै निर्वाचनको मितिसम्ममा कुनै सरकारी, पर्ति वा ऐलानी जस्ता जग्गामा घरवास गरी बसेको व्यक्ति सम्भन्तुपर्छ भनी उल्लेख छ ।

उल्लिखित परिभाषामा वि.सं. २०५५ असार १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही हेरफेर गरेको छ । सुकुम्बासीको परिभाषामा कुनै ठोस विकल्प नभएकोबाट ठोस भन्ने शब्द निकालिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीको

परिभाषामा सम्बत् २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश भै 'निर्वाचनको मितिसम्ममा' भन्ने शब्द भिँकिएको छ ।

वि.सं. २०५६ मंसिर १६ गते गठन गरिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (नेपाल राजपत्र, खण्ड ४९, काठमाडौं, अतिरिक्ताङ्क ३३ ख) को कार्यादेशमा भने अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषामा विक्रम सम्बत् २०४८ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा 'आफ्नो नाम समावेश गरी निर्वाचनको मिति सम्ममा कुनै सरकारी पर्ति वा ऐलानी जस्ता जग्गामा घरबास गरी बसेको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ' भनिएको छ । यसमा पुनः २०५७ मा संशोधन गरी मतदाता नामावलीको विषय हटाइएको छ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, २०६८ ले भने सुकुम्बासीको परिभाषा अलि फरक ढंगले गरेको छ । यसअघिका परिभाषाहरूमा कृषि श्रममा आधारितलाई बढी जोड दिइएको थियो । यसमा भने गैरकृषि क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ । त्यस्तै मोही वापत जग्गा पाउने छ भने उसलाई आफ्नो जग्गा नभएपनि सुकुम्बासी भन्न नमिल्ने गरी परिभाषा गरेको छ ।

२०७१ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (नेपाल राजपत्र, खण्ड ६४, सङ्ख्या १४, भाग ५ मिति २०७१/०४/१९) मा भने सुकुम्बासीको अलग र भूमिहीनको अलग परिभाषा गरिएको छ । सुकुम्बासीको परिभाषा करिब उस्तै छ । थप गरिएको भूमिहीनको परिभाषामा भूमिहीन भन्नाले आफ्नो वा आफ्नो परिवार वा अंशियारको नाममा जग्गाधनी वा मोहीको हैसियतले नेपाल राज्यभित्र कुनै ठाउँमा घरजग्गा नभएको, घरजग्गा जोड्न सक्ने साधनस्रोत नभएको, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै व्यापार व्यवसाय नभएको र कृषि पेशामा श्रम गरी जीविकोपार्जन गर्ने नेपाली नागरिक वा निजप्रति आश्रित परिवारलाई सम्झनु पर्छ' भनिएको छ । त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले वि.सं. २०६४ सालभन्दा अगाडिदेखि सरकारी जग्गामा बसोबास गरी आएका नेपाली नागरिक वा निजप्रति आश्रित परिवारलाई सम्झनु पर्छ । परिभाषाले भूमिहीन र सुकुम्बासीको फरक छुट्याएको छ र कृषि कर्म गर्ने तर भूमि नभएकोलाई भूमिहीन र कृषि कर्म नगर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, घरजग्गा नभएकोलाई सुकुम्बासी हुनेगरी परिभाषा गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा भने निकै नै लचिलो देखिन्छ ।

२०४८ सालदेखि लगातार जस्तै सरकार नै पिच्छे सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको भएतापनि २०७३ चैत ७ गते भने व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गरिएको थियो । (नेपाल राजपत्र, खण्ड ६६० काठमाण्डौ, सङ्ख्या ६१) जसमा सुकुम्बासी भन्ने शब्द नै हटाइयो । भूमिहीन भन्ने शब्दमा जोड दिइयो । यसमा थप स्लम बस्तीको परिभाषा गरियो । सानातिना आयमूलक कार्य गर्न वा जीविकोपार्जनको लागि ग्रामीण क्षेत्रबाट आई महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा आफू खुसी घर वा टहरा बनाई बसोबास गरेको बस्तीलाई स्लम बस्तीको परिभाषा गरियो ।

भूमि सम्बन्धी ऐनको सातौँ संशोधन र आठौँ संशोधन मार्फत कानूनमै पहिलो पटक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा गरिएको छ । जसका लागि दफा ५२ थप गरिएको छ । यो परिभाषाले भूमिहीन र सुकुम्बासी दुबैलाई एउटैमा समेटेको छ र जग्गा नभएका र सो जोड्ने सामर्थ्य नभएका

कृषि र गैरकृषि दुवै क्षेत्रमा संलग्नलाई एउटै वर्गमा समावेश गर्न खोजेको छ। उता अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने निजको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए नभएको लगायतका आधारमा तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यी परिभाषाको आधारमा मात्र सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। नम्बरी जग्गा भए नभएको, मोही बापत जग्गा प्राप्त हुन सक्ने वा नसक्ने, अंशवण्डा बापत जग्गा प्राप्त हुने, नहुने आदि विषय एक हदसम्म उपलब्ध प्रमाणका आधारमा पनि हेर्न सकिन्छ। आफ्नो सामर्थ्यले घर जग्गा जोड्न नसक्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, आम्दानीको ठोस विकल्प नभएको, कुनै व्यापार व्यवसाय भए नभएको यि पक्षहरू छुट्याउन भने सम्बन्धितको उत्तरमा भर पर्नुको विकल्प छैन। यी सँग सम्बन्धित मिल्दोजुल्दो अन्य रेफरेन्स लिन सकिने सूचनाको पनि अभाव नै छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) २०७६ मा व्यवस्था भए बमोजिम गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यसपछि गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित पहिचानको लागि स्पष्ट आधार र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। आयोगका कार्य जिम्मेवारीमा नै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका आधार र मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। जसका लागि परिभाषाको अतिरिक्त ऐनका अन्य दफा र उपदफामा भएका व्यवस्थालाई समेत विश्लेषण गरिएको छ। जसमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान र मापदण्ड निम्नानुसार तोकिएको थियो।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचानको आधार र मापदण्ड

- नेपाली नागरिक,
- सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास वा आवाद कमोत गरी आएको व्यक्ति,
- भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्यविधि, २०७७ ले तोके बमोजिमको निवेदन वा प्रश्नावलीको ढाँचा अनुसारको आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको विवरण सहितको निवेदन,
- निवेदन वा प्रश्नावलीको ढाँचा अनुरूप भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीले नेपाल राज्य भित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनै पनि सदस्यको स्वामित्वमा कतै पनि जग्गा जमिन छैन, भुठा ठहरे कानून बमोजिम सहन बुझाउन मञ्जुर छु भनी गरेको स्वयं घोषणा,
- भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीले आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनै पनि सदस्यको आय आर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रबन्ध गर्न असमर्थ छु भनी गरेको स्वयं घोषणा,
- भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीले सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यस अघि नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनी गरेको स्वयं घोषणा,
- जग्गाधनी पूर्जा भएको तर नदी कटान, पहिरो, डुबान वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा प्रयोगमा आउने सम्भावना पनि नभएकाको हकमा

त्यस्तो जग्गाको हकभोग नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको लगत कट्टा समितिको निर्णय र मालपोत कार्यालयको पत्र,

भट्ट सुन्दा अव्यवस्थित बसोबासी भनेको खोला, नहर, बाटो छेउ लगायतका जोखिम क्षेत्रमा अव्यवस्थित ढंगले बसोबास गरेका बिजुली, पानीको समस्या भएका परिवार हुन भन्ने लाग्दछ । तर ऐनमा अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी ऐलानी, पर्ति वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि कम्तीमा दश वर्षदेखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्ति र उसको परिवारको सदस्यलाई सम्झनु पर्छ भनिएको छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड

- नेपाली नागरिक,
- भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ले तोके बमोजिमको निवेदन वा प्रश्नावलीको ढाँचा अनुसारको आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको विवरण सहितको निवेदन,
- नेपाल राज्यभरमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि,
- नेपाल सरकारद्वारा बसोबास गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थाको जग्गामा बसोबास गरेको वा आवाद कमोत गरेको अव्यवस्थित बसोबासी भए सम्बन्धित संस्थाले सो जग्गा दिन सहमति गरेको निर्णय,
- भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन जारी भएको मिति २०७६ माघ २८ गते भन्दा १० वर्ष अघिबाट निज बसोबास गरी आएको जग्गा आवाद कमोत भई आएको हो भनी वडा समितिले गरेको निर्णय र सिफारिस,
- अव्यवस्थित बसोबासीले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सदस्यले सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट ऐनको दफा ५२ग. बमोजिम नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनी गरेको स्वयं घोषणा,

उल्लिखित विवरण र स्वघोषणा मार्फत आउने गरी प्रश्नावली तय गरी तालिम प्राप्त लगत संकलकबाट वडा सदस्यको रोहवरमा लगत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यसरी संकलन गरिएको विवरणमा वडा समितिले जाँच गरी उपयुक्त लागेकालाई आयोगले नै तयार गरेको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने र पछि त्यही प्रणालीबाट प्रतिवेदन निकाली सार्वजनिक सुनुवाई, उजुरीको लागि सूचना प्रकाशन समेत गरी अन्तिम नामावलीमा वडा समितिको बैठकबाट सिफारिश गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकास्तरीय सहजीकरण समितिमा पठाउने गरी विधि तय भएको छ । पुनः स्थानीय तहले प्राप्त तथ्याङ्क विवरण उपर छानबिन गरी त्यसको सत्यापनका लागि कम्तीमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी त्यस सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा स्थानीय तहस्तरीय सहजीकरण समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाको बैठक पछि प्रमाणीकरण गरी सो विवरणलाई वेभसाईटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

३. चुनौतीहरू

फराकिलो परिभाषा- परिभाषाको आधारमा मात्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्नु कठिन कार्य हो । पहिचानको लागि वैज्ञानिक तर व्यवहारिक सूचकहरू आवश्यक हुन्छ । जस्तो आफ्नो नाममा देशभर दर्ताको जमिन नभएकोलाई भूमिहीन सुकुम्बासी भनिएको छ । तर भएको जग्गा घर बनाउनलाई स्थानीय सरकारले आवश्यक भनी तोकेको क्षेत्रफल भन्दा पनि कम जग्गा भएकोलाई के भन्ने ? त्यसो हुँदा १३० वर्गमीटर भन्दा कम जमिन भएको, परिवारको सदस्यको मासिक आम्दानी १० हजार भन्दा कम भएको (उदाहरणको लागि) आदि सूचकहरू हुन आवश्यक हुन्छ । यस्तै समस्या परिवारको परिभाषाको हकमा पनि लागू हुन्छ । जसमा परिवार भन्नाले भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको पति, पत्नी, बाबु, आमा र छोरा, छोरी सम्भक्तनु पर्छ । तर, सो शब्दले कानून बमोजिम अंशवण्डा गरी मानो छुट्टिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन । यसमा पनि सामान्यतया परिवार छुट्टै बसिसकेको तर कानून बमोजिम अंशवण्डा नगरेका परिवार ठूलो सङ्ख्यामा रहेकाले के गर्ने भन्ने जटिल विषय देखिन्छ ।

जमिन भए नभएको- नेपालभर कतै दर्ता जमिन भए नभएको कसरी थाहा पाउने ? यसको लागि लामो समयदेखि बसोबास गरेकाको हकमा सार्वजनिक सुनुवाईको माध्यमबाट थाहा पाउन त सकिन्छ । तर यसमा समुदायको चासो र सक्रियता न्यून पाइएको छ । हाल प्रयोगमा रहेको भूमिसुधार/मालपोत कार्यालयहरूमा भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Land Records Information Management System-LRIMS) बाट जग्गा भए नभएको हेर्न त सकिन्छ । तर प्रविष्टीमा भएको त्रुटीका कारण यो कार्य पनि जटिल नै छ । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको आफ्नो जमिन भएको वा नभएको, यस भन्दा अघि कुनै आयोग वा समितिबाट जमिन प्राप्त गरेको वा नगरेको, अंशवण्डा वापत जग्गा प्राप्त हुने वा नहुने यस्तो विषयको अद्यावधिक तथ्यांक नभएको र भएपनि सहजै उपलब्ध हुन नसक्ने भएका कारण भूमिहीन पहिचान गर्न स्वघोषणालाई प्रमुख आधार मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

सत्यापन : पहिचानको लागि उपयुक्त फाराम र विधि भएर मात्र पुग्दैन । लगत संकलक सक्षम हुनुपर्दछ । त्यसरी संकलन गरिएको लगतका सूचनाहरू र संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाणहरू भए नभएको वडा सहजीकरण समितिले राम्ररी रुजु गर्न आवश्यक छ । तर यसरी रुजु गर्ने अभ्यास अपवाद बाहेक भएको छैन । भरिएका सबै निवेदनहरूको आधारमा निवेदन दर्ताको निस्सा दिने र सोही विवरणलाई कम्प्यूटराइज्ड गर्ने हो भने यो पछि सम्हाल्नै नसकिने समस्याको रुपमा रही रहन्छ । त्यसो भएकाले भरिएका विवरणको राम्ररी सत्यापन आवश्यक छ । जुन कार्य हुनुपर्ने जसरी भएको छैन । यसको लागि जनप्रतिनिधि र वडाको कर्मचारीसँग कम समय भएको आदि कारण देखाईएको छ ।

कामको लागि बाहिर जाने : खासगरी सूदुरपश्चिमका ठूलो सङ्ख्यामा परिवारका पूरै सदस्य समेत छिमेकी मुलुक भारतमा काम गर्न जाने र लगत संकलनको लागि सूचना प्रकाशन भएको ३५ दिनमा उनीहरू उपस्थित हुन नसक्ने आदि पक्षहरू पनि चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् । यसो हुँदा खास परिवार लगतमा नै छुट्न सक्ने देखिएको छ ।

नागरिकता : यो समस्या छिटपुट देशभरि भएपनि मधेश प्रदेशमा उल्लेख्य सङ्ख्याका भूमिहीन यसमा पनि विशेषतः दलित परिवारको नागरिकता नभएको कारण लगत संकलन प्रक्रियाबाट नै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यो समस्याको समाधान नै नभएको होइन । नागरिकता नभएको हकमा मतदाता नामावलीको आधारमा पनि लगत लिन सकिन्छ । तर यसमा किन हो राजनीतिक नेतृत्व इच्छुक देखिदैन । नागरिकता नभएको नेपाली भूमिहीन निवेदनको प्रक्रियाबाट नै बञ्चितमा पर्नु न्यायिक हुन सक्दैन ।

ठूलो सङ्ख्या देशभर छरिएको समस्या : ठूलो सङ्ख्यामा पहिचान र लगत व्यवस्थित गर्नु पर्ने र देशभरबाट लगत संकलन गरिने हुँदा म्यानुल हिसावले यो कार्य गर्न सम्भव छैन । यसो भयो भने दोहोरोपना आउने स्थिति पनि हुन्छ । यसको लागि सूचना प्रणाली त विकास गरिएको छ । तर यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन लगानी पुगेको छैन । यो सञ्चालनका लागि अभ्यस्त जनशक्तिको पनि अभाव नै छ ।

४. समाधानका उपायहरू

स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी : देशभरिको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरण संघ, प्रदेश वा जिल्लास्तरको संरचनाबाट गर्न खोज्नु व्यवहारिक हुदैन । यसको सही बाटो भनेको स्थानीय तहको अगुवाइमा यो कार्य गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहले सही प्रकारको रेकर्ड लिन सक्दैनन् । उनीहरूले मतदाताको आग्रहलाई टार्न सक्दैनन् र प्रभावमा परेर गलत निर्णय लिन सक्छन् भन्ने कुरा सही होईन । विवरण गलत भए उसैले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने र जननिगरानी बढी हुने हुँदा स्थानीय तहले नै विवरण लिने र त्यसलाई अभिलेखमा राख्ने विषय व्यवहारिक देखिन्छ र यो एकहदसम्म पुष्टि पनि भइसकेको छ । आयोगले काम अगाडि बढाउँदा लगत संकलनमा स्थानीय तह अति जिम्मेवार भएर लागेका थिए । भूमिहीनता भेट्टा हेर्दा एउटै समस्या लागे पनि कतिपय भेग विशेषको प्रकृति फरक छ । यी स्थानीय परिवेशलाई पनि ध्यानमा राखी सही लगत स्थानीय तहले नै तयार गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारले लिईएको विवरणमा कम्प्यूटराइज्ड गर्ने र सोको आधारमा वर्गीकरण कार्य गर्नुपर्दछ र सोको आधारमा सत्यापन गरी सोको सुनुवाई गर्नुपर्दछ र यसका आधारमा गाउँपालिका वा नगरपालिका परिषद्बाट विवरण प्रमाणीकरण गरी वेबसाईटमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ ।

सहजीकरण समितिको क्रियाशिलता : वडा र स्थानीय तहस्तरीय सहजीकरण समितिको क्रियाशिलता धेरै नै आवश्यक हुन्छ । समितिको बैठकले स्थानीय परिवेश अनुसार व्यवहारिकता र कानूनलाई हेरेर धेरै निर्णय गर्न सक्छन् । स्थानीय तहको पनि पालिकास्तरीय संरचनामात्र सक्रिय भएर सही पहिचान, सत्यापन नहुन सक्छ । तसर्थ वडास्तरको सहजीकरण समितिलाई यस विषयमा विशेष सक्रिय बनाउनु पर्दछ । लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार वडा र गाउँपालिका एवं नगरपालिकास्तरीय सहजीकरण समितिको नियमित बैठक बस्ने, हरेक सवालमा एक दुई जनाले मात्र निर्णय गरी बैठकमा छलफलको विषय बनाई खुल्ला छलफलको माध्यमबाट उपयुक्त के हुन्छ त्यही निर्णय लिने हो भने पहिचानको काम सही हुन सक्छ ।

आम सचेतीकरण : जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई मात्र यो विषयमा जानकारी दिएर पुग्दैन । भूमि सम्बन्धी ऐन, नियम र आयोगका कार्यविधिका विषयमा समुदायतहसम्म जानकारी गराउनु पर्दछ । समुदायलाई नै जवाफदेही बनाउनु पर्दछ । यो समस्या स्वयं भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको सक्रियता र

जागरणमा मात्र सही प्रकारले समाधान हुने हुँदा वडा समिति मार्फत समुदाय तहसम्म पनि यसबारे व्यापक सचेतीकरण अभियानको खाँचो छ । यसको लागि उपलब्ध सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको पनि प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

समूह र संगठनको परिचालन : स्थानीय समूह, संगठन, टोल समिति आदिको परिचालन पनि ज्यादै महत्वको विषय हुन्छ । यो समस्यालाई साभ्भा समस्याको रुपमा लिन आवश्यक छ । यसलाई सरकारको मात्र वा पीडितको मात्र सरोकारको विषय बनाएर हुदैन । स्थानीय तहका राजनीतिक दलको समेत सरोकारको विषय बनाएर बढी भन्दा बढीलाई समेटेर लैजानु पर्ने हुन्छ । भूमि अधिकार मञ्च, बस्ती बसोवास, नेपाल महिला एकता समाज, पूर्व हलिया, कमैया, कम्लहरी, हरवाचरवा आदिको संगठनको पूर्ण परिचालन आवश्यक हुन्छ ।

पहिचानका प्रक्रियामा फरक :

विवरण	सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग	भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग/राष्ट्रिय भूमि आयोग
स्पष्ट पहिचानको आधार र मापदण्ड	नभएको	भएको
आयोगको संरचना	जिल्लासम्म	वडासम्म
स्थानीय तह र आयोगबीच समझदारी गर्ने व्यवस्था	थिएन	छ
वस्तुस्थितिको विश्लेषण	थिएन	छ
स्थानीय तहमा कार्यालयको स्थापना	थिएन	छ
लगत संकलनको लागि तयार पारिएको फाराम	सामान्य	व्यवस्थित
लगत संकलनको लागि अपनाइएको प्रक्रिया	निवेदन आह्वान	तालिम प्राप्त लगत संकलक घरदैलोमा पठाइएको
सत्यापन	जिल्ला समितिबाट	वडा समितिबाट
लगत प्रमाणीकरण	जिल्ला समितिबाट	स्थानीय सहजीकरण समितिबाट
सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था	थिएन	छ
लगत एवं सूचना व्यवस्थितको लागि प्रणाली	नभएको	भएको

सूचना प्रणालीको प्रयोग : जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्नु अघि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहको भूमिहीन दलित कति र ती को को हुन् ? भूमिहीन सुकुम्बासी कति र को को हुन् ? अव्यवस्थित बसोबासी कति र को को हुन् ? उनीहरूको हालको बसोवास र जोतकमोतको अवस्था कस्तो छ ? जग्गाको उपभोगको स्थिति के कस्तो छ ? आदि विषयमा एकीन र सही विवरण लिएर सार्वजनिकीकरण गरे पश्चात् मात्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने कार्य अघि बढाउनु पर्दछ । यसका लागि लगत प्रविष्टी र विश्लेषण

प्रणालीको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्दछ र हरेक विवरणलाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

५. निष्कर्ष

भूमिव्यवस्थासँग राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरू गाँसिएको हुन्छ । लामो समयदेखि हुन नसकेको भूमिसुधारले आवासविहीन र भूमिविहीनहरूमा ठूलो असन्तुष्टी छ । यही स्वामित्वको विषयले उत्पादन वृद्धिमा समेत नकरात्मक असर र प्रभाव परिरहेको छ । खासगरी तराईमा ठूलो सङ्ख्यामा दलित भूमिहीनहरू जोखिम स्थानका सरकारी जग्गामा भुप्रो मात्र हाल्न पुग्ने जमिन ओगटेर बसेका छन् ।

जमिन बाँडेर भूमिहीनता हट्दैन । कति बाँड्ने ? कहिलेसम्म बाँड्ने ? तसर्थ यो आयोग बनाउने र जग्गा बाँड्ने कुरा नै वेकार छ भन्ने एउटा ठुलै समूह छ । तर यी को हुन् भनेर हेर्यो भनेचाँहि आफूसँग राम्रो जमिन भएकाहरू नै धेरै छन् । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन वितरण गर्ने विषय ऐतिहासिक रूपमा उक्त वर्गमाथि भएको अन्याय र थिचोमिचोको क्षतिपूर्ति पनि हो । जमिन उपलब्ध गराएर मात्र सबै कुरा कायापलट हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर यसले एउटा व्यक्ति एवं परिवारको उन्नतिको जगकोरूपमा अवश्य कार्य गर्छ । यसले अरू अधिकार प्राप्तिको ढोका खुल्छ । यो समस्या समाधान हुने हो भने नेपालको गरिबी, विभेद र अन्याय कम गर्न र खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि ठूलो मद्दत पुग्ने थियो ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्यको पहिलो र महत्वपूर्ण कार्य भनेको ती वर्गको सही पहिचान, सत्यापन र अभिलेखन हो । यसको लागि स्वयम् भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत भूमि शिक्षा दिदै सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारको अगुवाई र सक्रियतामा यो कार्य गर्न सम्भव छ र यसका लागि उपलब्ध नयाँ प्रविधिहरू पनि अपनाएर जानु पर्दछ । सके जिल्लाभरको नसकेपनि कम्तीमा स्थानीय तहको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, सत्यापन र तिनको कार्यपालिकाबाट प्रमाणीकरण नगरी टुक्रे मोडलमा ५०/६० वटाको दरले जग्गाधनी पुर्जा वितरणले यो समस्याको समाधान हुन सम्भव छैन । साथै जग्गा वितरण गर्दा जसले जति ओगटेको छ, त्यति नै दिने हो भने भूमि वितरणमा भएको अन्यायको झन्डै संस्थागत हुनेछ । यसले शक्ति संरचनामा कुनै परिवर्तन आउने छैन । तसर्थ भूमि अधिकारबाट वञ्चित र उपलब्ध जग्गाको लगत तयार गर्नु ज्यादै महत्त्वको विषय हो ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरू

१. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं (२०७७) सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका कार्यदेशको संगालो
२. भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग (२०७७) भूमि सम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधीहरूको संगालो



स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापन: वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा



जनकराज जोशी

१. विषय प्रवेश

नेपालको संविधानले भूमि व्यवस्थापनको विषयलाई महत्वका साथ उठान गरेको छ । मूलतः वैज्ञानिक भूमि सुधार, खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताको सुनिश्चितताको लागि चक्राबन्दी लगायतका माध्यमबाट भूमिको समुचित व्यवस्थापन र नियमन, भूउपयोग नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन, भूमि स्रोतको समुचित उपयोग, संरक्षण तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भूमिको अधिग्रहण, भूमिहीन दलित, मुक्त कर्मैया, मुक्त हलिया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई भूमि तथा आवासमा पहुँचको सुनिश्चितता, सम्पत्तिको सवालमा लैंगिक विभेदको अन्त्य आदि रहेका छन् । संविधानले नै यी विषयहरूको समुचित सम्बोधनका लागि तीनै तहको सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँड समेत गरेको छ ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका भूमि सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू मध्ये स्थानीय तहको जिम्मेवारीप्रति सर्वसाधारणको चासो अत्यधिक रहेको पाइन्छ । हाल संघीय सरकार मातहत जिल्लास्तरमा रहेका नापी र मालपोत कार्यालयले सम्पादन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका सेवाहरू अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै वितरण हुने अपेक्षा सबैले गरेका छन् । यस वाहेक वि.सं. २०७६ देखि लागू भएको भूउपयोग ऐन र हालै लागू भएको भू उपयोग नियमावली, २०७९ बमोजिम भूमिको वर्गीकरण र भू उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि सबैको चासो र जिज्ञासाको विषय बन्न पुगेको छ ।

यसै प्रसङ्गमा स्थानीय तहको समग्र भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धमा विद्यमान नीतिगत, कानूनी र अन्य शासकीय प्रबन्ध र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा यो लेख तयार गरिएको छ ।

२. भूमि प्रशासन र व्यवस्थापन

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको भूमिसंगको सम्बन्ध, भूमि अधिकार, स्वामित्व, भूमिको मूल्यांकन, भूमिको उपयोग र भूमि विकास सम्बन्धी सूचना, विवरण वा तथ्यांक (तथ्यात्मक वा चित्रात्मक) संकलन, विश्लेषण, संग्रह, अध्यावधिक, वितरण र व्यवस्थापन गर्ने विधि, पद्धति वा प्रणालीलाई भूमि प्रशासन र व्यवस्थापनको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । भूमि प्रशासन र व्यवस्थापन अन्तर्गत मूलतः भूमिमाथिको अधिकार (Rights), कर्तव्य (Responsibility) र बन्देज (Restriction) हरूको विस्तृत व्याख्या गरिन्छ । भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका विद्वान स्टीग एनमार्कले दीगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तमा भूमि व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय दीगो विकासका सन्दर्भमा भूमि वा प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापनका लागि गरिने सबै गतिविधिहरूलाई भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापन

सहसचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ।

संग जोड्न सकिन्छ। भूमि र भूमिस्रोतको महत्तम उपयोग मार्फत समाजको आवश्यकता वा चाहनालाई पूर्ति गर्न वा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न गरिने प्रत्येक गतिविधिलाई भूमि व्यवस्थानको रूपमा बुझ्नु पर्दछ। भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत मूलतः ४ वटा विषयहरू; भू-सम्बन्ध, भूमि मूल्यांकन, भूउपयोग र भूमि विकास सम्बन्धी शासकीय र व्यवस्थापकीय प्रवन्धलाई राख्न सकिन्छ। यी कार्यहरूको प्रभावकारिता शुद्ध र विश्वसनीय भू-सूचनाको उपलब्धतामा भर परेको हुन्छ भने कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सम्बन्धित देशको भूमि सम्बन्धी नीतिहरू एवम् संरचनात्मक व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। उनका अनुसार भूमि व्यवस्थापनको माध्यमबाट दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि देशमा भूमि बजार चुस्त रहेको हुनुपर्दछ भने भूउपयोग व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्दछ।

३. स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापन: आवश्यकता र औचित्य

नेपाली जनतालाई स्वशासनको अधिकार सुनिश्चित गर्न र समृद्ध समाज निर्माणका लागि समावेशीता र सहभागिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वि.सं. २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएको छ। नेपालको संविधानको मूल अभिष्ट भनेको नै नेपालको शासकीय स्वरूपको पुनर्संरचना गर्दै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीयता स्थापना गर्नु रहेको छ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी रहेको छ। जल, जंगल र जमीनसंग मानिसको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने भएको हुनाले यी प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न, तिनको उपयोगलाई न्यायिक तुल्याउन र उत्पन्न हुने विवाद समाधानमा सम्बन्धित समुदाय र स्थानीय सरकारको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ।

हाल नेपालमा भूमि व्यवस्थापन मूलतः संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र परेको अवस्था छ। भूमि सम्बन्धी अधिकांश विषयहरूको कार्यान्वयन संघीय सरकारका जिल्लास्थित निकायहरूबाट हुने गरेको छ। नेपालको अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लाका सुदूर भागमा अवस्थित स्थानीय तहका नागरिकहरू नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार वा जग्गाधनी दर्ता सेस्ताको नक्कल लिने जस्ता भूमि सम्बन्धी सामान्य सेवाहरू प्राप्त गर्न एक हप्ताको समय लिएर जिल्ला सदरमुकाम धाउनु पर्ने अवस्था कतिपय जिल्लाहरूमा विद्यमान रहेको छ। यसबाट नागरिकले एक घण्टाभित्र १०० रुपैयाँमा लिन सक्ने सेवाको लागि हजारौं रुपैयाँ र हप्ता दिनको समय खर्च गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। अंशवण्डा, नामसारी, राजीनामा जस्ता कतिपय कानूनी प्रकृया पुरा गर्ने कार्यको लागि समय मिलाउन नसक्दा स्थानीयस्तरमा घरायसी लेनदेन र लिखत कागजातबाट कारोवार हुने गरेको र यसबाट कालान्तरमा विभिन्न किसिमका वादविवाद सिर्जना हुने, सरकारको राजश्व गुम्ने र जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक नहुने जस्ता समस्या देखा परेका छन्।

आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग निर्धारणमा आफ्नो सहभागिता निश्चित हुने, आफ्नो जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा आफुले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने, आफ्नो क्षेत्र भित्र भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा आफ्नो पनि सहभागिता हुने, सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनमा योगदान गर्न सकिने, विकास निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न सकिने र भूमि सम्बन्धी

सामान्य विवादहरूको स्थानीय तहमा नै समाधान खोज्न सकिने जस्ता कारणहरूले पनि स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी केही प्रारम्भिक कार्यहरू र केही आधारभूत सेवाहरू सुरु गर्न अब ढिलाई गर्न हुदैन ।

४. स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापन: विद्यमान व्यवस्था

४.१ सवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था विगतका संविधानमा भन्दा फरक र प्रष्ट ढंगबाट गरिएको पाईन्छ । मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १८, समानताको हकमा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुने व्यहोरा उल्लेख छ । धारा २५, सम्पत्तिको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने, सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना नगर्ने, सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने लगायत व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

धारा ३६, खाद्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्पन्नताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३७ आवासको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने, कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट नहटाइने वा अतिक्रमण नगरिने व्यवस्था समेत संविधानले गरेको छ ।

धारा ३८, महिलाको हक अन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने सुनिश्चितता गरिएको छ । धारा ४०, दलितको हक अन्तर्गत राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउने र राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । धारा ४२, सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था पनि नेपालको संविधानले गरेको छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ (ख), राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिमा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ ।

धारा ५१ (ड) मा कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति अन्तर्गत भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै

जग्गाको चक्काबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने लगायत विषयहरू उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ५१ (छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकताकासाथ उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति लिइएको छ । धारा ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अन्तर्गत मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ ।

धारा २९०, गुठी सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने व्यवस्था गरेको छ । गुठीको रकम संघीय संचित कोष र प्रदेश संचित कोषमा राख्न नहुने आशय पनि संविधानको धारा ११६ र २०४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

उल्लिखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको जिम्मा नेपालको संविधानले राज्यका तीनवटै तहका सरकारहरूलाई प्रदान गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा भूउपयोग नीति सम्बन्धी विषयवस्तु संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ भने अनुसूची ६ मा भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख र गुठी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । त्यसैगरी अनुसूची ७ मा भूमि सम्बन्धी नीति र सो सम्बन्धी कानून लगायत विषयहरू संघ र प्रदेशको साभा अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । अनुसूची ८ मा घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण सम्बन्धी विषयलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र र अनुसूची ९ मा सुकुम्बासी व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साभा अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको पाइन्छ ।

४.२ नीतिगत व्यवस्था

राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५ मा तीन तहका सरकारहरूको भूमि व्यवस्थापन र प्रशासन सम्बन्धी जिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्र प्रष्ट पार्ने, सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिने र भूमि सम्बन्धी सेवाहरूको वर्गीकरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवाहरू छुट्टयाउने र सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ । परम्परागत रूपमा समुदायले सामुहिक तवरले उपयोग गर्दै आएको भूमिको अभिलेख स्थानीय तहले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्ने, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रको सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको

अभिलेख राखी संरक्षण र सम्बर्द्धन गने र सोको अभिलेख नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने र सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको लागि स्थानीय तहले स्थानीय समुदायसँग सहयोग लिन सक्ने प्रावधान समेत यस नीतिमा राखिएको छ ।

भूउपयोग नीति २०७२ ले स्थानीय भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग नाप नक्साङ्कन, स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तर्जुमा र सोही बमोजिम भूउपयोग कार्यान्वयनको विषयमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यी नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहमा आवश्यक संस्थागत संरचना, समितिहरू गठन गर्ने अवधारणा समेत अगाडी सारेको छ । यसै नीतिमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि तर्जुमा भएको भूउपयोग ऐनले स्थानीय तहमा भूउपयोग परिषद र भूउपयोग कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था गरी भूउपयोग सम्बन्धी अधिकांश कार्य स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारकै संलग्नता र नेतृत्वमा हुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

४.३ कानूनी व्यवस्था

हाल प्रचलित भूमि सम्बन्धी प्रमुख ऐनहरूमा जग्गा नापजाँच ऐन २०१९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, गुठी संस्थान ऐन २०३३, मालपोत ऐन २०३४, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४, भूउपयोग ऐन २०७६, लगायत रहेका छन् । यी बाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश भएको पाइन्छ । भूमि सम्बन्धी अधिकांश ऐनहरू पाँच दशक पुरानो परिवेशमा तयार भएका र पटक पटक सामान्य संशोधनबाट आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुँदै अभ्यासमा रहेका छन् । यी संशोधन समेत ५० को दशक पछि बिरलै भएको पाइन्छ । हालको जग्गा प्रशासनका आधारभूत सारवान विषयवस्तुहरू यीनै पाँच दशक पुराना ऐनहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् भने लिखत रजिष्ट्रेशन, अंशवण्डा जस्ता केही सेवाहरू र सोको कार्यविधि मुलुकी देवानी संहिताबाट समेत निर्देशित छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनको कार्य सञ्चालन गर्ने अवधारणालाई केही प्रष्टतासाथ उजागर गरेको छ । यस ऐनले जग्गाको कित्ताकाट, नाप नक्सा, अभिलेख अद्यावधिक, विभिन्न किसिमका सिफारिश, जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधानकालागि फिल्ड रेखाङ्कन, भूउपयोग नक्सा तथा अभिलेख तयारी लगायत जग्गा प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरू स्थानीय तहबाट सम्पादन व्यवस्था गरेको भएपनि यो ऐन भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष ऐन नभएकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को सातौँ र आठौँ संशोधन मार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याहरू समाधान गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । यस ऐनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, सत्यापन, नाप नक्सांकन र प्रमाणीकरणको लागि स्थानीय तहको महर्षिवपूर्ण भूमिका सुनिश्चित गरेको छ ।

भूउपयोग ऐन २०७६ लाई स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा महर्षिवपूर्ण दस्तावेजको रूपमा लिन सकिन्छ । यसमा भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण, भूउपयोग क्षेत्र अद्यावधिक, भूउपयोग कार्यान्वयन, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, कृषि क्षेत्रको संरक्षण र उपयोग, भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन लगायत विषयहरूमा स्थानीय तहको विशेष र महर्षिवपूर्ण भूमिका सुनिश्चित गरिएको छ । आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेको भूमि उपयोगको लागि योजना तर्जुमा, नीति निर्धारण र निर्णय प्रकृया सम्बन्धित

स्थानीय तहमा नै हुने गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ ।

४.४ आवधिक योजनाहरूमा भएको व्यवस्था

तेह्रौँ (त्रि-वर्षीय) योजना (२०७०/७१-२०७२/७३) र चौधौँ (त्रि-वर्षीय) योजना (२०७३/७४-२०७५/७६) विशेष गरी प्राविधिक विषयवस्तुहरूमा बढी केन्द्रित भएको पाईन्छ । यी योजनाहरूले भूउपयोग नक्सा तयारी, भूउपयोग नीति लागू, जग्गाको अभिलेखहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण, कार्यालयहरूमा आधुनिक प्रविधीको प्रयोग, गाउँब्लकको जग्गा नापनक्सा र द्वन्द्वबाट क्षति भएका भूमिलगतको पुनर्स्थापना, भूसूचना प्रणालीको स्थापना, जनशक्ति विकास लगायत विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएको पाईन्छ । स्थानीय स्तरमा सामाजिक आर्थिक रूपमा पिछडिएका मुक्त कमैया, मुक्त हलियाहरूको पुनर्स्थापना गर्ने विषयलाई पनि दुवै योजनाहरूले विशेष महत्व दिएको देखिन्छ ।

पन्ध्रौँ (पञ्च-वर्षीय) योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) मा विशेष गरी भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, भूमिहीन दलित, कृषक, सुकुम्बासी, मोही तथा गुठी किसान, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत सीमान्तकृत वर्गको भूमिमाथिको अधिकार र पहुँच सुनिश्चित गर्ने, नापनक्साङ्कनका आधुनिक प्रविधि अपनाई शुद्ध तथा विश्वसनीय भू-सूचना संकलन गर्ने, देशभरीको सम्पूर्ण जमिनलाई जग्गा प्रशासन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण गर्ने, घर जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली आधुनिक र वस्तुपरक बनाउने, जग्गा प्रशासन सेवालाई सहज, सरल, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने लगायत विषयहरू समेटिएका छन् ।

४.५ नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा भएको व्यवस्था

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मका नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा विशेष गरी भूमि उपयोग विहीन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, स्थानीय तहमार्फत बाँझो जग्गामा करार खेती गर्न प्रोत्साहन, भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन, भूमिको वर्गीकरण र भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, परम्परागत जग्गा प्रशासन प्रणालीको आधुनिकीकरण र अनलाईन सेवा विस्तार, सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान, भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य लगायत विषयहरू प्राथमिकताका साथ उठाइएको पाइन्छ । यसैगरी अतिक्रमित जग्गाहरू सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने, सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र उपयोग गर्ने, जग्गा प्रशासन प्रणालीलाई थप प्रविधीमैत्री तुल्याउने, भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयन गर्ने र भूउपयोग योजना तयार गरी लागू गर्ने जस्ता विषयहरू पनि उल्लेख गरिएका छन् । तर स्थानीय तहमा भूमि सेवाको विस्तार, भूमि प्रशासन र व्यवस्थापनको स्थानीयकरणको विषयमा प्रष्ट खाका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएको देखिदैन ।

यस आ.व. २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा उठाइएको एउटा विषय भने स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापनको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । सो बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. मा सो आर्थिक वर्ष भित्रमा ६० वटा मालपोत कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

४.६ नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको व्यवस्था

राज्यको पुनर्संरचना पश्चात संघीय शासन व्यवस्था लागू गर्दा नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा तीन तहका बीचमा राजकीय शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ । उक्त अनुसूचीमा उल्लेख भएका कार्यहरूको विस्तृत व्याख्या नेपाल सरकारद्वारा मिति २०७३/१०/१८ मा स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्र देहाय बमोजिम कार्यहरू रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छः

क) संघीय सरकार

भूउपयोग सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना र नियमन, भूमिको उपयोग, क्षमता र उपयुक्तताको नक्शाङ्कन, भूमि नीति र सो सम्बन्धी राष्ट्रिय कानून, मापदण्ड र नियमन, निजी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय कानून, मापदण्ड र नियमन, संघको प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण एवं वितरणमा समन्वय र सहजीकरण, भूमि सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य, राष्ट्रिय भूसूचना प्रणाली, भूमिहीन दलित, भूमिहीन, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवाको पुनस्थापना सम्बन्धी नीति र मापदण्ड, जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण, नाप नक्साको आधारभूत नियन्त्रण विन्दु र सञ्जाल सम्बन्धी जियोडेटिक र स्थलरूप नाप नक्सा सम्बन्धी, भौगोलिक सूचना पूर्वाधार केन्द्रीय भूसूचना अभिलेख प्रणाली, प्रदेश र स्थानीय तहको सीमाको नाप नक्शा र अभिलेख, अन्तरराष्ट्रिय सीमा र सीमास्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना तथा सम्भार, सुकुम्बासी व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन जस्ता विषयहरू संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको छ ।

ख) प्रदेश सरकार

भूमि तथा भूउपयोग सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, निजी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन, जग्गादर्ता, रजिष्ट्रेशन, दाखिल खारेज, स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारण, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने नक्सा, भौगोलिक सूचना र अभिलेख व्यवस्थापन, नापनक्साका नियन्त्रण विन्दुहरूको संजाल स्थापना, प्रदेश भित्रको नापनक्शा र अभिलेख, क्रमबद्ध कित्ता नापी र भूमि लगत सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यान्वयन, भूउपयोग, भूमिसुधार र चक्लाबन्दी सम्बन्धी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा आदि वर्गको पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, उपयोग नभएको वा कम उपयोग भएका जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्विक महत्त्वका एवं वन, सिमसार क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगत, सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण एवं वितरणमा समन्वय र सहजीकरण, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण, भूमिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने नीतिको कार्यान्वयन, सुरक्षित बसोबास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन, गुठी जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत रहेका जग्गा जमिन र सम्पत्तिको

संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापन, गुठी जग्गा र गुठी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहयोग एवं समन्वय, परम्परागतरूपमा गुठी अन्तर्गत चलिआएका विभिन्न जात्रा, पर्वहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरमा सुकुम्बासीलाई बसोबास तथा जीविकोपार्जन व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग समन्वय जस्ता विषयहरू प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको छ ।

ग) स्थानीय सरकार

प्रादेशिक मापदण्ड बमोजिम स्थानीय घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण लगत व्यवस्थापन, भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत, स्थानीय जग्गाको कित्ताकाट र भूमि लगत नक्सा, सेस्ता निर्माण र संरक्षण, सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण एवं वितरणमा समन्वय र सहजीकरण, जग्गा विवाद समाधान, विश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्विक महत्त्वका एवं वन, सीमसार क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगत, अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन, योजनावद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन, एकीकृत बस्ती विकासका लागि जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यवस्थापन, संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय तहमा सुकुम्बासी पहिचान र अभिलेख व्यवस्था, स्थानीयस्तरमा सुकुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्था जस्ता विषयहरू स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको छ ।

४.७ स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ मा भएको व्यवस्था

नेपाल सरकार (म.प.) बाट मिति २०७४/१२/१४ मा स्वीकृत स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ को दफा १७ मा जग्गा प्रशासनको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय तहले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी पूर्वाधार तयार गरेपछि भूमि प्रशासन हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले जग्गा सम्बन्धी केन्द्रिय अभिलेख राखी भूसूचना प्रणाली बमोजिम कार्य सम्पादन हुने गरी सम्पत्ति, दायित्व, जिम्मेवारी, जनशक्ति र श्रोत साधन क्रमशः हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र मालपोत, नापी लगायत भूमि सम्बन्धी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कार्यको हकमा आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले खटाउने उल्लेख गरिएको छ ।

४.८ अन्तराष्ट्रिय प्रकाशन र दस्तावेजहरूमा उल्लिखित विषय

SDG 2030 मा खासगरी गरिबी निवारण (Goal 1: No Poverty), खाद्य सुरक्षा (Goal 2: No Hunger), लैंगिक समानता (Goal 5: Gender Equality), दीगो शहरीकरण (Goal 11: Sustainable Cities and Communities) र भूमिमा जीवनाधार (Goal 15: Life on Land) का लागि महिला पुरुष र सबैको लागि भूमिमा पहुँच र भूमिको सबल उपयोगका सम्बन्धमा Target र Indicator उल्लेखित पाइन्छ । सन् २०१६ मा इक्वेडरमा भएको कुइटो सम्मेलनबाट विकसित र सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित New Urban Agenda (NUA) को प्रमुख सिद्धान्त र प्रतिबद्धता पनि सबैको लागि भूमि अधिकारको र भूस्वामित्वको सुरक्षाको प्रत्याभूति र भूमिको दीगो व्यवस्थापन र उपयोग रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (FAO) द्वारा जारी Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, VGGT ले राष्ट्रले सबै किसिमका भूसम्बन्धको पहिचान र सम्मान गर्नु पर्ने, यसमा राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्ष सबै जिम्मेवार हुनु

पर्ने, स्थानीय श्रोत साधनको परिचालन, उपयोग र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका हुनु पर्ने जस्ता विषयहरू उठाइएको छ। United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) द्वारा २०१९ मा जारी गरिएको The Framework for Effective Land Administration (FELA), विश्व बैंकद्वारा २०११ मा जारी The Land Governance Assessment Framework (LGAF) United Nations Economic Commission for Europe द्वारा १९९६ मा जारी The Land Administration Guidelines with Special Reference to Counties in Transition जस्ता दस्तावेजहरूमा भूमि व्यवस्थापन र प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न अवधारणा, विधी र ढाँचाहरूको विस्तृत व्याख्या गरिएकोछ। जर्मन अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (GIZ) द्वारा प्रकाशित The Land Use Planning Concept, Tools and Application मा स्थानीय तहमा सहभागितात्मक भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको बारेमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ भने अन्तराष्ट्रिय सर्भेयर्स महासंघका लागि स्टिग एनमार्क लगायतले तयार गरेको The Fit For Purpose Land Administration (FFPLA) मा स्थानीय स्तरमा स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी चुस्त, छरितो, कम खर्चिलो र कम समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमको भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशासन प्रणालीको अवधारणा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा FFPLA को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, UNHABITAT Nepal, तथा CSRC द्वारा संयुक्त रूपमा विस्तृत अध्ययन समेत गरिएको छ।

५. स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापन: आगामी कार्यदिशा

भूमि प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रवाह हुनु पर्छ भन्ने जनभावना र संवैधानिक मर्म अनुसार पनि केही आधारभूत सेवाहरू र यस सम्बन्धी विभिन्न शासकीय प्रबन्ध पनि स्थानीय तहबाटै गरिनु पर्दछ। यसको लागि संविधानको मर्म, भावना र अनुसूचीहरूमा भएको व्यवस्थालाई अनुसरण गर्दा संघीय तहमा नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध, प्रदेश तहमा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध र स्थानीय तहमा आधारभूत सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण र व्यवस्थापन गर्न सकिने भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी केही विषयगत क्षेत्रहरूको बारेमा यस खण्डमा चर्चा गरिएकोछ।

५.१ स्थानीय तहको भूमि सम्बन्धी अभिलेख तयारी

प्रत्येक स्थानीय तहको आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेको समस्त भूमिको विस्तृत अभिलेख सो स्थानीय तहसँग हुनु जरूरी हुन्छ। यसबाट स्थानीय सरकारलाई आफ्नो भूमिस्रोतको आँकलन गर्न र विभिन्न सामाजिक, आर्थिक विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्दछ। सडक, खानेपानी, सिंचाई, उद्योग कलकारखाना जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा जस्ता सामाजिक विकासका संरचना निर्माणका साथै कृषि उत्पादन र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिको लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमि र भूमिश्रोत विस्तृत जानकारी र तथ्यपरक सूचना उपलब्ध हुन आवश्यक छ। यसको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रको सम्पूर्ण भूभागको नाप नक्सांकन र विवरण सहितको कम्प्यूटर प्रविधिमा आधारित भूसूचना प्रणाली विकास गर्नु उपयोगी हुन्छ।

स्थानीय तहले यसको लागि नापी विभागबाट तयार भएको भूउपयोग नक्सा तथा सोको विद्युतीय डाटाबेस प्राप्त गर्न सक्दछ। यस बाहेक नापी र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने कित्ता

जग्गाको नक्सा र जग्गाधनीहरूको अद्यावधिक विवरण समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ । मालपोत संकलन र घर बाटो प्रमाणित गर्ने लगायत जग्गा प्रशासन सम्बन्धी केही कामहरू यस अघि नै स्थानीय तहबाट हुने गरेको र सोको लागि समेत यस्तो सूचना आवश्यक पर्ने नै हुँदा यी विवरणहरू स्थानीय तहले राखेकै हुनु पर्दछ । आगामी दिनमा संविधानको मनसाय बमोजिम घर तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक तयारी हुँदै गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नै स्थानीय भूसूचना प्रणाली तयार गर्ने तर्फ आवश्यक पहल लिनु जरूरी हुन्छ । भूसूचना प्रणालीमा व्यक्तिको निजी (नम्बरी) जग्गा, सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, सामुदायिक जग्गा, गुठी जग्गा, वन क्षेत्र लगायतका विवरण अनिवार्य रूपमा र क्रमशः आफ्नो क्षेत्रको अन्य विकास निर्माण, पूर्वाधार, प्राकृतिक श्रोत, तथा भूउपयोग र स्थलरूप लगायत भौगोलिक सूचना समेत राख्नुपर्ने हुन्छ ।

५.२ भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन

भूउपयोग नीति २०७२ र भूउपयोग ऐन २०७६ अनुसार भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भएता पनि स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तर्जुमा कार्य एकदमै चुनौतीपूर्ण समेत रहेको छ । स्थानीय सरोकारवाला र सम्बन्धित जग्गाधनीहरूको चासोको उचित सम्बोधन र उनीहरूको समस्याको उचित समाधानको सुनिश्चितता हुन सकेमा स्थानीय सहभागिता र स्वामित्व बढ्ने र यसले गर्दा भूउपयोग योजना तर्जुमा र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहज हुने देखिन्छ । स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्न सहभागितामूलक (Participatory) विधी र प्रकृया अपनाई भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

५.३ सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण र उपयोग

सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षणको विधि र प्रक्रिया पुरातन र अव्यवहारिक भएकोले प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । विगतमा जग्गाको संरक्षण गर्न स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाइएको भए तापनि त्यसको परिणाम सुखद हुन सकेको देखिदैन । सरकारी जग्गाको स्वामित्व केन्द्र सरकारसँग रहने, केन्द्र सरकारले सोको प्रभावकारी उपयोग नगर्ने, स्थानीय तहलाई संरक्षण गर्न तोकिएको तर उपयोग गर्न अधिकार नदिइएको कारण स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासन त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्न उदासीन रहने र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक लगायत कारणले सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण र अनधिकृत उपयोगलाई संरक्षण गर्दै आएको कारणले सरकारी सार्वजनिक जग्गाको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको देखिन्छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षणको विद्यमान अवधारणामा परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ । अब विगतमा जस्तो बलपूर्वक वा जनतामा डर त्रास देखाई सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न सकिदैन । अब सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाहरूको "उपयोग मार्फत संरक्षण" को अवधारणा बमोजिम काम गर्न जरूरी छ । यसको लागि स्थानीय सरकारहरूको सहयोग र समन्वयमा सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जग्गाको क्षमता, उपयुक्तता र आवश्यकता बमोजिम उपयोग गरी संरक्षण गर्न र त्यस्ता जग्गाहरूलाई उत्पादनसंग जोडेर उत्पादन बढाउने र संगसंगै संरक्षण गर्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यसको लागि स्थानीय तहमार्फत भूमि बैंकको

अवधारणालाई अधि बढाउन आवश्यक छ ।

५.४ भूमि बैङ्क स्थापना र सञ्चालन

स्थानीय तहमा बाँझो र उपयोगविहीन रहेको जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । व्यक्तिको नम्बरी जग्गाको हकमा व्यक्ति स्वयंमले स्वेच्छाले आफ्नो जग्गा स्थानीय तहमा रहेको भूमि बैङ्कको रूपमा काम गर्ने सहजीकरण इकाईमा जम्मा गराउने र स्थानीय तहले निश्चित सर्त तोकी उपयोगकर्तालाई उपभोगका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसको लागि निश्चित प्रक्रिया र कार्यविधी तय गर्न सकिन्छ । यसरी व्यक्तिको जग्गा अन्य कसैलाई उपयोगको लागि स्थानीय तहमार्फत हस्तान्तरण गर्दा उपयोगकर्ताले तोकिएको शर्त अनुसार नै उपयोगको अधिकारमात्र प्राप्त गर्ने र जग्गाधनीको स्वमित्वमा कुनै असर नपर्ने कुराको सुनिश्चितता स्थानीय तहले प्रदान गर्नु पर्दछ र सोही बमोजिम सर्त वा करारनामा तयार गरी जग्गालाई उपयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

सरकारी जग्गाको हकमा कुनै किसिमको जोखिम नरहेको, विपद जोखिम न्यूनीकरण वा अन्य कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक उपयोगको लागि निर्धारित नभएको खेतियोग्य सरकारी सार्वजनिक, नदी उकास, पर्ती, बाँझो, चरन क्षेत्र लगायतको जग्गा सो जग्गाको क्षमता र उपयुक्तता अनुसार कृषिकार्यमा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको लागि संघीय सरकारले सरकारी जग्गाको उपयोग सम्बन्धी कार्यनीतिमा आवश्यक संशोधन गरी स्थानीय तह मार्फत स्थानीय सरोकारवाला लक्षित समूहलाई निश्चित सर्तको आधारमा उपयोगको लागि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । स्थानीय तहले मुक्त कर्मैया, मुक्त हलिया, भूमिहीन किसान, गरीब तथा सिमान्तकृत वर्गका परिवारहरूको उपभोक्ता समूह वा सहकारी स्थापना गरी सामूहिक खेती गर्नेगरी त्यस्तो जग्गा उत्पादनमा लगाउनु पर्दछ । यसरी सामूहिक खेती गर्दा स्थानीय तहले वा संघ वा प्रदेशले समेत आवश्यक बिउ बिजन, सिंचाई, मलखाद, कृषि यन्त्र उपकरण, प्राविधिक सल्लाह, सुभाष, उत्पादनको भण्डारण र बजारसम्मको पहुँच सुनिश्चित हुने किसिमले सहयोग, प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

५.५ प्रारम्भिक भूमि प्रशासन

भूमि प्रशासन सम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्यहरू स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने र केही न्यायिक वा अर्धन्यायिक किसिमका र विशेष प्रकारका सेवा बाहेक अन्यको लागि सेवाग्राही नापी वा मालपोत कार्यालयमा जानै नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । उदाहरणको लागि नापी कार्यालयबाट प्रदान गरिने कित्ता नापीको नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक वा प्लट रजिष्टर उतार, फिल्ड रेखाङ्कन, ट्रायल चेक, कित्ताकाट जस्ता सेवा र मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह हुने खेस्ता उतार, दृष्टि बन्धकी, जग्गा रोक्का राख्ने ससिम कित्ताको लिखत राजिनामा लगायत काम स्थानीय तहबाटै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसको लागि हाल मालपोत कार्यालयहरूमा प्रचलनमा ल्याईएको Land Record Information Management System (LRIMS), Public Access Module (PAM) जस्ता प्रणालीहरूलाई केही परिमार्जन र स्तरोन्नती गरी जग्गाधनी मालपोत कार्यालयमा नगइकनै आफैले घरबाटै वा मध्यस्तकर्ताको सहयोगबाट वा सोभै स्थानीय तहको कार्यालयमा गई सफ्टवेयरको माध्यमबाट आफ्नो लिखत, निवेदन, आवश्यक कागजात, प्रमाण, फोटो, हस्ताक्षर, औँठाछाप लगायत स्थानीय तहमा पेश गर्न सकिने, स्थानीय तहले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रकृया पुगे नपुगेको हेरी, नपुगेको भए पुर्‍याई

अनलाईनबाट मालपोत कार्यालयमा पठाउने र मालपोत कार्यालयले त्यस्ता कागजात हेरी छानबीन गरी ठीक पाईएमा काम अघि बढाउने, अनलाईन राजश्व भुक्तानी गर्न सकिने र राजस्व भुक्तानी भएपछि कार्य सम्पन्न गरी अनलाईनबाटै स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले जग्गाधनी पुर्जा वा अन्य सेवा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने गरी सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्न र सेवाग्राहीले कार्यालय धाउन नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिने देखिन्छ ।

त्यस्तै नापी कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवा पनि स्थानीय तहबाटै वा व्यक्ति आफैले अनलाईन मार्फत प्राप्त गर्न सकिने गरी हाल विकसित भैरहेको Nepal Land Information System (NeLIS) र मेरो कित्तानामक प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नापी प्राविधिक फिल्डमा नै जानुपर्ने अवस्थामा जग्गाधनीले स्थानीय तहमा नै शुल्क बुझाउन सकिने वा अनलाईन मार्फत भुक्तानी गरी सोको जानकारी नापी कार्यालयमा प्राप्त भए पछि स्थानीय तहकै प्राविधिक मार्फत फिल्ड कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन अनलाईन मार्फत जिल्लामा पठाउने सोको आधारमा नापी कार्यालयले कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तह मार्फत सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसको लागि स्थानीय तहहरूलाई LRIMS, PAM र NeLIS प्रणालीहरूमा आवश्यकता अनुसारको पहुँच दिने, प्रयोगकर्ताको रूपमा आवश्यक काम गर्न सकिने सीमित अधिकारहरू दिनेगरी स्थानीयतहको क्षमता र जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयबाट सञ्चालनमा रहेका यी प्रणालीहरूलाई एकिकृत गरी एकिकृत Interface निर्माण गरी कार्य सञ्चालन गर्न सकेमा यस प्रणालीलाई अभै छरितो र प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न सकिने र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी प्रारम्भिक र आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गरी भूमि व्यवस्थाको स्थानीयकरणमा थप सहयोग गर्न सकिन्छ ।

५.६ भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जनमा सहजीकरण

हाल सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ । यस कार्यमा स्थानीय तहले लगत संकलन गर्ने, नाप नक्साङ्कन गर्ने, भूमिहीनको पहिचान गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, अभिलेखन गर्ने र भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको सूची तयार गर्ने कार्यमा आयोगसँग समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गरी रहेको छ । भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्ने कार्य एकपटकको लागि मात्र गर्ने र यस समस्याको सधैंको लागि समाधान गर्ने सोच सरकारको रहेको छ । त्यसैले यसपटक भैरहेको कार्यको विस्तृत र व्यवस्थित अभिलेख तयार गरी सुरक्षित राख्न जि.आई.एस. प्रविधिमा आधारित डिजिटल डाटाबेस प्रणाली अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

राज्यको तर्फबाट प्राप्त हुने जमीन मात्रै यस्ता व्यक्ति वा परिवारहरूको जीविकोपार्जनको लागि पर्याप्त नहुन सक्छ । तसर्थ यी परिवारको जीविकोपार्जन सम्बन्धी समस्याको दिगो समाधानको बारेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ । यसको लागि स्थानीय तहले यस्ता विपन्न परिवारहरूको समूह वा सहकारी गठन गर्ने, भूमि बैंकको अवधारणा अन्तर्गत उपयोगविहीन जग्गा उपलब्ध गराई सामुहिक खेतिपातीमा सहभागी गराउने, विभिन्न सीपमूलक तालीमहरू उपलब्ध गराउने, बिउ पूँजी र बिना धितो सहूलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता प्रोत्साहन मार्फत उत्पादनमा जोड्ने रणनीति अपनाउन सकिन्छ ।

५.७ घरजग्गा मूल्यांकन र जग्गा प्राप्तिको लागि सहजीकरण

विभिन्न विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्न कतिपय अवस्थामा नागरिकको जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान र प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार यसरी जग्गा प्राप्त गर्दा उचित मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहारतः यस्तो किसिमको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा जग्गाधनी र आयोजनाबीच हुने विवादको कारणले गर्दा विकास निर्माण आयोजना समयमा र तोकिएको लागत अनुमान अनुसार सम्पन्न नहुने र राज्यले अबैको नोक्सान व्यहोर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तो समस्याको मुख्य कारण घर जग्गाको उचित मूल्याङ्कनको प्रविधि वा प्रणाली नहुनु पनि हो। हालको घर जग्गा मूल्याङ्कनको प्रणाली अध्ययन गर्ने हो भने रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि गरिने न्यूनतम मूल्याङ्कन, घर जग्गा धितो राख्ने प्रयोजनको लागि गरिने मूल्याङ्कन, बैंक वित्तीय संस्थाहरूको मूल्याङ्कन, अड्डा अदालतहरूले जेथा जमानी राख्ने प्रयोजनको मूल्याङ्कन, क्षतिपूर्ति र मुआब्जा प्रयोजनको लागि गरिने मूल्याङ्कन र वास्तविक कारोवारको लागि मूल्याङ्कन जस्ता फरक फरक मूल्याङ्कन प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा घर जग्गाको एकिकृत, वस्तुगत र वास्तविकतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली कायम गर्न सके जग्गा प्राप्तिमा सहजता, कारोवारमा पारदर्शिता र कर संकलनमा प्रभावकारिता कायम गर्न सकिन्छ। यस कार्यको लागि स्थानीय तहको सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको देखिन्छ।

५.८ भूमि विवाद समाधान

स्थानीय तहमा विवाद समाधानको लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई भूमि सम्बन्धी सामान्य तालिम, प्रशिक्षण दिन सकिनेमा भूमि सम्बन्धी सामान्य विवादहरूको निरुपणको स्थानीय तहमै सरल, सहज र प्रभावकारी ढंगबाट गर्न सकिन्छ। भूमि सम्बन्धी विवादहरूमा मध्यस्तता गर्न वा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहमा स्वयंसेवक वा वैतनिक मध्यस्तकर्ताको व्यवस्था गर्न सकेमा पनि भूमि सम्बन्धी सामान्य विवाद सजिलै समाधान हुन सक्ने अवस्था हुनेछ।

भूमि अधिकारबाट वञ्चित हुने सबै भन्दा जोखिमयुक्त समूह महिला नै हो। पारिवारिक महिला हिंसाका विभिन्न कारण मध्ये भूमि विवाद पनि एक महत्वपूर्ण कारण हो। भूमि अधिकार सम्बन्धी सचेतना भएका महिला वा भूमिमा स्वामित्व वा अधिकार भएका महिलाहरू कमै मात्रामा पारिवारिक हिंसाको शिकार भएको पाइन्छ। तसर्थ सकेसम्म स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा र सम्भव नभए स्थानीय तहमा महिला भूमि स्वयंसेविका वा सहजकर्ता वा मध्यस्तकर्ताको व्यवस्था गरी महिलाको भूमि, अधिकार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके स्थानीय तहमा भूमि सम्बन्धी विवाद कम हुने र भैहाले पनि समाधान सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

५.९ विपद जोखिम न्यूनीकरण

स्थानीयस्तरमा देखिने कतिपय विपद जोखिम स्थानीय स्तरको प्रयासबाटै भूमिको समुचित प्रयोग मार्फत पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसको लागि पनि भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रहरूमा जोखिमजन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न नमिल्ने गरी स्थानीय नीति, कानून र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। बाढी, पहिरो, नदी वा खोलाको कटान, भूक्षय लगायतको जोखिम भएको क्षेत्रमा स्थानीय प्रयासबाट हुन सक्ने तटबन्ध निर्माण गर्ने, स्थानीय रैथाने ज्ञानको आधारमा बाँस वा अन्य

भाडीजन्य वनस्पतिहरू लगाउने, वृक्षारोपण गर्ने, स्थानीय जातका रूख बिरूवा रोप्ने वन वा संरक्षित क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्ने, खुला स्थानहरूको संरक्षण गर्ने जस्ता कार्य गर्न सकिन्छ। त्यस्तै किसिमले जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा घर, आवास, व्यवसायिक क्षेत्र निर्माण नगर्ने, खनजोत गर्ने मेसिन नचलाउने र भौतिक रूपमा जमीन हलचल हुने अन्य मानवीय गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, सडक लगायत अन्य विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन नगर्ने लगायत व्यवस्था गरेमा केही हदसम्म भएपनि विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यस्ता कार्यहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जोखिम संवेदनशीलता पहिचान गर्ने र स्थानीय ज्ञान र प्रविधिको आधारमा सहभागितामूलक ढंगबाट जोखिम संवेदनशील भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम खर्चमा नै विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने देखिन्छ।

५.१० प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन

स्थानीय श्रोतहरूमा मूलतः जल, जंगल र जमीनको समुचित व्यवस्थापनमा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेमा सोको प्रभावकारी उपयोग र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। विगत केही वर्षयता सामुदायिक वनको अवधारणा र सोको कार्यान्वयनमा स्थानीय समुदायको सहभागिताबाट स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सकारात्मक र उत्साहजनक परिणाम देखिएको छ। यस्तै अवधारणा अनुसार स्थानीय सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन हुन सकेमा त्यसले स्थानीय समुदायको सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। हाल स्थानीयस्तरमा कतिपय जग्गा उपयोगविहीन र बाँझो अवस्था रहेको देखिन्छ। ठूला ठूला नदी उकास क्षेत्र बाँझो रहेको अवस्था छ। यस्ता सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गालाई उपयुक्तता, क्षमता र आवश्यकताको आधारमा उपयोग गर्न स्थानीय तहको सकृयता र अग्रसरतामा भूमि लगायत प्राकृतिक श्रोत उपयोग र व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

समाजमा हालसम्म पनि विभिन्न यस्ता समुदायहरू छन्, जसको जीविकोपार्जन स्थानीय प्राकृतिक श्रोतमा नै आश्रित हुने गर्दछ। माझी, बोटे जस्ता समुदाय नदीमा आश्रित हुने गर्दछन्। मुक्त कमैया, मुक्त हलिया किसान समुदायहरूलाई कृषि सम्बन्धी ज्ञान र सीप छ, ती समुदाय जमीनमा आश्रित छन्। तसर्थ स्थानीय स्तरमा जुन समुदायको जीविकोपार्जन जुन प्राकृतिक श्रोतमा आश्रित छ, ती समुदायको त्यस्ता श्रोतमा पहुँचको पहिलो अधिकार सुनिश्चित हुने गरी प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनको स्थानीय नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

५.११ भूमि शिक्षा र सचेतीकरण

स्थानीय स्तरमा सरोकारवाला नागरिकहरूलाई भूमि सम्बन्धी सामान्य नीतिगत, कानूनी, व्यवहारिक, सेवा प्रवाह सम्बन्धी प्रकृयागत जानकारी तथा ज्ञानको कमीको कारण विभिन्न समस्या देखिने गर्दछन्। भूमिमा अधिकार र पहुँचको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी आम नागरिकलाई भएको पाइदैन जसले गर्दा कतिपय नागरिकहरू, विशेष गरि महिलाहरू भूमि अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको समेत पाइन्छ। भूमिमाथिको स्वामित्व र अधिकार सम्बन्धमा प्रष्टता नहुँदा एकातर्फ नागरिकहरू आफ्नो मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु परेको छ भने अर्को तर्फ स्थानीयस्तरमा नै समाधान हुन सक्ने विवादहरू पनि अदालतमा पुग्ने र अनावश्यक रूपमा समय र श्रोतको नोक्सान हुने अवस्था पनि देखिएको छ।

यसको लागि स्थानीयस्तरमा भूमि सम्बन्धी शिक्षा र आधारभूत ज्ञानको प्रचार प्रसार गरिनु जरूरी देखिन्छ । स्थानीय तहद्वारा भूमि सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, कार्यशाला गोष्ठी, जनजागरण अभियान, प्रौढ तथा महिला शिक्षा, युवाहरूलाई तालीम लगायत कार्यहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पनि भूमि सम्बन्धी विभिन्न किसिमका सामान्य व्यवहारिक ज्ञानहरू समावेश गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

५.१२ संस्थागत संरचना, जनशक्ति र क्षमता विकास

स्थानीय तहहरूको विद्यमान संस्थागत संरचना, जनशक्ति र क्षमताको अवस्था हेर्दा यसबाट अपेक्षा गरिए बमोजिम कार्य सम्पादन हुन सक्नेमा विज्ञहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । विशेष गरी भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरू आफैमा प्राविधिक र जटिल प्रकृतिका हुने, हाल सम्म एकदमै केन्द्रकृत संरचना र परम्परागत मूल्य मान्यता र शैलीमा सञ्चालन हुँदै आएकाले तत्काल यसको स्थानीयकरण गर्दा व्यक्ति र समाजको सोचसँग सामञ्जस्यता कायम गर्न, नीति तथा कानून निर्माता र कर्मचारी प्रशासनको बुझाईमा परिवर्तन ल्याउन समय लाग्ने देखिन्छ । तथापी हालको अवस्थामा सेवाग्राहीको चाहना र संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहको श्रोत साधनको समुचित योजना तर्जुमा र परिचालनमा पहिलो अधिकार स्थानीय तहकै हुनु पर्ने र सेवा प्रवाह पनि नागरिकको सबैभन्दा निकटको सरकारमार्फत हुनुपर्ने विषयमा सबैको सकारात्मक बुझाई भएकोले यसको कार्यान्वयनमा अघि बढ्न ठूलो बाधा अवरोध नहुने कुरामा भने विश्वस्त हुन सकिन्छ । तसर्थ भूमि व्यवस्थापनको स्थानीयकरणको तयारी गर्दै गर्दा स्थानीय तहको संस्थागत संरचना, जनशक्ति र क्षमताबाटै सुरुआत गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

स्थानीय तहको संगठनमा भूमि व्यवस्थापन हेर्ने छुट्टै विशिष्टकृत जनशक्ति सहितको इकाई, शाखा वा महाशाखा हुनु जरूरी देखिन्छ । यस्तो संरचनामार्फत हाल सञ्चालनमा रहेका भूमि प्रशासनका प्रारम्भिक र आधारभूत कार्य (घरबाटो प्रमाणित वा सिफारीश, मालपोत निर्धारण तथा संकलन, विकास योजनाको लागि नापजाँच, नक्सा पासमा सहयोग, जग्गा विवाद समाधानमा सहयोग लगायत), सञ्चालन गर्नुको साथै भविष्यको लागि प्रस्तावित कार्य (भूउपयोग कार्यक्रम, भूमि बैंक, जग्गा प्रशासनमा सहयोग, नापनक्सा र अद्यावधिकमा सहयोग, स्थानीय भूसूचना प्रणाली तयारी, सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, उपयोग र सो सम्बन्धी विस्तृत अभिलेख निर्माण, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन लगायत) सञ्चालनको पूर्व तयारी गर्ने, कार्ययोजना बनाउने लगायत कार्य गर्न सकिन्छ ।

यस्तो किसिमको संयन्त्रमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विशेष गरी भूसूचना प्रविधि, नाप नक्सांकन, भूमि प्रशासन र व्यवस्थापन लगायत सम्बद्ध विषयको अध्ययन गरेका जनशक्ति छनौट तथा भर्ना गरी आवश्यक तालीम प्रशिक्षण दिइ काममा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । एकै पटक सबै व्यवस्था गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव नभए क्रमशः र निरन्तर रूपमा यस कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । तत्कालै नया जनशक्ति भर्ना गर्न नसकिने भएमा साविकदेखि नै काममा संलग्न जनशक्तिहरूको क्षमता विकासको लागि विभिन्न विषयगत तालीमहरू सञ्चालन गर्ने वा कर्माचारीलाई ती तालीममा सहभागी बनाउन शैक्षिक संस्था, तालिम प्रदायक संस्था, प्रशिक्षण केन्द्र लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ ।

६. उपसंहार

देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भैसके पश्चात् आफ्नो क्षेत्रको भूमि र भूमिश्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन र निर्णय प्रकृत्यामा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने र नागरिकले पाउनु पर्ने आधारभूत सेवा र सुविधाहरू सहजतापूर्वक आफ्नै स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने मर्म र भावना नेपालको संविधानमा परिलक्षित भएतापनि हालसम्म यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको पाईदैन । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट तर्जुमा हुनुपर्ने भूमि सम्बन्धी केही विषयगत कानून र आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्थाहरू भईनसकेको र कतिपय विषयमा कानूनी प्रबन्ध भैसक्दा समेत स्थानीय तहको संरचना, जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान सीप र आर्थिक क्षमता लगायत विषयहरूको उचित व्यवस्था भईनसकेका कारण पनि भूमि व्यवस्थापन र प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन सकेको छैन । विद्यमान संवैधानिक, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरूलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेका प्रशासनिक निर्णय र घोषित कार्यक्रमहरूलाई हालकै अवस्थामा समेत कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा परेको भने पाईदैन । संघीय सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन, प्रदेश सरकारको इमानदार प्रयास, स्थानीय तहको निष्पक्ष कार्य प्रणाली, दृढता, अठोट र प्रतिवद्धता भएमा स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उल्लिखित विभिन्न कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुरुवात गर्न सकिन्छ ।



छुट जग्गा दर्ता, साविक लगत, यसको प्रयोग र महत्त्व



ब. ब. बहादुर कार्की

वि. सं. १९१० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐन दत्त गुठी, जग्गा जमिनको र मोही तलसिंको महलमा नेपाल्या राजाका पाला देखी पुराना राजाका सनद लेखौटबाट.....। राजा जयस्थिती मल्लले बन्देज गरी गया बमोजिम.....। भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। ऐनमा काठमाण्डौ उपत्यकालाई नेपाल भनिएको छ भने उपत्यका बाहेकको सबै पहाडी क्षेत्रलाई पर्वत र सबै तराई क्षेत्रलाई मधेश भनिएको छ। जग्गाको स्वामित्व प्राप्तिको स्रोत लिखतहरुमा लालमोहर, सनदपत्र, मुख्तियारका दस्तखतलाई प्रमाणमा लिईको छ भने भारदार, रकमी, जाँचकी र कारिन्दाबाट रैबन्दी गराई तिरोभरोको बन्दोवस्त मिलाइएको देखिन्छ। कालावंजर, बाँभो, बगर, बाटो, सडक, निकास, पानिघाट, गौचरण, कुलोलाई सरकारी जग्गा भनिएको छ।

राणा प्रधानमन्त्री विर शम्शेरको समयमा देशलाई ३ वटा गौडा धनकुटा, पाल्पा र डोटीमा प्रशासनिक विभाजन गरियो। गौडा मातहतमा रहने पहाडी क्षेत्रमा २० र तराई क्षेत्रमा १२ जिल्ला कायम गरियो। जिल्ला भित्र पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न थुम र मौजा साथै तराई क्षेत्रमा विभिन्न प्रगन्ना र मौजामा विभाजन गरियो। मौजाभित्र जग्गाको कित्तागत अभिलेख राख्ने, तिरोभरो उठ्ती, राजश्व तहसिल गर्न र माल कार्यालयको निर्देशनमा दाखिला खारेज, नामसारी लगायतका सामान्य जग्गा प्रशासनको काम गर्न जिमिदार, तालुकदार, जिमुवाल, मुखिया, पटवारी, थरी, द्वारेको व्यवस्था गरिएको थियो।

वि. सं. २०१९/०९/०२ गते विगतको ३ गौडा र ३२ जिल्लाको प्रशासनिक संरचनालाई खारेज गरी जिल्ला भित्रका विभिन्न थुम र प्रगन्नालाई समेटेर १४ अञ्चल र ७५ विकास जिल्ला कायम गरियो। जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम पहिलो पटक जग्गा जमिनको नापनक्सा गरी भूमिलगत तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भई तयार भएका स्वेस्ता, नक्सा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालयले बुझी उक्त स्वेस्ता र नक्सा लागू भएपछि मौजागत रुपमा तालुकदार, मुखिया, पटवारी, जिमुवाल थरी द्वारेसँग रहेका जग्गाको अभिलेख, वही, विवरण भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल कार्यालयमा दाखिला गराइयो। आजको जग्गा प्रशासनको सन्दर्भमा यस्तो अभिलेख, वही, विवरण नै साविक लगत हो। साविक लगत छुट जग्गा दर्ताको आधारभूत प्रमाण हो।

छुट जग्गा दर्ता भनेको के हो ?

जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नापजाँच चलिरहेको ठाउँमा शुरू नापी गर्ने तत्कालीन नापी गोश्वाराले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारक्षेत्र भित्र रही प्राकृतिक व्यक्तिको हक र स्वामित्व भित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा साथै सरकारी र सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरियो। जग्गाधनी वा निजले तोकेको

✍ एम.पि.ए (जन-प्रशासन, सार्वजनिक सरोकार) वि.एल, वि.एड।

प्रतिनिधिबाट दाखिला भएको हक र भोगको प्रमाण हेरी जग्गा कमाउने किसान, तिरो बुझिलिने तालुकदार, जिमुवाल, पटवारीका साथै जनप्रतिनिधि र सँधियारको रोहवरमा साँधसिमाना छुट्याई कित्ता कायम गरिन्थ्यो । जग्गा नाप नक्सा गर्ने अमिन, नक्सा र प्रमाण कागजात चेकजाँच गर्ने नापी इन्स्पेक्टर र तत्कालिन गाउँ वा नगर पञ्चायतका सदस्यबाट क्षेत्रीय किताव (फिल्डबुक) मा विवरण ठिक दुरुस्त रहेको प्रमाणित गरेर राखिएको हुन्छ । कित्ता कायम भएका जग्गा मध्ये रै. नं., हा. नं. तिरो लगत भित्रको र स्ववासी घरजग्गा दर्ता गरी जग्गाधनीको दर्ता सेस्ता तयार गर्ने र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा जग्गाधनीलाई वितरणसम्मको काम नापी गोश्वाराबाटै सम्पन्न गरियो । जग्गाधनी उपस्थित भई हकभोगको प्रमाण पेश नगरेको, कसैको हक सुनिश्चित भै नसकेको, नापजाँचको समयमा कुनै अड्डा, अदालतमा विवाद चलिरहेको, रोक्का रहेको, विर्ता जग्गा, बहाल बिटौरी जग्गा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ ले नापी गोश्वारालाई निर्णय दिने अधिकारक्षेत्र नभएको हुँदा त्यस्ता जग्गा दर्ता गर्न बाँकी भए । दर्ता बाँकी जग्गाको नापजाँचको कार्य अन्तर्गत नक्सामा छुट्टै कित्ता नम्बर कायम गर्ने, फिल्डबुकमा तोकिएको ढाँचा बमोजिमको विवरण क्षेत्र (गा.वि.स वा न.पा), नक्सा नम्बर, कित्ता नम्बर, जोताहा, चारकिल्ला, विरह, किसिम, किसानको व्यहोरा र अन्य थप कुनै विवरण भए कैफियतमा उल्लेख गरी दर्ता बाकी श्रेस्ता वा लुज सिट तयार गरी माल कार्यालयमा बुझाइयो ।

जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ ले तत्कालीन नापी गोश्वारा र हाल नापी कार्यालयलाई साथै तत्कालीन भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ र हालको मालपोत ऐन, २०३४ ले भूमि प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई समेत उक्त ऐनमा परिभाषित सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा बाहेक कसैको नाममा दर्ता गरी दिने अधिकार छैन । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा मात्र दर्ता गरिन्छ । नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भैरहेको वा हुने प्रकृतीको वा नापजाँच गर्न बाँकी रहेको सरकारी जग्गा नेपाल सरकार (मं.प. स्तर) को निर्णयबाट मात्र सरकारी स्वामित्व स्थायीरूपले वा लिजमा व्यक्ति वा निकायलाई भोगचलन वा स्वामित्व प्राप्त हुन सक्दछ । लिजमा भोगचलन गर्न दिएको जग्गाको तोकिएको वार्षिक तिरोभरो नेपाल सरकारलाई गर्नुपर्छ । तोकिएको काममा मात्र उपयोग गरी तोकिएको समय पश्चात उपयोग गर्दा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना सहित नेपाल सरकारलाई जग्गा र संरचना सबै फिर्ता गर्नु पर्दछ ।

जग्गा नापजाँच चलिरहेको समयमा नापी गोश्वाराले दर्ता गर्न क्षेत्राधिकार प्राप्त नगरेको वा अन्य कुनै कारणले दर्ता हुन बाँकी रहेको जग्गा लगत, हक र भोगचलनबाट व्यक्तिको स्वामित्व भित्रको हो भन्ने प्रमाणित हुन आएमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद् स्तर) को निर्णयबाट तोकिएको कार्यविधि अवलम्बन गरी तोकिएको समितिको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले छुट जग्गा दर्ता गर्दछ । मिन्हा महल, बहाल बिटौरी र नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भईसकेको वा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुने प्रकृतिमा नापनक्सा भएको वा नापनक्सा हुन बाँकी नै रहेको जग्गा नेपाल सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा १(क) बमोजिम आयोग, समिति गठन गरी जग्गा दर्ताको निर्णय गर्न सक्दछ ।

यसर्थ, छुट जग्गा दर्ता भन्नाले पहिलो पटक जग्गा नापजाँचको कार्य सम्पन्न भएको गाउँ पालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा तत्कालीन नापी गोश्वाराले अधिकारक्षेत्रको अभाव वा अन्य कारणले जग्गाधनीको नाममा दर्ता हुन बाकी रहेको जग्गा दर्ता गर्ने कार्य हो । दोहोरो नापी चलिरहेको वा सम्पन्न भैसकेको क्षेत्रमा छुट जग्गा दर्ता गर्दा पहिलो पटक नापी हुनुभन्दा अगाडि जिमुवाल, तालुकदारबाट दाखिला भई मालपोत कार्यालयमा

रहेको लगत र पहिलो पटक नापी हुँदा तयार भएको जग्गाको दर्ता बाँकी श्रेस्ता र फिल्डबुक विवरणलाई आधार प्रमाणमा लिएर नयाँ नापी अनुसार छुट जग्गा दर्ताको कारवाही गर्नु पर्दछ। छुट जग्गा दर्ताको कामबाट सरकारी, सार्वजनिक वा एउटाको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्दैन। यस्तो काम मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम जग्गा दर्ता गर्न सम्म बाँकी रहेको कामको सम्पादन मात्र हो।

साविक लगत भनेको के हो ?

जग्गा नापजाँच हुनुभन्दा पहिले जग्गाधनी (रैती) ले तिरो दाखिला गरेको भर्पाई, रसिद, टिपनलाई सो समयमा जग्गाको हक भोगको प्रमाण पूर्जा मानिन्थ्यो। यस्तै तिरो बुझी लिने तालुकदार, जिमुवाल, मुखिया, पटवारी, जिमिन्दार, द्वारे, थरी वा तहविल अड्डा, गोश्वारामा रहने वहीको विवरण लगत तत्कालीन समयको जग्गाधनी दर्ता सेस्ताको रुपमा रहन्थ्यो। यस्तो सेस्तामा कुन स्रोतबाट कुन मितिमा निजको नाममा जग्गा प्राप्त भएको हो भन्ने दाखिला खारेज वा दरपिठ विवरणका साथै सो जग्गाको नाम, क्षेत्रफल, चौकिल्ला र तिरो अंकसमेत उल्लेख भएको हुन्छ। यिनै भर्पाई र सेस्ताको आधारमा जग्गाको रजिष्ट्रेशन लगायतका सबै जग्गा प्रशासनका काम सो समयमा सम्पादन गरिन्थ्यो। यस्तो वही विवरण जग्गा नापजाँचको कार्य सम्पन्न भएपछि भूमि प्रशासन वा माल कार्यालयमा दाखिला गराईयो। यस्तो लगत विवरणलाई छुट जग्गा दर्ता प्रयोजनका लागि जग्गाको साविक दर्ताको प्रमाण वा साविक लगत भनिन्छ। साविक लगतमा विर्ता वा पोता लगत, जग्गा आवाद गर्दा नै रैकरमा दर्ता भएको जग्गाको हकमा रै. नं. लगत र विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ जारी भए पछि तोकिएको म्याद भित्र विर्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गरीएको अवस्थामा हा. नं. लगतको रुपमा रहेका हुन्छन्। विर्ता लगत, रै.नं., हा.नं., तिर्जा लगत हाल मालपोत कार्यालयमा रहन्छन्। यस्तो लगत मौजागत वा तहविलको आधारमा मालपोत कार्यालयमा रहेको हुन्छ भने वहाल विटौरी, हले, पाटे, कोदाले जग्गाको लगत हाल स्थानीय तहमा रहेको हुन्छ।

अरु कसैको जग्गा कुनै शर्तमा आफ्नो र परिवारको श्रमले खेती गर्ने व्यक्ति मोही हो भन्ने कानूनमा परिभाषित भएको छ। सम्मानित अदालतका फैसलाहरु हेर्दा मिति २०२५/७/९ भन्दा पहिलेदेखि सरकारी वा राजगुठी लगायत जो जसको जग्गा भए पनि कूत बुझाई कर्मोद गरेको अवस्थामा मोही ठहर हुन्छ। जग्गाधनी ठहर हुन जग्गा नापजाँच हुनु भन्दा अगाडिको सोही जग्गाको साविक लगत अनिवार्य आवश्यक हुन्छ। छुट जग्गा दर्ताको कारवाही गर्दा मालपोत कार्यालयले हाल दर्ता माग गरेको जग्गा साविकमा कुन थुम, प्रगन्ता वा मौजा भित्र पर्दथ्यो। माटो वा विजन कुन प्रकृतिको जग्गा हो। पेश भएको लगत र दर्ता माग भएको जग्गाको विरह, क्षेत्रफल, चौकिल्ला भिडछ वा भिड्दैन सुनिश्चित भएपछि मात्र दर्ताको कारवाही चलाउनु पर्दछ। एउटा ठाउँको वा एउटा प्रकृतिको लगत अर्को ठाउँको जग्गामा भिडाई दर्ता कारवाही गर्न हुदैन। फिल्डबुक र दर्ता बाँकी सेस्ता वा लुजसिटमा जग्गाधनी महलमा जग्गाधनीको नाम उल्लेख भएको वा जोताहाको नाम उल्लेख भई भोग कर्मोद गरी कुत तिरोभरो गरेको कारणले मात्र जग्गा दर्ता गर्न हुँदैन। फिल्डबुक र दर्ता बाँकी सेस्ता वा लुजसिटको जग्गाधनी महल र मोही महलमा व्यक्तिको नाम उल्लेख भए पनि साविक लगतको अभावमा सरकारी जग्गा व्यक्तिले भोग चलन गरेको कारणले मात्र नापजाँच हुन गएको हुन सक्ने विषयमा चनाखो रहनु पर्दछ। यसरी साविक लगत भनेको नापी हुनुभन्दा अगाडिको जग्गाधनीको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा र दर्ता सेस्ता हो। छुट जग्गा दर्ता भनेको सो जग्गा कुनै कारणले नापी चलि रहेको समयमा दर्ता हुन

नसकेको अवस्थामा निज जग्गाधनी वा निजको हकदारको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया मात्र हो । छुट जग्गा दर्ताको कारवाही गर्दा हक कायम हुने प्रमाण र हकदार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीबाट मालपोत कार्यालय अलग हुन सक्दैन ।

लगतको प्रकृती

(क) विर्ता लगत

नेपाल एकीकरण वा देशको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्ने गौरवपूर्ण काममा सहभागी भई सहादत प्राप्त सैनिकका परिवारको भरण पोषण सुनिश्चित गर्न सरकारले आवादी वा आवाद योग्य सरकारी जग्गा विर्ताको रुपमा प्रदान गर्दथ्यो । पछिल्लो समय विषेश गरी राणाकालमा राणाका दरवारमा विषेश सेवा वा चाकडी पुऱ्याउनेलाई विभिन्न नाममा विर्ता नामाकरण गरी सर्वाङ्ग माफी, आँठा सरहको वा सो भन्दा बढी कूत लिन खान पाउने शर्त राखी विर्ता जग्गाको रुपमा सरकारी जग्गा वितरण भएको देखिन्छ । विर्ता जग्गा देशको जुनसुकै जिल्ला वा प्रगन्ना, मौजाको भए पनि जग्गाधनी वा विर्तावारको घर बसोवास रहेको प्रगन्ना, मौजा वा तहसिलमा तिरोभरो असुली वा विवरण दाखिला हुन्थ्यो । यो काम पदासिन राणाको दरवार भित्रै रहेको तहविल गोश्वारा अड्डाबाट दाखिला कश्यपत्रम् गरिन्थ्यो भने अन्य सर्वसाधारणको हकमा तालुकदार, पटवारी वा जिमुवाल मार्फत तिरोभरो असुली र दाखिला भर्पाई दिईन्थ्यो ।

१) **“क” श्रेणी विर्ता :** विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा २ (१) (ख) “ठेकिएको मालपोतसम्म उठाई खान पाउने गरी पाएको वा जसरी लिए पाएको भए पनि ठेकिएको मालपोत वा मालपोतको अङ्क बमोजिमसम्म उठाई खाने गरी आएको नेपाल सरकारमा केही तिर्नु पर्ने वा नपर्ने विर्ता जग्गा र आवाद नभएको पर्ति जग्गा तथा जङ्गल विर्ता जग्गा समेत सम्झनु पर्छ ।” भनी परिभाषित गरिएको छ ।

२) **“ख” श्रेणी विर्ता :** “क” श्रेणीको विर्ता जग्गा बाहेकको अरु सबै विर्ता जग्गा सम्झनु पर्छ । भनी परिभाषित गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत डिभिजन वेञ्चको निर्णय नं. २४३७ ने.का.प. २०४२ अंक ७ मा “मालपोत अङ्क भन्दा बढी कूत तिरो तिर्ने गरेको जग्गालाई “क” श्रेणीको विर्ता जग्गाको परिभाषाभित्र परेको मान्न मिल्ने देखिएन ।” भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ ।

आवाद नभएको, पर्ति वा जङ्गलको रुपमा रहेको “क” श्रेणीको विर्ता जग्गा नेपाल सरकारको नाममा मात्र दर्ता गर्नु पर्दछ । “क” श्रेणीको विर्ता जग्गा जोताहा मोहीको नाममा मात्र दर्ता हुने हुँदा जोताहा मोहीको नाम सेस्ता पूजाको मोही महलमा उल्लेख गर्नु पर्दैन । फिल्डबुक वा भूमि सुधारका अनुसूचीहरुमा मोहीको नाम उल्लेख भएको देखिए एकापरिवारको मोही लगत कट्टाको कारवाही चलाई लगत कट्टा गर्नुपर्दछ ।

विर्ता दिँदा कुश, फिक्दार, तिरुवा, मरौटे, पेवा, सेवा, दाइजो, मानाचामल, पेवा जस्ता जुनसुकै अलंकार लालमोहर, सनद वा अन्य कुनै लिखतमा उल्लेख भएको भए तापनी विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ मा भएको परिभाषा र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट भई रहेको व्याख्या बमोजिम मात्र “क” वा “ख” श्रेणीको विर्ता जग्गा पहिचान गर्नु पर्दछ । विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को (तेश्रो संशोधन) २०४९/५/२९ भन्दा

पहिले विर्तावारले रैकरमा परिणत गरिसकेको, राजगुठी लगत भित्रको र रैकरमा परिणतको लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई कारवाही चलि रहेको वा अदालतमा रैकरमा परिणतको विषयमा मोहीसँगको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बाहेक यस श्रेणीको जग्गा मोहीको नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्नु पर्दछ । उल्लिखित मिति अगावै मालपोत कार्यालयमा मोही र विर्तावारले रैकर परिणतको लागि निवेदन दिएको अवस्थामा जेठो माग निवेदनले छुट जग्गा दर्ताको अग्रधिकार पाउँछ । गुठी विर्ता जग्गा बाहेक विर्ता जग्गा मोहीको नाममा दर्ता हुँदा मोही महलमा मोहीको नाम उल्लेख गर्नु पर्दैन तर विर्तावालाको नाममा रैकर परिणत सहित दर्ता हुँदा मोहीको नाम लेख्न छुटाउन हुँदैन ।

विर्ता जग्गा पहिचान गर्ने आधार र प्रमाणहरू

विर्ता, रैकर वा अन्य सबै साविक लगत प्रमाण भित्रका जग्गाहरू नापजाँच हुँदा फिल्डबुक, दर्ता बाँकी श्रेस्ता वा लुजसिटमा समान विवरण उल्लेख भएको हुन्छ । फिल्डबुकको किसानको व्यहोरामा यो जग्गा विर्ता जग्गा हो भनेको वा फिल्डबुकमा विर्ता शब्द उल्लेख नभएको कारणले मात्र विर्ता जग्गा हो वा होइन भन्न मिल्दैन । विर्ता जग्गा र श्रेणी पहिचान गर्ने निम्न आधार र प्रमाण हुन सक्दछन् ।

१. विर्ता जग्गा विर्तावारले पाएको लालमोहर, सनदमा उल्लेख गरेको व्यहोरा,
२. तिरोभरो असुली, दाखिला कश्यपत्रम्, भर्पाई वा यस्तै कागज प्रमाण,
३. भोगचलनका शर्त, कूतको दर वा कूत असूली प्रकृया,
४. विर्ता लगत,
५. कुत, कबुलियतनामा र भर्पाई,
६. विर्तावारले सरकारलाई बुझाउने तिरो, आँठा जोडिएको रैकर जग्गा भन्दा घटीबढी कूत असुली, दाखिलाको आधार ।

(ख) रैकर लगत (रै. नं.)

हाल आवादी गर्दा वा सुरु रैवन्दी हुँदा नै रैकर तर्फ लगत कायम भएको जग्गा रैकर जग्गा हो । यस्तो जग्गाको लगत जग्गा रहेको मौजामा नै रहन्छ । लगतमा जग्गाधनीलाई रैती वा मोही भन्ने उल्लेख भएको हुन्छ । तराई र भित्री मधेशमा विगाहा/कट्ठा/कनुवाको स्केलमा र उपत्यका साथै पहाडी क्षेत्रमा रोपनी/आना/पैसा/दामको स्केलमा लगत रहेको हुन्छ । लगतमा जग्गाको किसिम खेत तर्फ माटो वा रोपनी र पाखो वा भिठ तर्फ विजन वा रोपनीको इकाईमा रहन्छ । क्षेत्रफल विगाहा, रोपनी, माटो वा विजनको रूपमा रहेको हुन्छ । छुट जग्गा दर्ताको कारवाही गर्दा १ खेत माटो बराबर २५ रोपनी, चार मुरी माटो बराबर एक रोपनीको दरले गणना गर्नुपर्छ । विजन, तिर्जा, हले, पाटे, कोदाले तर्फको लगतबाट क्षेत्रफल नखुल्ने हुँदा भोग र साँधसधियार बुझ्नु पर्दछ । विजन, तिर्जा, हले, पाटे, कोदाले लगतबाट भिठ/पाखो जग्गा मात्र र खेत वा माटो लगतबाट धनहर/खेत जग्गा दर्ता गर्नु पर्दछ । लगतको किसिम वा प्रकृतिसँग दर्ता माग गरेको विरह नमिलेको अवस्थामा जग्गा दर्ताको कारवाही गर्न हुँदैन । दर्ता माग गरेको जग्गाको साँध सिमानामा सरकारी जग्गा पर्ने भए सरकारी जग्गा नघुसेको विषयमा निश्चित भएर मात्र दर्ताको कारवाही गर्नु पर्दछ । रै.नं. लगतबाट जग्गा दर्ता गरे पछि सो लगत भिडाएर कुन जग्गा दर्ता गरियो सक्कल लगतमा दरपिठ गर्नु पर्दछ ।

(ग) हा. नं. लगत

वित्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ मिति २०१६/०९/०१ मा जारी भए पछि “ख” श्रेणीका विर्तावालाले तोकिएको समयभित्र विर्ता लगतमा रहेको जग्गा रैकरमा परिणत गराउँदा कायम भएको लगत हा. नं. लगत हो। यस्तो लगत कुन मिति र विवरणले कुन विर्ता लगत नम्बरबाट रैकरमा परिणत भई हा. नं. कायम भएको हो भन्ने व्यहोरा सहित जग्गाको नाम, क्षेत्रफल र तिरो अंक समेत कित्तागत रुपले लगतमा उल्लेख भएको हुन्छ। विर्ता लगत विर्तावार बसेको मौजामा रहन्थ्यो भने हा. नं. मा परिणत भएपछि जग्गा रहेको मौजामा कायम गरिन्छ। हा. नं. लगतको कानूनी हैसियत र व्यवहार रैकर लगत सरह हुन्छ। सरकारले व्यक्तिको विर्ता वा हा.नं. लगत भित्रको जग्गा जफत, अधिग्रहण वा स्थायीरुपले प्राप्ति गरेमा तिरो लगत कट्टा गरी सरकारको नाममा हा.नं. लगत कायम गरेको हुन्छ।

(घ) राजगुठी लगत

अमानती वा छुट गुठी जग्गा प्राप्तिको स्रोत लिखत प्रमाणहरु लालमोहर, सनद, शिलापत्र, ताम्रपत्र लगत लगायत तिरोभरोका कागज प्रमाण मालपोत कार्यालयमा हुँदैन। गुठी संस्थान वा सो मातहतका कार्यालयमा रहन्छन्। गुठीको प्रशासन, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने काम गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम गुठी संस्थानको हो। राजगुठी जग्गाको मालपोत कार्यालयमा रहने श्रेस्ता अभिलेख सेस्ता मात्र हो। कार्यान्वयनको सेस्ता गुठी शाखा कार्यालयमा रहन्छ। गुठीले आफैँ संग रहेको कार्यान्वयनको सेस्ता, लगतबाट राजगुठी जग्गा र गुठीको नाम एकन गर्ने, लगत र जग्गाको भूगोल सुनिश्चित गर्ने, कुत असुली गर्ने, जग्गामा भौतिक निर्माण गर्न अनुमती दिने वा नदिने विषयमा कारवाही गर्ने, मोही नामसारी, दाखिला खारेज लगायतका कामको निर्णय लिई निर्णय सहित अभिलेख सेस्तामा जनाउँन मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउँछ। गुठी शाखा कार्यालयको निर्णय वा लिखित अनुरोध बमोजिम बाहेक मालपोत कार्यालयले आफैँले राजगुठी जग्गामा कुनै निर्णय र काम कारवाही गर्न मिल्दैन। गुठी शाखा कार्यालय नरहेको जिल्लाको हकमा गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ को ८ नम्बरमा उल्लेखित काम मात्र मालपोत कार्यालयबाट गर्नु पर्दछ।

लगतमा क्षेत्रफल निर्धारण र प्रयोग

जग्गा नापी हुनुभन्दा अगाडि मौजागत रुपमा रोपनी वा विगाहा जुन ईकाइले लगत रहेको थियो जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम भएको पहिलो नापीमा सोही ईकाइले नक्सा, फिल्डबुक र सेस्ता, पूर्जामा क्षेत्रफल कायम गरियो। यसरी काठमाण्डौ उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा रोपनी/ आना/ पैसा/ दामको आधारमा क्षेत्रफल कायम गरियो भने भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा विगाहा/ कट्ठा/ धुर/ कनुवा को आधारमा क्षेत्रफल उल्लेख गरियो। लगतमा विगाहा, कट्ठा, धुर, कनुवा र रोपनी, आना, पैसा, दाम छुट्याउन बिचमा (५ वा २) चिन्हबाट संकेत गरिएको हुन्छ। जग्गा नापजाँच गर्दा क्षेत्रफलको इकाई छुट्याउन (–) चिन्हबाट संकेत गरिएको छ। कुनै ईकाई नभएको संकेत गर्न (०) को प्रयोग गरिन्छ। कट्ठा/धुर/कनुवा वा आना भन्दा कम क्षेत्रफल लेख्दा अगाडि ० उल्लेख गर्न हुदैन। जस्तै १४–०६–०–० लेख्नु हुदैन १४–६–०–० लेख्नु पर्दछ।

काठमाण्डौ उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा साविक लगत र पहिलो पटक नापीको क्षेत्रफल

आना संकेत क्षेत्रफल	पैसा संकेत क्षेत्रफल	दाम संकेत क्षेत्रफल
१ आना १ ०-१-०-०	१ पैसा ११ ०-०-१-०	१ दाम १११ ०-०-०-१
२ आना १२ ०-२-०-०	२ पैसा १११ ०-०-२-०	२ दाम ११११ ०-०-०-२
३ आना १३ ०-३-०-०	३ पैसा ११११ ०-०-३-०	३ दाम १११११ ०-०-०-३
४ आना १ ०-४-०-०		

५ आना ११' ०-५-०-०	६ आना ११ ^२ ०-६-०-०	७ आना ११ ^३ ०-७-०-०	८ आना ११ ०-८-०-०	९ आना ११' ०-९-०-०	१० आना ११ ^२ ०-१०-०-०
११ आना ११ ^३ ०-११-०-०	१२ आना १११ ०-१२-०-०	१३ आना १११' ०-१३-०-०	१४ आना १११ ^२ ०-१४-०-०	१५ आना १११ ^३ ०-१५-०-०	१ रोपनी ११ १-०-०-०

४ दाम १ पैसा	४ पैसा १ आना	१६ आना १ रोपनी
--------------	--------------	----------------

ईकाइ	रोपनी	लगत (माटो र विजन बाहेक रोपनी स्केलमा)	वर्गफिट	वर्गमिटर
१ दाम	०-०-०-१	११११	२१.३९	१.९९
१ पैसा (४ दाम)	०-०-१-०	१११	८५.५	७.९५
१ आना (४ पैसा)	०-१-०-०	११'	३४२.२५	३१.७९
१ रोपनी (१६ आना)	१-०-०-०	११	५४७६	५०८.७४

केही उदाहरणहरू

- ११११११ भन्ने लगतको क्षेत्रफलले १-६-३-१ रोपनी हुन्छ ।
 ११११ भन्ने लगतको क्षेत्रफलले ०-७-०-१ रोपनी हुन्छ ।
 २३११^३ ११.११ भन्ने लगतको क्षेत्रफलले २३-११-२-३ रोपनी हुन्छ ।
 २७२१११^३ ११.११ भन्ने लगतको क्षेत्रफलले २७२-१५-२-२ रोपनी हुन्छ ।
 १४१^२ भन्ने लगतको क्षेत्रफलले १४-६-०-० रोपनी हुन्छ ।
 २५१११ भन्ने लगतको क्षेत्रफलले २५-३-१-१ रोपनी हुन्छ ।
 खेत तर्फ माटो लगतको आधारमा क्षेत्रफलको ईकाइ

खेत	मुरी	पाथी	माना	मुठी	चिम्टी
-----	------	------	------	------	--------

१० चिम्टी १ मुठी	१० मुठी १ माना	८ माना १ पाथी	२० पाथी १ मुरी
------------------	----------------	---------------	----------------

१ खेत माटोमुरी बराबर २५ रोपनी र ४ मुरी माटो बराबर १ रोपनीको दरले धनहर खेत तर्फ जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्नु पर्दछ ।

भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा क्षेत्रफलको गणना

विगाहा	कट्ठा	धुर	कनुवा
--------	-------	-----	-------

२० कट्ठा १ विगाहा	२० धुर १ कट्ठा	२० कनुवा १ धुर
-------------------	----------------	----------------

ईकाइ	वर्गफिट	वर्गमिटर
१ वर्ग यार्ड	९	०.८३६१
१ कनुवा	९.११	०.८५
१ धुर (२० कनुवा)	१८२.२५	१६.९३
१ कट्ठा (२० धुर)	३६४५	३३८.६३
१ विगाहा	७२९००	६७७२.६३
१ एकड	४३५६०	४०४६.८६
१ हेक्टर	१०७६३४.५४	१०,०००

केही उदाहरणहरू

१९९७ भन्ने लगतको क्षेत्रफलले १-११-७ विगाहा अर्थात १ विगाहा ११ कट्ठा ७ धुर हुन्छ ।

१९०५ वा १९५ भन्ने लगतको क्षेत्रफलले १-०-५ विगाहा अर्थात १ विगाहा ५ धुर हुन्छ ।

५९९ भन्ने लगतको क्षेत्रफलले ५-१८-० विगाहा अर्थात ५ विगाहा १८ कट्ठा हुन्छ ।

९९९ भन्ने लगतको क्षेत्रफलले ०-१-१० विगाहा अर्थात ० विगाहा १ कट्ठा १० धुर हुन्छ ।

९९९ भन्ने लगतको क्षेत्रफलले ०-०-१३ विगाहा अर्थात ० विगाहा ० कट्ठा १३ धुर हुन्छ ।

१ कट्ठा ९ वा ९१	२ कट्ठा ९२	३ कट्ठा ९३	४ कट्ठा ९४	५ कट्ठा ९५	६ कट्ठा ९६ र वा ९१	७ कट्ठा ९७	८ कट्ठा ९८	९ कट्ठा ९९	१० कट्ठा ९९
११ कट्ठा ९९ वा ९९	१२ कट्ठा ९९	१३ कट्ठा ९९	१४ कट्ठा ९९	१५ कट्ठा ९९	१६ कट्ठा ९९ वा ९९	१७ कट्ठा ९९	१८ कट्ठा ९९	१९ कट्ठा ९९	१ विगाहा १९

१ धुर ९९ वा ९९	२ धुर ९९	३ धुर ९९	४ धुर ९९	५ धुर ९९	६ धुर ९९ वा ९९	७ धुर ९९	८ धुर ९९	९ धुर ९९	१० धुर ९९
११ धुर ९९	१२ धुर ९९	१३ धुर ९९	१४ धुर ९९	१५ धुर ९९	१६ धुर ९९ वा ९९	१७ धुर ९९	१८ धुर ९९	१९ धुर ९९	१ कट्ठा ९९ र

यसै गरी कनुवाको लगतमा विगाहा, कट्टा र धुरको संकेत उल्लेख माथि तालिकामा लेखिए जस्तै लेखी वा सो ईकाइ नभएमा SSSसंकेत पछि कट्टा र धुरको जस्तै ईकाई मौजाको लगतमा उल्लेख भएको हुन्छ ।

साविक लगतको महत्व

सरकारी जग्गा बाहेक शुरू नापी हुनुभन्दा अगाडि व्यक्तिको हक र तिरो भित्रको जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण नै साविक लगत हो । तिरोभरो प्रयोजनका लागि लगत कायम हुने हुँदा सरकारी जग्गाको तिरो सरकारले बुझाउँन नपर्ने भएकोले सरकारी जग्गाको लगत हुँदैन । सुरु नापी हुन भन्दा पहिले व्यक्तिको लगत भित्रको जग्गा सरकारले कानूनी प्रकृया पूरा गरेर प्राप्ति, जफत, अधिग्रहण वा अमानतमा लिएको अवस्थामा तिरो कट्टा गरी सकारको नाममा हा.नं. वा रै. नं. लगत कायम गरिएको हुन्छ । यस्तो जग्गाको सुरु नाँजजाँच हुँदा नै सरकारको नाममा स्वेस्ता पूर्जा तयार गरिन्छ । नापी सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा सरकारले प्राप्त गरेको जग्गाको स्वेस्ता पूर्जा व्यक्तिको नाम खारेज गरी नेपाल सरकारको नाममा दाखिला गरिन्छ ।

यसरी छुट जग्गा दर्तालाई निष्कर्षमा भन्दा शुरू नापी हुनुभन्दा अगाडि व्यक्तिको हकमा रहेको र तिरोभरो लगत भित्रको जग्गा कुनै कारणले नाँपजाँच चलिरहेको अवस्थामा दर्ता गर्न सम्म छुट भएमा सोही साविक लगत प्रमाणको आधारमा निज वा निजका हकदारको नाममा दर्ता गर्ने कानूनी प्रकृया हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।

लगत साविक बमोजिम काम गर्दा ध्यान दिन पर्ने विषय

- छुट जग्गा दर्ता माग गरेको कित्ता जग्गा र पेश गरेको लगतको मौजा, कित्ता एउटै हो होइन एकिन हुनु पर्दछ ।
- पेश गरेको लगत र दर्ता माग गरेको जग्गाको विरह भिड्छ भिड्दैन । जुनसुकै लगत जहाँसुकै जग्गाको लागि भिडाउन मिल्ने होइन । जुन जग्गाको लगत हो सोही जग्गामा मात्र भिडाउनु पर्दछ । भिठ वा पाखो र धनहर खेतको लगतमा उल्लिखित विरह र फिल्डबुकमा उल्लेखित विरह मिलान भएमा मात्र भिडाउनु पर्दछ ।
- तिर्जा लगत र विजनको स्केलमा रहेको लगत बाहेक अन्य लगतको क्षेत्रफल र दर्ता माग गरेको जग्गाको क्षेत्रफलमा तात्त्विक अन्तर हुन हुँदैन ।
- लगतमा उल्लिखित कित्ता (षला) बाट जग्गा दर्ता भैसकेको भए पुनः सोही लगत वा षलाबाट दर्ताको कारवाही चलाउन हुँदैन ।
- लगतमा रोकका, विवाद वा अन्य कैफियत जनिएको अवस्थामा सो विषय सम्बन्धी विवाद समाधान नभएसम्म सो लगतबाट कुनै काम गर्न हुँदैन ।
- एउटाको लगत अर्कोले वा फरक फरक नाम एउटैको हो भनी माग दावी भएको अवस्थामा स्थानीय तहको स्पष्ट सिफारिस सहित कार्यालयबाट गरिने स्थलगत सरजमिन मुचुल्का र सार्वजनिक सूचनामा लगत र फरक फरक नामको पूभर्ण व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्दछ ।



नेपालमा जग्गाको नापनक्सा सम्बन्धी व्यवस्था र विद्यमान चुनौतीहरू



१. पृष्ठभूमि :

राज्य व्यवस्थाको प्रारम्भ देखि नै जग्गाको सामाजिक तथा आर्थिक महत्व र अपरिहार्यता स्थापित हुँदै आएको छ । त्यसैले राज्यले जग्गाको व्यवस्थापनमा विशेष चासो राखी जग्गा माथिको अधिकार परिभाषित गरी सिमाङ्कन गर्ने र लगत खडा गर्ने परिपाटीको प्रादुर्भाव भयो । त्यतिवेला राष्ट्रिय स्रोत सम्पदाको ज्ञान नभएकोले पनि जग्गालाई नै राजस्व संकलन र कर निर्धारणको मुख्य आधार मानियो । जनसङ्ख्या वृद्धि, भौतिक संरचनाहरूको निर्माण, जग्गाको सीमितता, जग्गा लिने र दिनेलाई कानूनी सुरक्षाका लागि सार्वजनिक सूचना दिन आदि कारणहरूले गर्दा सरकारलाई जग्गाको यथार्थ विवरण आवश्यक पर्ने भयो । त्यसैले यिनै विषयहरूलाई दृष्टिगत गरी जग्गाको स्वामित्व तथा अधिकार, अवस्थिति, फैलावट, मूल्याङ्कन तथा मूल्य निर्धारण लगायत अन्य विवरणहरू समेत नीति निर्माण गर्न, कर उठाउन, विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आधिकारिक तथा अध्यावधिक भूमि लगत तयार गर्नु अवस्था सिर्जना भयो । SR Simpson का अनुसार यसरी जग्गाको आधिकारिक लगत बनाउने ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका उदाहरणहरू हेर्दा - ३००० ईसापूर्व पहिले बबिलोन र मिश्र देशको, बेलायतमा सन् १०६६-१०८६ मा तयार पारेको Domesday Book, फ्रान्समा नपोलियन सम्राटले सन् १८०७ मा सुरु गरेको आधुनिक भूमिलगत, नेपालमा लिच्छवी काल, मल्ल काल र शाह कालको लगतहरू आदिलाई लिन सकिन्छ ।

लिच्छवि कालमा भूमिलाई धार्मिक रूपमा हेरिन्थ्यो । लालमोहर, ताम्रपत्र आदिमा जग्गाको चार किल्ला खुलाइएको हुन्थ्यो । मल्लकालमा भने जग्गाको नाप लिन साढे १० हातको बाँसको टाँगो प्रचलनमा ल्याईएको थियो । समय सापेक्ष रैकर (राज्य+कर), विर्ता (वृत्ति), जागीर (सरकारी सेवा वापत), रकम (विशेष काम गरे वापत) गुठी (धार्मिक वा अन्य सेवामुलक उद्देश्य वापत) र किपट (कुनै सम्प्रदायको साझा) जस्ता विभिन्न प्रथाहरू स्थापित भए । कृषि भूमि नाप्नेलाई क्षेत्रकार र घरको जमिन नाप्नेलाई तक्षकार भनी नामाकरण गरिएको थियो । जयस्थिति मल्लले नै गुठी जग्गा मोही विक्री गर्ने र बन्धक राख्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । यसपछि, नेपाल एकीकरण भएपछि पनि यिनै कुराहरूलाई निरन्तरताका साथै केही परिवर्तन पनि ल्याएका छन् ।

शाहकालमा राजा रामशाहको समयमा धेरै जग्गाहरू सरकारी लगतमा दर्ता गरिए । उनले एक सय मुरी माटोको एक खेत भन्ने नियम बनाए । कसैलाई विर्ता वा जागिर दिदाँ साँध छुट्ट्याएर दिने गरेका थिए । जग्गाको धनीलाई तलसिङ्ग र सो जग्गा कमाउनेलाई मोहीका रूपमा परिभाषित गरेका थिए । त्यसपछि राजा

सुरेन्द्रका पालामा सम्बत १९१० मा आएको मुलुकी ऐन जग्गाको लगत बनाउने र जग्गा प्रशासन कार्यमा पहिलो कानून मानिन्छ ।

नक्साका आधारमा जग्गादर्ता सुरु हुनुभन्दा अगाडि रैतीहरूको घरघुरीलाई इकाई मानी कृषि योग्य पाखो भूमिका लागि हले, पाटे, कोदाले र विजनका आधारमा दर्ता गरी लगत खडा हुन्थ्यो । त्यो चलन पाहाडमा थियो जसलाई “देखाजाँच” भनिन्थ्यो । वि.सं. १९०४, १९११, १९१६, १९२५ र १९४५ मा यसै विधिद्वारा लगत खडा गरियो । त्यसैगरी लग्गी-चेन प्रयोग गरी पहाडको वेसी खेत र तराईको खेतलाई माटो, मुरी, रोपनी, विगाहा आदि ईकाई राखी नापी गरी लगत खडा गरियो । यसलाई सरपट नापी भनिन्थ्यो । वि.सं.१९३० देखि तराई र पहाडका जग्गा जंजीरको सहायताले नापी गर्न सुरु गरियो । सम्बत् १९५० मा काठमाण्डौं उपत्यकामा र १९५२ मा काभ्रेमा जंजीरबाट नापी गरी लगत तयार गरियो । वि.सं.१९६८मा तराईमा सरपट नापी गरी लगत तयार गरियो जसलाई अहिले सम्म पनि अठसट्टा भनिन्छ । वि.सं.१९८० मा पहिलो पटक प्लेन टेबुल प्रयोग गरी भक्तपुर जिल्लामा नापनक्सा भयो भने सोही दशकमा काठमाण्डौं र ललितपुरको पनि लगत तयार गरियो । त्यसै गरी प्लेन टेबुलको प्रयोग गरी २००५ सालमा बर्दिया, २००६ सालमा बाँके, २०१४ सालमा मोरङ र सुर्खेत, २०१६ सालमा चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लाहरूमा र २०१८ सालमा कास्कीमा नापी गरी सनद सवालका आधारमा जग्गाको लगत तयार गरियो । तर यो लगतहरू प्रयोगमा भने आएनन् ।

क्रमशः जग्गा उत्पादनको महत्वपूर्ण साधन मात्र नभएर विविध कार्यमा उपयोगी र नभै नहुने वस्तु हुन थालेपछि जग्गाको नापजाँच, दर्ता प्रणाली र जग्गा प्रशासन समेत व्यवस्थित गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस भयो । फलस्वरूप जग्गा नाप(जाँच) ऐन, २०१९ जारी भयो । त्यसपछि २०२१ सालदेखि यसै ऐनका आधारमा क्रमवद्ध तरिकाले विभिन्न जिल्लाहरूमा नापी गरी जग्गा दर्ता गर्न प्रारम्भ भयो । यसरी खडा भएका लगतहरू आजसम्म पनि सुचारु भएका छन् । समय सापेक्ष जनचाहाना अनुरूपको सेवा दिनका लागि ऐन नियम, संगठनात्मक स्वरूप, प्रक्रिया, प्रविधि, सक्षम जनशक्तिका पक्षमा जुन प्रकारको सुधार र परिवर्तन भैसक्नु पर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । यसले गर्दा मौजुदा जग्गा-प्रशासनको कामबाट जनताहरू सन्तुष्ट छैनन् भने राजस्व संकलन, विकास निर्माणका कार्यक्रम, सुशासन र पारदर्शितामा पनि नकारात्मक असर परेको छ । वितृष्णा पैदा भैरहेको छ ।

२. भूमि लगतमा रहने मुख्य मुख्य प्रमाणहरू

२०२१ साल भन्दा अगाडि मालपोत असूली र जग्गा रजिष्ट्रेशन समेत जिमुवाल, मुखिया, पटवारी जस्ता तालुकदारी मार्फत गाउँ गाउँ, मौजा मौजामा हुन्थ्यो । यसको सम्पूर्ण विवरण माल अड्डामा बुझाइन्थ्यो । यसरी तयार गरेको लगत विवरणलाई विलेबन्दी भनिन्थ्यो । प्रारम्भिक अर्थात् पहिलो जग्गा दर्ता र रजिष्ट्रेशन पनि विभिन्न प्रमाणहरूका जस्तै हाल आवादी, विर्ता, जागिर, गुठी, किपट, उखडा, मरवट, स्ववासी, अदालती निर्णय सरकारले गरेका निर्णयहरू लगायतका आधारमा गरिन्थ्यो । जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण पनि विश्वभर मै प्रचलनमा भएका तीनवटा विधिहरू (क) घरसारको व्यवहार वा हदमुनीको लिखित (Private Conveyancing) (ख) कार्यालयमा गरिने लिखत दर्ता (Registration of Deeds) (ग) हकहिस्सा दर्ता (Registration of Title) मध्ये घरसारको व्यवहारको लिखत र कार्यालयमा गरिने लिखत दुवैका आधारमा

हुन्थे । घरसारको लिखितले भने मुलुकी ऐन २०२० मा भएको सातौँ संशोधन २०३४/०९/२७ पछि मान्यता नपाउने भयो । यसरी हेर्दा जनताले आफ्नै गाउँ घरमा नै जग्गा प्रशासनको सेवा पाउँथे । अर्को तर्फबाट हेर्दा पनि जग्गा प्रशासनको काम विकेन्द्रीत मात्र नभएर निक्षेपित थियो । २०२१ साल पछि नक्साका आधारमा जग्गा प्रशासन हुन थाले पछि जिल्लाहरूमा नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरू खडा भए । नक्सा, फिल्डबुक, प्लटरजिष्टर, किसिम तेरीज, क्षेत्रफल फारम र कित्ता नक्साहरू नापी कार्यालयमा र जग्गा धनी दर्ता सेस्ता (मोठ), जग्गा दर्ता गर्न बाँकी कित्ताहरूको विवरण लुजसिट, नापी गोश्वारा वा कार्यालयले फछ्यौट गर्न बाँकी रहेका निवेदनहरू, तामेली मिसिलहरू, टिपोट रजिष्टर, जग्गाको रजिष्ट्रेशन गर्नका लागि तोकिएको न्यूनतम मुल्याङ्कन पुस्तिका आदि कागजातहरू मालपोत कार्यालयमा रहन्छन् ।

यसरी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को कानून बमोजिम प्रत्येक कित्ता जग्गाको कित्ता नम्बर राखी कित्तानापी नक्सा तयार गरिएको हुन्छ । यसै कित्ता नम्बरका आधारमा सम्पूर्ण विवरणहरू संलग्न गरी फिल्डबुक तयार हुन्छ ।

कित्तानापी नक्सा :

आधुनिक जग्गा प्रशासनको सबभन्दा विश्वासिलो र स्पष्ट देख्न र बुझ्न सकिने जग्गाको नक्सा हो । तोकिएको माननापमा नापनक्सा भई जग्गाको वास्तविक आकार र अवस्थिति (Size and Location) देखिने गरी तयार भएको यो नक्सा सरकारी निकाय नापी कार्यालयमा अभिलेख गरिएको हुन्छ ।

कित्ता र कित्तानम्बर :

जग्गाको नापनक्सा गरेपछि तत्कालै सो कित्ता जग्गाको कित्ता नम्बर नक्सामा लेखिन्छ । यसै कित्ता नम्बरका आधारमा फिल्डबुक निर्माण हुन्छ । यसै कित्ता नम्बर र जग्गाको ठेगानाले जग्गा र जग्गाधनी सेस्ता (मोठ) लाई जोड्दछ वा चिनाउँछ ।

फिल्डबुक :

सम्बन्धित वडा, गाँउ वा टोलका सबै प्रकारका जग्गाको विवरण सहित तयार पारिएको यस सरकारी अभिलेखलाई फिल्डबुक भनिन्छ । फिल्डबुकमा जग्गा रहेको ठाँउ, जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, किसिम, विरह, प्रमाण संकेत, जग्गा धनीको नाम ठेगाना, मोही भए मोही, हक हिस्सा, जग्गा प्राप्तीको स्रोत, जग्गा दर्ता मिति, जग्गा दर्ता गर्ने अधिकारी, कैफियत आदि उल्लेख गरिएको हुन्छ । यसलाई सर्भे फारम नं. १ पनि भनिन्छ ।

जग्गा धनी दर्ता सेस्ता (मोठ) :

नक्सा र फिल्डबुकका आधारमा जग्गाको स्वामित्व, मोही लगायत सम्पूर्ण विवरणहरू उल्लेख गरी तयार गरिएको सरकारी अभिलेख जग्गाधनी सेस्तालाई मोठ सेस्ता भन्ने गरिन्छ । यसलाई सर्भे फारम नं. २ पनि भनिन्छ ।

जग्गा धनी दर्ताप्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) :

यो पुर्जा जग्गाधनीले प्राप्त गर्ने स्वामित्वको मुख्य सरकारी प्रमाणपत्र हो । यो जग्गाधनी दर्ता सेस्ता (मोठ)को दुरुस्त रूप हो । यसलाई सभै फारम नं.३ पनि भनिन्छ ।

तेरिज :

जग्गाको तथ्याङ्कीय विवरण जस्तै जग्गा धनी सङ्ख्या मोही सङ्ख्या, कुल खेत, पाखो, जङ्गल, जातजाती आदिको तथ्याङ्क निकालिएको हुन्छ । यसलाई सभै फारम नम्बर ४ पनि भनिन्छ ।

क्षेत्रफल फाराम :

जग्गाको क्षेत्रफल निकाली २ वा २ भन्दा बढी नापीकर्मीले क्षेत्रफलको हिसाब निकालेर जाँच गरी क्षेत्रफल एकिन गरिन्छ । यसलाई सभै फारम नम्बर ५ पनि भनिन्छ ।

लुजसीट :

नापनक्सा समाप्त भएपछि जग्गा दर्ता गरिन्छ । यसरी दर्ता गर्दा बाँकी हुन गएका सम्पूर्ण कित्ताहरूको विवरण राखी बनाईएको रजिष्टरलाई लुजसीट भनिन्छ । यो लुजसीटको एक प्रति मालपोत कार्यालयमा पनि रहन्छ ।

प्लट रजिष्टर :

पहिलो नापी हुदाँ कायम भएका कित्तालाई टुका बनाउनु परेमा सो कित्ताको नम्बर बदर गरी अन्तिम कित्ता नम्बरहरू कायम गरिन्छ । यो प्रक्रिया र विवरण राख्ने रजिष्टरलाई प्लट रजिष्टर भनिन्छ । यो फिल्डबुक जस्तै हो ।

कित्ता नक्सा :

धेरै सानो कित्ता भएमा सो कित्तालाई ठूलो माननापमा बनाई सो कित्ताको मात्र फाइल नक्सा बनाइन्छ । साथै कित्ताकाट हुदाँ प्लट रजिष्टर तयार हुन्छ । बदर र नयाँ कित्ताहरू सहित राखेर ट्रेस नक्सा बनाइन्छ । यसरी सानो कित्तालाई ठूलो माननापको फाइल नक्सा ट्रेस र अन्य प्रयोजनका लागि पनि नाप सहितको छुट्टै नक्साहरूलाई नै कित्तानक्सा (Parcel Plan) भन्दछन् ।

लिखत :

यो लिखत, लिखत दर्ता प्रणाली स्वामित्व हस्तान्तरण वा प्राप्तिको सबभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत अथवा प्रमाण हो । लिखतहरू राजीनामा, अंशवण्डा, बक्सपत्र, दानपत्र शर्तनामा लगायत धेरै प्रकारका हुन्छन् । यिनै लिखतका आधारमा जग्गाधनी दर्ता सेस्ता (मोठ) र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) तयार गरिन्छ ।

३. नापी गर्ने कानूनी प्रावधान, प्रविधि र प्रक्रिया

२०२१ साल देखि गरिएको कित्तानापी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम प्लेन टेबुल सभै प्रविधिमा आधारित रहेको छ । यो ऐन नेपालको प्राचिनकालीन प्रथाबाट प्राप्त जग्गाको स्वामित्वलाई नयाँ कानून बमोजिम जग्गाको नापनक्सा गरी सोही स्वामित्वको प्रमाणका आधारमा जग्गाको लगत खडा गर्ने मुख्य कानून हो । यो कानून आउनुभन्दा पहिले नेपालमा भूमिप्रथाहरू कायम थिए । तालुकदार पटवरीहरूद्वारा

जग्गाको विलेवन्दी बनाई जग्गाको लगत खडा गरिन्थ्यो । जग्गाको तिरो संकलन गरिन्थ्यो । सामान्य तिरो तिरेको कागज प्रमाण दिइन्थ्यो जसलाई २ नं. रसिद भनिन्थ्यो । जग्गा पासका लिखतहरू घरसारमा गरिन्थ्यो । तर जग्गा नापजाँच ऐन २०१९को प्रस्तावनाले नै यस प्रथालाई हटाउन प्रस्तावित गरेको छ । प्रस्तावनामा नै “ नागरिकहरूको सुविधा कायम राख्नका लागि जग्गा नाप जाँच गर्ने र जग्गाको किसिम तोक्ने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले” भन्ने वाक्यांश परेको छ । त्यसबेला यसै ऐनको कार्यान्वयनका आधारमा भूमिप्रथा हटाउने, जग्गाको हदवन्दी तोक्ने, मोहीको हक संरक्षण गर्ने, हदवन्दीबाट प्राप्त जग्गाको पुनर्वितरण गर्ने र प्रत्येक कित्ता जग्गाको किसिम र क्षेत्रफल अनुसारको मालपोत असुल गर्ने गरी भूमिसुधार अभियान लागू गरिएको थियो । २०२१ सालपछि कित्ता नापी गर्दा प्लेनटेबुल सर्भे प्रविधि प्रयोग, सानो माननापमा ग्राफिकल तरीकाबाट गरिएको थियो । २०२८ सालदेखि खगोलीय नियन्त्रण विन्दु प्रयोग गरी मेट्रीक प्रणालीमा नापी गर्न सुरु गरियो । यसरी तयार गरिएका नक्साहरू तुलनात्मक रूपमा पहिलाका भन्दा बढी शुद्ध रहेका छन् ।

केही ठूलो माननापमा नापी गरेता पनि ग्राफिकल तरिकाद्वारा नै नापी गरिएकोले नक्सामा प्लटीङ्ग त्रुटी, नक्सा खुम्चीने र तन्कीने त्रुटी, नक्सा गर्ने सिटको गुणस्तर, नापी गर्ने क्षेत्रको संवेदनशीलता, नापीकर्मीहरूको दक्षताले गर्दा आशातित शुद्धता प्राप्त भएको छैन । समय समयमा प्रविधि परिवर्तन गर्ने बहस भए पनि नयाँ नयाँ महङ्गा यन्त्र उपकरणहरू भिँयाए पनि शुद्धतामा खास प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसैले प्रविधि परिवर्तन अत्यावश्यक भैसकेको छ । त्यसैगरी प्रक्रिया पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ । जस्तै नापनक्सा गर्नु भन्दा अगावै जग्गाको प्रमाण जाँच (Adjudication) गर्ने, जग्गाको सिमाङ्कन जग्गा धनीले गर्ने, छिमेकीहरूसँग मुचुल्का तयार गर्ने र त्यसपछि मात्र नापी सुरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । साथै नापी गोश्वारा वा नापी कार्यालयले तयार गरेर दिएको जग्गा धनी दर्ता सेस्ता (मोठ) मालपोत कार्यालयले अध्यावधिक गर्दछ । तर सबै पुर्वाधार र प्रक्रियाहरू जस्तै नापी गर्ने, दर्ता गर्ने, सेस्ता र लालपुर्जा तयार गर्ने काम नापी कार्यालयबाट हुने तर अध्यावधिक अर्को कार्यालयबाट गरिदा कतिपय प्रक्रियागत समस्याहरू देखिएका छन् । उदाहरणका लागि, हाल साविक समस्या, फिल्ड निरीक्षण समस्या, प्राविधिक त्रुटी समायोजनका समस्याहरू आदि ।

४. नापनक्साको अवस्था र विद्यमान चुनौतीहरू

वि.सं. २०२१ साल अगाडि विभिन्न जिल्लाहरूमा नापी गरी नक्सा बनाए पनि ती लागू भएनन् । २०२१ सालपछि भूमिसुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अभियानका क्रममा स्थानीय नियन्त्रण विन्दुहरूका आधारमा १ ईन्च बराबर २०० फीट र १ ईन्च बराबर ४०० फिटको माननापमा ग्राफीकल आइलैण्ड नक्सा तयार गरियो । सोही नक्साहरूको आधारमा जग्गाको लगत खडा गरियो । नाप नक्सा र साँध सिमाना पनि सामान्य सिमाना सिद्धान्त (General Boundary Principle) का आधारमा एकीन गरियो । त्यस बेलाको विकास क्रम, जग्गाको महत्व, मूल्य, आवश्यकता र सिमिततालाई विचार गर्दा ठिकै थियो । जति जति जग्गाको महत्व र आवश्यकता बढ्दै गयो त्यति त्यति शुद्ध र एकिन नाप दिन सक्ने नक्सा तयार गर्नु पर्ने भयो । नापनक्सालाई अब शुद्ध र एकिन गर्न सक्ने बनाउन २०२८ साल देखि खगोलीय नियन्त्रण विन्दुहरू स्थापना गरी यिनै विन्दुहरूका आधारमा जग्गाको मूल्य र जनघनत्वलाई मध्यनजर राखी १:५००, १:१२५० र १:२५०० माननापको मेट्रीक प्रणालीमा नक्सा तयार गर्न थालियो । यस प्रकारको सुधारले मेट्रीक प्रणालीमा नापी हुने र अलि ठूलो माननाप भएकोले जग्गाको कित्ता ठूलो देखिने भयो । तर तात्त्विक हिसावले नक्सामा ग्राफीकल

तरिकाले प्लट गरिने र नक्साबाटै नाप लिन पर्ने हुनाले नापी गर्दाको त्रुटी, नक्सा बनाउने प्लाष्टिक सिट, नक्सा, पेन आदिको त्रुटी र सामान्य सिमाना एकिन (General Boundary) सिद्धान्तका समस्याहरू यथावतै रहे । जनताको चाहाना पूरा हुन सकेको छैन । दुःख पाइरहेका छन् ।

फेरि २०२८ सालभन्दा अगाडि नापी भएका जिल्लाहरूमा र घनाआवादी भएका ठाउँहरूमा दोस्रो पटक नापी गर्न थालियो । तर माननाप ठूलो भए पनि नापी गर्न नयाँ प्रविधियुक्त साधन प्रयोग गरिएता पनि सिद्धान्ततः ग्राफीकल प्रणाली र सामान्य सिमाना सिद्धान्त नै अपनाइएकोले समस्याहरू उस्तै नै छन् । त्यसमाथि पनि पहिलो नापी गर्दा र दोस्रो पटक नापी गर्दा देखिने क्षेत्रफलमा फरक र जग्गाको अवस्थितिमा फरक देखिदाँ हाल र साविकको प्रक्रिया अपनाएर फरक देखिने वित्तिकै किन फरक आयो भन्ने तर्फ नगई जनताले सजाय भोग्नु परिरहेको छ । विडम्बना त्यही नापी निकायले नापी गरेर तयार गरेको सेस्ता पुर्जा र फेरि मालपोतले उत्खनन् गरेर तीनै नापी निकायबाट दिएको प्रतिवेदनका आधारमा फरक देखिए वापत सजाय भोग्नु परेको छ । कसले सुन्ने ? कसले बुझ्ने ? किन यस्तो भयो भनेर पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले किन कुरा नउठाउने होलान् ? रहस्यमय छ । यस कारण यो छोटो लेख मार्फत स्पष्ट गर्न सजिलो छैन । अरू पनि धेरै प्राविधिक समस्याहरू छन्, संगठनात्मक समस्याहरू छन् । साथै कानूनी, निर्णयगत र जनशक्ति सम्बन्धी समस्याहरू पनि छन् ।

त्यसैले संक्षेपमा जग्गा प्रशासनमा नक्सा र सेस्ता (भूमि लगत) मा देखिएका मुख्य मुख्य चुनौतीहरू र तिनका समाधानका उपायहरू तल उल्लेख गरिन्छ ।

- १) ग्राफिकल तरिकाले नापनक्सा गर्दा धेरै त्रुटी हुन सक्ने हुनाले Numerical प्रणालीमा जानु पर्ने ।
- २) सामान्य सिमाना सिद्धान्त (General Boundary principle) ले नापी गर्दा नक्सा र जमिन नमिल्दा धेरै समस्याहरू आउने हुदाँ जग्गाको प्रत्येक कुनामा स्थायी स्मारक चिन्ह राखी ती चिन्हहरूको नियामक Coordinate सहित उल्लेख गरी नक्सा तयार गर्नु पर्ने ।
- ३) नापी नक्सा गर्नुभन्दा अगावै जग्गा धनीहरूलाई आफ्नो जग्गाको साँधसिमाना लगाई प्रमाण देखाउन कानून बमोजिम सूचना जारी गरी जग्गामा नै प्रमाण जाँच गर्ने (Adjudication) टोली गई सिमाना र प्रमाणको मुचुल्का तयार गर्ने । अनि त्यसपछि मात्र नापी गर्ने टिम खटाउने ।
- ४) नापी गरी नक्सा तयार गरेपछि पनि जग्गाको नापका आधारमा छुट्टा छुट्टै कित्ता नक्सा (Parcel Plan) बनाउने । यसमा स्मारक चिन्हहरूको नियामक समेत उल्लेख गरी एक प्रति जग्गा धनी दर्ता सेस्तासँगै राख्ने र अर्को प्रति जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा साथै जग्गा धनीलाई दिने ।
- ५) एकपटक नापी भै सकेको ठाउँहरूमा दोहोरो नापी नगर्ने । साविक कै नक्सालाई Index नक्सा मान्ने र जुन कित्ताको कारोवार हुन्छ त्यसको कित्ता नक्सा बनाउने । यदि कसैले कारोवार नभए पनि आफ्नो जग्गाको कानूनी सुरक्षाका लागि कार्यालयमा अनुरोध गरेमा शुल्क लिई कित्ता नक्सा बनाई दिने ।
- ६) हाल साविक पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने एकपटक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर दिएको प्रमाणलाई पून उत्खनन् गर्न हुँदैन । यदि गलत भएकै रहेछ भने अन्य प्रक्रियाबाट सुधार गर्ने ।
- ७) शुरुको कित्ता काट भयो भने सो बदर भई अन्तिम कित्ता नम्बर दिइन्छ । यसले गर्दा कित्ता खोज्न असजिलो हुने, बदर कित्ता नम्बर घट्दै जाने, कित्ताको आमा (Mother) पनि नदेखिने हुदाँ धेरै

समस्याहरू आउने गरेका छन् । त्यसैले आमा कित्ता समेत देखिने गरी कित्ता नम्बर दिंदै जाने प्रणाली अपनाउने अर्थात् सुरु कित्ता प्रणाली (Mother Parcel System) अपाउने । उदाहरण : शुरुको कित्ता १५ रहेछ र २ टुका भयो भने १५:१ र १५:२ हुन्छ । फेरि १५:१ तीन कित्ता भयो भने १५:३, १५:४ र १५:५ हुन्छ ।

- ८) जग्गा नाप जाँच ऐनले जग्गाको नापी गरी नक्सा तयार गर्न Private Surveyor को व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएमा कार्यालयको बोझ घट्ने र निजीक्षेत्रले पनि सेवा दिन सक्ने हुन्छ । त्यसैले यथासक्य चाँडै Licenced Survery को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ।
- ९) २०२१ साल भन्दा अगाडि ८ कक्षा पासलाई ८ महिनाको अमिन तालिम र २०२१ साल पछि टेष्टपास गरेकोलाई १ वर्षको अमिन तालिम दिई प्राविधिक मुखिया सरह अमिन नियुक्ति दिइन्थ्यो । २०३६ साल पछि एस.एल.सी पास गरेर १ वर्षको नापी तालिम गरे पछि प्राविधिक खरिदार सरह अमिन नियुक्ति दिन सुरु भयो । नेपालमा नापी उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्था थिएन । अहिले १५ वर्ष अगाडि देखि काठमाण्डौं विश्व विद्यालय र त्रिभुवन विश्व विद्यालयले नापी ईन्जिनियरिङ (जियोमेट्रीक ईन्जिनियरिङ)को स्नातक र स्नातकोत्तर तह सम्मको पढाई हुन्छ । साथै CTEVT अन्तर्गत नापी विषयको तीन वर्षे डिप्लोमा समेत सुरु भईसकेको छ । अब पर्याप्त जनशक्ति बजारमा उपलब्ध छन् । तैपनि अझसम्म यस्तो बहुमुल्य, महत्वपूर्ण र संवेदनशील जग्गा नाप्ने अमिनको पद खरीदार र योग्यता एस.एल.सी छ । अब त यसलाई योग्यता र तह दुवै अपग्रेड गर्नु पर्छ । कसले सुन्ने ? कसले बुझ्ने ? कसलाई फुर्सद छ र ? २० औं वर्षदेखि लेख्दै, सेमिनारहरूमा बोल्दै आए पनि कसले सुन्ने ?
- १०) अब नापनक्सा र चुनौतीसँग संगठन पनि जोडिन जान्छ । जग्गा प्रशासन भनेको प्रविधि, कानून र व्यवस्थापनको जानकारी हुनु पर्छ । सम्पूर्ण रेकर्ड प्राविधिकले तयार गरेको सेस्तामा आधारित छ तर सञ्चालन भने प्रशासनिक व्यक्तिबाट हुन्छ । अहिले जग्गा प्रशासन बुझ्नेको व्यक्ति पाउन सजिलो छैन । त्यो पनि पढेर होइन परेर हो अर्थात् काम गरेर जानेका मात्र जानेका हुन् । सैद्धान्तिक ज्ञान त छुट्टै छैन । के गर्ने ? त्यसले जग्गा प्रशासन गर्ने विभाग एउटा मात्र निकाय हुनु पर्दछ । मालपोत, नापी, गुठी र भूमिसुधार एउटै निकायले हेर्नु पर्छ । सोही अनुरूपको संगठन जिल्लामा पनि हुनु पर्छ । अनि बल्ल काम पन्छाउने, दाहोरो जिम्मेवारीका कुराहरू हटेर जाने हुदाँ जग्गा प्रशासन सरल र सुविधाजनक हुन्छ । यसो भए मात्र सुशासनको व्याख्या गर्न सुरु गर्दा हुन्छ । नत्र सुशासन के अर्थ ?
- ११) कुनै पनि जग्गामा नयाँ घर वा संरचना निर्माण भए पछि अनिवार्य रुपमा नक्सामा समावेश गरे पछि मात्र चलन प्रमाण पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने । यसबाट वित्तीय निकायहरूलाई आर्थिक कारोबार गर्न सरल हुन्छ र राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ ।

५. निष्कर्ष :

जग्गा प्रशासन र व्यवस्थापनसँग नापी नक्सा प्रत्यक्ष रुपमा गाँसिएको छ । त्यसैले नापी नक्साका विद्यमान चुनौतीहरू एकल रुपमा मात्र समाधान र निरुपण हुनै सक्दैन । जग्गा प्रशासन कस्तो बनाउने भन्ने सोच र उद्देश्य स्पष्ट लेखिनु पर्दछ । अमूर्त र भावनात्मक कुराहरूले यथार्थमा पुग्न सकिदैन । निश्चित गरिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ऐन, नियम, प्रविधि, प्रक्रिया, जनशक्ति र संगठन संरचना स्पष्ट र पारदर्शी

बनाउनु पर्छ । नापी प्रविधिबाट देखिएका त्रुटीहरू, दोहोरो नापीका समस्या, हाल साविकको समस्या सामान्य रुपमा उल्लेख गरियो । तर छुट जग्गा दर्ता, गुठी समस्या, दोहोरो तेहोरो संगठनको समस्या र जनशक्तिको योग्यता आदि विषयलाई पनि समष्टिगत हिसाबले सुधार नगरेमा नापनक्साको सुधारले मात्र पुग्दैन । अर्थात् जग्गा प्रशासनमा एकल सुधारको कुनै औचित्य नै छैन । सबै विषयहरूको सुधार सँगसँगै जानुपर्दछ । एउटा मात्र उदाहरण हेरौं न । सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरू जुनसुकै प्रयोजनमा पनि उपलब्ध गराउने परिपाटीले भोलिका लागि चाहिने पार्क, हस्पिटल, शिक्षण संस्था, अतिआवश्यक विकास निर्माण, वातावरण आदि कामका लागि समस्या पर्दछ र परिरहेको पनि छ । कार्यालयले यस्ता जग्गाहरू कागजमा मात्र संरक्षण गर्दा तर भौतिक रुपमा सम्बन्धित पालिकाहरूले किन गर्दैन ? अनि, नापनक्साको कामलाई दोष दिएर ती जग्गाहरू संरक्षण हुन्छन् र ? यस्ता तमाम उदाहरणहरू छन् । समस्या ग्रस्त छन् । त्यसैले एकल सुधारले मात्र जग्गा प्रशासन सेवामुखी र सुशासनमुखी हुन सक्दैन । समग्रमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।



नेपालमा जग्गा प्रशासनको विकासक्रम र अबका चुनौतीहरू



परिचय

भूमि र मानवको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रहेको पाइन्छ । भूमिमा नै मानव जीवनको अस्तित्व सम्भव रहेको छ । भूमि मानवका लागि गाँस, बाँस र कपासको स्रोत हो ।

डा.महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ

सुरुमा मानिस समूहमा बस्ने र आफू बसेको स्थान नजिकै खेती गर्ने गरेका थिए । साथै खेती गरेको जग्गाको अन्न बालीको सुरक्षाका लागि जग्गामा बार लगाउन सुरु गरेका थिए (Larsson,1996) । यसबाट जग्गामा भोग गरे पश्चात् जग्गामा सिमाना लगाउन सुरु गरेका रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । पछि आएर त्यस्तो जग्गामा स्वामित्व कायम हुन गएको देखिन्छ ।

प्राचीन समयदेखि भूमिको उपयोग गर्दै आएको पाइन्छ । भूमिको महत्त्वलाई 'भूमि सबैकी माता हुन्, हामी सबै उनका सन्तान हौं' (अथर्ववेद, १२.१.१२) मा उल्लेख गरिएको पंक्तिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । यसबाट भूमिले आमाले जस्तै भरण पोषण गर्दछिन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । वर्तमानमा पनि भूमिको बहु-उपयोगको कारणले गर्दा भूमिको महत्त्व अझ बढेको पाइन्छ ।

परम्परागत रूपमा सुरुमा सबै जग्गाको स्वामित्व राज्यमा नै थियो । राज्य नै जग्गाको जग्गाधनी मानिन्थ्यो । राज्यले आफ्नो भू-स्वामित्वको अधिकारलाई विभिन्न तरिका जस्तै : व्यक्ति र संघ संस्थाहरूलाई जग्गा बितार् दिएबाट पछि आएर जग्गामाथि व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुन गएको पाइन्छ (के.सी, सन्.२०७१) । यसबाट नेपालमा प्राचीन समयमा जग्गाको स्वामित्व राज्यमा रहेकोमा विस्तारै राज्यले आफ्नो जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिलाई दिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन समयदेखि जग्गाबाट गरिएको उत्पादनमा भूमिकर लाग्ने व्यवस्था रहेको र वैदिक कालमा भूमिको प्रशासन रहेको कुरा अध्ययनबाट पाइन्छ ।

प्राचीन आर्यहरूको ग्राम व्यवस्थामा भूस्वामी भनी राजालाई मानिन्थ्यो । त्यही आधारमा राज्यलाई उब्जनीको ६ खण्डको १ खण्ड कृषकहरूले करको रूपमा बुझाउँथे । भूमिको उत्पादनलाई उनीहरूले धन मान्दथे । भूमि बेचबिखन गर्न ग्रामसभाको स्वीकृति नलिई हक हस्तान्तरण गर्न पाइदैनथ्यो (भूमिसुधार विभाग, २०४४) ।

पूर्वीय दर्शनमा भूमिको महत्त्व रहेको पाइन्छ र भूमि राज्यको राजस्वको एक प्रमुख स्रोत रहेको पाइन्छ ।

पूर्व सचिव, नेपाल सरकार

वेद, मनुस्मृति, महाभारत र कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा भूमिलाई राज्यको सम्पत्तिको रूपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ। भूमिको उपयोग बापत राज्यलाई निश्चित कर बुझाउनु पर्ने चर्चा वैदिक कालमा पनि भएकोले भूमिप्रशासन राज्यद्वारा नै सञ्चालन भएको स्पष्ट हुन्छ (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, २०६०)। यसबाट पनि नेपालमा वैदिक कालदेखि जग्गा प्रशासन रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ।

यस लेखमा वर्णनात्मक विधि अपनाइएको छ। लेखका लागि पुस्तकालय विधिबाट सामग्री सङ्कलन गरिएको छ।

नेपालमा जग्गा प्रशासनको विकासक्रम

हिन्दु पारिवारिक कानूनको स्रोतका रूपमा स्मृतिशास्त्र रहेको पाइन्छ। स्मृतिशास्त्रका आधारमा विद्यमान भूमि व्यवस्थापनका कानूनहरूको विकास भएको पाइन्छ।

नेपालको विभिन्न शासनकालका जग्गा प्रशासन र भूमिकर असुलका विषयमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जो यसप्रकार छन् :-

किराँतकालमा कुथेर कार्यालयले जग्गा जमिन हेर्ने र कूत उठाउने काम गर्दथ्यो। त्यस बखत सैनिकहरूलाई मासिक तलब नदिई तलबको सट्टा जमिन दिने गरिएको र सो जग्गाको उत्पादन सैनिकहरूले खान पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यस प्रथाले सैनिक सेवामा स्थायित्व रहेको आँकलन लगाउन सकिन्छ। जमिन प्राप्त गर्ने आशाले सर्वसाधारणलाई सेनामा भर्ना हुन प्रोत्साहित गरेको पनि बुझ्न सकिन्छ (भट्ट, २०७१)। यसबाट किराँतकालमा 'जागिर प्रथा' कायम रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

किराँतकालमा भूमिको वर्गीकरण गरिएको यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ - (क) कृष्ट भूमि : यो अव्वल दर्जाको भूमि हो। (ख) अकृष्ट भूमि : यो उब्जनी नहुने भूमि हो। (ग) गोचर भूमि : बस्तुभाउ चरनका लागि पहिचान गरिएको भूमि। (घ) ग्राम भूमि : सहर बसेको भूमि। (ङ) धार्मिक भूमि : देवस्थल हाटबजारको लागि तोकिएको भूमि (भट्ट, २०७१)। यसबाट किराँतकालमा भूमिको विभिन्न वर्गीकरण विभिन्न खण्डमा गरिएको रहेछ भन्ने जानकारी हुन्छ।

लिच्छविकालमा पनि राजस्वको मुख्य स्रोतको रूपमा भूमिलाई लिएको पाइन्छ। यस समयमा जग्गाको कारोबार हुने गरेको, जग्गा गुठीमा राख्ने गरेको र जग्गा बित्ता दिने गरेको र जग्गाको वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ।

लिच्छविकालमा आम्दानीको मुख्य स्रोत कर व्यवस्था थियो। करमा पनि भाग, भोग र कर भन्ने त्रिकर र अरू स्थानीय विभिन्न करहरू समेत गरेर दुई किसिमका करको व्यवस्था लिच्छविकालीन अर्थव्यवस्थामा कायम थियो। भाग, भोग र करलाई अंशुवर्माको अभिलेखमा त्रिकर भनिएको छ। भाग भन्नाले भूमि तथा कृषिमा लाग्ने कर भन्ने राय विद्वानहरूको देखिन्छ। जग्गाको पैदावार हेरेर सरकारले यसको निर्णय गर्दथ्यो; जस्तो जग्गाबाट भएको उत्पादनमा कहीं ६ भागको १ भाग, कहीं ८ भागको १ भाग, कहीं १२ भागको १ भाग हुन्थ्यो (ढुङ्गेल, २०४३)।

लिच्छविकालमा दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि किराँतकालमा स्थापना गरिएका विभिन्न अड्डा अदालतलाई निरन्तरता दिइएको पाइन्छ । कुथेर कार्यालयले राजस्व सङ्कलन गर्ने र भूमि प्रशासनको कार्य गर्दथ्यो भने ब्रह्मड कार्यालयले जग्गा जमिनको अभिलेख राख्ने काम गर्दथ्यो (भट्ट, २०७१) यसबाट लिच्छविकालमा राजस्व असुल गर्ने र भूमि प्रशासन कार्यालय रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

लिच्छविकालीन अभिलेखहरूमा गुठीलाई गोष्ठी शब्द प्रयुक्त गरेको पाइन्छ । गोष्ठी भन्नाले कुनै खास कामको उद्देश्यले अभिप्रेरित सङ्गठन, समूह, परिषद् वा समुदाय भन्ने जनाउँछ । यसैले गुठी भनेको पनि सामुहिक रूपमा कुनै काम गर्न गठन भएको संस्था भन्ने बुझ्न सकिन्छ (पौडेल, २०४४) । यसबाट लिच्छविकालमा गुठीप्रथा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

लिच्छविकालीन अभिलेख अनुसार त्यस समयमा जग्गाको मालपोत अनाजमा नै असुल गरिन्थ्यो । त्यसबेला जग्गा जमिन खरिद-बिक्री, दानबाट भू-स्वामित्वको परिवर्तन सम्बन्धी अभिलेख 'अधिकरण' भन्ने कार्यालयले गर्थ्यो (खड्का, २०४८) । लिच्छविकालमा जग्गा प्रशासनको काम अधिकरण भन्ने कार्यालयले गर्ने र जग्गाबाट उत्पादन हुने अन्न र जिन्सीमा भूमिकर लिने व्यवस्था रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

गुठी जग्गाको उल्लेख सबैभन्दा पहिले वि.सं.५२१ मा मानदेव प्रथमको चाँगुनारायणको अभिलेखमा उल्लेख भएको देखिन्छ (टण्डन, २०५२) । मानदेवको समयमा धर्मकार्यका लागि जग्गा राख्ने व्यवस्था सुरु भएको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

लिच्छविकालमा राज्यको जमिनलाई (क) खेतीयोग्य जमिन (ख) गौचरन जमिन र (ग) जङ्गल क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरिएको थियो । खेतीयोग्य जमिन पनि (क) नरस्वामित्व जमिन (ख) धार्मिक जमिन र (ग) सार्वजनिक जमिन गरी तीन प्रकारले विभाजित गरिएका हुन्थे । नरस्वामित्व जमिनमा कुनै कर लाग्दैनथ्यो । त्यसैगरी धार्मिक जमिन पनि कर मुक्त हुन्थ्यो । सार्वजनिक जमिनमा उत्पादनको अवस्था हेरी केही कर लगाइन्थ्यो (भट्ट, २०७१) । यसबाट त्यस समयको जग्गाको वर्गीकरण र जग्गामा लाग्ने करको बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

लिच्छविकालमा राजाहरूले धार्मिक सङ्गठनहरूमार्फत् आफ्ना वफादार र प्रिय पात्रहरूलाई जग्गा बित्ता दिने चलन थियो । यस्ता बित्तावालहरू आफूले पाएका बित्ताका जिम्दार मानिन्थे र उनीहरूलाई स्थानीय तहका प्रशासनिक अधिकारहरू पनि प्रदान गरिएको हुन्थ्यो । बित्तावालहरूले पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा रेखदेख गर्ने, मालपोत असुल गर्ने, कानून र व्यवस्था कायम राख्ने, विवादहरूको समाधान गर्ने जस्ता प्रशासनिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्थ्यो । लिच्छविकालमा गाउँमा पाञ्चालिकहरू सदस्य रहेको परिषद् हुन्थ्यो । पाञ्चालीलाई न्यायिक, राजस्व असुली, चल-अचल सम्पत्तिको बेचबिखनको दर्ता र सार्वजनिक कल्याणका कार्यहरू गर्ने व्यापक अधिकारहरू विकेन्द्रित गरिएको थियो (पोखरेल, २०६९) । यसबाट त्यस समयमा बित्ता जग्गाको प्रचलन रहेको र बित्तावालालाई केही प्रशासनिक अधिकार पनि दिइएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

वि.सं.९३७ मा नेपाल सम्वत प्रारम्भ भएपछि नेपालको इतिहासमा मल्लकालको प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ (भट्ट, २०७१) ।

मल्ल शासनकालमा जग्गाको वर्गीकरण गरिएको, जग्गाको नाप जाँचको थालनी गरिएको र घर जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणाली सुरु गरिएको पाइन्छ ।

जयस्थिति मल्लको पालामा जग्गाको वर्गीकरण किसिम अब्बल, दोयम, सीम र चाहार गरी चार किसिमको कायम गरिएको थियो र सोही आधारमा मालपोत असुल गरिन्थ्यो (पौडेल, २०४४) ।

जयस्थिति मल्लले जमिनको नाँपमा लग्गीको प्रयोग गरे । यो लग्गी साढे दश हातको हुन्थ्यो । पछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार यो लग्गी घटेर साढे सात हातको गरिएको थियो । जयस्थिति मल्लले बितर्ता जमिन बन्धकी दिने र बिक्री हुने व्यवस्था पनि गरिदिए (शर्मा, २०४८) । यसबाट राजा जयस्थिति मल्लको पालामा जग्गाको क्षेत्रफल कायम गर्दा प्रयोग गरिने इकाई तोकिएको दिएको र जग्गालाई बन्धकी राख्न पाउने पनि व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

मल्लकालमा भूमिको वर्गीकरण गरी उत्पादनका आधारमा अब्बल, दोयम, सिम, चाहारको व्यवस्था मिलाइयो । घर, छाप्रा र टहराको समेत वर्गीकरण मिलाइयो । मूल सडकलाई आधार मानी त्यसभित्र गल्ली वर्गीकरण गरी क्षेत्रअनुसार घरको मूल्याङ्कन गरियो । घर, जमिन जस्ता अचल-सम्पत्ति पनि बेचबिखन गर्न र बन्धक राख्न पाइने व्यवस्था भयो । घर नाप्नेलाई 'तक्षकार' को संज्ञा दिइयो (भट्ट, २०७१) । यसबाट राजा जयस्थिति मल्लको पालामा जग्गाको वर्गीकरण र घरको मूल्याङ्कन कायम गर्ने प्रणालीको विकास भएको बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

आधुनिक नेपालका निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि भूमि प्रशासनलाई महत्त्व दिएको त्यस वखत नेपालको राजस्वको प्रमुख स्रोत भूमिकर भएकोले भूमिकरलाई सुनिश्चित गराउनको लागि पनि भूमि प्रशासनको आवश्यकता पर्दथ्यो । भूमिकर सङ्कलन गर्न विशेष ध्यान नदिएको खण्डमा राज्यको अन्य क्रियाकलापको कुरै छोडौं प्रशासन यन्त्र नै ठप्प हुन्थ्यो र सैनिक यन्त्र नै रोकिने अवस्थामा पुग्दथ्यो । यसै कारणले पृथ्वीनारायण शाहकै समयदेखि भूमिकर वृद्धि गर्ने र उठाउने तर्फ विशेष ध्यान दिइएको थाहा हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसबेलाको जिल्लाको महत्त्वपूर्ण काम र उत्तरदायित्व भूमिप्रशासन गर्ने अर्थात् भूमि आवाद गराई भूमिकर बढाउने र भूमिकर राम्रोसँग उठाउनु रहेको थियो (थापा, तिमिल्सिना र दाहाल, २०५४) । राजा सुरेन्द्रको पालामा भूमि कानूनको निर्माण भएको र नापी पनि गरिएको पाइन्छ ।

राजा सुरेन्द्रको पालामा जग्गा-जमिनसम्बन्धी कानून लेखबद्ध गरिएको थियो । १९६८ सालभन्दा पहिले १९०४, १९११, १९२५ मा पनि केही जिल्लाहरूमा देखजाँच (जग्गा गई हेरेको आधारमा) नापी भएको थियो । नापीको लागि जँजिरको प्रयोग १९५२ सालमा काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीमा खेत जग्गाको सर्पट नापी (जँजिर नापी) सुरु भएको थियो (राजभण्डारी, २०४६) । शाहकालमा जग्गा प्रशासनमा ध्यान दिइएको र जँजीरबाट जग्गाको नाप जाँच गर्ने कामको सुरुवात गरिएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

राणा शासनकालमा भूमि राजस्वको मुख्य स्रोत रहेको र जग्गा प्रशासनमा ध्यान दिइएको पाइन्छ । वि.सं १९१० मा जारी गरिएको मुलुकी ऐनमा भूमिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । तराईमा मधेस माल सवाल र पहाडमा पहाड माल सवाल कायम रहेको पाइन्छ ।

राणा शासनकालको सुरुवात प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको समयमा बनेको मुलुकी ऐन, २०१० मा जग्गाको प्रशासन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको पाइन्छ । राणा शासनकालमा भूमिप्रशासनको मुख्य उद्देश्य राजश्व कसरी धेरै असुल गर्न सकिन्छ, सो विषयलाई विशेष ध्यान दिइएको पाइन्छ ।

राणा शासनकालमा मालपोतलाई राजस्वको मूल स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । राणा शासकहरूले मालपोत राजस्व बढाउने अभिप्रायले जग्गाको लगत व्यवस्थित रूपमा राख्ने प्रयास गरेका थिए । यस सन्दर्भमा नेपालमा प्रथम पटक १९१० देखि १९२५ सालसम्म नापी भएको थियो । तर वास्तविक नापी भने काठमाडौँ उपत्यकामा वि.स.१९५० पछि मात्र भएको थियो । वि.स. १९५२ देखि जंजिरको प्रयोगबाट नापी भएको थियो । वि.स.१९६८ सालमा तराईमा गरिएको नापीबाट तयार गरिएको जग्गाको लगत निकै लामो समयसम्म अठसट्टा लगतको नामले प्रसिद्ध थियो । यसरी नापीद्वारा तयार गरिएको लगतका आधारमा मालपोत उठाउन वि.स.१९५३ सालदेखि माल कार्यालयहरू खोलिएका थिए । वि.स.१९५३ सालमा खुलेको माल कार्यालयलाई पहिलो-माल भनिन्थ्यो तर ती माल कार्यालयहरूले रैतीबाट सोभै मालपोत सङ्कलन नगरी पहाडमा मुखिया, तालुकदार तथा जिम्मावाल र तराईमा जिमिन्दार तथा पटवारीमार्फत् राजस्व सङ्कलित हुने र सो राजस्वको केही प्रतिशत खान्गीको रूपमा उनीहरूले पाउँथे भने रैतीहरूबाट बेठ, बेगारी, सलामी आदि अनेक फाईदाहरू पाउँथे (खड्का, २०४८) । राणाकालमा पनि जग्गा प्रशासन र जग्गाको नापजाँचतर्फ ध्यान दिएको स्पष्ट हुन्छ ।

प्राचीन समयदेखि जग्गाको कारोबार घरसारमा हुने गरेको पाइन्छ । घरसारमा जग्गाको खरीद बिक्री गर्दा समाजमा भैँभगडा बढ्न गएको कारणबाट समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गराई राख्ने उद्देश्य लिई वि.सं १९७९ साल वैशाख १ गते देखि अचल सम्पत्तिको खरीद बिक्री कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

जग्गाको रजिष्ट्रेशन गर्ने व्यवस्था काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पाल्पा, धनकुटा र मधेशका सबै जिल्लामा र पहाडतर्फ पल्लो किराँत तेह्रथुममा सोही मिति १९७९।०१।०१ देखि, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, माँझ किराँत, नुवाकोट, धादिङ, बन्दीपुर, स्याङजा, गुल्मी, डोटीमा १९८५ सालदेखि, ओखलढुङ्गा, इलाम, प्यूठान, सल्यान, दैलेख, जुम्ला, बैतडी, डडेल्धुरामा १९९० सालदेखि रजिष्ट्रेशन गर्ने कानूनी व्यवस्था भयो । उक्त जिल्लामा माल अड्डा बाहेक थाक, दार्चुला, हुम्ला, ताप्लेजुङ्ग, चिसापानी, पूर्व ६ नं अदालतबाट पनि रजिष्ट्रेशनको काम गरिन्थ्यो । पछि माल अड्डा खुलेपछि मालबाटै रजिष्ट्रेशन हुने भयो (श्रेष्ठ, २०५५) ।

आम जनतालाई कुनै कठिनाई भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले पहाडमा रु २५/- मध्येसमा रु ५०/- सम्मको लिखत कार्यालयमा गई पास गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । पछि रु. १००/- सम्मको लिखत घरसारमा नै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसबाट पनि समाजमा समस्या देखा पर्न गएकोले २०३४/०९/२७ देखि सबै प्रकारका लिखत कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशन पास गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

राणा शासनकालमा मालपोत मात्र प्रत्यक्ष कर थियो (पोखरेल, सन् १९९१) । यसबाट त्यसवेला अहिले जस्तो प्रत्यक्ष करका अन्य स्रोतहरू नरहेका र प्रत्यक्ष करको रूपमा मालपोत मात्र रहेको थियो ।

नेपालमा रैकर जग्गाका विषयमा आम जनताको चासो रहेको पाइन्छ । सुरुमा रैकर जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्वको अधिकार थिएन पछि विस्तारै राज्यले व्यक्तिको स्वामित्व कायम गरिदिएको पाइन्छ ।

नेपालमा परम्परागत रूपमा जग्गामा राज्यको स्वामित्वमा रहँदै आएको र यस्तो जग्गाको जग्गाधनी धनी राज्यलाई नै मानिन्थ्यो, त्यसलाई रैकर जग्गा भनिन्थ्यो । रैकर जग्गालाई राज्यले व्यक्तिलाई खेती गर्न दिन्थ्यो तर त्यस जग्गालाई खेती गर्ने व्यक्तिले बिक्री गर्न पाउँदैनथ्यो । यसरी रैकर जग्गालाई भोग गर्ने र त्यसबाट उत्पादित वस्तु उपभोग गर्ने परम्परा रही आएको थियो । त्यस वखत राज्यलाई जग्गा बिक्री गर्ने अधिकार थियो । पछि आएर राज्यले रैकर जग्गा व्यक्तिलाई बकस दिने र धार्मिक कार्यका लागि गुठीलाई दिने परम्परा सुरु भएको थियो (रेग्मी, सन् १९७७) । यसबाट रैकर जग्गाको इतिहासका बारेमा स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तपछि पनि देशको कूल राजस्व असुलीमा मालपोत राजस्वको योगदान महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ ।

२००८ सालको बजेट वक्तव्यमा मालपोत हाम्रो सरकारी आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएको र विर्ता खारेजी, मालपोत तहसिल प्रणालीमा सुधार तथा बढी जग्गा आबादी गरी खाद्य र व्यावसायिक बाली लगायतमा मालपोत राजस्व अझै बढ्न सक्ने गुन्जायस भएको कुरा उल्लेख छ । त्यसबेला मालपोत मुख्य राजस्वको स्रोत रहेको देखिन्छ (खड्का, २०४८) । राणाकालमा पनि राजस्वको मुख्य स्रोतको रूपमा मालपोत रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

२०१६ सालभन्दा अगाडि माल कार्यालयले जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन र जग्गा प्रशासनको कार्य गर्दै आएकोमा २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन बनेपछि विर्ता रैकरमा परिणत गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिई सो कामको लागि छुट्टै पोता कार्यालय खडा गरिएको देखिन्छ । यसरी पहिले रैकर जग्गाको रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यालयलाई पहिला माल र २०१६ सालमा विर्ताको कामका लागि खडा गरिएको पोता कार्यालयलाई दोस्रो माल भन्ने गरेको पाइन्छ ।

२०१६ सालमा विर्ता, उन्मूलन ऐन लागू गरिएपछि साविकको पोता रजिस्ट्रेशन अड्डाबाट पोता कार्यालयलाई छुट्याइएको थियो र वि.सं. २०१६ सालमा विर्ताको कामको लागि खुलेको माललाई दोस्रा-माल भनिन्थ्यो । दोस्रा-माल जसले विर्ता जग्गाको लगत राख्ने काम गर्थ्यो । साथै दोस्रा-मालले विर्ता जग्गाको रैकर परिणत सम्बन्धी काम गर्दथ्यो । राजस्व असुली र भूमिसुधार कार्यक्रमलाई सघाउने गरी नापजाँच ऐन, २०१९ बनेको थियो (शाक्य, २०३०) । यसबाट २०१६ सालअघिसम्म पोता र रैकर जग्गा प्रशासन गर्ने एउटै कार्यालय रहेकोमा २०१६ सालदेखि विर्ता र रैकर जग्गाको अलग अलग कार्यालय रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

२०२१ मा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरिनु अघि जग्गाजमिनको अभिलेख वैज्ञानिक तरिकाले राख्ने व्यवस्था रहेको पाइदैन । मालपोत असुली पनि पहाडमा तालुकदार/जिम्मावाल र तराईमा जिमिदार/पटवारी मार्फत असुल गर्ने व्यवस्था रहेको र सोको अतिरिक्त जग्गा प्रशासनको सामान्य काम तालुकदार र जिमिदारले गर्ने गरेको थियो ।

वि.सं. २०२१ सालमा सरकारले भूमिसुधार कार्य प्रारम्भ गर्दा मोहीको लगत केही थिएन । जग्गाधनीको लगत पनि नेपालमा पूरा थिएन । नेपालमा कहीं जन्जिरले जग्गा नापी भएको, कहीं बिजनबाट कित्ता यकिन गरिएको, कहीं हले, पाटे, कोदाले र कहीं धुरी तिरो लागेको हुनाले जग्गाधनीको जमिनको रेकर्ड यकिन हुन सकेको थिएन । यी सबै कुराको ख्याल गरी भूमिसुधार अधिकारीको आन्तरिक व्यवस्था खडा गरियो (मल्ल, २०२४) । यसबाट २०२१ सालसम्म जग्गाको लगत स्पष्ट र अद्यावधिक नरहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । जग्गाको नाप जाँच नेपालमा जग्गाको वैज्ञानिक तरिकाले जग्गा जमिनको अभिलेख राख्ने उद्देश्य लिई जग्गा नाप जाँचको काम थालनी गरिएको देखिन्छ । यसबाट नेपालभरमा एकै तरिकाले नापी होस् भन्ने उद्देश्यले जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ लागू भएको देखिन्छ ।

२०१९ सालमा पहिलेका सनद, सवाल आदि नियमहरूलाई एकीकृत गरी नाप जाँचको नियम, तरिका, प्रक्रिया जनता सबैले चाल पाउन सकून् र राज्यभर एकै तरिकाको नापी होस् भनी पहिलेका सबै सवालहरू खारेज गरी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बन्यो । यस ऐन अन्तर्गत जग्गा (नाप जाँच) नियम, २०२३ सालमा मात्रै बन्न सक्त्यो । यस ऐन अन्तर्गत सभै गोश्वाराहरूले २०१९ सालको अन्तमा तराई तथा पहाडका गरी जम्मा सात जिल्लामा नाप जाँचको काम सुरु गर्‍यो र २०२०/२१ सालसम्म पनि काम लगातार गर्दै लगियो (श्रेष्ठ, २०३८) । यसबाट नेपालभर एकै किसिमले नाप जाँच गर्ने उद्देश्य रहेको पाइन्छ ।

जग्गाको स्वामित्व तथा भोगका किसिम

भूमि व्यवस्थापनका लागि भू-स्वामित्व एक महत्वपूर्ण पक्ष रहेको पाइन्छ । भू-स्वामित्व र भोगको किसिम भूमि व्यवस्थापनका आधारशीला भएकोले यहाँ यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ - मध्ययुगमा युरोपमा सम्पत्ति स्वामित्वको अवधारणा सामन्ती थियो । सामन्तीहरूले जमिन आफ्नो कब्जामा लिन्थे तर तिनीहरूले जमिन ज्यादै कम मात्रामा कब्जामा राखेका हुन्थे । उनीहरूले त्यस्तो जमिन सर्फहरूलाई उत्पादनका लागि बाँड्दथे । ती सर्फहरू मोही मानिन्थे । जब त्यस्तो जमिन जोत्ने मानिसको मृत्यु हुन्थ्यो त्यस अवस्थामा ती सामन्तीहरूद्वारा आफूले रोजेको व्यक्तिलाई त्यस्तो जमिन जोत्न दिन्थे । नवौँ शताब्दीसम्म त्यस्तो मोहीको जमिन उसको हकवालामा सदैनथ्यो, त्यसपछि सर्ने भयो । तर स्वामित्व भने सामन्तमा नै रहन्थ्यो । १२ औँ र १३ औँ शताब्दीमा आएर मोहीको अधिकारलाई पूर्ण स्वामित्व प्रदान गरियो (न्यौपाने, २०५४) । यसबाट प्राचीन समयमा जग्गा जोत्नेलाई स्वामित्वको हक थिएन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । जग्गाको स्वामित्व र भोगको किसिम नेपालमा जग्गाको स्वामित्व र भोगको किसिमका विषयमा यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ -

रैकर जग्गा

रैकर जग्गालाई निजी स्वामित्वको जग्गा मानिन्छ । रैकर भन्ने शब्द संभवतः संस्कृत शब्दहरू राज्य र करबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ । रैकर जग्गा राज्यलाई कर बुझाएर उपभोग गर्न पाउने जग्गा हो (रेग्मी, सन् १९७७) । यसबाट राज्यलाई कर बुझाएर व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने जग्गा रैकर रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

रैती र कर शब्दबाट रैकर भन्ने भएको हो । रैती भनेको जनता हुन् र उनीहरूले भूमिकर बुझाएर आफ्नो अधीनमा राखेको जग्गालाई रैकर भनिन्छ । अर्कोतिर राज्यकर शब्दबाट रैकर भएको हो भन्ने धारणा पनि छ अर्थात् राज्यलाई कर बुझाउनु पर्ने जग्गा भएकोले रैकर भनिएको हो । तसर्थ नियमले तोकेको तिरो

सरकारलाई बुझाई स्वतन्त्रतापूर्वक जनताले हकभोग गरी किनबेच आदि गर्न पाउने खालको जग्गालाई रैकर भनिन्छ (न्यौपाने, २०४३) । यसबाट रैकर जग्गा राज्यलाई कर तिरेर उपभोग र बेचबिखन गर्न पाउने जग्गा रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

हिन्दूशास्त्र र नेपालको परम्पराको आधारमा राज्यभित्रको सम्पूर्ण जग्गाको स्वामित्व राज्यको अर्थात् सरकारको हुन्थ्यो तर विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक र आर्थिक कारणहरूले गर्दा राज्यभित्रको जग्गामध्ये केही जग्गाको स्वामित्व राज्यले अथवा सरकारले छोडेबाट रैकर जग्गा व्यवस्था पनि अनेक जग्गा व्यवस्थामध्ये एउटा जग्गा व्यवस्थाको रूपमा रहन गयो । यदि राज्यले क्पिट, बिर्ता, गुठी आदिको रूपमा राज्यभित्रको जग्गाको स्वामित्व नछोडेको हुँदो हो त रैकर एक मात्र जग्गा व्यवस्था कायम हुन्थ्यो होला । यसबाट के पनि स्पष्ट हुन्छ भने अन्य सबै किसिमका जग्गा व्यवस्थाको जननी रैकर जग्गा व्यवस्था नै थियो । अतः यो जग्गा व्यवस्थाको प्रारम्भ नेपालको आधुनिक कालमा नभएर धेरै पहिले नै भई सकेको थियो । त्यस्तै अन्य जग्गा व्यवस्थाको आरम्भ पनि आधुनिक काल प्रारम्भ हुनु पहिले नै भइसकेको कुरा माथिको कुराबाट स्पष्ट भै सकेको छ । अन्य विभिन्न जग्गा व्यवस्थाको प्रारम्भपछि पनि नेपालमा साधारणतः देशको सम्पूर्ण जग्गा राज्यको हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रचलन मै थियो । यसको समर्थन १८ औं शताब्दीको अन्त्यको बीसौं शताब्दीको सुरुको नेपालको जग्गा व्यवस्थाको बारेमा प्रकाश पार्ने इतिहासकारहरूबाट पनि स्पष्ट भएको छ । यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने व्यवहारमा नभए पनि सिद्धान्तमा नेपालको आधुनिक कालभरि सम्पूर्ण जग्गा राज्यको अर्थात् रैकर भन्ने सिद्धान्त लागू भएको थियो (थापा, तिमिल्सिना र दाहाल (२०५४) उद्धृत (कर्कपेट्रिक, सन् १९७५, पृ. ६४) । यसबाट रैकर जग्गाका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

रैकर जग्गा सिधै सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा भएकोले यसको व्यवस्था पनि सिधै सरकारले गर्दथ्यो । यसको कर पनि सरकारले नै उठाउँथ्यो । त्यसकारण रैकर जग्गामा बस्ने मोही जग्गा करको लागि सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो तर रैकर जग्गाको कर सरकारले उठाउने भए तापनि सरकारले सिधै सरकारी कार्यालय मार्फत भने उठाउँदैनथ्यो । सरकारी मान्यता प्राप्त स्थानीय व्यक्तिहरू जस्तै : जिम्मावाल, मुखिया, चौधरी, कानुङ्गो आदिले गाउँ गाउँका रैकर जग्गाको मोहीबाट जग्गाकर असुल गर्दथ्ये (थापा, तिमिल्सिना र दाहाल, २०५४) (कर्कपेट्रिक, सन् १९७५, पृ. ६४) । यसबाट रैकर जग्गाको कर असुली प्रणालीको बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

गुठी जग्गा

कुनै देवी देवताको पूजा चलाउन, धार्मिक मठ, मन्दिर, धर्मशाला, पाटी-पौवा, चौतारा बनाउन, सम्भार तथा सञ्चालन गर्न र निश्चित आम्दानीको व्यवस्थाका लागि गुठी राख्ने परम्पराको विकास भएको पाइन्छ ।

गुठीलाई त्यसको प्रकृतिको आधारमा विभाजन गरिएको बारेमा यसरी उल्लेख गरिएको छ -

राजगुठी : मल्लकालीन राजा तथा राजपरिवारका सदस्यहरूबाट स्थापना गरिएका गुठीलाई राजगुठी भनिन्छ ।
छूट राजगुठी : कुनै पनि व्यक्तिले सरकारलाई वार्षिक बचत बुझाउने गरी राजगुठी प्राप्त गरेको गुठीलाई छूट राजगुठी भनिन्छ । छूट राजगुठीमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उसको जीवनभर वा वंशानुगत उपभोग गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ । अमानत गुठी भन्नाले ठेक्कामा दिएको राजगुठीलाई बुझाउँछ ।

दुनियाँ गुठी : दुनियाँ गुठीअन्तर्गत सर्वसाधारणले आफ्नो अधिकारमा रहेको रैकर, बिर्ता आदि जग्गालाई गुठीको रूपमा प्रदान गर्न सक्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत उपभोगको जग्गा नभएमा बाँभो वा पर्ती जग्गा सरकारसँग माग गरी गुठीको लागि व्यवस्था मिलाउन सक्छन् । यसरी आफ्नो मातहतको वा सरकारसँग माग गरी राखेको गुठीलाई दुनियाँ गुठी भनिन्छ । गुठी राख्ने व्यक्तिले आफ्नो दाबी वा हक छोडेमा र त्यस्तो दुनियाँ गुठीलाई राजगुठीमा परिवर्तन गराउन सरकारसँग माग गरेमा राजगुठीमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । दुनियाँ गुठी पनि निम्न दुई प्रकारका हुन्छन् : (क) घर गुठी : व्यक्ति वा परिवारले राखेको गुठीलाई घर गुठी भनिन्छ । (ख) संस्थागत गुठी : एकभन्दा बढी घरहरू मिलेर राखेको गुठीलाई संस्थागत गुठी भनिन्छ । दुनियाँ गुठीमा रैकर जग्गा राखेको छ भने रैकर गुठी र बिर्ता जग्गा राखेको छ भने बिर्ता गुठी भनिन्छ (संग्रौला, २०६७) । यसबाट गुठीका किसिमहरूका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

गुठी जग्गा दुई प्रकारका छन् (क) निजी गुठी जग्गा (ख) राजगुठी जग्गा । व्यक्ति विशेषले रैकर जग्गालाई निजी गुठीमा राखेको हुन्छ । निजी गुठीको सञ्चालन गुठीको उद्देश्य- अनुसार हुन्छ । निजी गुठी जग्गाको मालपोत सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ । सरकारी गुठी जग्गालाई राजगुठी भनिन्छ । राजगुठी जग्गाको सञ्चालन गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुसार गरिएको हुन्छ (श्रेष्ठ, २०५९) । यसबाट निजी गुठी र राजगुठी जग्गाको भिन्नता बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

बिर्ता जग्गा

बिर्ता शब्द संस्कृतको वृत्ति शब्दबाट आएको हो । वृत्तिको अर्थ जीविका हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई राज्यले जीवन निर्वाहको लागि दिइने जग्गा नै बिर्ता जग्गा हो । बिर्ता जग्गा गुरु-पुरोहित, धर्मगुरु, सैनिक सेवाका प्रतिष्ठित व्यक्ति, राज्यको उपल्लो तहमा काम गर्ने व्यक्ति र राजपरिवारका सदस्यहरूलाई उनीहरूको आयको सुरक्षित व्यवस्थाका लागि दिइएको थियो (रेग्मी, १९७८) । यसबाट बिर्ता जग्गा र सो प्राप्तिका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

बिर्ता उन्मूलन, २०१६ को दफा २ (क) अनुसार बिर्ता जग्गाको परिभाषा यसप्रकार गरिएको छ, बिर्ता जग्गा भन्नाले सरकारी मालपोत जम्मै माफी वा त्यस ठाउँको त्यस्तै किसिमको रैकर जग्गामा लागेको मालपोत भन्दा कम तिर्ने गरी पाएको वा हक भइरहेको सबै किसिमको जग्गालाई सम्झनु पर्छ (नेपाल सरकार, २०७२) । यसबाट बिर्ता जग्गा कस्तो जग्गा रहेछ सो स्पष्ट हुन्छ । बिर्ता जग्गाको किसिमका विषयमा यसरी उल्लेख गरिएको पाइन्छ-

कुश बिर्ता : राजदरवारका सदस्यहरूको जन्म, मृत्यु तथा सूर्यग्रहण लागेको समय सङ्कल्प गरी ब्राह्मणलाई दिइने ।

घरबारी बिर्ता : उच्च पदमा रहेका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कर्मचारीलाई दिइने ।

छाप बिर्ता : सेवामुक्त कर्मचारीलाई घर निर्माण गर्नको लागि दिइने जग्गा यस्तो तिरुवा वा छेकाछाप र माफीछाप गरी दुई किसिमको हुन्थ्यो ।

जिउनी बिर्ता : जीवनभरी वा सन्तान दरसन्तानले उपभोग गर्न पाउने ।

दाइजो बिर्ता : राजपरिवार र राणापरिवारका राजकुमारीहरूको विवाहमा कर माफ गरी दिइने ।

पाटी बिर्ता : पाटीपौवा तथा धर्मशाला निर्माण गरी यात्रु वर्गलाई सुविधा पुऱ्याउने व्यक्तिलाई वंशानुगत र कर नलाग्ने गरी दिइएको ।

पीकदार बिर्ता : ब्राह्मणभन्दा तल्लो जातका सरकारी कर्मचारीलाई पानको पीक फालेर दिइने ।

पुराण बिर्ता : धर्मशास्त्रका पण्डितहरूलाई आजीवनका लागि दिइने ।

मरबट तथा खान्की बिर्ता : युद्धमा मारिएका भारदार तथा सैनिकहरूका परिवारलाई दिइन्थ्यो तर उसका सन्तान समर्थ भएपछि त्यसलाई खान्कीमा परिणत हुन्थ्यो ।

माना चामल बिर्ता : सरकारी काम वा अन्य विशेष सेवा गरेबापत दिइन्थ्यो । यस्तो बिर्ता प्राप्त गर्ने व्यक्ति मरेमा उक्त जग्गा खोसी रैकरमा परिणत गरिने तर मृतकको परिवारका अन्य व्यक्तिले सम्बन्धित काम गरेमा कायम राखिन्थ्यो ।

बकस बिर्ता : राणा परिवारका प्रतिष्ठित र निजामती सेवामा कार्यरत महर्षिपूर्ण व्यक्तिलाई दिइने ।

वितलब बिर्ता : राजदरवारको मर्मत काम गर्ने व्यक्तिलाई वंशानुगत र कर तिर्न नपर्ने गरी दिइएको ।

बेख बिर्ता : राज्यको विशेष सेवा गर्ने प्रमुख भारदारहरूलाई जीवन भरको लागि दिइने ।

राजबन्धकी बिर्ता : राज्यलाई धनको आवश्यकता परेको अवस्थामा रैतीबाट रकम लिएर त्यस बापत उनीहरूलाई कर नलाग्ने गरी दिएको जग्गा ।

सर्वाङ्गमाफी बिर्ता : राजपरिवारका सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत खर्चको लागि कर तिर्न नपर्ने गरी दिइने । सबै किसिमका करहरू नलाग्ने र बिर्ता पाउने व्यक्तिको निधन भएमा उसका परिवारलाई दिइने ।

सुना बिर्ता : सरकारले कुनै व्यक्तिबाट सुन लिए बापत उसलाई कर तिर्न नपर्ने गरी वंशानुगत रूपमा दिएको ।

सेवा बिर्ता : मन्दिरमा पुजारी तथा अन्य विविध काम गर्ने व्यक्तिलाई आजीवन र कर तिर्न नपर्ने गरी दिइने (संग्रौला, २०६७) । यसबाट बिर्ता जग्गाका विभिन्न प्रकारहरूका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ३ को उपदफा (२) अनुसार बिर्तावालको भूस्वामित्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने र सोही दफा ३ को उपदफा (३) मा बिर्ता जग्गामा कुनै व्यक्तिको भू-स्वामित्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार हुने वा रहने गरी भएको ऐन, सवाल, सनद, वा अरू कुनै लिखत पत्र यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि खारेज तथा बदर गरिएका छन् भन्ने उल्लेख गरिएकोबाट बिर्ता उन्मूलन गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

जागिर प्रथा

कर्मचारीलाई प्रत्येक महिना तलब दिनुको सट्टा उसले सेवा गर्ने अवधि भरका लागि जग्गा दिने प्रथालाई जागिर प्रथा भनिन्थ्यो । कुनै कर्मचारी सेवा निवृत्त भएमा वा सेवा अवधिमा नै कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो जग्गा फेरि सरकारमा नै फर्कन्थ्यो (घिमिरे, २०४४) । यसबाट जागिर प्रथा कर्मचारीलाई तलबको सट्टा जग्गा दिइने व्यवस्था रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । कर्मचारीलाई तलबको सट्टा जग्गा दिएर सो जग्गाबाट प्राप्त भएको उत्पादन कर्मचारीले उपभोग गर्न पाउने तर, सो जग्गाको स्वामित्व सरकारमा नै रहने व्यवस्था जागिर प्रथाको विशेषता रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

रकम प्रथा

रकम जग्गा कुनै व्यक्तिलाई काम लगाएबापत नगदमा तलब दिन नगदको कमीबाट सुरु भएको पाइन्छ ।

रकम व्यवस्था स्थायी हुन्थ्यो । रकम जग्गा व्यवस्थामा रकम चलाएसम्म छोरा, नातिले पनि जग्गाको आयस्ता खान पाउथ्ये । यसबाट कसैले स्थायी काम गरे बापत नगद तलबको सट्टा निश्चित जग्गाको आयस्ता खान पाउने व्यवस्थालाई रकम व्यवस्था भनिन्छ ।

जागिर जस्तै रकम पनि कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमको सेवा पाई राख्न खान्नीको रूपमा व्यक्तिलाई जग्गा दिइने प्रथालाई रकम प्रथा भनिन्थ्यो । एकपटक कुनै व्यक्तिले जग्गा पाएपछि त्यस व्यक्तिका सन्तान दर सन्तानले उक्त जग्गा भोग गर्न पाउँथ्यो र जुन सेवा गरे-बापत जग्गा दिइएको थियो, त्यो सेवा अटुट रूपमा गर्नुपर्थ्यो । त्यस्तो जग्गामा आँठा (जोडिएको) जग्गामा लागे सरह मालपोत लाग्ने व्यवस्था भयो (पौडेल, २०४४) । यसबाट रकम प्रथा कुनै व्यक्तिबाट सेवा पाई राख्न तलबको सट्टा दिइने पारिश्रमिक हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

राज्यरजौटा जग्गा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपालको एकीकरण भईरहेको अवस्थामा पश्चिम नेपालका पन्ध्रवटा राज्यले मौसूफको छत्रछायाँमा बस्न स्वीकार गरेकाले ती राज्यका राजाहरूलाई राजाको पदवी दिई उनीहरूले आफ्नो राज्य भित्रको मालपोत उठाउन र मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहबाट त्यसै राज्यको राजालाई वक्सेको थियो (शर्मा, २०४८) (पृ.५३) । यसबाट राज्यरजौटा जग्गाको मालपोत उठाउने र जग्गासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रका साविकका राजाहरूमा निहित रहेको थियो । राजा पृथ्वीनारायणको उद्देश्य नेपालको एकीकरण गर्ने रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

उखडा जग्गा

उखडा जग्गा भन्नाले जग्गाधनी र जोताहा बीच सम्झौता भई जोताहाले निश्चित रकम जग्गाधनीलाई बुझाउने व्यवस्थालाई बुझाउँछ ।

जग्गाधनी र जोताहाबीच भएको सम्झौताअनुसार जोताहा किसानले प्रत्येक वर्ष निश्चित रकम जग्गावालालाई नगदै बुझाउने शर्तमा भोग गर्ने व्यवस्थालाई उखडा व्यवस्था भनिन्थ्यो । यो व्यवस्था पश्चिम नेपालको नवलपरासी, रूपन्देही तथा कपिलवस्तु जिल्लामा प्रचलित रहेको थियो (शर्मा, २०४८) । यसबाट उखडा जग्गा रहेको क्षेत्रको विषयमा जानकारी हुन्छ ।

२०२१ सालमा उखडा प्रथालाई व्यवस्थित गर्न उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गरिएको थियो । यस व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकहरूले भोग गरी राखेको जग्गा भए सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मालपोतको दश दोब्बर क्षतिपूर्ति दिई भोग गर्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने र अनागरिकले जोतेको भएमा त्यस्तो जग्गा सरकारमा आउने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त जग्गामा रैकर जग्गा सरह मालपोत लाग्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसबाट उखडा जग्गा दर्ता बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

किपट व्यवस्था

पल्लो किराँत लिम्बुवान क्षेत्रमा सुरुमा कर लगाउने सम्बन्धमा स्पष्ट भन्न नसकिए तापनि किपट प्रथाको थालनी भएपछि जग्गामा कर लगाएको देखिन्छ । किपट जग्गाभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक दर्तावाल घरहरूले आफ्नो गाउँको किपटिया सुब्बा मार्फत् सरकारलाई घर सङ्ख्याको आधारमा कर बुझाउँथे (संग्रौला २०६७) ।

यसबाट सुरुमा किपट जग्गामा कर लाग्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

आफू खुशी रैती बसाली तिनीहरूबाट प्रचलित दस्तुर लिन पाउने गरी सरकारद्वारा दिएको एक किसिमको विर्तालाई किपट भनिन्थ्यो । यो जातीय आधारमा समूहगत रूपमा दिएको देखिन्छ । किपट प्रथा किराँतीहरूलाई राजनैतिक एकताभित्र राख्ने उद्देश्यले विकास भएको थियो । खासगरी नेपालको पूर्वी पहाडी भागमा राई, लिम्बु, तामाङ र माझी जातिले जग्गाको स्वामित्व उक्त जातिको मूल व्यक्तिका नाममा राखी भोग चलन गर्ने प्रथालाई किपट प्रथा भनिन्थ्यो (रेग्मी, सन् १९७७) । यसबाट किपट जग्गा कुनै जात जातिले उपभोग गर्न पाउने अधिकार पाएको जग्गा रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

किपट प्रथा पूर्वमा इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम ताप्लेजुङ, संखुवासभा तथा पश्चिममा डोटी, दैलेख, पात्था तथा गुल्मीका केही ठाउँहरूमा प्रचलन थियो (शर्मा, २०४८) । यसबाट किपट जग्गा रहेको क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

वि.सं. १८३१ मा किपटियाहरूलाई लालमोहरद्वारा विशेष सुविधा दिइएको थियो । वि.सं. २०२५ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन भई दफा ३(क) थप भएपछि किपट जग्गालाई रैकरसरह राजीनामा गर्न सकिने र किपट जग्गामा रैकरसरह मालपोत लाग्ने व्यवस्था भएपछि किपट प्रथाको अन्त्य भएको पाइन्छ ।

भोरा जग्गा

भोरा जग्गा भन्नाले जग्गावालाहरूको नाममा नम्बरी दर्ता भई सकेको साधारण भाडी रहेको जग्गा भन्ने बुझिन्छ । भोरा जग्गा भनेको आबाद नगरिएको वा केही मात्रामा आबाद गरिएको साधारण भाडी भए तापनि जग्गावालाहरूको नाममा दर्ता भै रहेको जग्गालाई भनिन्थ्यो । यस्ता जग्गा भापा, मोरङ तथा सुनसरी जिल्लामा थिए । जग्गा आबाद नभई अलपत्र रहेकोले पहाडबाट बसाई सरेकाहरू आई यस्ता जग्गाहरू गैर कानूनी रूपले जोत कर्मोद तथा बसोबास गरी भोगचलन गर्न थाले (शर्मा, २०४८) । यसबाट भोरा जग्गा र यो जग्गा रहेको क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

भोरा क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी ऐन, २०२८ लागू गरिएको थियो । भापा, मोरङ तथा सुनसरी जिल्लाहरूमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै कमिसन खटाई भोगवालाको नाममा चार बिगाहामा नबढाई भोगअनुसार जग्गा नाप-नक्सा गरी दर्ता गरियो । साविक जग्गावालालाई भोगवालाबाट क्षतिपूर्तिको रूपमा प्रचलित मालपोतको पाँच दोब्बरमा नबढने गरी क्षतिपूर्ति दिलाई तत्कालीन समस्या समाधान गरियो । यस्तो जग्गामा पनि रैकरसरह मालपोत लाग्ने व्यवस्था भयो (शर्मा, २०४८) । यसबाट भोरा समस्या समाधान गरिएको जानकारी हुन्छ ।

महाजनी प्रथा

नेपालको तराईमा पर्ने कैलाली र कन्चनपुर क्षेत्रमा महाजनी प्रथा प्रचलित थियो । त्यहाँको घना जङ्गल र नराम्रो हावापानीको कारण जग्गा आबाद हुन नसकेको हुँदा यो प्रथा सुरु भएको हो । हाल आबादीको दर्खास्त दिनेलाई सरकारबाट तुरुन्तै जग्गा प्रदान गरिन्थ्यो । माल अड्डाले चलन पूर्जी दिएको सम्पूर्ण जग्गामा आबादी नभए पनि मालपोत लाग्दथ्यो । जग्गा आबाद गर्न सरकारले धर्मभकारीबाट केही अन्न दिए तापनि निश्चित समयमा उक्त अन्न बुझाउनु पर्ने विषय जग्गा आबाद गर्ने किसानहरूलाई सजिलो थिएन । यस्तो अवस्थामा

किसानहरूले स्थानीय साहू-महाजनहरूसँग ऋण लिन लागे । साहू-महाजनको ऋणमा चर्को व्याज भए तापनि उनीहरू ज्यादा कडाइ नगर्ने भएकोले किसानहरूले महाजनबाट ऋण लिन सजिलो महसुस गरेका हुन् । यसले गर्दा महाजनी भूमिव्यवस्थाले फस्टाउने मौका पाएको थियो (संग्रौला, २०६७) । यसबाट महाजनी प्रथाका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

सेरा प्रथा

राजदरवारको खर्चको लागि प्रयोग गरिने जग्गालाई 'सेराभूमि' भनिन्छ ।

सेरा भूमि व्यवस्थालाई राजा तथा राजपरिवारका सदस्यहरूको व्यक्तिगत जग्गाको रूपमा लिन सकिन्छ । भूमि व्यवस्थाका अन्य स्वरूपहरू मध्ये सेरा जग्गा ज्यादै कम मात्रामा रहेका थिए । यस्तो जग्गा नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा प्रचलित थिए भने इलाम जिल्लाको सदरमुकामको नजिकै पनि सेरा भूमि रहेको पाइन्छ । राजा रणबहादुर शाहले वि.सं. १८५५ (१७९८ ई.) मा महोत्तरी जिल्लामा १४ विगाह जग्गालाई सेरा जग्गामा परिणत गराएका थिए । सेरा जग्गाको हेर विचार कपरदारबाट गरिन्थ्यो । यस्तो जग्गामा अधियाँ एवम् भाराद्वारा खेती गरिन्थ्यो र प्राप्त भएको आम्दानी राजदरवारमा पठाइन्थ्यो । राणाकालमा रैकर जग्गालाई सेरामा परिणत गर्ने प्रथाको अन्त्य भएकोले अधिराज्यमा यस्तो जग्गा थोरै थियो । वि.सं. २००७ सालमा तराई क्षेत्रमा केवल २३८२८ विगाहा जग्गा सेरा थियो । पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा के कति जग्गा सेराको रूपमा थियो भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएको पाइदैन (संग्रौला, २०६७) । यसबाट सेरा जग्गा राजदरवारको खर्चका लागि प्रयोग हुने व्यवस्था रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न भू-स्वामित्व र भोगका किसिमहरू देखिए पनि हाल आएर रैकर र गुठी व्यवस्था कायम रहेको पाइन्छ ।

नेपालको भूमि प्रशासन

मालपोत कार्यालयबाट गरिने जग्गादर्ता, जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, जग्गाको मूल्याङ्कन, जग्गाको रोक्का फुकुवा, हकसफा, अभिलेख व्यवस्थापनलाई जग्गा प्रशासनमा लिन सकिन्छ ।

भूमि कानूनहरूको निर्माण

किराँत, लिच्छवि, मल्ल, शाह शासनकाल र २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्त हुनुअघिसम्म जग्गाप्रशासनको उद्देश्य राजस्व असुली गर्ने रहेको पाइन्छ । जग्गाको किसिम र वर्गीकरण अनुसार फरक फरक दरमा मालपोत असुल गर्ने गरेको पाइन्छ ।

२००७ सालअघिसम्म बाँझो जग्गालाई आबाद गरी सरकारलाई मालपोत तिरी जग्गाको उब्जनी खान पाउने र भूमिको स्वामित्व राज्यमा रहने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि विर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९, मुलुकी ऐन २०२०, उखडा सम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसुधार ऐन २०२१, भूमिप्रशासन ऐन २०२४, भोरा क्षेत्र जग्गा सम्बन्धी ऐन २०२८, गुठी संस्थान ऐन २०३३ र मालपोत ऐन, २०३४ बनेको पाइन्छ ।

जग्गा नापजाँच

जग्गा प्रशासनका लागि आधारभूत र भरपर्दो कागजका रूपमा जग्गाको नक्सालाई लिएको पाइन्छ। वैज्ञानिक तरिकाले नापीको सुरुवात हुनुभन्दा पहिले पनि जग्गामा विवाद परेमा नक्सा बनाउने चलन साविकमा पनि रहेको पाइन्छ। तर यो नक्सा हातले नै कोर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

जग्गाको अवस्थिति अनुसार कागजमा नक्सा बनाउने कार्यलाई नक्सा भनिएको पाइनुका साथै सो बनाउन पूर्व जग्गामा भौतिकरूपमा उपस्थित भएर अवस्थिति अनुसार नापजाँच गर्ने कामलाई जग्गा नापजाँच उल्लेख गरेको पाइयो। भूमि व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष जग्गा (नाप जाँच) रहेको पाइन्छ। जग्गा नाप जाँच भूमि व्यवस्थापनको अभिन्न अङ्ग रहेको पाइन्छ।

भूमिको नापनक्सा भएपछि मात्र जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकिने भएकोले नै जग्गाको नाप जाँच जरूरी भएको पाइन्छ।

नेपालमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ मा यो ऐन किन लागू गर्नु पर्‍यो भन्ने विषयमा यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न वर्ग, वा जात जाति वा क्षेत्रका जनताबीचको सुसम्बन्ध र साधारणतया: नेपालका नागरिकहरूको सुविधा कायम राख्नको लागि जग्गा नाप जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न र जग्गाको किसिम तोक्ने कुरा व्यवस्थित गर्न जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ जारी गर्नु परेको उल्लेख गरिएको छ (नेपाल सरकार, २०७२)। यसबाट नेपालका नागरिकहरूको सुविधा कायम राख्नका लागि जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ जारी भएको स्पष्ट हुन्छ।

जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बन्नुका पछाडि पहिले पहाडमा पहाड मालसवाल र तराइमा मधेस मालसवाल रहेकामा सबै सवालहरू खारेज गरी जग्गा नाप जाँच ऐन बनेको पाइन्छ।

२०१९ सालमा पहिलेका सनद सवाल आदि नियमहरूलाई एकीकृत गरी नाप जाँचको नियम, तरिका, प्रक्रिया जनता सबैले चाल पाउन सकून् र राज्यभर एकै तरिकाको नापी होस् भनी पहिलेका सबै सवालहरू खारेज गरी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बन्यो। यस ऐन अन्तर्गत जग्गा (नाप जाँच) नियम, २०२३ सालमा बन्न सक्‍यो। यस ऐन अन्तर्गत सर्भे गोश्वाराहरूले २०१९ सालको अन्तमा तराई तथा पहाडका गरी जम्मा सात जिल्लामा नाप जाँचको काम सुरु गर्‍यो र २०२०/०२१ सालसम्म पनि काम लगातार गर्दै लगियो (श्रेष्ठ, २०३८)। यसबाट नेपालभरमा एकै तरिकाले नापी होस् भन्ने उद्देश्यले जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ लागू भएको स्पष्ट हुन्छ।

जग्गा नापजाँचका क्रममा व्यवस्थित तरिकाले जग्गा नाप जाँचको काम गरिनु पर्ने भएकोले यस विषयलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेको पाइयो।

जग्गा नाप जाँच गर्ने, जग्गाको नक्सा तयार गर्ने, क्षेत्रफल यकिन गर्ने र जग्गाको किसिम तोक्ने, सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा के कसरी किटान गर्ने, जग्गा नाप जाँच गर्ने अधिकार कसलाई हुने, त्यसको व्यवस्थापनको लागि कसले, के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने, साँध सिमाना कसरी छुट्याउने, जग्गाको क्षेत्रफल

कसरी कायम गर्ने, नापजाँच गर्दा हक अधिकार र सिमाना विवाद आएमा त्यसको निरूपण कसरी, के आधारमा र कसले गर्ने तथा जग्गाको किसिम के कुरालाई मापदण्ड बनाई कति किसिममा विभाजन गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूलाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ (सुवेदी, कोइराला र आचार्य, ०७१/०७२) । यसबाट जग्गा नाप जाँच गर्नुका कारणहरूका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

जग्गा नाप जाँचको प्रक्रियाका विषयमा यसप्रकार उल्लेख छ - नेपाल सरकारले सम्पूर्ण देशभरी वा कुनै क्षेत्रमा नापीसम्बन्धी कार्य गर्न वा गराउने सम्बन्धमा आदेश जारी गर्न सक्ने, सो काम तोकिएको अधिकारीले गर्न सक्ने, नाप जाँचको सूचना जारी भएपछि नापी गोश्वाराले नाप जाँच गरिने क्षेत्रमा नापी सुरु गरिने मिति र सेस्ताहरू उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई सूचना दिनुपर्ने र नाप जाँच गर्ने, त्यसको क्षेत्रफल यकिन गर्ने र दर्ता गर्ने अधिकारीले गल्ती वा त्रुटी गर्न नहुने त्यस्तो भएमा सुधार गरेर मात्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने तथा जानीजानी त्रुटी गर्नेलाई विभागीय सजाय हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ (सुवेदी, कोइराला र आचार्य, ०७१/०७२) । यसबाट जग्गा नाप जाँचका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३ (क) मा जिमिदार पटवारीको कर्तव्य यसरी उल्लेख गरिएको छ, जिमिदार पटवारीले आफ्नो जिम्मामा रहेको सेस्ताअनुसार जग्गाको कित्ता नम्बर समेतको विवरण मालपोत कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने र आफ्नो र आफ्नो क्षेत्रमा नापीकार्य हुँदाका बखत उपस्थित भई मद्दत गर्नु पर्ने निजको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ (नेपाल सरकार, २०७२) ।

मालपोत कार्यालय

मालपोत ऐन, २०३४ लागू भएपछि मालपोत कार्यालयहरूबाट जग्गा प्रशासनको कार्य हुँदै आएको छ ।

मालपोतको असुल तहसिलका सम्बन्धमा दुविधाको अन्त्य गर्ने, भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित तुल्याउने, जग्गाको दर्ता सेस्तालाई व्यवस्थित गर्ने तथा रजिष्ट्रेशन गर्ने र जग्गा आवाद सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । साविकमा गाउँ घरका सामन्तहरूले जिमीदारको हैसियतबाट स्वविवेकमा मालपोत असुल गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट पारदर्शी र अनुमानयोग्य प्रणालीको स्थापना गर्नु नै मालपोत ऐन, २०३४ को प्रमुख उद्देश्य हो (सुवेदी, कोइराला र आचार्यले ०७१/०७२) । यसबाट मालपोत ऐन, २०३४ का उद्देश्यका बारेमा स्पष्ट हुन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ लागू गर्नुका कारणहरूमा मालपोत असुल गर्ने, भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने, जग्गादर्ता र जग्गा आवादलाई व्यवस्थित गर्ने, सामन्त र जिमिदारबाट जनताको शोषण अन्त्य गर्ने रहेको पाइन्छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ आउनु अघिको कानूनका विषयमा यसरी उल्लेख गरिएको छ - मालपोत ऐन, २०३४ आउनु अघिसम्म मालपोत (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०१८, मालपोत (मिनाहा) ऐन, २०१९, मधेश मालसवाल र पहाड मालसवालहरू भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ अस्तित्वमा रहेका र ती सबै कानूनहरूलाई मालपोत ऐनले विस्थापित गरेको पाइन्छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र संरक्षणमा पनि यस ऐनको महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको छ (सुवेदी, कोइराला र आचार्य (पृ.२९८) ।

मालपोत कार्यालयको मुख्य काम जग्गाको व्यवस्थापन रहेको पाइन्छ । जग्गाको अभिलेख राख्दा जग्गाधनीको नामको आधारबाट राखिएको पाइयो । २०२१ सालमा मालपोत असुल गर्ने र भूमिसुधार कार्यक्रमलाई सफल पार्ने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिई जग्गाको अभिलेख राखिएको पाइयो । प्राचीन समयदेखि मालपोत कार्यालयको मुख्य कार्य मालपोत असुल गर्ने भएको भए तापनि २०५१ सालपछि मालपोत असुल गर्ने काम स्थानीय पालिकाहरूबाट हुँदै आएको छ । मालपोत कार्यालयबाट गरिने मुख्य कामहरूमा छुट जग्गादर्ता, जग्गाको रजिष्ट्रेशन, रोक्का फुकुवा, जग्गाको मूल्याङ्कन, निर्णय भएका मिसिलको व्यवस्थापन र अभिलेख व्यवस्थापन रहेको छ ।

जग्गादर्ता

मालपोत कार्यालयको मुख्य काममध्ये जग्गादर्ता पनि एक रहेको छ । जग्गादर्ताको आधारमा भू-स्वामित्वको प्रमाण कायम गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ मा जग्गा नाप जाँचको क्रममा जग्गावालाले आफ्नो हकभोगको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बारेमा यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ, “नापजाँचको क्रममा जग्गावालाले आफ्नो हक भोगको प्रमाण आफैं वा आफू आउन नसके प्रतिनिधिमार्फत् पठाई जग्गादर्ता गराउनु पर्छ । ऐलानी, सार्वजनिक र वनक्षेत्रको जग्गा बाहेक दर्ता तिरो केही नभई परापूर्वकालदेखि वेनिस्सा हक भोग गरी खाईपाई आएको जग्गादर्ता गराउन पर्नेछ” (नेपाल सरकार, २०७२) । यसबाट जग्गावालाले आफ्नो हक भोगको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने स्पष्ट हुन्छ ।

छुट जग्गादर्ता भन्नाले जग्गा नापजाँचको समयमा जग्गाधनी उपस्थित भई जग्गा दर्ताका लागि पेश गर्नु पर्ने प्रमाण पेश हुन नसकी सो जग्गाको विवरण गोश्वारा नापी वा यस्तै जग्गा नापजाँच गर्न तोकिएको निकायले जग्गा नापजाँच गरेको तर, जग्गादर्ता गर्नसम्म छुट भएको जग्गालाई छुट जग्गादर्ता भन्ने गरेको पाइन्छ ।

छुट जग्गादर्ताका प्रक्रियाका यसप्रकार रहेको छ - नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकी दिएको म्यादभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीले निवेदनसाथ निम्न प्रमाण राखी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ जस्तै :- जग्गाको साबिक दर्ताको प्रमाण, जग्गाको तिरो तिरेको निस्सा वा प्रमाण, उपलब्ध भएसम्म भूमिसुधार सम्बन्धी ७ नं. फाराम, जग्गा रहेको सम्बन्धित पालिकाबाट जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गादर्ता नामसारी भए नाता प्रमाणसमेत राखी सम्बन्धित व्यक्तिले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ (सुवेदी, कोइराला र आचार्य (०७१/०७२) । यसबाट जग्गादर्ताका लागि पेश गर्नु पर्ने प्रमाणका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

जग्गादर्ताका लागि माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रमाणसहित निवेदन मालपोत कार्यालयमा प्राप्त भएपछि मालपोत कार्यालयले मोठ भिडाउन लगाई रोक्का छ, छैन सो कुरा निवेदनको पछाडि जनाउने काम सकिएपछि सो जग्गाको सम्बन्धमा कसैको दाबी भए पैँतीस दिनभित्र अजूर गर्न आउनु भनी सो जग्गा रहेको ठाउँमा वा सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक ठाउँमा सूचना टाँस गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो सूचना काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा गोरखापत्रमा र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा सम्भव भएसम्म स्थानीय पत्र-पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कारवाही गर्दा मालपोत कार्यालयले क्षेत्रीय किताब (फिल्डबुक) मा वन, बुटेन जङ्गल, भाडी वा वनसँग सम्बद्ध अन्य त्यस्तै व्यहोरा जनिएको जग्गाको सम्बन्धमा सम्बद्ध वन कार्यालयको र नदी उकास भएको जग्गाको सम्बन्धमा सम्बद्ध भू-संरक्षण कार्यालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसबाट व्यक्तिको वन, बुटेन, जङ्गल र भाडी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्ने तर जिल्ला वन कार्यालयबाट सो विषयमा मालपोत कार्यालयले सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४ (ख) मा जग्गादर्ता समिति यसप्रकार रहेको छ, प्रमुख मालपोत अधिकृत - अध्यक्ष, प्रमुख नापी अधिकृत-सदस्य र मालपोत कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारी - सदस्य । उक्त गठित समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सोही समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ । उक्त समितिलाई भूमि व्यवस्थापन विभागले समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ (नेपाल सरकार, २०५८ । यसबाट जग्गादर्ता समितिको बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ को अन्य दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै व्यक्ति, वर्ग वा क्षेत्रको जग्गादर्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेका पाइन्छ ।

जग्गा रजिष्ट्रेशन

जग्गाको रजिष्ट्रेशन भन्नाले जग्गाको हक-हस्तान्तरण वा बेचबिखन गर्दा तयार गरिने लिखतमा बिक्रेताले बिक्री गर्न लागेको जग्गाको विवरण वा अन्य प्रकारका लिखत भए सोही व्यहोराको लिखत तयार गरी मालपोत कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशनको लिखत पेश गरी लिखत पास गराउने कार्यलाई लिखत रजिष्ट्रेशन भन्ने गरेको पाइन्छ । जग्गाको रजिष्ट्रेशन कार्यालयमा गई गर्नु पर्ने कारणमा व्यक्ति व्यक्ति बीच भएको व्यवहारको अभिलेख राख्ने र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने रहेको पाइन्छ । रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी व्यवस्थाको मूल उद्देश्य व्यक्ति-व्यक्तिबीचमा भएका व्यवहारलाई रेकर्डको रूपमा राख्नु र त्यस्तो व्यवहारबाट राजस्व सङ्कलन गर्नु हो । व्यक्ति व्यक्तिबीचमा भएका लिखतहरूको रेकर्ड अड्डा अदालतमा नहुँदा पछि त्यस्तो लिखत हरायो, नासियो भने त्यसमा समस्या उत्पन्न हुन सक्तछ । त्यसकारण रजिष्ट्रेशनको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको हो । तर लिखतको प्रकृति हेरी समय-समयमा यो व्यवस्था अनिवार्य गर्ने कानूनहरू संशोधन हुँदै आई हाल अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण भएका सबै प्रकारका विषयहरू रजिष्ट्रेशन हुनु पर्ने व्यवस्था छ (न्यौपाने, २०५४) ।

कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशन पास गर्नु पर्ने कामको सुरुवात २०७९/०९/०९ बाट सुरु भएको थियो ।

लेनदेन व्यवहारमा विशेषतः अचल सम्पत्तिको खरीद बिक्री र हक छुटाएको सरकारी कार्यालयद्वारा प्रमाणित लिखतको अभावमा समाजमा जालसाजी जस्ता व्यवहारको वृद्धि हुन लागेकोले त्यस्तो लिखत रजिष्ट्रेशन गरी सरकारी कार्यालयमा अभिलेख राखी दिएमा जालसाजी व्यवहार समयमा नियन्त्रण हुने उद्देश्यले १९७९/०९/०९ देखि अचल सम्पत्ति खरीद बिक्री गर्दा रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्था काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पाल्पा, धनकुटा र मधेशका सबै जिल्लामा १९७९/०९/०९ देखि, पहाडतर्फ पल्लो किराँत तेह्रथुममा सोही १९७९/०९/०९ देखि, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, माँझ किराँत, नुवाकोट, धादिङ, बन्दीपुर, स्याङ्जा, गुल्मी, डोटीमा १९८५ सालदेखि, ओखलढुङ्गा, इलाम, प्यूठान, सल्यान,

दैलेख, जुम्ला, बैतडी, डडेल्धुरामा १९९० सालदेखि रजिष्ट्रेशन गर्ने कानूनी व्यवस्था भयो । उक्त जिल्लामा माल अड्डा बाहेक थाक, दार्चुला, हुम्ला, ताप्लेजुङ्ग, चिसापानी, पूर्व ६ नं अदालतबाट पनि रजिष्ट्रेशनको काम गरिन्थ्यो । पछि माल अड्डा खुलेपछि मालबाटै रजिष्ट्रेशन हुने भयो (श्रेष्ठ, २०५५) ।

जग्गा रजिष्ट्रेशन भन्नाले कार्यालयमा गई लिखत पास गराउने कार्यलाई बुझाउँछ ।

रजिष्ट्रेशन भन्नाले रजिष्ट्रेशन दर्ता गरिने कार्यलाई बुझाउँछ । लिखत भन्नाले कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा जग्गा कुनै अर्को व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न तयार गरिएको विवरणसहितको रजिष्ट्रेशनको कागज जसमा दुई पक्षबीच तयार गरिएको, सम्झौताको विवरण र दुवै पक्षको ल्याप्चे र हस्ताक्षर भएको कागजलाई जनाउँछ । पास भन्नाले त्यस्तो दुवै पक्ष बीच भएको सम्झौताको कागजलाई मालपोत कार्यालयले आफ्नो सेस्ता भिडाउन पर्ने भए भिडाई (जग्गाधनी दर्ता सेस्ता र रोक्कासम्बन्धी विवरण भिडाई) कानून बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर लिई फाँटवाला, तहरिर र कार्यालय प्रमुखको दस्तखत गरी प्रमाणित गरी दिएको लिखत कागजलाई बुझाउँछ (श्रेष्ठ, २०५९) । यसबाट रजिष्ट्रेशनका बारेमा प्रस्ट हुन्छ ।

जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति

रजिष्ट्रेशन पास गर्ने प्रयोजनको लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्य कायम गर्नका लागि न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र सदस्यमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा निजले तोकेको सो समितिको कुनै सदस्य, प्रमुख नापी अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय भएको जिल्लामा सो कार्यालयको प्रमुख र सो नभएको जिल्लामा कोष तथा लेखा कार्यालयको प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्थानीय वाणिज्य बैंकको प्रतिनिधि, जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्यसंघको प्रतिनिधि सदस्य तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख सदस्य-सचिव रहेको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति गठन हुने व्यवस्था रहेको छ । यस समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित कामका विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिने छ । यस समितिले प्रत्येक वर्ष आषाढ मसान्तभित्र जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ (नेपाल सरकार, २०६५) ।

नामसारी तथा दाखिल-खारेज

नामसारी भन्नाले हालको जग्गाधनीको मृत्यु भएमा वा निज हराएमा वा वेपत्ता भएमा कानूनले तोकेको अवधिसम्म पनि फेला नपरी वेपत्ता भएको अवस्थामा निजको नाममा रहेको जग्गा र घर निजको नजिकको हकवालाको नाममा नामसारी गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाई दिने कार्य वा निजको नाममा सार्ने कामलाई पनि नामसारी भनिन्छ ।

साविकको जग्गाधनीको नामको जग्गाधनी दर्ता सेस्ताबाट निजको नाम कट्टा गरी नयाँ व्यक्ति हकदारको नाममा नयाँ जग्गाधनी दर्ता सेस्ता तयार गर्ने र नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तयार गर्ने कार्य गरिने कामलाई नामसारी भन्ने गरेको पाइन्छ । यो नामसारी गर्ने कामलाई कानूनी भाषामा 'अपुताली' भन्ने गरेको र यस विषयलाई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ११ को अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरेको छ । कुनै जग्गाको दर्तावालाको मृत्युपछि आफ्नो नाउँमा नामसारी गर्नु परेमा वा कुनै व्यहोराले आफ्नो हक हुन आई दाखिल खारेज गर्नु परेमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो काम भएको पैंतीस दिनभित्र मालपोत कार्यालयमा

निवेदन दिई नामसारी, दाखिल-खारेज गराउनु पर्छ। सो पैतीस दिनको म्याद नाघेपछि कुनै व्यक्तिले नामसारी, दाखिल खारेजको निवेदन दिएमा मालपोत कार्यालयले जतिसुकै अवधि व्यतित भए तापनि एकसयरुपैया दस्तुर लिई त्यस्तो जग्गा निवेदकको नाममा नामसारी, दाखिल खारेज गरिदिने व्यवस्था गरेको छ (नेपाल सरकार, २०७४)। यसबाट नामसारी समयमा गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र म्याद नाघेमा जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको स्पष्ट हुन्छ।

जग्गाको रोक्का/फुकुवा

जग्गाको रोक्का भन्नाले जग्गाको कारोवारमा रोक लगाउने कार्य र फुकुवा भन्नाले रोक्का रहेको जग्गा कारोवार गर्न फुकुवा गरिएको कार्यलाई बुझाउँछ।

सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा संरक्षण

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गाको संरक्षणको दायित्वका विषयमा यसरी उल्लेख गरिएको छ- नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा समुदायले आफ्नो हक, भोग, जिम्मा वा अधिनमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण आफैले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको हुनेछ। सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित समुदाय तथा स्थानीय तहको हुनेछ (नेपाल सरकार, २०७४)। सरकारी वा सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाममा दर्ता गर्नु वा गराउनु नहुने र गरेमा दर्ता स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

अभिलेख व्यवस्थापन

मालपोत कार्यालयको एक महत्वपूर्ण कार्य अभिलेख व्यवस्थापन पनि हो। यसमा जग्गाधनीको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको पाइन्छ। मालपोत कार्यालयहरूमा तामेली फाँट रहेको पाइन्छ। प्रत्येक शाखाबाट निर्णय मिसिल तामेली शाखामा बुझाउने गरिन्छ।

कार्यालयबाट तयार भएका कागजात, निर्णय मिसिल तथा पारित लिखत आदि काम सम्पन्न भएपछि तामेली फाँटमा बुझाउनु पर्छ। फाँटहरूमा रहेका मिसिल कारवाही टुंगिएपछि सात दिन भित्र तामेली फाँटमा बुझाउनु पर्छ। संलग्न कागजातहरू सहितको पारित लिखत र दाखिल खारेज गर्ने कार्य समाप्त भएपछि फायल तामेली फाँटमा बुझाउने, अन्य कागजात आर्थिक वर्ष व्यतित भैसकेपछि श्रावण मसान्तभित्र तामेलीमा बुझाउनु पर्छ। लेखा तथा राजस्वसम्बन्धी अभिलेखहरू परीक्षण भै सकेपछि मात्र बुझाउनु पर्छ। राजस्वसम्बन्धी अभिलेखमध्ये परीक्षण भैसकेको रसिद बुझाउनु पर्दैन (नेपाल सरकार, २०५८)। यसबाट तामेली शाखाका विषयमा स्पष्ट हुन्छ।

लगतकट्टा

अधिग्रहणमा परेको जग्गाको साविक जग्गाधनीको नाम कट्टा गर्ने कामलाई लगत कट्टा भनिन्छ। अधिग्रहण भई सकेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न बाँकी देखिएमा सङ्कलित लगत बमोजिम प्राप्त गर्ने निकायका नाउँमा दाखिल खारेज गर्नु पर्छ (नेपाल सरकार, २०५८)। यसबाट अधिग्रहण भईसकेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्यालयको नाममा दाखिल खारेज गर्नु पर्ने स्पष्ट हुन्छ।

मालपोत

मालपोत भन्नाले जग्गामा लागेको कर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । मालपोतलाई तिरो पनि भन्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।

मालपोतको असूल तहसिल सम्बन्धी व्यवस्था गर्न मालपोत ऐन बनेको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २२ मा मालपोत असूल गर्ने काम कुनै सरकारी निकाय वा स्थानीय निकायले गर्न पाउने उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ लागू हुनुभन्दा पहिले माल कार्यालयहरूले मालपोत असुल गर्ने काम सोभै आफैँ नगरी तालुकदार, जिम्मावाल वा मुखिया मार्फत हुन्थ्यो । यसबाट माल कार्यालयहरूले मालपोत आफैँ असुल नगरी अप्रत्यक्ष रूपमा गर्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ लागू भएपछि मालपोत असुलीको काम भूमि प्रशासन कार्यालयले गर्न थाल्यो । २०२७ सालदेखि २०३४ सालसम्म मालपोत असुलीको काम कोष तथा तहसिल कार्यालयबाट र मालपोत ऐन, २०३४ लागू भएका जिल्लाहरूमा मालपोत असुलीको काम मालपोत कार्यालयबाट हुन थाल्यो” (श्रेष्ठ, २०५९) । यसबाट मालपोत असुल गर्ने कार्यालयहरूका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

वि.सं. २०५२ सालदेखि मालपोत असुलीको काम स्थानीय निकायले गर्दै आएको पाइन्छ । जग्गाको किसिमको आधारमा साविकमा मालपोत असुल गरिन्थ्यो ।

साविकमा पहाडमा पाखो जग्गामा हले, पाटे र कोदालेलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ :- एक हल गोरूले दिन भर जोत्ने = हले । एक हल गोरूलाई आधा दिन लाग्ने=पाटे । एउटा सानो जग्गा जसलाई गोरूले जोत्न कठिन छ, एक व्यक्तिलाई एक दिन भर कोदालेले खन्न समय लाग्ने=कोदाले । हले, पाटे, कोदाले जग्गाको वर्गीकरणका आधारमा नगदमा पोत असुल गरिन्थ्यो तर पोतको दरमा एकरूपता थिएन । साविकमा पहाडमा खेतमा मुरी, पाथी, माना, मुठी र चिम्टी लेखिन्थ्यो । १० चिम्टीको १ मुठी । १० मुठीको १ माना । ८ मानाको १ पाथी । २० पाथीको १ मुरी । जस्तै : १।२।०।३।१ भनेको एक मुरी, दुई पाथी, तीन मुठी र १ चिम्टी मानिएको पाइन्छ ।

जग्गाको क्षेत्रफल नाप्ने र लेख्ने पुरानो तरिका तराई र भित्री मधेशमा यसप्रकार उल्लेख गरिएको पाइन्छ:- बिगाहा, कट्ठा, धुर, कनुवामा यसरी लेखिन्थ्यो -

१६ कनुवा=१ धुर (१८२.२५ वर्गफुट) । २० धुर=१ कट्ठा (३६४५ वर्गफुट) । २० कट्ठा बराबर १ बिगाहा (२७०×२७० फुट)=७२९०० वर्गफुट) । क्षेत्रफल लेख्दा अचेल १-२-३-४ (एक बिगाहा, दुई कट्ठा, तीन धुर, चार कनुवा) लेखिन्छ । पुरानो तरिकाले लेख्दा १०।।२५।।३ (दश बिगाहा सत्र कट्ठा तेह्र धुर) हुन्छ । पुरानो तरिकामा २५०५२ (दुई बिगाहा दुई धुर) लाई यसरी लेखिन्थ्यो (कार्की, २०७०) ।

तराई र भित्री मधेशमा अर्को तरिकाले जग्गाको क्षेत्रफल लेख्ने बारेमा यसरी उल्लेख गरेका छन्,

तराई र भित्री मधेशमा अर्को तरिकाले लेख्दा माथि भन्ने यस्तो धर्सो दिएर लेखिन्थ्यो जसले एक जनाउँथ्यो जस्तै:- २।।'१।।'२ यस्तो लेखिएमा २ बिगाहा ११ कट्ठा ११ धुर २ कनुवा हुन्छ । ६।।१।।२।। लेखियो भने ६ बिगाहा,

१६ कट्ठा, १७ धुर, ३ कनुवा हुन्छ वस्ती (२०५३) (पृ. २५८)। यसबाट पहिले पहिले जग्गाको क्षेत्रफल लेखिने तरिका बारेमा स्पष्ट हुन्छ।

पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा क्षेत्रफल नाप्ने र लेख्ने पुरानो तरिका बारेमा यसरी उल्लेख गरिएको छ -
पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा रोपनी, आना, पैसा, दाम जग्गाको किसिम थियो। ४ दामको एक पैसा। ४ पैसाको एक आना। १६ आनाको एक रोपनी। १-२-३-३ लेखियो भने १ रोपनी २ आना ३ पैसा ३ दाम हुन्छ। ५४७६ वर्गफुट=१ रोपनी। ५०८ वर्गमिटर बराबर १ रोपनी (कार्की, २०७०)। यसबाट पहिले पहिले पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको क्षेत्रफल कसरी लेखिन्थ्यो सोको बारेमा स्पष्ट हुन्छ।

जग्गा प्रशासनमा देखिएका समस्याहरू:-

- २०१९ सालमा सुरु गरिएको जग्गा नापीमा अपेक्षा गरेभन्दा कम शुद्धता रहेको कारणबाट उत्पन्न भएका समस्याहरू,
- शहरी क्षेत्रको जग्गामा जन घनत्व बढेको र मूल्य वृद्धिको कारणले जग्गा प्रशासनमा जटिलता बढ्दै गएको,
- जग्गा प्रशासन गर्ने कार्यालयमा नै जग्गाको एकीन लगत नरहेको समस्या (कुनै वार्डमा के कति जग्गादर्ता भएका छन् वा दर्ता हुन बाँकी छन् सोको विवरण निकाल्ने गरी कित्तागत जग्गाको अभिलेख नराखिएको,
- साविकको नक्शा त्रुटीपूर्ण रहेको थाहा पाएर पनि त्यही नक्शालाई आधार मानी हाल-साविक गर्ने गलत परम्परालाई सरासर अनुशरण गरिएकोले अनावश्यकरूपमा सेवाग्राहीले दुःख पाउने कुरालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था नगरिएको,
- कार्यालयबाट गरिने कुनै कामको लागि लाग्ने अनुमानित समय किटान नगरिएका र काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र उनीहरूको मनोबल बढाउने प्रभावकारी व्यवस्था नगरी पुरातन शैलीमा काम गरिएको,
- सेवाग्राहीलाई सेवा पुऱ्याउनका लागि अनुभवी, काममा सिपालु, कर्मचारीलाई काममा टिकाई राखेमात्र सेवाग्राहीलाई सेवा पुग्न गई सरकारलाई फाइदा हुने। यस्तो कामका लागि भूमि व्यवस्थापन समूह गठन गर्नेतर्फ पहल नगरिएका र सधैं नयाँ सिकारू कर्मचारी आईरहने समस्या रहेको,
- मालपोत कार्यालय सेवा दिने कार्यालय हो भन्ने कुरा बुझी यो कार्यालय विहान बेलुकी वा सार्वजनिक विदामा पनि खुल्ने गरी सेवामुखी बन्दनाइएकोले मालपोत कार्यालयका भीड सधैं रही रहने समस्या,
- कित्ता कित्ता जग्गाको अलग अलग सेस्ता नबनेकोले पाना पाना पल्टाएर जग्गाधनीको जग्गा खोज्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रही रहेको अवस्था भएको,
- दक्ष कर्मचारीको कमीको कारण सेवाग्राहीको र सेवा प्रदायक निकायको पीर मर्का सुन्ने र तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था भई नसकेको,
- रजिष्ट्रेशन पास गर्ने काम नोटरी वा एजेन्सी मार्फत गराउनेतर्फ पहल नभएको,
- जग्गासम्बन्धी मुद्दा छिटो फछ्यौट गर्न कानून विज्ञ, भूमिविज्ञ र नापी विज्ञ सहितको भू-न्यायाधीकरणको गठन गर्नतर्फ कुनै पहल नगरिएको र जग्गासम्बन्धी मुद्दा बढ्दै गएको,

- रजिष्ट्रेशनको लिखतको फारामलाई सरल एक पानाको बनाउने पहल नभई पहिलेको भन्दा जटिल फाराम बनाइएको,
- कतै कतै एउटै कित्ता जग्गा दुई जना जग्गाधनीको नाममा दर्ता गरिएकोमा कार्यालयको अभिलेख प्रमाणबाट दोहोरो लगत कट्टा गर्न सकिने अवस्थामा पनि सो विषय नियमावलीमा स्पष्ट गर्नु पर्नेमा सो नभएकोले वर्षौंसम्म सो फछौट गर्न पहल नहुने गरेको,
- कार्यालयमा सोधपुछ डेस्क प्रभावकारी नगराइएको,,
- मालपोत कार्यालयको आफ्नो वेभ-साइटमा कार्यालयबाट गरिने सबै काम र प्रक्रियाको सूचना राख्ने गरेको नपाइएको र समय समयमा वेभ-साइट अपडेट हुने नगरेको,
- जग्गा मूल्याङ्कनका आधारहरू वैज्ञानिक नभएको,
- जग्गाधनीको औंलाको छाप (बायोमेट्रिक) लिने काम भए पनि यसको सही उपयोग नगरिएको र प्रयोजन पनि सेवाग्राहीलाई बताउन नसकिएको र पुनः प्रयोग गर्ने तर्फ कुनै पहल नभएकोले अझै पनि एक व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिले विक्री गर्ने समस्या देखा पर्ने अवस्था रहेको,
- जग्गाको लिखत कम्प्युटरमा राखिएकोले काम छिटो हुनु पर्नेमा कार्यालयमा व्याक अपको व्यवस्था र नेटको समस्या बराबर आईरहने भएकोले सो समस्या समयमा सम्बोधनका लागि पहल तत्काल हुने नगरिएकोले र कुनै दिन ठूलो समस्या आउने सम्भावना विद्यमान रहेको,
- बायोमेट्रिक लिएपछि यसको उपयोग पुनः कसरी गर्ने विषयमा जग्गाधनीलाई सूचना दिने नगरिएको,
- मालपोतका कार्यालयका कोठाहरू सेवाप्रदान गर्ने गरी मिलान नगरिएको र जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला मैत्री सेवाको व्यवस्था नमिलाइएको ,
- कार्यसम्पादनमा आधारित सजाँय र पुरस्कारको व्यवस्था नमिलाइएको,
- एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिले विक्री गरेको अवस्था पाइएमा मालपोत अधिकृतले जाँचबुझ गरी सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा जग्गा कायम गरी दिने र खरीदकर्तालाई आफ्नो थैली भराउन अदालत पठाउने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्न नसकेको कारणबाट वास्तविक जग्गाधनीले वर्षौंसम्म समस्या भोग्नु पर्ने अवस्था रहेको यस्ता समस्याप्रति सरोकार निकायले ध्यान नदिएकोले समस्या र
- भू-स्वामित्वको सुरक्षा र प्रत्याभूति दिने (टायटल रजिष्ट्रेशन) को विषयमा सरोकारवालको ध्यान पुग्न नसकेकोले जग्गाका विवाद बढ्दै गएको ।

जग्गा प्रशासनका अबका चुनौतीहरू

- प्रविधिको चुनौती

संसारमा तीव्र गतिले भईरहेको प्रविधिको विकासलाई जग्गाको नाप जाँच र जग्गा प्रशासनमा प्रयोगमा ल्याई विश्वासिलो, भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने विषयमा चुनौती रहेको छ ।

- राजनैतिक चुनौती

जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन यससँग सम्बन्धित कानूनहरूको निर्माणको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । यसको लागि राजनैतिक स्थिरता र राजनैतिक प्रतिबद्धता चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

- सामाजिक साँस्कृतिक चुनौती

कुनै पनि देशको विकासको सम्बन्ध देशका आम नागरिकको सामाजिक साँस्कृतिक परिवेश, शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्यको स्तर र नागरिक समाजको समुन्नतिको अवस्थामा निर्भर रहेको हुन्छ। समाजबाट नै सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने मानव संसाधन तयार हुने भएकोले कर्मचारीको सदाचारमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले लैङ्गिक समानता, विविध जाति, जनजाति र साँस्कृतिक पक्षको व्यवस्थापनले परोक्षरूपमा जग्गा प्रशासनमा प्रभाव पर्ने भएकोले सामाजिक चुनौती रहेको देखिन्छ।

सुशासनको प्रत्याभूतिको चुनौती

नेपाल गणतन्त्रात्मक राज्य रहेको छ। विद्यमान समयमा कानूनको शासन, समता र समानता, सहमतिमा सहकार्य गर्नु पर्ने, जिम्मेवारी लिने र जवाफदेही हुनुपर्ने, कार्यकुशलतामा सुधार ल्याई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नु पर्ने, सहभागिताको विकास गरी पारदर्शी तरिकाले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ।

आर्थिक चुनौती

देशबाट गरीबी निवारण गरी राष्ट्रलाई अविकशित देशको श्रेणीबाट विकासशील देशको श्रेणीमा पुर्‍याउनका लागि भूमि संसाधनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहेका छन्।

मानव संसाधन व्यवस्थापनको चुनौती

नेपालको भूमि व्यवस्थापनमा समयानुकूल सुधार गरी यसको उचित व्यवस्थापनका लागि भूमि व्यवस्थापनका लागि चाहिने जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि चुनौती रहेको पाइन्छ।

भौतिक, वित्तीय संसाधन व्यवस्थापनको चुनौती

नेपालको जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालनका लागि भौतिक र वित्तीय संसाधनको उचित व्यवस्थापनको चुनौती रहेको पाइन्छ।

निष्कर्ष

अझै पनि नेपालमा बहुसंख्यक मानिसहरू कृषिमा निर्भर रहेको अवस्था छ। देशको उत्पादनले आन्तरिक माग समेत धान्न सकिरहेको पाइदैन। नेपालको भूमि व्यवस्थाका समस्या र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी सम्बन्धित निकायले योजना तयार गरी त्यसको कार्यान्वयनको खाँचो महसुस गरिएको छ। आम जनताको सरोकारका विषयमा मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा समयानुकूल सुधार गरी भू-स्वामित्वको प्रत्याभूति तर्फ यथासक्य चाँडो पहल गरिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सन्दर्भसामग्री-सूची

कँडेल, पुष्पराज, (२०६६), भूमिसुधारको अर्थराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपाल, काठमाडौँ : बुद्ध एकेडेमी पब्लिसर्स एण्ड डिष्ट्रिब्युटर्स।

कँडेल, पुष्पराज, (२०६०), नेपालको वर्तमान कर व्यवस्था, काठमाडौँ: बुद्ध एकेडेमी पब्लिसर्स एण्ड डिष्ट्रिब्युटर्स।
कार्की, गौरीबहादुर, (२०७०), नजीर संग्रह, काठमाडौँ : पैरवी प्रकाशन।

कृष्णबहादुर थापा, पाथिवेश्वर तिमिल्सिना र मदन कुमार दाहाल, (२०५४), *आधुनिक नेपालको आर्थिक इतिहास*, काठमाडौं : नेपाल एशियाली अनुसन्धान केन्द्र ।

खड्का, रूपबहादुर, (२०४८), *नेपालमा कर प्रणालीको सिंहावलोकन*, काठमाडौं : प्रतिभा प्रतियोगिता प्रकाशन ।

घिमिरे, डिल्ली प्रकाश, (२०४४), *नेपालको जग्गा तथा मालपोत प्रशासनको व्यवहारिक पक्ष*, विराटनगर : प्रमिला घिमिरे ।

टण्डन, गोविन्द, (२०५२), *नेपालमा गुठी व्यवस्था*, काठमाडौं : नेपाल अध्ययन समूह ।

ढकाल, कमलदीप, (२०५७), *आयकर तथा घरजग्गा करसम्बन्धी कानून र लेखा*, काठमाडौं : कमल प्रकाशन पुतलीसडक ।

ढुङ्गेल, रमेश, (२०४३), *प्राचीन अर्थव्यवस्था*, काठमाडौं : शारदाप्रसाद उपाध्याय ढुङ्गेल ।

थापा, कृष्णबहादुर, तिमिल्सिना पाथिवेश्वर, दाहाल मदन कुमार, (२०५४), *आधुनिक नेपालको आर्थिक इतिहास*, काठमाडौं : नेपाल एशियाली अनुसन्धान केन्द्र ।

नेपाल सरकार, (२०६१), *ऐन सङ्ग्रह खण्ड ७ (क)*, काठमाडौं : कानून किताब व्यवस्था समिति ।

नेपाल सरकार, (२०५८), *जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८*, काठमाडौं : भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग ।

नेपाल सरकार, (२०६०), *भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको परिचयात्मक पुस्तिका*, काठमाडौं : भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग ।

नेपाल सरकार, (२०६९), *ऐन सङ्ग्रह खण्ड २*, काठमाडौं : कानून किताब व्यवस्था समिति ।

नेपाल सरकार, (२०६९) (क), *मुलुकी ऐन*, काठमाडौं : कानून किताब व्यवस्था समिति ।

नेपाल सरकार, (२०७२), *भूमि सम्बन्धित ऐनहरूको सँगालो*, काठमाडौं : भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग ।

नेपाल सरकार, (२०७३), *नेपालको संविधान २०७२*, काठमाडौं : कानून किताब व्यवस्था समिति ।

नेपाल सरकार, (२०७४), *मुलुकी देवानी (संहिता , २०७४*, काठमाडौं : कानून किताब व्यवस्था समिति ।

न्यौपाने, गुणनिधि, (२०५४), *नेपालमा सम्पत्ति कानून*, काठमाडौं : रत्न पुस्तक भण्डार ।

पोखरेल, कृष्ण, (२०६९), *राज्य जनप्रशासन र सार्वजनिक मामिला*, काठमाडौं : एम. के. पब्लिसर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युटर्स ।

पौडेल, श्रीराम, (२०४४) *नेपालमा भूमि व्यवस्था, जग्गा प्रशासन र मालपोत एक सिंहावलोकन*, ललितपुर : शोभा पौडेल ।

बन्जाडे, बलारामकृष्ण, (२०६६), *एकीकृत कृषि ज्ञान*, काठमाडौं : गुडविल पब्लिकेशन । भट्ट, भीमदेव, (२०७१), *नेपालको प्रशासनिक इतिहास*, काठमाडौं : सोपान मासिक ।

भूमिसुधार विभाग, (२०४४), *भूमिसुधार प्रतियोगिता निबन्ध संग्रह*, काठमाडौं : प्रचार विभाग । मल्ल, कृष्ण बम, (२०२४), *नेपालमा भूमिसुधार*, काठमाडौं : जोर गणेश प्रेस प्रा.लि ।

राई, भक्त, (२०७४), *पूर्वीय दर्शन*, ललितपुर: श्री प्रेस, जावलाखेल ।

राजभण्डारी, सुमित्रा, (२०४५), *जग्गा तथा राजस्व प्रशासनमा मालपोत असुली एक अनुसन्धात्मक परिचय*, ललितपुर : शान्त बहादुर राजभण्डारी ।

राजभण्डारी, सुमित्रा, (२०४६), *नेपालको व्यवहारिक कानून तथा मालपोत प्रशासनमा कम्प्युटरको प्रयोग*, ललितपुर : शान्तबहादुर राजभण्डारी, ।

शर्मा, बालचन्द्र, (२०३३), *नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा* (तृ.सं.), वाराणसी : कृष्ण कुमारी देवी ।

शर्मा, रविनकाजी, (२०७६), 'आङ्गीय कित्तानापीमा अनुसूचक मानकको महत्त्व' *भूमिसन्देश* (वर्ष ८, अङ्क ८, पृ.९३ ।

श्रेष्ठ बुद्धिनारायण, (२०३८), *कित्ता नापी*, काठमाडौँ : पुस्तक संसार. ।

श्रेष्ठ, महेन्द्रप्रसाद, (२०५९), 'नेपालमा भूमिकरको अवस्था : मालपोत कार्यालय ढिल्लीबजार, एक अध्ययन' त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकाय, जन-प्रशासन केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत *स्नाकोत्तर तहको अप्रकाशित शोधपत्र*, काठमाडौँ : त्रि. वि. जन-प्रशासन केन्द्रीय विभाग ।

श्रेष्ठ, महेन्द्रप्रसाद, (२०७१), नेपालको जग्गा व्यवस्थापन, *जनमत*, (वर्ष ३१, अङ्क ९, पूर्णाङ्क २०५, पृ.२१-३१ ।

श्रेष्ठ, महेन्द्रप्रसाद, (२०७१) नेपालमा भूमिकरको अवस्था, *मिमिरे* (वर्ष ४३, अङ्क ३, पूर्णाङ्क ३२८, पृ.१३५-१५७ ।

श्रेष्ठ, महेन्द्रप्रसाद, (२०७१) भूमिको स्वामित्व, *मिमिरे* (वर्ष ४३, अङ्क ५, पूर्णाङ्क ३३०, पृ.१२२-१३७ ।

श्रेष्ठ, महेन्द्रप्रसाद, (२०७६), नेपालको भूमि व्यवस्थापनमा गरिनुपर्ने सुधारहरू, *भूमिसन्देश* (वर्ष ८, अङ्क ८, पृ.६७-७८) ।

श्रेष्ठ, ज्ञान्द्रबहादुर, (२०४९), *पारिवारिक कानून*, (ते.सं.), काठमाडौँ : पैरवी प्रकाशन ।

श्रेष्ठ, ज्ञान्द्रबहादुर, (२०५५), *मुलुकी ऐन, एक टिप्पणी* (ते.सं.), काठमाडौँ : पैरवी प्रकाशन ।

श्रेष्ठ, ज्ञान्द्रबहादुर, (२०७२), *हिन्दु विधिशास्त्र, नेपालको कानूनी व्यवस्था र तुलनात्मक कानून* (पा.सं.), काठमाडौँ : पैरवी प्रकाशन ।

सुवेदी नारायण, कोइराला उमेश र आचार्य टीकाराम, (२०७१), *ऐन-नियम संग्रह*, काठमाडौँ : मधुवन प्रकाशन ।

संग्रौला, युवराज, (२०६६), *कानून शास्त्र तथा कानूनका सिद्धान्त* (छैठौँ सं.). भक्तपुर : काठमाडौँ स्कुल अफ ल ।

English version

Economic Commissions for Europe (ECE). (1996). *Land Administration Guidelines*, Geneva: United Nations Publication.

Goo, S.H. (1994). *Source Book on Land Law*, (Reprinted 1995). London: Cavendish Publishing Limited.

Joe C., Mark D. and Kate G. (2009). *Land Law*, United Kingdom: Palgrave Macmillan.

- K.C., R, B. (1971). *Land Reform & Land Administration with Problems & Remedies*. Kathmandu: Department of Land Reform.
- Khadaka, R. (2014). *The Nepalese Tax System* (Second edn), Kathmandu : Pairavi Prakashan.
- Larsson, G. (1991). *Land Registration and Cadastral Systems*, London: Addison Wesley Longman Limited, Edinburgh Gate.
- Pokhrel, B. (1991). *Land Revenue Administration in Nepal*. New Delhi: Common wealth Publishers.
- Pradhan, A. L. (1962). *Nepalese Economy*. Kathmandu: Naya Nepal Prakashan .
- Regmi, M.C. (1977). *Land ownership in Nepal* (Reprint 1999). Delhi: Adroit Publishers.
- Regmi, M. C. (1978). *Land Tenure and Taxation in Nepal*. Kathmandu: Ratna Pustak Bhandar.
- Shakya, R.B. (2030). *Reorientation of Land Registration, A "Must" for Nepal. Land Reform In Nepal*. Kathmandu : Department of Land Reform. (2030.). p-133.
- Shrestha, B. L. (1999). *Land Registration in Nepalese Perspective*. Kathmandu: Nepal, Survey Society.
- Simpson S. R. (1976). *Land and Registration*. London : Cambridge University Press.



सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको वर्तमान अवस्था, यसको संरक्षणमा चुनौती तथा यसमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी



मोहनरमण भट्टराई

१. पृष्ठभूमि:-

जग्गा भन्ने शब्दलाई जमीन, भूई, खेतबारी, स्थान भनी नेपाली बृहत् शब्दकोशमा अर्थ गरेको पाइन्छ। यसै गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबारबाट प्रकाशित भूमि शब्दकोश (Land Dictionary) मा “नाप जाँच पश्चात् आवश्यक विवरण सहित कित्ता कायम भएको भूमिको भाग, निश्चित क्षेत्रफल, कित्ता नं., स्वामित्व र भूसम्बन्धको अभिलेख भएको भूमिको एक भाग” भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। सोही शब्दकोशले भूमि शब्दलाई “Land Field पृथ्वीको सतह एवम् सतहमा अवस्थित वस्तु र सतह भन्दा तल पृथ्वीको केन्द्रसम्म तथा सतह भन्दा माथि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण रहने क्षेत्रसम्मको भाग भनी व्यापक अर्थमा यसलाई समेटिएको पाइन्छ। नेपाली बृहत् शब्दकोशमा भूमिलाई पृथ्वीको स्थल भाग, जमीन, भुई, धरती, कुनै देश वा भूभाग, खेतीपाती गरिने जग्गा, खेती गर्न लायक जमीन, घरको अलग अलग खण्ड, तला, भुई तला भनी उल्लेख गरिएको छ। वर्तमान कानून र व्यवहारमा प्रयुक्त हुने हिसाबले जग्गा भनेको पृथ्वीको हिस्सा वा अंश, सो माथिको आकाश र जमीनको सतह मुनिको भाग समेत जसमा आवास, खेल मैदान, खेतीपाती वा पोखरी बनाएर उपयोग हुन सक्ने तथा जमीनमा रहेका पोखरी वा पानीको हिस्सा समेत पर्ने गरी कित्ता कित्ताको इकाईमा विभाजन हुनसक्ने ठाउँ वा भूखण्डलाई जग्गा भनी उल्लेख गर्न सकिन्छ। बाढी, पहिरो वा प्राकृतिक कारणले यसको सतहगत संरचनामा केही फेरबदल भए पनि यो स्थायी प्रकृतिको हुन्छ र यो पृथ्वीको एक हिस्सा बनेर रहेको हुन्छ।

सृष्टिको आरम्भदेखिनै जग्गा जमीन र प्राणीको अटुट सम्बन्ध रही आएको छ। प्राणीका यावत् हरकत वा क्रियाकलापहरू जग्गा जमीनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उपयोगबाटै निरन्तर रहन्छन्। मानिसले सृष्टिको आरम्भ देखिनै यसको उपयोग गरी आएको छ। जमीनका लागि नै ठूलाठूला युद्ध विभिषिकाहरू यस पृथ्वीले भोगी सकेको छ। पछिल्लो समयका विश्वयुद्ध तथा इतिहासकालका विभिन्न युद्धहरू जग्गा जमीनको कब्जासँग सम्बन्धित देखिन्छन्।

नेपाल राज्यको उत्पत्तिदेखि समय समयमा विभिन्न युद्धहरू भएका छन्। इष्ट ईण्डिया कम्पनीसँगको युद्ध पश्चात भएको सुगौली सन्धि र नयाँ मुलुक फिर्ता पछि नेपालको वर्तमान भूखण्ड कायम रही आएको छ। विभिन्न भूखण्ड वा देशहरू बीचको युद्ध तथा मेलमिलाप वा सन्धि सम्झौताको परिणाम स्वरूप राज्यहरू

अस्तित्वमा रहन्छन् । यो राज्यहरूको विश्व समुदायमा देखिने वाट्य स्वरूप हो ।

प्रत्येक राज्य भित्र यसको भौगोलिक अन्तर्सम्बन्ध र विविधताहरू रहेका हुन्छन् । हिमाल तराई पहाडको रूपमा नेपालको प्रकृति आ- आफ्नो विशेषताले युक्त भएर रहेको छ । यी क्षेत्रहरूमा बसोवास गर्ने विभिन्न जातिहरूको आ-आफ्ना कुल धर्म र सँस्कृतिको स्वतन्त्र अनुशरण र सम्मानयुक्त पारस्परिक सहिष्णुताको एकात्मक अभिव्यक्ति वा भावना नै नेपालको राष्ट्रियता हो । प्रत्येक नेपालीको यही भावनाको निरन्तरता राष्ट्रको निरन्तरता भएको कारणले गर्दा प्रत्येक नेपालीको आवास, खेतीपाती गर्ने वा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने वा परोपकार वा सेवाका कार्यहरू गर्न आवश्यक हुने जमीन र जमीनसँगको उसको सम्बन्ध न्यायपूर्ण स्वस्थ र सन्तुलित हुनु नितान्त आवश्यक छ ।

वर्तमान समयमा जनसङ्ख्याको चाप बढिरहेको अवस्थामा जग्गा जमीन सीमित हुने कारणले राज्य र व्यक्तिहरूको सन्तुलित दीर्घकालीन व्यवस्थापनको विषयमा राज्य संयन्त्र संवेदनशील रहनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यक्रम, अनिवार्य बचत, जग्गाको हदबन्दी, मोहियानी हकको व्यवस्था, विर्ता उन्मूलन जस्ता विषयहरूमा विगतमा भएका प्रयासहरू यस दिशातर्फको सकारात्मक विषय भए तापनि यी विषयहरूको कार्यान्वयनमा भएको उदासीनताले बान्छित उद्देश्य हासिल गर्ने क्रममा धेरै अन्यौलहरू रहेका छन् । यी विषयहरूमा बनेका कानूनहरूलाई लागू गर्ने कुरामा धेरै त्रुटीहरू रहेको पाइन्छ । हदबन्दीका कुराहरू छलिएका छन् । जमिन्दार पटवारीहरूको जिम्माबाट काम भइरहेकोमा पछि सेस्ता राख्ने पद्धतिमा फेरबदल हुँदा अड्डामा सेस्ता कायम गराउने संक्रमणकालीन अवधिमा कतिपय जग्गाको गलत प्रविष्टी हुन गएको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका कतिपय जग्गाहरू निराधार रूपमा व्यक्तिका नाममा कायम भएको देखिएका पनि छन् । राज्यले यी सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ राज्यले सत्य तथ्यको पहिचान गरी नीर्भिक र निष्पक्ष रही यथार्थ अनुसन्धान गरी यस अधि भएका त्रुटीहरूलाई सच्याएर सेस्ता कायम गर्नु र कारकलाई दण्डित गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

जग्गा जमीनहरू सीमित हुने कारणले गर्दा राज्यले यसको प्रयोग गर्दा होशियार हुनुपर्दछ । सुकुम्बासी र अवैध बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने गरी यस अधि पनि आयोगहरू बनाइएका थिए र वर्तमान अवस्थामा समेत आयोगले काम गरिरहेको छ । वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्ने कार्यलाई राज्यले व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । जग्गा प्रतिको मानिसको तीव्र लालच, भूमाफिया तथा विचौलियाहरूको बिगबिगी, भ्रष्टाचारको व्यापकता, बनावटी वा नक्कली कागजात वा प्रमाणको सिर्जना जस्ता विषयहरूले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान लगायतका भूमि सम्बन्धी व्यवस्थापनका कार्यहरू कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेका छन् । यसमा निष्पक्ष र तटस्थतापूर्ण व्यवहार राज्यको सर्वोत्तम प्रतिष्ठाको विषय हो । दलीय व्यवस्थामा मानिसहरू दलमा विभाजित हुनु स्वभाविक हो तर राष्ट्रले अमूक दलका समर्थक व्यक्तिहरूलाई विशेष लाभ दिने र अमूक दलका समर्थक व्यक्तिहरूलाई सोही लाभबाट बञ्चित गर्ने पक्षपाति दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन । राज्यसँग जसलाई जति जग्गा चाहियो त्यति दिनसक्ने क्षमता हुँदैन । भएका जग्गा जमीनहरू भविष्यका लागि पनि सुरक्षित राख्नु पर्ने, वन, जङ्गल जोगाएर वातावरणलाई स्वच्छ राख्नु पर्ने, नदीको किनारा, बगर, पोखरी र पोखरीको डिल जस्तो खाली जग्गा बाढी, भूकम्प, महामारीको संक्रमण लगायत दैवी वा प्राकृतिक प्रकोपका लागि उपयोग

गर्नसक्ने गरी जगेडा राख्नु पर्ने, सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने खेलकुद मैदान, मनोरञ्जनका लागि आवश्यक जमीन वा सार्वजनिक सभा समारोह वा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न तथा भविष्यमा आइपर्ने आवश्यकतालाई टार्नसक्ने वा भविष्यको आवश्यकतामा अडिन र टिक्न सक्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा दूरदृष्टिका साथ अघि बड्नु पर्ने सीमा राज्यमा रहेको हुन्छ ।

२) सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको परिभाषा:-

जग्गा (नाप जांच) ऐन, २०१९ को दफा २ को (ड) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को (ख २) ले सरकारी जग्गाको परिभाषा गरेको छ । यस अनुसार “सरकारी जग्गा भन्नाले सडक, बाटो, रेल्वे, सरकारी घर भवन वा कार्यालय रहेको जग्गा सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको वन, वुटेन, जंगल, नदी खोलानाला नदी उकास ताल पोखरी तथा सोको डिल, नहर कुलो, ऐलानी, पर्ति वा अन्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर, वगर र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेतलाई जनाउँछ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी सोही जग्गा (नाप जांच) ऐन २०१९ को दफा (च) र मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ (ख३) मा सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा यस प्रकार गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा भन्नाले कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रूपमा उपयोग गर्न पाउने परापूर्वदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी, पंधरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, गाई बस्तु निकाल्ने निकास, गौचरन, मसानघाट चिहान, पाटी, पौवा देवल धार्मिक उपासन गर्ने स्थल, स्मारक, मठ मन्दिर चोक, डवली, ढल, चौतारो, हाट मेला लाग्ने ठाँउ, सार्वजनिक मनोरञ्जन गर्ने तथा खेलकूद गर्ने ठाउँ र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेत सम्झिनु पर्छ ।

उपर्युक्त परिभाषा अनुसार बाटो र पोखरी तथा पोखरीको डिललाई सरकारी र सार्वजनिक दुवै जग्गाको कोटीमा राखिएको छ ।

गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २ (ग) मा गुठीको विषयमा गरिएको परिभाषा यस प्रकार छ:- “गुठी भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर देवस्थल, धर्मशाला, पाटी, पौवा, इनार पोखरी, तलाउ, धारा, बाटो, घाटो, पुल, चौतारा गौचरन वाग बगैचा, जंगल पुस्ताकालय पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय घर, इमारत वा संस्था बनाउन, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई सम्झिनु पर्दछ” ।

(३) गुठी जग्गा र नेपाली समाज:-

नेपाली समाजमा गुठीको परम्परा लामो समयदेखि रही आएको पाइन्छ । अझ नेवारी समाजमा गुठीलाई मनोरञ्जन लगायतका जीवनका हरेक पक्षमा उपयोग गर्ने परम्परालाई जीवन्त राखिएको छ । गुठीको यो परम्परालाई अद्यपि अक्षुण्ण राख्ने विषयमा वर्तमान जनमत प्रबल रहेको कुरा विगतको गुठी विधेयकको प्रतिक्रियाबाट देखिएको छ ।

नेपाली समाजमा धार्मिक भावनाको क्रियात्मक रूपमा विशेष गरेर विभिन्न मठ मन्दिरको नित्य नैमित्तिक पूजा तथा पर्वहरूको निमित्त ऐतिहासिक कालदेखि नै ठूला ठूला गुठीहरू रहेको देखिएको छ । जनकपुरको रामजानकी मन्दिरको गुठी, लक्ष्मीनारायण मठ मटिहानीको गुठी, नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरको गुठी खोटाङ्गको हलेसी महादेको गुठी, दिङ्ला भोजपुरको बालगुरु षडानन्दले शिक्षाको क्षेत्रमा योगदान पुऱ्याउने उद्देश्यबाट राखेको गुठी, अछाम स्थित वैद्यनाथ गुठी, पाल्पाको खड्ग भक्तेश्वर गुठी, स्वर्गद्वारीमा रहेको मन्दिरको गुठीहरू तथा काठमाडौंको राम मन्दिरको गुठी लगायतका नेपालका गुठीहरूले विगतमा धार्मिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा विशेष पहिचान राख्न सफल भएको देखिएको छ । विगतमा नेपालका शासकहरूमा धर्मको डर प्रबल रहेको कारणले विभिन्न मठ मन्दिरका सम्पतिहरूको संरक्षण धर्म सम्प्रेर गर्ने गरिएको पाइन्छ । राणाकालमा समेत संरक्षण गरिएको र व्यवस्थित रहेका मठ मन्दिरका विविध प्रकारका सम्पतिहरू पछिल्लो समयमा खास गरेर २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि हिनामिनातर्फ प्रवृत्त भएका देखिएका छन् । आजको समाजमा धर्मको पकड डर र नैतिकता खुकुलो बन्दै गएको छ । गुठीका जग्गाहरू स्वयम् गुठीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व लिने व्यक्तिहरूबाट समेत हिनामिना भएको उदाहरणहरू देखिएका छन् ।

(४) सरकारी सार्वजनिक जग्गा:

यसैगरी सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरूको पनि समुचित संरक्षण हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरू ठाउँ ठाउँमा अवैध रूपमा अतिक्रमण वा कब्जा गरिएका छन् । ठाउँ ठाउँमा सरकारी वन जंगल वा सार्वजनिक जग्गामा अवैध बसोबास रहेको र प्रशासन मुकदर्शक बनेको अवस्थाबाट राष्ट्रिय अनुशासन प्रोत्साहित हुने अवस्था देखिँदैन । राष्ट्रिय अनुशासन कमजोर हुँदै गए पछि भ्रष्टाचार बलियो हुँदै जाने कारणले गर्दा राष्ट्रिय अनुशासनको कृयात्मक प्रवर्द्धनका लागि प्रशासन कटिबद्ध गर्नु गराउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । स्थानीय निकायहरूबाट सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने गराउने विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । भिना मसिना विषयहरूको समाधान स्थानीय निकायबाट हुन सक्ला तर गम्भीर र जटिल विषयहरूका सन्दर्भमा चुनावी प्रतिस्पर्धा समूहगत राजनीति वा स्थानीय परिवेशमा कतिपय नेतृत्वले Vote Bank लाई प्रभावित गर्ने काम गर्न सक्दैन यसले गर्दा निर्णयमा ढिलासुस्ती वा आलटाल गर्ने वा टालटुले प्रवृत्तिबाट छुटकारा पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ आवश्यकता अनुसारका कानून बनाएर केही गम्भीर विषयहरूको पहिचान गरी यस्ता विषयहरूलाई तटस्थ र यथार्थ निर्णय गर्न सक्ने ताकतको सिर्जना गरेर मात्र यी विषयहरूको दीर्घकालीन समाधान निकाल्नु आवश्यक छ । प्रशासकहरूको वृत्ति विकाससँग यस्ता विषयहरूको समाधानलाई सम्बद्ध (Tie up) गर्न सकियो भने यस विषयले सकारात्मक दिशा पक्रिने आशा गर्न सकिन्छ । यस्ता विषयहरूको खोजी गरी यस दिशामा ठोस काम गरी An example is better than a load of arguement भन्ने उक्तिको चरितार्थ गर्न आवश्यक छ ।

नेपाली समाजमा जग्गा जमीन वा सम्पत्तिका विषयमा ज्यादै लुब्ध प्रवृत्ति देखिन्छ । एक कोदालो भए पनि जग्गा मिच्चै पर्ने मानसिकताले ग्रस्त ग्रामीण समाजमा यस प्रवृत्तिका कारणले पनि वादविवाद भैरहन्छ । सामाजिक भावनामा फराकिलो सोच र प्रवृत्ति प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमा समेत रहेको पाइन्छ । बाटो मिच्ने सरकारी सार्वजनिक र गुठीका जग्गाहरू छलछाम गरेर आफ्नो बनाउने प्रवृत्ति एकातिर देखिएको छ भने अर्कोतर्फ यस्ता कुराले व्यक्तिगत सम्बन्ध किन बिगार्ने ? भन्ने कारणले गर्दा छर छिमेक इष्टमित्र वा जानकार

व्यक्तिहरू चित्त नबुझे पनि चूप लाग्ने आम प्रवृत्तिका कारणले सरकारी सार्वजनिक र गुठीका जग्गाहरू घाटिरहेको पाइन्छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरूले समेत मिचाहा प्रवृत्तिसँग भिड्न अन्कनाउने वा अभ्रम यस कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको तीतो वास्तविकता छ । सामान्य श्रम गरेर खाने व्यक्तिहरू भन्दा यस विषयमा टाठा बाठाहरूले सरकारी सार्वजनिक र गुठीका जग्गा हडपेका छन् । जंगलको क्षेत्रमा हाकाहाकी घर बनाएर विना दर्ता बसोवास गरेको कुरामा वन कार्यालयहरू समेत सशक्त रहन नसकी मौन रहने गरेको अवस्था छ । यसका लागि सशक्त राष्ट्रिय अभियानको आवश्यकता रहेको छ ।

५. सुधारका लागि केहि सुझावहरू:-

१. सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षणको विषय सरकारको शुन्य सहनशीलताको सशक्त अवलम्बनबाट मात्र सम्भव छ । चानचुने प्रयत्नबाट यो विकृति कम हुने वा विकृत स्रेस्ताहरू सच्चिने अवस्था देखिदैन । यसका लागि सरकारको प्रबल इच्छाशक्ति र कटिबद्धतासँगै निष्पक्ष नीर्भिक कठोर अनुशासनमा बस्न सक्ने सदाचारयुक्त आचरण भएको मन्त्री, प्रशासनिक दृढता र उच्च नैतिक आचरणयुक्त सचिव सोही बमोजिमका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको प्रयत्न आवश्यक देखिन्छ । कतिपय यस अधि गठनभएका विभिन्न आयोग र समितिहरूले गरेका अनुसन्धानहरूले औल्याएका विषयहरूबाट के कुन ठाउँमा के कस्ता विकृतिहरू र यसका के कस्ता परिणतीहरू छन् भनी देखाइएका छन् । कतिपय अनुसन्धान हुन बाँकी विषयहरूलाई समेटेर सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा रहेको विकृति र जालोबाट जोगाएर जग्गा प्रशासन वा भूमि व्यवस्थापनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने दिशामा ढिलाई नगरी अग्रगामी मार्गचित्र तयार गरी हाल्नु पर्ने अवस्था छ । जग्गा जमीनको प्रशासन वा भूमि व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएर कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, राजनैतिक दल वा नागरिक समाज वा बुद्धिजीवीहरू तथा सर्वसाधारणले उचाई प्राप्त गर्न नसक्ने विषयमा दुई मत हुन सक्दैन ।
२. यस अधिको स्रेस्ता प्रणालीमा जग्गाको क्षेत्रफलभन्दा पनि यति विजन जाने भनियो, बदल्न सकिने चार किल्ला भनियो, यस नामको बारी वा खेत भनियो तर यथार्थ क्षेत्रफल खुल्ने र जग्गाको अवस्थिति स्थिर रहने गरी कित्ता र कि.नं. का व्यवस्था नभएको जमीनदारी प्रथामा आधारित भएको कारणले गर्दा विविध अन्यौलबाट ग्रसित थियो तर वर्तमान समयमा जग्गाहरू कित्तामा बाँधिएका छन्, क्षेत्रफल खुलेको छ, कित्ता नम्बरहरू छन् तथापि साविक स्रेस्ताको भ्रमलाई यसले पूराका पूरा हल गर्न सकेको छैन । कही दुई माना विजन भनी साविकमा रहेको स्रेस्ताको जग्गा १० रोपनी दर्ता भएको छ कही १ रोपनी पनि छैन । अवैज्ञानिक स्रेस्ता प्रणालीको पूर्वअवस्थाको कारणबाट भ्रमित अवस्था पछिल्लो नापीको कारणबाट हाल Track भित्रसम्म पर्न आएको छ । अब कित्ता कमसेकम कित्ता नं. भित्र बाँधिएको छ र क्षेत्रफल खुलेको छ । यद्यपि जग्गा कित्ताकाट गरेर हक हस्तान्तरण हुँदा राजीनामामा चार किल्लाको यति यति फीट वा मिटर भन्ने नखुली यदाकदा विवाद पर्ने गरेका कारणले यस्ता विषयहरूमा समेत सुधार हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
३. स्रेस्ता प्रणालीमा रहेको मौसमी प्रभाव:- साविकमा तराइमा विगाहा, कठ्ठा, धुर र कनुवामा रहेको स्रेस्ता प्रणाली थियो र पहाडतर्फ खेत, रोपनी, आना, पैसा, दाममा हिसाव हुन्थ्यो तर हाल हेक्टर

प्रणाली अपनाइएको छ । लामो समयदेखि बानी परेको जनजीवन मानक परिवर्तन गर्दा अलमलमा पर्दोरहेछ । यस कारणले मानकलाई सकभर स्थिर राख्नु आवश्यक हुँदोरहेछ । तसर्थ यो विषयलाई हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।

४. अभिलेखको सुरक्षा:- माओवादी युद्धकालमा केही मालपोत कार्यालय जलाइए । फलस्वरूप अभिलेख नष्ट हुन पुग्यो । केन्द्रमा वा अन्यत्र अभिलेख नभएको र अन्यौलको अवस्थाबाट गुञ्जिनु परेको कारणबाट अभिलेख व्यवस्थित राख्ने विषयमा जग्गाहरूको रेकर्ड कम्प्युटरमा ईन्ट्री गराई डाटाको डिजिटलाइजेशन गराई सम्बन्धित कार्यालयमा, विभाग र मन्त्रालयमा समेत अनिवार्य रूपमा अभिलेख दुरुस्त राख्ने व्यवस्था तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक देखियो ।
५. सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गाहरूमा रहेका लामो समयको अवैध कब्जाको निरन्तरताबाट समय क्रममा भोगाधिकारको भ्रम सिर्जना हुनसक्ने कारणले यस विषयमा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको कब्जा सम्बन्धित स्थानमा हुने गरी सरकारी अभिलेख समेत अद्यावधिक (Update) हुन आवश्यक देखिन्छ ।
६. ऐलानी, सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाहरू रोक्का राख्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । प्रक्रिया नपुगी दर्ता गर्ने कार्य भैरहेको अवस्था सुनिएको हुँदा यो विषयमा शीघ्र एकीन हुनु जरुरी देखिन्छ ।
७. कतिपय सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गाहरू समेत नेपाल सरकारका नाममा दाखिल खारेज नभएको कारणबाट सुरक्षित हुन सकेको देखिदैन । तसर्थ दाखिल खारेजको निर्णय तुरुन्त गर्ने व्यवस्था गरी अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
८. सरकारी कार्यालयहरूमा सेस्ता हराउने, Store बाट सामान हराउने जस्ता कुराहरू हुने गर्दछन् । वरवुभारथको परम्परालाई पछिल्लो समयमा शिथिल बनाएको कारणले गर्दा सरकारी सामानको सुरक्षामा विकृति आएको हुनाले वरवुभारथको प्रणालीलाई व्यापक र अनिवार्य बनाउनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।
९. नक्कली सुकुम्बासीको छानवीन र नियन्त्रण:- जग्गा जमीनको मूल्यवृद्धिसँग केही व्यक्तिहरू नक्कली सुकुम्बासी बनी सुकुम्बासी जस्ता अरू व्यक्तिलाई अधिसारी भाडामा राखी भाडा असुल गर्ने र खाने प्रवृत्ति देखिएकाले यी विषयहरूमा समेत सरकार सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
१०. भूमि सम्बन्धी व्यवस्थालाई Update बनाई राख्नका लागि भूमि सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको निरन्तर अनुसन्धान गर्न र तुरुन्त प्रभावकारी Action गरी हुन लागेको त्रुटीलाई रोक्ने क्षमता भएको निकायको निर्माण गरी भूमि व्यवस्थाको कार्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने दिशामा ठोस कार्य हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
११. हाल साविकको विषयमा पनि अनेकन् विवादहरू पर्ने गरेका छन् । नरघटी र नरबढीको विषय पछिल्लो नापीमा निरुपण गर्ने क्रममा चारैतिरका जग्गाको साविकको क्षेत्रफलमा कमी नभएको अवस्थामा अमूक कित्ताको आड भित्र बढेको र कसैको जग्गा नमिचिएको अवस्थामा हालको क्षेत्रफल बढेको अवस्था स्वीकार हुनुपर्ने कुरामा कडाई हुनुपर्ने अवस्था छ ।

१२. गुठीको जग्गाहरू व्यवस्थित हुन नसकेको कुरा नयाँ होइन तथापि साविकका गुठीका लोप भएका जग्गाहरूको खोजी गर्ने कार्यलाई ठोस आकार दिन पर्ने देखिन्छ ।
१३. छुट जग्गा दर्ताको कार्यलाई सधैं खुला राख्नु हुँदैन । यसलाई जति खुला राख्यो त्यति नै खराब प्रवृत्तिका मानिसहरूले गैरकानूनी क्रियाकलाप गरी स्वार्थ सिद्ध गर्न लागि पर्न सक्ने खतरा हुन्छ । अब पनि छुट दर्ताको कार्य खुला राख्नु पर्ने अवस्था र औचित्य देखिँदैन तसर्थ अब यसलाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
१४. सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरूले विगतमा एउटै जग्गा कुनै व्यक्तिलाई र अर्को आयोगले अर्को व्यक्तिलाई दिने गरेको कार्यमा नियमितता नभएको कारणले गर्दा खास सुकुम्बासीको पहिचान गरी यो विषयलाई निराकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
१५. समग्रमा भूमि व्यवस्थाको वर्तमान अवस्थामा सुधार गर्ने ठोस योजना बिना यस क्षेत्रको भ्रष्टाचार, स्नेस्तामा रहेका विकृतिहरू लगायतका अनेकन अभ्यासहरू नियन्त्रण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ नेपाल सरकारले भूमि व्यवस्थामा देखिएका यावत् समस्याहरूलाई जीवन मरणको समस्याको रूपमा बुझेर यसमा योजनाबद्ध सशक्त कार्यक्रमको आरम्भ गर्न ढिलाई गर्नु नहुने अवस्था देखिन्छ ।



जग्गा प्रशासनमा अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरू



✍ रामदत्त भट्ट

१. पृष्ठभूमि

नेपालको आठौँ पञ्च वर्षीय योजनामा भूमि अभिलेखलाई वैज्ञानिक प्रणालीमा रूपान्तर गर्ने नीति अनुरूप भूमि अभिलेखमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको थालनी भएको पाइन्छ। तत्पश्चात् कम्प्युटर प्रणाली तथा पूर्वाधार विकासमा समयानुकूल सुधारका लागि विभिन्न प्रयासहरू भई परम्परागत शैलीमा चल्दै आएको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित गराई सहज र छिटो गराउनको लागि निम्नानुसार प्रयास भएको पाइन्छ।

- क) आ.व.२०४८/४९ मा तत्कालीन मालपोत विभाग अन्तरगत केन्द्रीय एकीकृत भू-सूचना प्रणाली आयोजना बाट राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको सहयोगमा “भू-लक्ष्मी” Softwareको विकास, .
- ख) आ.व.२०५७/५८ मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगत सञ्चालित एकीकृत भू-सूचना प्रणाली आयोजनाबाट कृषि आयोजना सेवा केन्द्र र स्वीडिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषको सहयोगमा जिल्ला भू-सूचना प्रणाली (District Land Information System-DLIS) को विकास,
- ग) आ.व.२०६३/६४ - आ.व.२०६६/६७ सम्म तत्कालीन ८३ मालपोत कार्यालयहरूमा रहेको मोठ तथा रोक्काको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट र .
- घ) आ.व.२०६९/२०७० नेपाल सरकारको विद्युतीय सुशान कार्यक्रम अन्तरगत तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगबाट वेभमा आधारित Land Record Information Management System-LRIMS को विकासको शुभारम्भ।

हाल जग्गा प्रशासनमा देहाय बमोजिमका सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणाली तथा पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ:-

क) भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Land Records Information Management System -LRIMS)

प्रत्येक मालपोत कार्यालयमा डाटा/सर्भर रहने गरी विगतमा सञ्चालनमा रहेको जिल्ला भू-सूचना प्रणाली (District Land Information System-DLIS) लाई प्रतिस्थापन गरी केन्द्रीय सर्भर मार्फत अनलाइन सेवा प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्यले LRIMS को विकास भएको पाइन्छ। नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास आयोजना (ICT Development Project) अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (ADB) को

✍ उप सचिव, नेपाल सरकार ।

अनुदान सहयोगमा Web-Based Application विकास गरी १४ वटा मालपोत कार्यालयहरूमा पाइलटिङको रूपमा कार्यान्वयन गर्न भारतीय सफ्टवेयर कम्पनी श्री RMSI India Pvt. Ltd. सँग २०६९ चैत्र १९ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो ठेक्का मार्फत विकास भएको कम्प्युटर प्रणाली मिति २०७२/०४/२५ मा कलङ्की मालपोत कार्यालयमा कार्यान्वयन सुरु गरी २०७८/०३/२३ सम्ममा देशभरिका १२६ वटै मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ । केन्द्रीय डाटाबेस भएको वेबमा आधारित कम्प्युटर प्रणाली भएको कारण मालपोत कार्यालयहरूमा हाल यो प्रणाली अनलाइन सेवाको नामले समेत परिचित भएको छ । मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले Intranet link (Private Network) मार्फत यो प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्दछन् । यस प्रणालीबाट कार्यालयमा दैनिक रूपमा हुने लिखत तथा मिसिल पारित गरी सेस्ता र पुर्जा तयार गर्ने प्रक्रियालाई कम्प्युटर प्रविधिमार्फत सम्पादन गरी सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र विश्वसनीय सेवा प्रवाह भइरहेको छ । मालपोत कार्यालयहरूमा सञ्चालनमा रहेको अनलाइन सेवामा भएका महत्वपूर्ण विशेषताहरू तपसिल बमोजिम रहेका छन् ।

१. देशभरिका जग्गा तथा जग्गाधनीहरूको विवरण विभागको सर्भरमा केन्द्रीकृत रूपमा भण्डारण भई विभाग तथा सरोकारवालाहरूलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क/विवरण सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै कार्यालयहरूमा असूल भएको दैनिक राजस्व तथा कारोबार सङ्ख्या र कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा देश भरिमा रहेको जग्गाको विवरण विभागबाटै चाहिएको समयमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा देशभरिमा कति जग्गा रहेको छ भन्ने तथ्याङ्क सजिलैसँग पत्ता लाग्ने भई नेपाल सरकारको हदबन्दी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुने समेत देखिन्छ ।
२. घरजग्गाको कारोबार हुँदा मालपोत कार्यालयले उठाउने रजिष्ट्रेशन दस्तुर, पूँजीगत लाभकर तथा सेवा शुल्क लगायत अन्य राजस्व विवरण प्रणालीबाट स्वचालित रूपमा गणना हुने हुँदा राजस्व सङ्कलन कार्य पारदर्शी भएको पाइन्छ ।
३. जग्गाको स्वीकृत न्यूनतम मूल्याङ्कन रकम प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था भएको र घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा न्यूनतम मूल्याङ्कन भन्दा कम थैली मूल्य राखी कारोबार गर्न नसकिने व्यवस्थाले गर्दा न्यून मूल्याङ्कन गरी राजस्व छल्ने कार्य निरुत्साहित भएको पाइन्छ ।
४. घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा दिने, लिने र साक्षीहरूको औँठाछाप, दस्तखत तथा फोटो विद्युतीय उपकरणहरू (Electronic Device) का माध्यमबाट प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने तथा सो घर जग्गा किनबेच गर्दा परीक्षण (Verify) गर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा निवेदन/लिखत स्वीकृत हुन भन्दा अगाडि नै जग्गाधनीलाई SMS र Email मार्फत Notification जाने व्यवस्थाले गर्दा जग्गा कारोबार थप सुरक्षित र भरपर्दो हुन्छ । साथै जग्गा प्रशासनमा सुनिरहिने कित्ते कारोबार प्रायः शून्य हुने देखिन्छ ।
५. लिखत तथा मिसिल साथ रहने कागजातहरू (Supporting Document) स्क्यान गरी प्रणालीमा अपलोड गर्ने व्यवस्थाले गर्दा जग्गा कारोबारमा प्रयोग हुने कागजात सुरक्षित रहने तथा भविष्यमा तामेली व्यवस्थापन समेत सजिलो हुने देखिन्छ ।
६. मालपोत कार्यालयहरूमा हुने जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरू विभागले अनलाइन मार्फत अनुगमन गर्न सकिने देखिन्छ ।

७. भविष्यमा National ID सँग लिङ्क गरी सेवाग्राहीको Finger print घरैबाट प्रमाणीकरण गरी मालपोत कार्यालयहरूलाई पूर्ण स्वचालन (Full Automation) मा ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
८. LRIMS बाट कारोबार भई जग्गाधनी सङ्केत नम्बरमा आवद्ध गरेका जग्गाधनी दर्ता सेस्ता तथा रोक्काको विवरण नेपाल सरकारको नागरिक एप मार्फत जुनसुकै समयमा हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

ख) Document Management System (DMS)

मालपोत कार्यालयहरूमा रहेका मोठ सेस्तामा भएको हालको सक्रिय विवरण LRIMS मा प्रविष्टि भैसकेको छ । तर प्रविष्टि गरेको विवरणबाट प्रणाली लागू हुनु भन्दा अघि कुनै कित्ता कसको नाममा थियो भन्ने लगायतको विवरण हेर्न मिल्ने अवस्था छैन । साथै मालपोत कार्यालयहरूमा प्रणाली लागू भए पनि अभै म्यानुअल मोठ सेस्तामा कित्ता खारेज तथा नयाँ रेकर्ड लेख्ने प्रचलन कायमै छ । जग्गाको मोठ सेस्ता र जग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित तामेलीमा रहेका कागजातहरूलाई Scanning गरी कित्ता विवरण तथा जग्गाधनीको विवरणबाट खोजी गर्न मिल्ने गरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले Document Management System (DMS) नामको सफ्टवेयरको विकास गरेको छ । यो प्रणाली हाल देश भरका सबै मालपोत कार्यालयहरूमा सञ्चालित छ ।

ग) Public Access Module (PAM)

LRIMS प्रणाली intranet मा सञ्चालन हुने भएकोले सो प्रणाली मालपोत कार्यालय तथा विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने गरिएको छ । अनलाइन प्रणाली लागू भए पछि सेवाग्राहीले घरबाटै जग्गा कारोबारको लागि निवेदन दिन मिल्ने गरी विभागबाट Public Access Module (<https://public.dolma.gov.np/>) नामको एक छुट्टै प्रणालीको विकास गरिएको छ । सो प्रणालीको प्रयोगबाट सेवाग्राहीले घर जग्गाको हक हस्तान्तरणको लागि मालपोत कार्यालयमा जानु अघि नै आफैले One Time Password (OTP) मार्फत वा भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ बमोजिम अनुमति प्राप्त भू-सेवा केन्द्र मार्फत अनलाइन निवेदन दिई लिखत तयार गर्न सकिन्छ । साथै जग्गाधनीले युजरनेम लिएर आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको विवरण इन्टरनेट मार्फत अनलाइन रूपमा हेर्न सकिन्छ । यस प्रणालीले गर्दा कार्यालयमा भीडभाड कम हुने तथा सेवाग्राहीको काम छिटो छरितो हुने गरेको छ ।

घ) Data Center को विकास तथा सञ्चालन

अनलाइन प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयताका लागि नेपाल सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टर (GIDC) मा नवीनतम प्रविधि र क्षमताको पूर्वाधार सहितको Data Center (DC) तथा विभागमा वैकल्पिक डाटा सेन्टरको विकास गरी सकिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको हेटौडास्थित डाटा सेन्टरमा समेत पूर्वाधारको व्यवस्था गरी Disaster Recovery (DR) Center को व्यवस्थापन गर्ने बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको व्यहोरा जानकारीमा आएको छ ।

२. प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरू

- क) अनलाइन सेवाको मुख्य पूर्वाधार Intranet र Internet सेवा सर्वसुलभ, भरपर्दो र विश्वसनीय हुन नसक्नु,

- ख) आम जग्गाधनीलाई रेडियो टेलिभिजन मार्फत सेवा प्रवाहको विषयमा सु-सूचित गर्ने प्रयास गरिए तापनि सेवा प्रभावका सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरूलाई यथेष्ट जानकारी नहुँदा जग्गाधनीमा स्वयम्ले अनलाइन प्रविधि मार्फत सेवा लिन जागरूकतामा कमी देखिएको छ,
- ग) आम नागरिक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अदालतहरूबाट डिजिटल अभिलेखको सट्टा कागजी अभिलेखलाई नै प्रमुखता दिएका कारण विभागले परिकल्पना गरेको Face Less, Cash Less र Less Paper/Paper Less भूमि प्रशासन सेवा थप प्रभावकारी हुन नसकेको,
- घ) हस्तलिखित कागजी अभिलेखहरूको Life Cycle अनुसार जीर्ण भएका, पुराना अभिलेखहरू एउटै आकार प्रकारमा नभै विभिन्न आकार प्रकारमा भएका कारण इमेज तयार गरी डिजिटल अभिलेख तयार गर्न बढी स्रोत, साधन र समय लागेका कारण चुनौती पूर्ण रहेको,
- ङ) मालपोत कार्यालयले उठाउने विभिन्न शीर्षकका राजश्वहरू स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय कोषमा विभाजित हुनु पर्ने भएको सो अनुसार नेपाल सरकारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको RIMS तथा Sutra जस्ता अनलाइन राजश्व व्यवस्थापन प्रणालीमा एकीकृत गरी अनलाइन भुक्तानी प्रक्रियामा जान चुनौती रहेको,
- च) विभागबाट स्थानीय तहहरू मार्फत सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि पहल भए तापनि स्थानीय तहको कार्य बोझ, पूर्वाधार तथा न्यून अग्रसरताका कारण नेपाल सरकारबाट घोषित स्थानीय तह मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा चुनौती रहेको,
- छ) विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले डिजिटल हस्ताक्षरबाट प्रमाणित भएको डिजिटल अभिलेखलाई मात्र कानूनी मान्यता दिन सकिने आशयको व्यवस्था भएको तर डिजिटल हस्ताक्षर सर्वसुलभ तथा व्यवहारिक हुन नसकेका कारण डिजिटल अभिलेखलाई वैधानिकता दिन कठिनाई रहेको, र
- ज) नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले (राष्ट्रिय परिचय पत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र आदि) आ-आफ्ना आवश्यकता र उद्देश्य अनुरूपका अनलाइन प्रणाली विकास गरी व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्ने र त्यस्ता विवरण एक अर्को निकायमा शेयर हुन नसक्दा राज्यको स्रोत सबैमा खर्च भई सूचनामा समेत विविधता भएको कारण सेवा प्रवाहमा थप स्रोत, साधन र समय लाग्ने गरेको ।

३. समाधानका लागि तत्काल चाल्नु पर्ने उपायहरू

- क) आम नागरिक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी निकाय र अदालतहरूबाट कागजी अभिलेखको सट्टा कम्प्युटर प्रणालीबाट Generate भएका वा प्रणालीमा इमेजको रूपमा सुरक्षित अभिलेखलाई डिजिटल हस्ताक्षर नभए तापनि हस्तलिखित अभिलेख सरह मान्यता दिने गरी नीतिगत/कानूनी व्यवस्था गर्ने,
- ख) नेपाल सरकार अन्तरगत रहेको नेपाल टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणबाट विस्तार भएको फाइबर सेवालाई सरकारी निकायको Data Tunnel को रूपमा विकास गर्न केन्द्रीय स्तरमा सम्झौता गरी अनिवार्य रूपमा उक्त Network प्रयोग गर्न परिपत्र गर्ने र उक्त निकायलाई Network Connectivity तथा Support लाई Reliable चुस्त दुरुस्त बनाउन थप कार्यक्रम सहित कार्यान्वयनमा जान नेपाल सरकारबाट निर्देशन गर्ने,

- ग) सरकारी निकाय बिच अनिवार्य रूपमा Data Sharing API बनाई सम्भव भए सम्म एक निकायले तयार गरेको Data अर्को निकायले तयार नगरी स्रोत साधन र समयको व्यवस्थापन गर्ने,
- घ) नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट अनलाइन सेवाका लागि खरिद भएका Hardware Resource हरूलाई एकीकृत गरी Sharing गर्ने र सोको सुरक्षा र व्यवस्थापन GIDC ले गर्ने,
- ङ) अनलाइन सेवालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा रहने जनशक्ति व्यवस्थालाई स्थायी दरबन्दीमा परिवर्तन गरी डाटा सेन्टर, डाटा सेक्युरिटी, डाटा वेयरहाउस र सरकारी निकायको Data Center/Disaster Recovery Center को नियमित अडिट गर्ने र डाटा सेन्टर र सुरक्षाका मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएका निकायहरूलाई कारबाही गर्ने सम्मको अधिकार दिने व्यवस्था गर्ने,
- च) हस्तलिखित कागजी अभिलेखहरूको Life Cycle अनुसार जीर्ण हुने भएकोले त्यस्ता जीर्ण अभिलेखको पुर्न सिर्जना गर्न र पुर्न सिर्जित अभिलेखलाई कानूनी मान्यता दिन कानून निर्देशिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने । यस आर्थिक वर्षको कुनै निश्चित मिति पश्चात् जग्गा प्रशासनमा कागजी अभिलेख तयार गर्ने कार्यविधिलाई बन्द गरी पूर्ण डिजिटल अभिलेख कार्यान्वयनमा ल्याउने,
- छ) विद्युतीय कारोबार ऐनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रिया अनुसारको डिजिटल सिग्नेचर वितरण गर्नको लागि कुनै सरकारी निकायलाई अनुमति (License of Certifying Authority) दिई सबै सरकारका सबै निकायमा अनिवार्य डिजिटल सिग्नेचर पद्धतिको विकास र विस्तार गर्ने ।

४. समस्या समाधानका लागि विभागबाट भएका पहलहरू

- क) विभागबाट विकास भएका LRIMS/PAM/DMS प्रणालीलाई एकीकृत गरी सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन र Transparency, Integrity, Authenticity (TIA) Maintain गर्दै High Availability को सुनिश्चितता गर्न Hardware को विकाससँगै LRIMS लाई जग्गा प्रशासनको Fully automation प्रणालीको रूपमा विकास गर्न यस आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार Development, Integration, Migration and Support को लागि परामर्श सेवा खरिद गर्न आशय पत्र आह्वान भई सकेको,
- ख) अनलाइन धितो पास तथा फुकुवालाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रशिक्षण दिने र MoU गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्य अन्तरगत कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, सानिमा बैंक, मेघा बैंक लगाएका संस्थालाई प्रशिक्षण दिई कर्मचारी सञ्चय कोष र मेघा बैंकबाट सेवा शुभारम्भ गरी सकिएको छ, भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेवा शुभारम्भको चरणमा रहेको छ । यो कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्षमा विकास बैंक तथा सहकारीहरूबाट समेत गर्न सकिने गरी विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ,
- ग) मोठ तथा रोकका सेस्ता अभिलेखको डिजिटल इमेज तयार गरी डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनको लागि मोठ तथा रोककाका अभिलेखको इमेज तयार गर्ने र इमेज तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएका कार्यालयहरूमा क्रमशः लिखत तथा मिसिल समेतको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भए पश्चात् Paper Less Service को शुभारम्भ गर्ने,

- घ) Hardware Infrastructure लाई मजबुत बनाउन Data Center, विभागमा रहेको वैकल्पिक Data Center लगायत नेपाल सरकारको हेतुडामा रहेको Disaster Recovery Center मा पूर्वाधार विकास गरी डाटाको सुरक्षा गर्ने,
- ड) प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकाहरू (भू-सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका-२०७१ तथा भू-सूचना प्रणाली सम्बन्धी आन्तरिक कार्य सञ्चालन कार्यविधि - २०७४ र भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका -२०७६ मा समय सापेक्ष संशोधन तथा एकीकृत गर्ने,
- च) मालपोत कार्यालयमा सञ्चालित LRIMS र नापी कार्यालय अन्तरगत सञ्चालित NeLIS बीच Integration गर्ने,
- छ) विभाग र मातहतका कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्न भइरहेका कार्य सहित समग्र गतिविधिको बारेमा जनाकारी दिन नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल बाट भूमि प्रशासनमा प्रविधि र सुशासन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ, र
- ज) कर्मचारी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र लेखापढी कानून व्यवसायीलाई प्रणाली सञ्चालनका सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका तालिम सञ्चालन गरिएको ।

५. अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू

जग्गा प्रशासनमा प्रयोग भएको अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि देहाय बमोजिमको सुधार आवश्यक देखिन्छ:-

क) नीतिगत सुधार

१. प्रणाली सञ्चालन, प्रणालीको सुरक्षा, डाटाबेसको प्रयोग र सुरक्षा, व्याकअप, डाटा संशोधन प्रक्रिया आदि सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधि र निर्देशिकाको व्यवस्था गर्ने तथा समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने,
२. प्रणालीमा रहेको डाटाको अनधिकृत प्रयोगबाट सुरक्षित राख्नको लागि हरेक प्रयोगकर्तालाई प्रणालीमा आवश्यक पर्ने अधिकार मात्र प्रदान गर्ने (Least Privileges),
३. प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने नेटवर्क, डाटाबेस, प्रणाली सपोर्ट मध्ये कुन विषय कुन हदसम्म आउटसोर्स गर्ने र कुन काम आफ्नै कर्मचारीहरूबाट गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ट नीति तयार गर्ने र सोही बमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने । साथै आउटसोर्स गरेका कामहरू तोकिए बमोजिम भए नभएको सम्बन्धित विज्ञबाट वा तेस्रो पक्षबाट समय समयमा परीक्षण गर्ने,
४. प्रणालीमा प्रयोग गरिएका हरेक मोड्युलको लागि User Manual/Video Manual तयार गरी कार्यालयहरूलाई वितरण गर्ने, र
५. प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउनको लागि User Access Control, MAC binding, IP address Tracking, Audit Trail लगायतका विषयहरूको सम्बन्धमा आवश्यक नीति बनाई लागू गर्ने ।

ख) संस्थागत सुधार

१. LRIMS मार्फत भएको घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारमा प्रविष्ट गरेको विवरण (न्यूनतम मूल्य, थैली अड्डा आदि), संलग्न गरेका कागजात, कारोबारको लागि लागेको समय लगायत अन्य कार्यहरू

अनलाइन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्ने, सो कार्यको लागि सूचना प्रविधि र जग्गा प्रशासनमा ज्ञान भएका कर्मचारीहरू संलग्न गरी विभागमा एक छुट्टै शाखा वा इकाईको व्यवस्था गर्ने र दैनिक रूपमा Randomly कारोबारको छड्के परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने,

२. सेवालाई थप भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार जस्तै Data center, Server, Storage, Connectivity आदिको व्यवस्था गर्ने,
३. PAM लाई थप प्रभावकारी बनाउन र सेवाग्राही आफैले सो प्रणाली मार्फत लिखत तयार गर्नको लागि हरेक मालपोत कार्यालयमा २/३ वटा कम्प्युटर वा KIOSK मेशिन (Self-Service Machine) र सपोर्ट स्टाफ राखी सेवा प्रदान गर्ने, र
४. जग्गाको मोठ सेस्ता र जग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित तामेलीमा रहेका कागजातहरूलाई Scanning गरी कित्ता विवरण तथा जग्गाधनीको विवरणबाट खोजी गर्न मिल्ने गरी विकास भएको Document Management System (DMS) नामको सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

ग) प्रणालीगत सुधार

१. प्रणालीमा रहेको जग्गा तथा जग्गाधनी विवरणको पूर्णता तथा शुद्धता सुनिश्चित गर्ने,
२. प्रणाली सञ्चालन गर्ने क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्याहरू (Errors/Bugs) हरू क्रमशः समाधान गर्दै जाने,
३. समय समयमा प्रयोगकर्ताहरूबाट पृष्ठपोषण लिंदै (Feedback) प्रणाली परिष्कृत गर्दै जानु पर्ने,
४. LRIMS को युजरनेम र पासवर्ड दुरुपयोग हुनबाट रोक्नको लागि प्रणालीमा Finger Print मार्फत लगिन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा कारोबार स्वीकृत गर्दा Digital Signature को प्रयोग अनिवार्य गर्ने,
५. कित्ताकाट हुने कारोबारको लागि सेवाग्राही नापी कार्यालयमा जान नपर्ने गरी नापी कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको प्रणालीसँग लिङ्क गरी integrated प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह प्रदान गर्ने,
६. घर जग्गा कारोबारमा लाग्ने राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुने गरी प्रणाली अपग्रेड गर्ने, र
७. स्थानीय तहहरूमा सञ्चालनमा रहेको कम्प्युटर प्रणालीहरूसँग LRIMS लिङ्क गरी घर बाटो सिफारिस अनलाइन प्रणालीमा आउने व्यवस्था गर्ने ।

घ) जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

१. प्रणालीमा सानोतिनो अपडेट कार्य तथा प्राविधिक सपोर्टको कार्य आफ्नै जनशक्तिबाट गर्ने व्यवस्था गर्ने, र
२. प्रणाली सम्बन्धी Admin/System, Operational तथा Development सम्बन्धी तालिमहरू नियमित सञ्चालन गर्ने,

ड) अन्य सुधारहरू

१. प्रणालीमा भएका प्रावधानहरू (Features) ले सहीसँग काम गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रणालीको Functional Audit तथा सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा Security Audit गर्ने, साथै भू-सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१, भू-सूचना प्रणाली सम्बन्धी आन्तरिक कार्य सञ्चालन कार्यविधि,

- २०७४ तथा भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ बमोजिम प्रणाली सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा वार्षिक रूपमा विभागबाट नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्ने,
२. अनलाइन सेवाको प्रभावकारिता थाहा पाउन तथा भविष्यमा थप सुधार गर्नको लागि अनलाइन सेवाको प्रभावकारिता, राजस्व सङ्कलन, सेवाग्राहीको समय, सेवा ग्राहीको सन्तुष्टिमा देखिएको प्रभाव सम्बन्धमा समय समयमा अध्ययन (Research) गर्ने व्यवस्था गर्ने र सो अध्ययनबाट सेवा प्रवाहमा कुनै Bottleneck तथा Pain points पहिचान भए सो को निराकरण गर्ने,
 ३. LRIMS बाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिराखिएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा तथा फोटोको गुणस्तर सम्बन्धी विगत देखि नै गुनासो आइरहेको छ । सो सम्बन्धमा पुर्जाको कागज, प्रिन्ट गर्ने मसीको गुणस्तर वृद्धि तथा कलर प्रिन्टरको व्यवस्था गर्न सके प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
 ४. भू-सेवा केन्द्रलाई स्थानीय तहहरूमा विस्तार गर्ने,
 ५. National ID डाटाबेससँग लिङ्क गरी सेवाग्राहीको Finger print घरैबाट प्रमाणीकरण गरी मालपोत कार्यालयहरूलाई पूर्ण स्वचालन (Full Automation) मा ल्याउने व्यवस्था गर्ने, र
 ६. प्रत्येक कर्मचारीले निश्चित अवधिमा के कति कार्य गर्‍यो सो सम्बन्धी तथ्याङ्क (Performance Evaluation) प्रणालीबाट निकाल्ने र सो अनुसार कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्ने,

उपसंहार

सय वर्ष भन्दा अगाडि देखि परम्परागत रूपमा चल्दै आएको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई सूचना प्रविधिमा रूपान्तरण गरी अनलाइन मार्फत सरोकारवालाहरूलाई दिइने सेवाले परिवर्तनको अनुभूति पक्कै भएको छ । यस प्रणालीको कार्यान्वयनले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह छिटोछरितो, परिणाममुखी, सेवाग्राहीमुखी, पारदर्शी र सरल भई राजस्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि भएको देखिन्छ । प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत प्रणालीका लाभहरू पूर्ण रूपमा हासिल गर्नको लागि विभागमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास तथा तिनको दिगो रूपमा सञ्चालन, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधनको व्यवस्थापन तथा परिचालन, आवश्यक ऐन कानूनमा संशोधन आदि कार्यमा विभाग तथा मन्त्रालयले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । साथै प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, लेखापढी कानून व्यवसायी, सेवाग्राहीहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूको पूर्ण सहयोग अपरिहार्य छ ।

References:

1. <https://www.dolma.gov.np>
2. <https://public.dolma.gov.np>
3. LRIMS User Manual

(भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मालपोत कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेका अनलाइन प्रणाली र सो सम्बन्धी विभागमा भएको पछिल्लो समयको प्रगतिको जानकारी दिई यस लेख तयार गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुहुने विभागका कम्प्युटर अधिकृत श्री हरिशरण थापाज्यूलाई विशेष धन्यवाद छ ।)



भूमि सम्बन्धी ऐन र यसको कार्यान्वयन



✍ वासुदेव हुमागाउँ

आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पूँजी र जनसङ्ख्याको भार भिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण गरी किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरी जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने समेतका उद्देश्यले जारी भएको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ समय समयमा संशोधन हुँदै २०७६ सम्म आई पुग्दा १५ पटक संशोधन भयो । तर मूल उद्देश्यमा भने कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । केवल मोहियानी तथा हदबन्दी सम्बन्धी दफाहरूमा सामान्य सुधार भई केही दफा उपदफाको वृद्धि भयो । बाँकी कुराहरूमा समसामयिक सुधार तथा परिवर्तन पनि हुन सकेन ।

अन्तिम संशोधन २०७६ सम्म आइपुग्दासम्म देशको शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो । जनताको चेतनाको स्तरमा व्यापक परिवर्तनसहितको वृद्धि भयो । भूगोलको रूपान्तरण भयो । जनमानसको जीवन शैलीमा परिवर्तन आयो । परम्परागत शासन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आदिमा परिवर्तन भयो तर भूमि नीति र भूमि माथिको प्रशासन यथावत् रह्यो । भूमि सम्बन्धी ऐनको परिकल्पना एवं यसका मूलभूत उद्देश्यमा फेर बदल गरिएन हिजो देश कृषि प्रधान थियो । थोरै मानिसका हातमा धेरै जमिन थियो र त्यो जमिन त्यस्ता मानिसका हातबाट वास्तविक किसानका हातमा पुर्‍याउने ध्येयले जग्गा जमीन राख्न पाउने अधिकतम हदबन्दी (सीमा) तोकी जग्गाको फाँटवारी अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ऐनमा गरियो ।

फाँटवारी पेश भएपछि सो उपरको छानबिन पछि जग्गावालाका साथमा रहेको जग्गा निजले राख्न पाउने हद्द भन्दा बढी रहेको पाइएमा वा निजले लुकाइ छिपाइ राखेको वा अन्य व्यक्तिका नाममा राखी आयस्ता खाएको वा भोगेको पाइएमा त्यस्ता जग्गासमेत छानबिनका माध्यमबाट एकीन गरी गराई राख्न पाउने हदसम्म सोभन्दा बढीका जग्गा सरकारले प्राप्त तथा जफत गरी त्यस्ता जग्गा अन्य व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गरी त्यस्ता जमीन बढीभन्दा बढी किसानका हातमा पुर्‍याउने यस ऐनको उद्देश्य थियो ।

परिच्छेद ११, मा विभाजित यस ऐनका मूलभूत दफाहरू मध्ये परिच्छेद ३, ४, ५, ६ र ७ का दफालाई मुख्य रूपमा लिन सकिन्छ, तर अन्य दफा पनि महत्वपूर्ण छन् ।

संवत् २०२१/०८/०१ मा लालमोहर लागि कार्यान्वयनमा आएको ऐन करिब डेढ दशकसम्म क्रान्तिकारी कदमका साथ दौडियो । तत्पश्चात् यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न किसिमले सुस्तता आउन थाल्यो र राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै यसमा पनि बादल लाग्न थाल्यो । राज्य व्यवस्थाको जुन कुनै सपना पूरा हुन पनि भूमि सुधारको शब्द जोडिने नै गरियो तर भूमि सुधारका कदम चैं भनभन सेलाउँदै गए शब्दमा जोडतोडका

✍ विज्ञ सदस्य, राष्ट्रिय भूमि आयोग ।

साथ लिइयो । व्यवहारमा प्राथमिकता दिइएन । न छोड्न सकियो न अघि बढाउन सकियो । २०३५/३६ देखि २०४८ साल सम्मका दिनमा केवल बचत रकमको हिसाब किताब राख्ने र मोही नामसारी तथा कूत बाली धरौटी लिने जस्ता सामान्य काममा देश भरका भूमिसुधार कार्यालयलाई सीमित राखियो ।

२०४५ देखि २०५० सम्म जनआन्दोलन र त्यसका उपलब्धिको व्यवस्थापन, नयाँ संविधान, नयाँ कानून, आम निर्वाचन नयाँ सरकार गठन आदिमा सरकार अलमलियो र २०४९ साल पछि पुनः केही गति लिन थाल्यो । २०५३ सालमा मोहीका हितमा कानून संशोधन गरी मोहीलाई आधा हकको जग्गाधनी बनाई जग्गा बाँडफाँड गर्न पाउने कानून आयो । २०५८ सालको बजेट भाषणबाट २०५८ श्रावण ३२ गते देखि लागू हुने गरी ऐनको पाँचौँ संशोधन गरी हदबन्दीको सीमा घटाइयो । यस बेलादेखि पुनः भूमिसुधार कार्यालयहरू निस्तेज भए । ऐन, कानून र व्यवहारको तालमेल हुन नसकेका कारण हदबन्दी सम्बन्धी कानून निष्क्रिय रहन गयो । भूमि सुधार कार्यालयहरू मोही नामसारी र मोहियानी हकको जग्गाको स्वामित्व बाँडफाँडमा मात्र सीमित रहन पुगे । केही समयपछि मोहियानी हकको जग्गा बाँडफाँडको काममा पनि समय सीमा तोकिएकाले सो कार्य पनि आंशिक रुपमा मात्र कार्यान्वयन हुन थाल्यो । फलस्वरूप भूमिसुधार कार्यालयहरू कामविहीन हुन पुगे ।

यस बीचमा २०५३ को चौथो संशोधनद्वारा स्थापित आधा हकको जग्गा मोही र जग्गाधनीले छुट्याइ लिन पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई “निवेदन गर्नुपर्ने म्यादमा अडकुश लगाएर” कुण्ठित पारियो भने चौथो संशोधनले दिएको मोही कायम सम्बन्धी काम कानून बमोजिम फर्छ्यौट हुन सकेन । आधा हक अकाट्य स्थापित भएको भ्रमपूर्ण बुझाइले कतिपय जग्गाधनी र मोहीहरूले कायम भई नै नसकेका (मोहियानीहकको प्रमाणपत्र पाउन बाँकी) मोहीलाई पनि मोही मान्ने/मनाउने कामसमेत हुँदै आयो र पछिल्ला दिनमा मोही कायम तथा बाली भरिभराउ वा मोही निस्काशनका कामको माग दाबी नै पर्न छाडी फिलडबुक वा सेस्ता पुर्जाको कुनै भागमा नाम लेखिएकै भरमा मोही हक प्राप्त हुन, लिनदिन थालियो । यसरी कानून र व्यवहारमा भिन्न ढंगबाट भूमि सम्बन्धी कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

अब भूमि सम्बन्धी ऐन र यसको कार्यान्वयनका बारेमा ऐनको मनसाय यसको कार्यान्वयन र जनमानसको आकाक्षा तथा राज्यको दायित्वका बारेमा केही स्पष्ट गर्ने प्रयास गरिन्छ । ११ परिच्छेदभित्र ६४ वटा दफा रहेको यस ऐनका हरेक दफाहरू उत्तिकै महत्त्वका छन् तापनि कार्यान्वयनमा आएको शिथिलता र इच्छाशक्तिको अभावका कारण केही दफा निष्क्रिय प्रायः छन् ।

विगतमा भूमिसुधार एउटा आन्दोलनकै रूपमा थियो । यसको कार्यान्वयन गर्न उच्च अभियानका साथ भूमि सुधार कार्यालय तथा भूमि सुधार अधिकारी तोकौ समय समयमा भूमि सुधार अधिकारीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन समेत हुने गर्दथ्यो । २०२१ सालदेखि २०५३ सालसम्ममा हुम्ला, मुगु, मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका ७१ जिल्लामा क्रमशः भूमिसुधार लागू गरी भूमि सुधारको कामलाई वैज्ञानिक तुल्याउन जग्गा नाप (जाँच) नापीको कामसमेत साथै लिएको थियो । प्रारम्भमा जग्गा नापीको मुख्य उद्देश्य जग्गाको हदबन्दी र मालपोत (तिरो) असुलीका लागि सहजता प्रदान गर्नु थियो । त्यस बाहेकका अन्य कुराहरूसमेत प्रष्ट पाउँ जग्गाको नक्सा, सिमाना किल्ला, क्षेत्रफल, किसिम, विरह, जग्गा धनी र मोहीको नामाङ्कन आदि कुरा खुलाई नाप जाँच सम्बन्धी सेस्ता तयार गरी चरणबद्ध रूपमा एकसरो नापी समाप्त भयो । सोही नापीले तयार गरेका सेस्तालाई

आधार मानी समग्रमा जग्गा प्रशासनको कार्य सञ्चालन गर्ने तीन वटा छुट्टाछुट्टै निकाय थिए । जसलाई नापी विभाग, भूमिसुधार विभाग र मालपोत विभाग (हाल भूमि सुधार विभाग र मालपोत विभागको एकीकृत रूप) भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका नामले चिनिन्छ ।

अब वर्तमानमा भूमिसुधारको काम अर्थात् भूमि सम्बन्धी ऐन बमोजिम हुनु पर्ने काम र सोको सम्पादन बारेमा उल्लेख गरिन्छ ।

१. जग्गाको हदबन्दी:

ऐनको दफा ५ देखि २४ सम्म हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था रहेका छन् दफा ७ ले जग्गाको फाँटबारी दाखिल गर्नुपर्ने, दफा ८ ले मोहीले कमाएको जग्गाको फाँटबारी दाखिला गर्नुपर्ने, (सो दफा आठौँ संशोधनद्वारा भिकिएको) दफा ९ ले अन्य व्यक्तिका नाममा जग्गा राखी भोग गरेको पाइएमा जफत गर्ने, दफा १० ले हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्नमा प्रतिबन्ध, दफा ११ ले दण्ड सजाय, दफा १२ हदबन्दीमा छुट दिने (हदबन्दी लागू नहुने), दफा १३ ले जग्गाको फाँटबाट दाखिल गर्ने, दफा १४ ले फाँटबारी तयार गरी प्रकाशन गर्ने, दफा १५ ले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्राप्त गर्ने, दफा १६ ले पुनः फाँटबारी दाखिल गर्ने, दफा १७ ले थैली कपाली हुने, दफा १८ ले दण्ड सजाय, दफा १९ र २० ले क्षतिपूर्ति तथा दफा २१ देखि २४ ले जग्गाको विक्री वितरणको काम गर्नुपर्ने गरी हदबन्दी सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

२०२१ साल देखि २०४८/४९ सम्म आइपुग्दा हदबन्दीका धेरै काम सकिएका केही पुराना मुद्दामात्र फछ्यौट गर्न बाँकी रहेकोमा पछि २०५८ को (पाँचौँ) संशोधनले पुनः सीमा घटाइदिनाले हदबन्दीको काममा समस्या उत्पन्न हुन गयो । यस बीचमा भूमि सुधार कार्यालयहरू पनि मालपोत कार्यालयमा गाभिने क्रम बढ्यो देशमा राजनीतिक द्वन्द्व चर्किएका कारण स्वेस्ता व्यवस्थापनमा पनि थप जटिलता उत्पन्न भयो । फाँटबारी दाखिल गर्ने सूचना प्रकाशन गर्न सबै कार्यालयहरू सक्षम भएनन् । त्यसैकारण पाँचौँ संशोधन पछिको हदबन्दी (सीमा) हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जब फाँटबारी संकलन नै गरिएको छैन भने त्यसपछिको काम कारवाही त हुने नै भएन । तसर्थ फाँटबारी दाखिला गर्न सूचना प्रकाशन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । तर, सूचना प्रकाशन नभए तापनि जग्गावाला वा मोहीले आफूसँग भएका जग्गाको फाँटबारी पेस गर्न भने रोकतोका छैन । सबैतिरको जग्गा एउटै फाँटबारीमा उल्लेख गरी जग्गा भएका जिल्लामध्ये कुनै एक जिल्लामा पेस गरी सो उपर छानविन गराउने पहल गर्न जग्गावाला सधैं सजग रहनु पर्छ तर हालको स्थिति चै न सूचना प्रकाशित गरी सू-सूचित गरियो न स्वयं घोषणा गरी जग्गावाला आए ! अन्यौलकै अवस्था छ ।

यसरी नै हदबन्दी छुट (ऐनले हदबन्दी हुने छैन भनेको) सम्बन्धमा दफा १२ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा विविधता रहेको छ । दफा १२ मा लेखिएका प्रकारमा पर्ने संघसंस्था तथा उद्योग र व्यवसायको उद्देश्य अनुरूप प्रयोगमा रहेसम्म त्यस्तो जग्गालाई हदबन्दी नलाग्ने हो । अब त्यस्ता जग्गाको प्रयोग उपयोग उद्देश्य विपरित भएको छ कि छैन ? यसतर्फ ध्यान दिनु पर्दथ्यो । हदबन्दी नलाग्ने वा छुट पाएका उद्योग प्रतिष्ठानले हदबन्दीमा पाएको सुविधा दुरुपयोग गरे वा जग्गाको प्रयोग गलत ढंगबाट गरे गराए भनी कहिँ कतैबाट उजुर प्राप्त भएमा वा भूमि सुधार अधिकारीले निरीक्षणका क्रममा त्यस्ता जग्गा दुरुपयोग भएको वा गरिएको पाएमा त्यस्ता जग्गाको हदबन्दी छुट सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने कानूनी मनसाय हो । यो दफा

विशेषतः जग्गा नापजाँचका समयमा कामयावी रहेको र नापजाँचको काम समाप्त भएपछि खुलेका उद्योग व्यवसायका हकमा यस दफाले कुनै व्यवस्था गरेको नहुँदा पछिल्ला दिनमा यसै दफालाई आधार मानी हदबन्दीको सुविधा दिने दिलाउने प्रचलन रथ्यो र त्यो प्रचलन प्रावधानको रूपमा परिणत भई समय समयमा सरकारले कार्यनीति तय गरी त्यस्ता कार्यनीतिमा शर्त तोकी यसै ऐनको दफा १२ड(५) बमोजिम उक्त शर्त उल्लंघन गरे गराएमा छुट सुविधा प्राप्त जग्गा जफत गरिने गरी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति दिन थाल्यो । यसरी छुट सुविधा प्राप्त गरेका उद्योग व्यवसायका नाममा रहेका जग्गा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिन्छ । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा नापी अधिदेखि नै भइरहेका तथा स्वीकृति लिएर पछि जग्गा खरिद गरेका उद्योग प्रतिष्ठानका गतिविधि एवं जग्गाको उपयोगिताका बारेमा निरीक्षण तथा अनुगमन कागजी रूपमा मात्र सीमित रहनाले गर्दा हजारौं बिघा जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन बमोजिम प्राप्त तथा जफत भई आएकापनि त्यस्ता जग्गा बिक्री वितरण पनि नभएको र ती जग्गाको अवस्थाको समेत जानकारी सम्बद्ध अधिकारीलाई नभएको कारणले हदबन्दी सम्बन्धी कानूनहरूलाई निष्प्रभावी तुल्याउने काम भएको छ ।

तथापि नयाँ-नयाँ उद्योग प्रतिष्ठान खडा गरी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने गराउने क्रम चै अझ बढेको छ । यस कार्यमा सजग रहनु पर्ने दायित्व भूमि सुधार अधिकारीको मात्र नभई मालपोत अधिकृतको पनि भएकोले दुवै अधिकारी जिम्मेवार रहनु पर्दछ किनकि भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १० को पालना परिणामतः भएको पाइँदैन ।

साविकमा हदबन्दी छानबिन हुँदा प्राप्त तथा जफत भई बिक्री वितरण हुन नसकी जग्गावालाकै नाममा रहेका जग्गा कानून बमोजिम बिक्री वितरण गर्ने प्रयास पनि भएनन् । त्यस्ता जग्गा के कति र कस्तो परिमाण र अवस्थामा छन् भनी गत २०७२/०७३ सालमा अभियानका रूपमा भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको पहल कदमीमा अध्ययन गर्दा प्राप्त प्रतिवेदनमा २२०० बिघा जग्गा बिक्री वितरण योग्य भेटिएका थिए सो को प्रतिवेदन विभाग, मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत प्रस्तुत भएको थियो । पछि काल परिस्थितिले तत्कालीन परिवेश सेलाउँदै गयो र सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन पछिल्ला दिनमा सो बारेको प्रगति के छ ? सो को तथ्याङ्क तालुक निकाय हालको स्रोत, साधन, दक्षता तथा प्रविधि युक्त संस्था भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा हुनु पर्दछ ।

प्राप्त तथा जफत जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २१ बमोजिम बिक्री वितरण बाहेक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति, कार्यदल तथा हालको राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा उपलब्ध गराउन सकिने कानूनी प्रावधान पनि रहेको हुँदा त्यस्ता आयोग समितिले पनि त्यस प्रकारका जग्गा विधिपूर्वक वितरण गरेको उल्लेख्य अभिलेख पनि पाउन सकिएको छैन । यदाकदा त्यस्ता जग्गा आयोगहरूले वितरण योग्य मानेर कारवाही चलाउँदा पनि सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट अधिकारिक अभिलेख पाइन नसक्नु, आधिकारिक अभिलेख पाइएका जग्गाको भौतिक अवस्थिति पत्ता नलाग्नु र कतिपय जग्गाधनीले त्यस्ता जग्गा मालपोत कार्यालयबाट लिखत रजिष्ट्रेशनका माध्यमद्वारा हक हस्तान्तरण समेत गरिसकेका पाइनुले प्राप्त तथा जफत भई आएका जग्गासमेत अभिलेखमा मात्र सीमित रहे ।

प्राप्त तथा जफत जग्गामा जग्गावालाको हक अधिकार स्वतः समाप्त भएकोमा त्यस्ता जग्गा हक हस्तान्तरण भएका तथा अभूत हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि ऐनको आठौँ संशोधन, २०७६ द्वारा ऐनमा दफा ७ (७) थप गरी त्यस प्रकारका जग्गा रोक्का राख्नु पर्ने व्यवस्था गरियो । त्यस अधिसम्म यस प्रकारका जग्गा रोक्का राखिने प्रावधान थिएन ।

२. मोही कायम:

२०५३/०९/२४ मा ऐनको चौथो संशोधन भई तत्पश्चात् ६(छ) महिनाभित्र छुटफुट मोहीको निवेदन लिने र त्यस अधिदेखि फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका निवेदकहरूका हकमा समेत जग्गावाला भिकाई बुझी मोही कायम गर्न सकिन्छ । यस बीचमा मोही कायमका काम कारबाहीमा विभिन्नता आई यस्ता मोही कायमका काममा निवेदकले नै चासो नदिएको तथा न्यायिक एवम् सरकारी निकायले समेत कायम भई नसकेका (नाममात्र लेखिएका) मोहीलाई पनि मोही मानी आधा जग्गाको मालिक सरहको व्यवहार गरे गराएका उदाहरण समेत पाइएकाले मोही कायमको समस्या उल्लेख्य मात्रामा बाँकी नरहेको मान्न सकिन्छ । तथापि हालसम्म फर्छ्यौट हुन बाँकी मोही कायमका मिसिल (निवेदन) को काम भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २५ बमोजिम फर्छ्यौट हुन जरुरी छ ।

३. मोही हकको नामसारी:

दर्तावाला मोहीको मृत्यु भएपछि निजका हकदार (कानूनले हक प्राप्त हुने व्यक्ति) को नाममा मोहीको हक नामसारी हुनेछ । यसमा अरूको स्वामित्वको सम्पत्ति भएकोले स्वामित्ववाला बुझी उसले पत्याएको व्यक्ति (हकदार मध्येका एकजना) का नाममा नामसारी हुने व्यवस्थामा संशोधन भई हालका दिनमा जग्गावालाले मोही पत्याउनु पनि नपर्ने र एकभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा पनि मोही नामसारी हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था भई सकेकाले मोही हकको नामसारी प्रमाणका आधारमा सामान्य प्रक्रिया अन्तरगत हुन सक्ने भयो । यस कार्यमा खासै लामो प्रक्रिया चाल्नु पर्ने अथवा समय बढी लाग्ने आदि भन्कट नभएकाले हकदार किटान गरिएको सिफारिस र नाता प्रमाणित पेश गरेपछि मोही नामसारी हुने र मोहीका हकदारले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउने छन् ।

४. मोहियानी हकको जग्गा बाँडफाँड:

मोही लागेका जग्गा ठेकिए बमोजिम मोहीले कूत बुझाई खेती गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्थामा संशोधन गरी भूमि सम्बन्धी ऐनको चौथो संशोधन २०५३ ले त्यस्ता जग्गामा मोहीको आधा हक लाग्ने र त्यस्तो आधा हक छुट्याई लिई मोही हकको लगत कट्टा गर्न चाहने मोही वा जग्गाधनीले तोकिएको ढाँचामा निवेदन गरी कार्यालयद्वारा नरम करम मिलाई जग्गा छुट्याई लिई मोही जग्गा धनी बन्ने र जग्गाधनीको बाँकी जग्गा मोही मुक्त हुने गरी भूमि सुधार अधिकारीले मोही लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था भयो ।

२०५३ साल पौष २४ गतेदेखि सो ऐन लागू भए उपरान्त मोहियानी हक लाग्ने प्रथा खारेज भएकोले मोही रहेका तर मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका मोहीलाई आफूले कमाएको जग्गा सम्बन्धी प्रमाण कागजका आधारमा मोही कायम गराई पाउन ६ (छ) महिनाभित्र भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन गरिसक्न म्याद दिएको र सो म्यादभित्र परेका निवेदनको छानवीन गरी मोही कायम समेत हुने र त्यसपछि मोही र

जग्गाधनीले आ-आफ्नो भाग छुट्याई लिने कामको सुरुवात भयो । यो क्रम चलिरहेका बखत अनायास जग्गा छुट्याई लिने दिने कार्यमा तालुक निकायले नियम संशोधन गरी अड्कुश लगायो । फलस्वरूप हालसम्म मोहियानी समस्या निमित्तान्न हुन सकेको छैन । सरकारले हालै केही दिन अधिमात्र त्यस्ता जग्गा छुट्याई लिन पाउने गरी निवेदन दिने तथा कारवाही फर्छ्यौट गरिसक्नु पर्ने म्याद पर्याप्त राखी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ । अब यो म्यादभित्र सम्पूर्ण जग्गा मोही मुक्त भई सबै मोहीहरू जग्गाका मालिक हुनेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

ऐनले आधा आधाको हिस्सेदार बनाइसकेको अवस्थामा यस कारवाहीमा धेरै अलमल गर्नु औचित्यपूर्ण थिएन तापनि दुई पक्षको मुख मिल्नु मिलाउनु पर्ने कानूनी निवेदकलाई विपक्षीले असहयोग गर्ने र स्थानीय तहहरूले पनि भूमिका निर्वाह नगरि दिँदा म्याद तामेल र फिल्ड निरीक्षणका काममा स्थानीय तह र प्रतिनिधिको अभाव रहन गई त्यस्ता जग्गा बाँडफाँड गरी जग्गा छुट्याई मोहीको लगत कट्टा गर्ने काममा सहजता आउन सकेको छैन ।

लामो समयपछि पुनः खुलेको जग्गा बाँडफाँडको काममा हालका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भएका मौजुदा जनशक्तिद्वारा कार्य फर्छ्यौट हुन सम्भव देखिँदैन । अनुभव, लगनशीलता, इच्छा शक्ति आदिको अभावमा यो संवेदनशील कार्य सफल हुन सक्दैन । तसर्थ तालुक निकायले यस सम्बन्धी काममा लगाइने जनशक्तिलाई विशेष प्रशिक्षण दिई प्रोत्साहनका उपायहरूका बारेमा पनि सोच्नु पर्दछ । नत्र भने यस पटकको थप म्यादमा पनि मोहियानी समस्याको निराकरण एवं द्वैध स्वामित्वको अन्त्य हुने छैन ।

नगन्य रूपमा देशका प्रायः जिल्लामा र उल्लेख्य सङ्ख्यामा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र तराईका केही जिल्लामा द्वैध स्वामित्वका जग्गा अबै पनि प्रशस्त छन् । यस पटकको म्यादभित्र परेका निवेदन माथिको कारवाही दैनिक रूपमा फर्छ्यौटको प्रयास गरिएन भने फेरि म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यसलाई प्राथमिकतामा राखी निवेदन पर्नासाथ विपक्षीलाई म्याद/सूचना जारी गरी दुई पक्षको कुरा सुनी फिल्ड निरीक्षणको तारेख तोकी नरम करम मिलाई जग्गा बाँडफाँडको निर्णय गर्दै जाने हो भने यो कार्य समय भित्रै सम्पन्न हुनेछ ।

५. समस्या:

राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै भूमिसुधारका काममा पनि केही मात्रामा छायाँ पर्न थाल्नु, उच्च नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा कमी आउनु, भूमिसुधारको काम नारामा मात्र सीमित रहनु, सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु, छुट्टै विभागका रूपमा रहँदा भन्दा गाभिएको विभागले दृष्टि दिन नसक्नु, लक्ष्य अनुरूप कामकाज भए नभएको बारेमा अनुगमन मूल्याङ्कन नहुनु, स्रोत साधन र जनशक्तिको सँधै अभाव रहनु, कार्यालय व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुन नसक्नु र भएको जनशक्तिमा रुचिको काम मात्र गर्ने प्रवृत्ति रहनु, अनुभव र इच्छा शक्तिसमेतको कमी रहनु नै मुख्य समस्या हुन् ।

अबै पनि केही कार्यालयमा १-२ जना अनुभवी कर्मचारी भएका कारण ती कार्यालयबाट सम्पादन हुने भूमि सम्बन्धी ऐन बमोजिमको कामकाज राम्ररी सम्पादन हुँदै आएका छन् । त्यसको तालुक निकायले इच्छाशक्ति सहित कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यस्ता चुनौतीमा कमी आउनेछ ।

६. चुनौती:

हृदयबन्दीतर्फ पाचौं संशोधन पछिको कारवाही सूचारू हुन नसक्नु र द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गरी मोहीलाई पनि जग्गाको मालिक बनाउने, जग्गावालालाई मोही सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति दिने सरकारको जुन संकल्प हो सो पूरा हुन नसक्नु नै चुनौती हो र जग्गा बाँडफाँडका लागि हाल थप भएको समय जो छ यस समयको पूर्ण उपयोग गरी यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी मोही सम्बन्धी कार्य फर्छ्यौट गरिनु पर्छ । अब पनि यस कार्यमा दृढतापूर्वक लागिएन भने राजनीतिक दल, समस्याग्रस्त मोही, जग्गाधनी र पक्षपोषकहरूद्वारा आउने सक्ने दबाव यसका मुख्य चुनौती हुनेछन् ।

सन्दर्भ सामग्री:

१. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
२. भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१
३. भूमि सुधार विभागको बचत फिर्ता कार्यविधि, २०४५
४. सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको कार्य प्रगति विवरण, २०५२
५. भूमि सुधार कार्य निर्देशिका, २०६०



भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूले सेवा प्रवाह गर्दा दैनिक रूपमा भोग्नु परेको समस्या एवं सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरू



विष्णुप्रसाद गौतम,



कृष्णप्रसाद जोशी,



केशवबहादुर चन्द

पृष्ठभूमि:

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूसँग जोडिएको पर्यायवाची शब्द नै भूमि अर्थात जग्गा जमिनको कारोवार तथा सोको व्यवस्थापन उचित ढङ्गमा गर्न सक्ने आधिकारिक रूपमा रहेको एक सरकारी निकाय हो । परापूर्व कालदेखि नै मानव समुदायले आफ्नो गुजारा चलाउनका लागि जग्गा जमिनको उपभोग गर्दै आएका हुन् ।

सेवा प्रवाहलाई अति विश्वसनीय बनाउन ऐन कानूनको व्यवस्था गरी भरपुर प्रविधिको प्रयोग गरी आधुनिक विद्युतीय प्रविधि अवलम्बन गर्ने क्रममा भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Land Records Information Management System (LRIMS)) सम्म आइपुगेका छौं । हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय एवं भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गत रहेका नेपाल राज्यभरकै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूले हाल विद्यमान कानूनको अधिनमा रही आफ्नो सीप, क्षमता र उपलब्ध साधन स्रोतको उपयोग गरी नागरिक वडापत्र नै जारी गरी सेवाग्राहीलाई चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गरी रहेका छन् । जुन हामीले प्रत्यक्ष देख्न, भोग्न र अनुभव गर्न पनि सक्छौं । हामीले आजका दिनसम्म प्रयोग गरी सेवाग्राहीहरूको काम फछ्यौट गरेका ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि आदिको बारेमा पनि संक्षेपमा चर्चा गर्नु उपयुक्त नै हुन जान्छ ।

सेवा प्रवाह गर्दा प्रयोग गरिएका तत्कालीन र हाल विद्यमान रहेका कानूनहरू:

जग्गा जमिनको कारोबारमा कसैले पनि दूषित मनसाय नराख्नु भन्ने भावना राखेर सेवाग्राहीले पनि काम नगराउनु र सेवा प्रवाह पनि नहोस् भन्ने हेतुले परापूर्वकालदेखि नै विभिन्न लेखोट, शिलालेख, ताम्रपत्र,

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग ।

सनद, उर्दी आदि जारी हुँदै आजको प्रचलित कानूनको विकास भएको इतिहास हामीले भोगेका छौं । देशको मूल कानून संविधान र सोले प्रदत्त गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकारको व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दै सवाग्राहीहरूको कार्य सम्पादन गर्दै आएका छौं । हामीले यसअघि गरिएका कार्य सम्पादन तथा अब पनि गरिने कार्य सम्पादनमा मूलतः निम्नअनुसार ऐनहरूको आधारमा कार्य सम्पादन भइरहेको छ ।

ऐन तर्फः (मूल ऐन र सो को संशोधित संस्करण)

१. वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन
२. अचल सम्पत्ति अधिकरण ऐन २०१३
३. विर्तावालले विर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
४. विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
५. जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९
६. मुलुकी ऐन, २०२०
७. उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१
८. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
९. राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमिनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४
१०. भोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन, २०२८
११. खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१
१२. प्रमाण ऐन, २०३१
१३. गुठी संस्थान ऐन, २०३३
१४. मालपोत ऐन, २०३४
१५. मुलुकी देवानी संहिता २०७४
१६. मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
१७. भू उपयोग ऐन, २०७६
१८. बैंक वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३
१९. गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४

नियमावली तर्फः (मूल नियम र सोको संशोधित संस्करण)

१. विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७
२. भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१
३. मालपोत नियमावली, २०३६
४. जग्गा (नापजाँच) नियमावली, २०५८
५. भू-उपयोग नियमावली, २०७९

निर्देशिका तर्फः (मूल दफा र सोको संशोधित संस्करण)

१. जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८
२. भूमिसुधार कार्य निर्देशिका, २०६०

३. क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९
४. डिजिटल डाटाको वितरण प्रयोग र नियमन निर्देशिका, २०६९
५. जग्गा तथा घरजग्गा निःसर्गमा पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२
६. भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७६

कार्यविधि तर्फः (मूल दफा र सोको संशोधित संस्करण)

१. जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६०, भाग-१
२. जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६१, भाग-२
३. जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६२, भाग-३
४. भू-सूचना प्रणालीसम्बन्धी आन्तरिक कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७४

यसरी, उल्लिखित ऐन कानून, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिको, अनुसरण गर्दै परम्परादेखि चलिआएको नियम समय सापेक्ष परिमार्जन हुँदै आज डिजिटल युगमा प्रवेश गरी सेवाग्राहीको कार्य सम्पादन गर्दै आएका छौं । जसमा, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले समतामूलक लाभका लागि भूमि, न्यायिक नेपालको सोच डिजिटलमा भूमि, सन् २०२० सम्ममा डिजिटल सोच वैज्ञानिक भूमिसुधार, खाद्यसम्प्रभुताको आधारको परिकल्पना गरी एउटा सोच पत्र-२०६८ समेत जारी गरेको थियो । जस अनुरूप कार्य समेत भै रहेको छ ।

मालपोत कार्यालयहरूमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूले पूरा गर्नु पर्ने प्रमाणहरूः

१. रजिष्ट्रेशन/लिखत पारित

- टिकट सहितको निवेदन
- पारित गर्ने लिखत
- सक्कल जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
- नागरिकता प्रमाणपत्र (लिने दिने दुवै) को सक्कल र फोटोकपि समेत
- चालू आ.व. को मालपोत तिरेको रसिद
- घरवाटो खुलेको स्थानीय निकायको सिफारिस
- घर समेत भए करचुक्ता प्रमाण रसिद
- राजस्व दस्तुर/शुल्क बुझाएको रसिद/भौचर

२. नामसारी

- टिकट सहितको नामसारी निवेदन
- स्थायी ठेगाना भएको गा.वि.स./न.पा. को सिफारिस
- सक्कल जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
- नाता प्रमाणित सिफारिस
- मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र
- चालू आ.व. को मालपोत असुली रसिद

- धेरै हकदार भए मञ्जुरीनामा
- मृतकको पति पत्नी छोरा/छोरी बाहेक अन्यको हकमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना र स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का
- राजस्व दस्तुर/शुल्क बुझाएको रसिद/भौचर

३. जग्गा दर्ता (रैकर जग्गा)

- साविक लगत
- फिल्डबुक उतार
- जग्गा रहेको गा.वि.स./न.पा. को सिफारिस
- दर्ता नामसारी भएमा नाता प्रमाणपत्र
- दर्ता नामसारी भएमा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र
- स्थायी बसोबास र जग्गा भएको गा.वि.स./न.पा. को हकदार खुलेको सिफारिस
- सम्भव भएसम्म भूमिसुधार (भु.स.) ७ नं. फाँटवारी १ नं. लगत र २ नं. अनुसूची
- हकदाबी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
- स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का
- आवश्यकता अनुसार फिल्ड निरीक्षण प्रतिवेदन
- नागरिकताको प्रमाणपत्र सक्कल र फोटोकपी समेत
- राजस्व दस्तुर/शुल्क बुझाएको रसिद/भौचर

४. विर्ता जग्गा विर्तावालाको हकमा दर्ता

- विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को तेश्रो संशोधन भन्दा अधिको निवेदन भएमा पोता विर्ता लगत
- जोताहाको बयान
- फिल्डबुक उतार
- फिल्ड नक्सा सम्भव भएसम्म (भु.स.) ७ नं. फाँटवारी २ र २ नं. अनुसूची
- जग्गा रहेको गा.वि.स./न.पा.को सिफारिस
- नामसारी रैकर परिणत (रैप) दर्ता भए नाता प्रमाणपत्र
- मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र
- स्थायी बसोबास रहेको गा.वि.स./न.पा.को सिफारिस
- स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का
- हकदाबी सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना
- आवश्यकता अनुसार फिल्ड निरीक्षण प्रतिवेदन
- राजस्व दस्तुर/शुल्क बुझाएको रसिद/भौचर

५. विर्ता जग्गा जोताहाको हकमा रैकर परिणत (रैप)

- तोकिएको म्यादभित्रको रै.प. दर्ता मागको टिकट सहितको निवेदन
- जोताहाको अस्थायी निस्सा

- फिल्डबुक उतार
- फिल्ड नक्सा
- सम्भव भएसम्म (भू.स.) २ नं. अनुसूची
- जग्गा रहेको गा.वि.स./न.पा.को जोतभोगको सिफारिस
- नामसारी रैप दर्ता भए नाता प्रमाणपत्र
- मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र
- स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का
- हकदावी सम्बन्धी घछ दिने सार्वजनिक सूचना
- आवश्यकता अनुसार फिल्ड निरीक्षण प्रतिवेदन
- राजस्व दस्तुर/शुल्क बुझाएको रसिद/भौचर

६. दाखिल खारेज

- टिकट सहितको दा.खा. निवेदन
- निवेदकको नागरिकता सक्कल तथा प्रतिलिपि
- अदालतको तहगत अन्तिम फैसलाहरू तथा जनाउपत्र चलानी पुर्जी
- मिलापत्र भए मिलापत्र र जनाउ पत्र
- दर्ता बाँकी भए जग्गा दर्ता कार्यविधि
- लिलाम दा.खा. लिलाम गर्ने निकायको निर्णय दा.खा. गरिदिने पत्र
- बेजिल्ला पारित लिखत, चालू आ.व.को मालपोत बुझाएको रसिद
- राजस्व दस्तुर/शुल्क बुझाएको रसिद/भौचर

७. मोही दाखिल खारेज

- टिकट सहितको दा.खा. निवेदन
- सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा
- भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय तथा जनाउपत्र
- नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
- राजस्व दस्तुर/शुल्क बुझाएको रसिद/भौचर

८. शेषपछिको बकसपत्र दाखिल खारेज

- टिकट सहितको निवेदन
- शे.व. लिखत
- सिफारिस
- मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र
- कार्यालयको अभिलेख भिडाउँदा लिखत सदर हुनुपर्ने
- नागरिकता प्रमाणपत्र
- चालू व.व. को मालपोत तिरेको रसिद

९. सशोधन

- संशोधन मागको टिकट सहितको निवेदन
- सक्कल जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
- नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
- गा.वि.स./न.पा.को किटानी सिफारिस
- चालू आ.व. को मालपोत तिरेको रसिद
- सूचना, सर्जमिन मुचुल्का
- अन्य आवश्यक प्रमाण

१०. सेस्ता दाखेल खारेज

- पारित भएको सक्कल लिखत वा निर्णय मिसिल
- सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंको उपस्थिति
- हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो
- ल्याप्चे सहिछाप
- चालू आ.व.को मालपोत तिरेको रसिद
- सक्कल नागरिकता र प्रतिलिपि

११. फोटो टाँस

- टिकट सहितको निवेदन
- सक्कल जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
- नागरिकता प्रमाणपत्र सक्कल र प्रतिलिपि
- फोटो प्रमाणित सहितको ३ पुस्ते खुलेको स्थायी बसोबास भएको गा.वि.स./न.पा. को सिफारिस
- स्वामित्व प्राप्त गरेको स्रोत कागजात
- हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो

१२. तिनपुस्ते कायम

- टिकट सहितको निवेदन
- सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा
- नागरिकता प्रमाणपत्र
- फोटो प्रमाणितसहितको ३ पुस्ते खुलेको स्थायी बसोबास भएको गा.वि.स./न.पा.को सिफारिस
- चालू आ.व. को मालपोत तिरेको रसिद
- स्वामित्व प्राप्त गरेको स्रोत कागजात

१३. जग्गाधनी सेस्ता प्रतिलिपि सम्बन्धित जग्गाधनीले माग गर्दा

- टिकट सहितको निवेदन
- जग्गा रहेको क्षेत्रको गा.वि.स./न.पा.को स्पष्ट सिफारिस
- नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि

- मालपोत बुझाएको रसिद
- जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्दाको सक्कल लिखत
- आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन

१४. ट्रायल चेक

- जग्गाधनीको टिकट सहितको निवेदन
- नागरिकताको सक्कल र फोटोकपी
- जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको सक्कल र फोटोकपी
- चालू आ.व. मा मालपोत तिरेको रसिद
- नक्सा उतार
- नापीको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन

१५. हकसफा/अचल सम्पत्ति निखन्ने सम्बन्धी

- टिकट सहित रीतपूर्वकको निवेदन
- लिखतमा उल्लिखित थैली बमोजिमको रकम
- रजिष्ट्रेशन दस्तुर
- थापा पाएको मिति प्रमाणित हुने कागजात
- सन्धिसर्पन पर्ने व्यहोरा प्रमाणित हुने कागजातहरू
- नक्सा

१६. पुनः नापी पछि सेस्ता अध्यावधिक (हालसाविक)

- टिकट सहितको निवेदन
- जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (हाल र साविक दुवै)
- नागरिकताको सक्कल र फोटोकपी
- मालपोत बुझाएको रसिदको सक्कल र फोटोकपी
- साविक र हालको नक्सा
- आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन
- नापी कार्यालयको विवरण
- अन्य प्राविधिक प्रतिवेदन

१७. रोक्का

- पारित बन्धकी लिखत
- सरकारी अड्डा अदालत वा वित्तिय संस्थाबाट रोक्का वा फुकुवा गरिदिने पत्र र सक्कल जग्गाधनी पुर्जा
- सक्कल जग्गाधनी पुर्जा
- मालपोत तिरेको रसिद

१८. कार्यालय समक्षा पेश भएका लिखत तथा निवेदनहरूमा पुरा गर्नुपर्ने प्रकृयाहरू:

- मोठ रोक्का भिडाउने
- कागजातहरू रुजु गरी सनाखत गर्ने
- टोकन लगाउने
- मूल्याङ्कन भिडाउने
- कित्ताकाट भए नापी कार्यालयमा पठाउने
- रजिष्ट्रेशन दस्तुर असुल गर्ने
- तहरिरले पेश भएको लिखत चेक जाँच गरी पारितको लागि अधिकृत समक्ष पेश गर्ने
- दा.खा.को लागि तोकिएको फाँटबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयका लागि सम्बन्धित मालपोत अधिकृत समक्ष फाइल पेश गर्ने
- अधिकृतले रीत पुगेको लिखत र फायलको पारित तथा निर्णय गरिदिने
- रजिष्ट्रेशन फाँटबाट पारित लिखत दर्ता गरी रजिष्ट्रेशन नम्बर दिई एक प्रति मोठ फाँटमा बुझाई दिने तथा फायलको निर्णय भए पछि मोठमा बुझाई दिने ।
- पारित लिखत तथा फायल अनुसार मोठ फाँटबाट सेस्ता पुर्जा तयार गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा सहित लिखत सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई उपलब्ध गराउने
- लिखत तथा मिसिल सहित कागजात तामेली फाँटमा बुझाउने ।

कार्यस्तरमा भोग्नु परेका चुनौतीहरू तथा समाधानका उपायहरू:

कार्यालयमा कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दा भोग्नु परेका चुनौतीहरूलाई बुँदागत रुपमा देहाय अनुसार उल्लेख गरिएको छ ।

क्र.सं.	नियम बमोजिम दैनिक कार्य सम्पादन गर्दा आइरहने चुनौतीहरू	समाधानका सम्भावित उपायहरू
१	एउटै निकायमा काम गर्ने कर्मचारी बीच एउटै प्रकृतिको काम गर्दा दक्षताको अभावमा बेमनस्यताको विकास हुनु र सो निकायमा रहेका मूल अधिकारीले त्यस्तो विषयमा उचित ध्यान नदिई फाँट व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्नु ।	सेवाग्राही र कर्मचारी बीच भाईचारा एवं पुलको सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्ने । कानून व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाई तालिम दिनु पर्ने ।
२	कर्मचारीको आन्तरिक व्यवस्थापन उचित एवं पारदर्शी ढङ्गले गर्न नसक्नु । कर्मचारीहरूलाई आफ्नो दक्षता एवं अनुभव नै नबुझी सरुवा एवं पदस्थापन गर्नु समयसापेक्ष जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित नियम कानून परिमार्जन गर्न नसक्नु ।	यथाशीघ्र नियम कानून परिमार्जन सहित नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने ।

क्र.सं.	नियम बमोजिम दैनिक कार्य सम्पादन गर्दा आइरहने चुनौतीहरू	समाधानका सम्भावित उपायहरू
३	दोहोरो सेस्ता सम्बन्धमा पहिला व्यक्तिका नाममा दर्ता सेस्ता कायम भएका विभागको परिपत्र अनुसार फिल्डबुकमा ऐलानी प्रति जनिएको सरकारी प्रकृति जनाउने जग्गाहरूलाई सरकारी सेस्ता कायम गर्ने भन्ने निर्देशन भए अनुसार	नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने ।
	सरकारी कायम गरिएकोमा हाल Online प्रणाली लागू भएपश्चात उक्त जग्गाको सेस्ता दोहोरो देखिएको हुँदा दोहोरो सेस्ता हटाउन समस्या रहेको ।	
४	अदालतको फैसलाबाट सरकारी सेस्ता कायम भएका जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता सेस्ता कायम गरि दिने भनी निर्णय भै आउने । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यस्तो फैसला कार्यान्वयन नगरेबापत अदालतमा मानहानी मुद्दा खेप्नु पर्ने अवस्था रहेको ।	नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने ।
५	अदालतबाट जग्गा दर्ताको निर्णय तथा उत्प्रेषणको आदेश भै आउने तर जग्गा दर्ता नखुलेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या रही आएको ।	नियमित रुपमा जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्य खुला गरी दिएमा सो समस्या समाधान हुने ।
६	जग्गा हदबन्दी सम्बन्धमा साविक व्यक्तिले बिक्री गरेका साना टुक्रा जग्गा विभिन्न तहमा बिक्री भै लिखत पारित भएकोमा उक्त जग्गा हदबन्दीबाट साविक व्यक्तिकै नाममा रोक्का रहेको कारण पछि खरिद गरी लिएका व्यक्तिहरूको जग्गा रोक्का रहेको कारण समस्या परिरहेको ।	नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्ने ।
७	रोक्का राख्ने निकाय नखुलेका, व्यक्तिका नामबाट रोक्का अभिलेखमा रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा सधैं भ्रमेला समस्या आईरहने ।	नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्ने
८	एकीकृत मूल्याङ्कन प्रणाली नहुँदा आज न्यूनतम मूल्यमा खरिद गरी लिएको जग्गा दोस्रो दिनमा नै बढी मूल्याङ्कनमा धितो बन्धकी लगायतका लिखत पारित गर्नु पर्ने बाध्यता ।	एकीकृत मूल्याङ्कनको यथाशीघ्र व्यवस्था हुनु पर्ने ।

क्र.सं.	नियम बमोजिम दैनिक कार्य सम्पादन गर्दा आइरहने चुनौतीहरू	समाधानका सम्भावित उपायहरू
९	बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एउटा जग्गा धितोबन्धक राखी ऋण प्रवाह गर्ने र पछि उक्त व्यक्तिको स्वीकृति वेगर ठाडो पत्रबाट उक्त व्यक्तिका नाममा भएका अन्य जग्गा तथा घर समेत रोक्का राख्न आउने ।	स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१०	मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले छुट्टै विशिष्ट प्रकृतिका कार्यहरू गर्नुपर्ने भएकोले लामो अवधि कार्य गरी ज्ञान सीप भएका कर्मचारी अन्यत्र सरुवा भै जाने र नयाँ कर्मचारीहरू सरुवा भै आउने हुँदा कार्यमा विशेषज्ञताको अभाव भै कामकाजमा बाधा पर्न जाने ।	छुट्टै सेवा समूह गठन गर्नुपर्ने ।
११	विभिन्न आयोग तथा गठन आदेश अन्तर्गत गठन भएका संस्था नगर विकास समिति नापी कार्यालय आदि धेरै निकायबाट जग्गा दर्ता भई स्वेस्ता कायम हुने गरेको हुँदा उक्त स्वेस्ता कार्यान्वयनमा समेत समस्या परेको	जग्गा दर्ता गर्दा एउटै निकाय One Door System बाट हुनु पर्ने ।
१२	जग्गा प्रशासन कार्यहरू विभिन्न ऐन नियम अन्तर्गत रही कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने जटिल र संवेदनशील अवस्था सिर्जना भएको ।	जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यका लागि छुट्टै एकीकृत ऐन जारी गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ।
१३	आवश्यक प्रमाण सम्बन्धमा कार्यालयका कर्मचारीहरूको दक्षताको अभावमा व्यक्ति अनुसार फरक बुझाई हुने ।	कर्मचारीहरूलाई तालिम दिई ऐन कानून अनुसार एउटै धारणा बनाउन सक्ने बनाउनु पर्ने
१४	स्थानीय तहबाट प्राप्त घरबाटो सम्बन्धी सिफारिस स्पष्ट नभई दोहोरो अर्थ लाग्ने हुनु ।	सिफारिस स्पष्ट तथा किटानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने
१५	अधिकृत वारेस तथा पेश गरेका अन्य प्रमाणहरू कीर्ते गरी नक्कली रुपमा पेश हुन सक्ने ।	प्रमाण सम्बन्धमा अनलाइनबाट जारी भएको दोहोऱ्याई हेर्न सक्ने व्यवस्था हुनु राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने ।
१६	मूल्यांकन सम्बन्धमा पहिले बढीमा कारोवार भए तापनि हाल न्यूनतम मूल्य राखेर पारितका लागि पेश हुने लिखतमा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा विवाद हुने ।	तथ्यपरक एवं वैज्ञानिक मूल्याङ्कन हुनुपर्ने ।

निष्कर्षः

विश्वमा प्रविधिले धेरै लामो फड्को मारी सक्दा समेत हामी त्यसमा पूर्णरूपमा समाहित हुन सकेका छैनौं। प्रविधि त हामीले पनि प्रयोग गर्दै आएका छौं तर त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। अबै पनि सेवाग्राहीहरूलाई हालको प्रविधिमा अभ्यस्त गराउन सकिएको छैन। कर्मचारीहरूले कार्यस्तरमा भोग्नुपरेको समस्यालाई तत्काल पहिचान गरी सो समाधान हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि मार्फत नै गर्नुपर्छ। अर्थात्, कोही कसैले पनि अनुचित व्यक्तिगत लाभ लिन नपाओस् र सेवाग्राहीको कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित मूल अधिकारीले सोही किसिमको तालिमको व्यवस्था, दक्षता एवं अनुभवका आधारमा फाँट व्यवस्थापन लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी राज्य तथा सरकारको तर्फबाट सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष मार परेको कामको प्रकृति बुझी सो सम्बन्धी ऐन कानून तुरुन्त परिमार्जन गरी लागू भए नभएको बारेमा अनुगमन हुन जरुरी छ। कर्मचारीहरूले कार्यस्तरमा भोगेका समस्याको वास्तविक पहिचान गरी सोको लिखित रूपमा दस्तावेज नै तयार पारी विज्ञहरूको सल्लाह र सुझावमा समस्या समाधान गर्न निर्देशिका वा कार्यविधि के उपयुक्त हुन्छ सो तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। सेवाग्राही र कर्मचारीबीच पुलको काम गर्ने लेखापढी (भू-सेवा केन्द्र सञ्चालक) तथा कानून व्यवसायीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको बारेमा जानकारी गराउँन सक्नुपर्छ। नेपालभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय एवं नापी कार्यालयमा समेत सेवाग्राहीका असन्तुष्टिलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई परेको पीरमर्का समस्या सूचना अधिकारी समक्ष सिधा राख्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।



गुठी जग्गाको लगत, दर्ता, व्यवस्थापन र यसका समस्या तथा समाधानका उपायहरू



✍ सरोज थपलिया

पृष्ठभूमि

नेपाली समाजको सभ्यता र परम्पराको लामो शृङ्खलाहरूमा आवद्ध रहेको गुठी व्यवस्था वि.सं. ५२२ को लिच्छविकालीन शिलालेखबाट प्रामाणिक रूपमा अभिलेखन भएको इतिहासबाट देखिन्छ । संस्कृत शब्द 'गोष्ठी' बाट अपभ्रंश भई 'गुठी' शब्द बनेको र गोष्ठीको अर्थ सभा समूह हुने भएकोले गुठी सामूहिक रूपमा कल्याणकारी काम गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सामाजिक कल्याणका लागि सबैले मिलेर कार्य गर्ने भावना नै गुठी व्यवस्थाको प्रेरणादायी गुण हो । गुठी व्यवस्था समाज सेवा र परोपकारी कार्यको सम्बाहक हुँदै नेपाली समाजमा स्थापित मान्यता बनेको छ । यो सामाजिक उत्थान र सहकार्यको सबैभन्दा पुरानो नमूना पनि हो । लिच्छवि, मल्ल र शाहकाल गरी विभिन्न कालखण्डमा राजगुठी, छुटगुठी र दुनियाँ गुठीका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका गुठीका आफ्नै धार्मिक, लौकिक, मनोरञ्जन र वर्गीय स्वरूप थिए । गुठी व्यवस्था कडा सामाजिक नियमबीच स्थापित साँस्कृतिक अभ्यास पनि हो ।

मठ, मन्दिर, विहार, गुम्बा, जात्रा, यात्रा आदि धार्मिक एवं साँस्कृतिक कृत्यको लागि अधिक मात्रामा गुठी राखेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त पाठशाला, पाकशाला, छात्रवृत्ति, आदि जस्ता शैक्षिक विकासको लागि, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धित अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थापन आदिका लागि र बाटो, घाट, साँघु (पुल), पाटी, पौवा, धर्मशाला आदिको निर्माण, भोजनवृत्ति तथा अशक्तवृत्ति जस्ता तिर्थयात्री सेवा सुविधा आदि सदावर्तका लागि गुठी राखेको पाइन्छ । कुनै न कुनै प्रकृतिको सामाजिक एवं परोपकारी कार्यका लागि उदारमना भएका सामर्थ्य व्यक्तिले आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट नगद वा जग्गा अर्पण गरी त्यसको आयस्ताबाट गुठीका कार्यहरू गर्न स्रोत व्यवस्था सहित गुठी राखेका हुन्छन् ।

गुठी राख्नको लागि जग्गा नै आवश्यक पर्ने नभए पनि तत्कालीन समयमा जग्गा नै आम्दानीको प्रमुख स्रोत रहेकोले प्रायशः सबै गुठीको आम्दानीको स्रोतको रूपमा जग्गा नै राखेको पाइन्छ । शाहकालीन पछिल्लो समयमा भने यदाकदा नगद दिने गरेको देखिन्छ । केही शाहकालीन शासकहरूबाट भारतको श्री रामेश्वर, जगन्नाथ, द्वारकाको धार्मिक कार्य सञ्चालनका लागि प्रदान गरेको रकमबाट नेपालमा जग्गा खरिद गरी गुठी राखेको भन्ने पनि भेटिन्छ । गुठी राखे धर्म हुन्छ भन्ने मनोभावनाले पनि गुठी स्थापना गर्नको लागि प्रेरणा दिएको देखिन्छ । धार्मिक र लोकोपकारका कार्यको लागि राखिएको गुठीको आम्दानी राज्यकोषमा मिलाउन उपयुक्त नहुने देखेर राज्यले पनि गुठी रकमलाई राज्यकोषबाट अलग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । गुठी रकम संघीय र प्रदेश कुनै पनि राज्यकोषमा नजाने संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ । 'राजगुठीलाई नेपाल

✍ पूर्व गुठी प्रशासक, राष्ट्रिय गुठी संस्थान ।

सरकारको अधिनबाट भिक्री छुट्टै संस्थाको जिम्मा सुम्पी व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गराउने उद्देश्यले गुठी संस्थान खडा गरी जिम्मेवारी दिइएको हो । गुठी संस्थान अविच्छिन्न, उत्तराधिकारी, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने गुठी संस्थान ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट गुठी संस्थानमा हक र दायित्व सर्न आई संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरेका गुठी राजगुठी हुन् । यी राजगुठीको व्यवस्थापन र सञ्चालन गुठी संस्थानले गर्ने गर्दछ । यस बाहेक राजगुठीको लगतमा दर्ता नभएका र व्यक्ति वा समुदाय आफैँले स्थापना गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएका पारिवारिक वा सामाजिक (दुनियाँ) गुठीलाई निजी गुठी भनेर चिनिन्छ । साविकदेखि दाताका सन्तति (गुठीयार) वा अन्य व्यक्ति, समुदायलाई जिम्मा दिई छुट्टैमा सञ्चालित र संस्थानबाटै आम्दानी, खर्च व्यवस्थापन हुने अमानतमा सञ्चालित गरी राजगुठी दुई प्रकारबाट सञ्चालन हुने गर्दछ । निजी गुठीतर्फ भने व्यक्तिगत वा पारिवारिक निजी गुठी र सामाजिक निजी गुठी गरी दुई किसिमबाट सञ्चालन, व्यवस्थापन भई आएको देखिन्छ । निजी गुठीतर्फ देवानी संहिताले गुठी स्थापना गर्ने प्रक्रिया र संरक्षणतर्फ केही व्यवस्था गरे पनि समष्टिगत गुठी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानून निर्माण भई नसकेकोले राजगुठी भन्दा धेरै बढीको सङ्ख्यामा भएर पनि अपवाद बाहेक निजी गुठीको समुचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन ।

लगत, दर्ता, व्यवस्थापन

गुठी संस्थानले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपाल राज्यमा छुट्टैमा सञ्चालित १०३२ र अमानतमा सञ्चालित १०५० वटा गरी जम्मा २०८२ वटा गुठीहरू राजगुठी लगतमा दर्ता रहेका छन् । तत्कालीन गुठी बन्दोबस्त अड्डा, गुठी कचहरी, पहाड बन्दोबस्त अड्डा, कौषीतोषाखाना र कुमारी चोकहरूमा रहेका साविक मिसिल तथा अभिलेखहरूबाट लगत खडा गर्ने कार्य वि.सं.१९६२ देखि गरी आएकोमा २०१३ साल पछि सो लगत तयार गर्ने कार्य हुन सकेन । बाँकी लगत कायम गरी गुठी एकीन गर्ने कार्य पुनः सञ्चालन गरिएमा उल्लिखित गुठी सङ्ख्यामा थप हुन सक्दछ । साविकको लगत त्यस अवस्थामा विभाजित ३३ जिल्ला अनुसार राखिएकोमा हाल ७७ वटा प्रशासनिक जिल्लाहरू रहेकोले साविक ३३ जिल्ला अन्तर्गत रहेका गुठीहरू हाल ७७ जिल्ला अन्तर्गत कुन गुठी कुन जिल्लामा पर्छन् भन्ने लगत तयार नभएको देखिन्छ । यसले गर्दा कुन कुन स्थानमा राजगुठी रहेका छन् र ती गुठीहरूको सम्पत्ति कहाँ कहाँ कति थियो, हाल के अवस्था छ, साविक लगत बमोजिम हाल नापीमा कति कायम भएका छन् भन्ने व्यवस्थित तथ्याङ्क संस्थानसँग पनि छैन । उक्त विवरण एकीन गर्ने कार्य र साविक लगत बमोजिम हाल नापी अनुसार कायम हुन आएका जग्गाको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिई विवरण तयार नगरेसम्म वास्तविक गुठीको सङ्ख्या, गुठीको जग्गा र अन्य सम्पत्ति एकीन गर्न सकिने स्थिति छैन । लगत तथा अभिलेख व्यवस्थापनको पहिलो र महत्वपूर्ण काम यही हो ।

दाताले आफ्नो हक छाडी राखिदिएका गुठी जग्गा नै राजगुठी सञ्चालनको लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । सम्पदा क्षेत्र बाहेकका राजगुठी जग्गा संस्थानले आफैँ खेती गराउने वा किसानलाई खेती गर्न दिई अधियाँ वा कुत प्राप्त गर्ने गर्दथ्यो । गुठीको जग्गा कमाए बापतमा मोहीयानी हक लाग्दैनथ्यो । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले पनि गुठी अधिनस्थ जग्गामा मोही नलाग्ने व्यवस्था गरेकोमा २०२५ सालमा ऐन संशोधन भई सो व्यवस्था हटाए पनि गुठी संस्थान ऐनको मोही नलाग्ने व्यवस्था यथावत् कायम रहेको थियो । गुठी जग्गा कमाउनेलाई

पनि मोही हक प्रदान गरी दर्तावाला मोहीको हक समाप्त गर्न, शहरी क्षेत्रका गुठी अधिनस्थ जग्गामध्ये दुईतिहाई दर्तावाला र एक खण्ड जोताहाले पाउने व्यवस्था गर्न गुठी संस्थान ऐन, २०२९ जारी भयो । गुठी संस्थान ऐन, २०२९ ले परिलक्षित गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेकोले पुनः गुठी संस्थान ऐन, २०३३ आयो । यसले साविकको व्यवस्थामा धेरै परिवर्तनहरू गरी मोही हक लाग्ने समेतको व्यवस्था स्पष्ट गर्‍यो ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा वि.सं. २०४१ सालमा पहिलो संशोधन भई मोही लागेको जग्गा रैकर सरह गराई मोही जग्गाधनी हुन पाउने गरी तोकिएको दस्तुर लिई रैतान नम्बरीमा दर्ता गरिदिने, खास जोताहा किसानलाई नै मोही कायम गर्ने, दर्तावाला मोही अन्त्य गर्ने सम्मको व्यवस्था भयो । यसरी मोही हक लाग्ने **गुठी अधिनस्थ जग्गा**, मोहीले तोकिएको दस्तुर बुझाएमा रैकर सरह जग्गाधनी हुने **गुठी रैतान नम्बरी जग्गा** र कसैको हक भोग नलाग्ने गुठी संस्थानको पूर्ण अधिकार भएको **गुठी तैनाथी जग्गा** गरी तीन प्रकारका गुठी जग्गा कायम हुन पुगे । यसका अतिरिक्त गुठीको काम गरे बापत पारिश्रमिकको सट्टामा जग्गा कमाई आयस्ता खान पाउने गरी दिइएको जग्गालाई गुठी खान्नी जग्गा र संस्थानले रैकर जग्गा प्राप्त गरेमा वा जग्गावालाको हैसियतले नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउन पर्ने जग्गालाई गुठी नम्बरी जग्गा भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

गुठी अधिनस्थ जग्गामा किसानले तोकिएको कुत गुठी कार्यालय, मालपोत कार्यालय वा सम्बन्धित गुठीयारलाई बुझाउन पर्ने हुन्छ । यो प्रकृतिको जग्गामा जग्गाधनी सम्बन्धित गुठी र मोही महलमा जग्गा कमाउने किसान (मोही) जनिई दर्ता सेस्ता तयार गरिन्छ । मोहीले तोकिएको दस्तुर बुझाए पछि जग्गाधनी महलमा निजको नाउँ जनिई सो भन्दा माथि सम्बन्धित गुठीको नाउँ जनाएर गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको सेस्ता कायम गरिन्छ । गुठी रैतान नम्बरी परिणत भएपछिको स्थिति रैकर सरह हुने भएकोले गुठी वा मालपोत कार्यालयमा रैकर सरह मालपोत मात्र बुझाए पुग्छ । गुठी तैनाथी जग्गा भने पूर्ण रुपमा संस्थानको मातहतमा रहने कोही कसैको हकभोग नलाग्ने जग्गा भएकोले यो प्रकृतिको जग्गामा जग्गाधनी सम्बन्धित गुठी र गुठी संस्थान हुने तथा मोही महल खाली रहने गरी दर्ता सेस्ता कायम गरिन्छ । गुठी तैनाथी जग्गामा गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने भएकोले यो प्रकृतिको जग्गा सम्पदा क्षेत्रको हकमा संरक्षण गर्ने र अन्य जग्गा खेती, बागवानी, लिज, बहाल आदि व्यावसायिक वा आयमूलक कार्यमा संस्थानले व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

नेपाल राज्यमा साविक लगत अनुसार नापीमा कायम भएका गुठी जग्गामध्ये संस्थानले अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार राजगुठी जग्गा जम्मा त्रिहत्तर हजार पाँच सय हेक्टर देखिन्छ । यसमध्ये अन्ठाउन्न हजार दुई सय हेक्टर गुठी रैतान नम्बरी (रैकर सरह) परिणत भइसकेको छ भने संस्थानको पूर्ण स्वामित्वमा रहने एक हजार चार सय पच्चीस हेक्टर गुठी तैनाथी जग्गा छ । यसबाहेक मोही लागेका रैतान नम्बरी हुन बाँकी गुठी अधिनस्थ जग्गा करिब चौध हजार हेक्टर देखिन्छ । यी गुठी अधिनस्थ जग्गा भनेको मोहीले जानकारी नपाएर, रकम अभावका कारणले र पाखा-वारीका उब्जनी कम हुने क्षेत्रका जग्गाहरू दस्तुर बढी भएर रैतान परिणत हुन नसकेको देखिन्छ । मोही लागेका सम्पूर्ण गुठी जग्गामध्ये करिब ९५ प्रतिशत जग्गा रैकर सरह गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत भइसकेपछि करिब ५ प्रतिशत जग्गा मात्र रैतान परिणत बाँकी हुँदा सर्वोच्च

अदालतको आदेशले गुठी रैतान नम्बरी परिणत गर्ने कार्य हाल रोकिएको छ ।

समस्या र समाधान

विगतको बेग्लै परिवेशमा बनेका ऐन, नियमहरूले अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा गुठीलाई वैज्ञानिक र आधुनिक रूपमा सामाजिक रूपान्तरणको सम्बोधन गर्न सकिने देखिँदैन । हाल औचित्यहीन देखिने र दोहोरो अर्थ दिने तत्कालीन अवस्थाका ऐनका कतिपय प्रावधानहरू अभिसम्म सक्रिय छन् । यसअघि पटक पटक पेश भएका गुठी विधेयकहरूले पनि मूर्तरूप लिन सकेन । गुठी र गुठी जग्गा व्यवस्थापनको सुधारका लागि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि आधा दर्जनभन्दा बढी आयोगहरू गठन भई पेश भएका प्रतिवेदनहरू कागजमा सीमित भए, कुनै पनि प्रतिवेदनको हालसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको जानकारी छैन । यसअघि प्रस्ताव गरिएका मस्यौदा र सरोकारवालाहरूको सुझाव लिएर समतामूलक सुधारको प्रतिबद्धता सहित गुठी ऐनलाई चाँडोभन्दा चाँडो समयसापेक्ष सुधार गर्न अपरिहार्य छ ।

गुठी अधिनस्थ जग्गालाई गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने कार्य सही थियो वा थिएन भन्ने छुट्टै बहसको विषय हुनसक्दछ, तर पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जग्गा मात्र रैतान परिणत बाँकी भएको स्थितिमा अदालतको फैसलाले अपेक्षा गरे बमोजिम गुठी संरक्षण हुन सक्ने भन्ने देखिँदैन । रैतान नम्बरी परिणत हुन पाएको भए राज्यले मालपोत लिने र गुठीले मालपोत लिने दुई प्रकारको गुठी जग्गा मात्र कायम भई किसानले जग्गाधनी बन्ने र सहज सेवा पाउने अवस्था बन्ने थियो । गुठी संस्थानले पनि तैनाथी जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापन गरी आफूलाई तोकिएको पर्व, पूजा, जात्रा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्दछ ।

गुठी जग्गा उपभोग गर्ने किसानहरूको हकभोग लगायत थन्किरहेका भूमि सम्बन्धी विवादहरू समाधान हुन नसकी समय बित्दै जाँदा असन्तुष्टि पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसअघि पनि उठान भएका कानूनको पुनरावलोकन सहित निश्चित अवधिका लागि भूमि न्यायाधीकरणको गठन गर्ने तर्फ सोच राख्न उपयुक्त नै हुने देखिन्छ । संघीयतामा मुलुक गइसकेको र सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाहका सबै सुविधा उपलब्ध गराउने एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीति बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा गुठी जग्गाको रकम असुल तहसील लगायतका सेवा सोही बमोजिम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक एवं परम्परागत मूल्य मान्यताको भावना र मर्म अनुसार गुठीको सम्पत्ति र आम्दानी राज्यकोषमा समाहित गर्न पनि हुँदैन । यसको विकल्पमा गुठीको एकशाला लगतको आधारमा कुत, मालपोत र गुठी जग्गा लिखत पारितबाट प्राप्त हुने रकम वापत सम्बन्धित प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटबाट संस्थानलाई एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाई रैकर जग्गाको मालपोत असुल गर्ने निकायले नै गुठी जग्गाको कुत, मालपोत पनि असुल तहसील गर्न सकिने हुन सक्दछ । तर, गुठी संस्थानले जग्गा लोप हुने वा रैकरमा दर्ता हुनसक्नेतर्फ सजग भई सबै विवरणहरू कम्प्युटरकृत गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ र आफ्नो लगत सेस्ता अद्यावधिक गर्दैजाने र नियमित रूपमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गुठी जग्गाको प्रशासन गुठी संस्थानले गर्नुपर्ने व्यावहारिक कुनै आधार भेटिँदैन । जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सबै काम कारवाही एकद्वार नीति अनुसार सम्बन्धित मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयबाट गर्ने, गुठी कार्यालय,

देवस्थल व्यवस्थापन समिति र गुठीयार उपर व्यवस्थापकिय नियन्त्रण कायम राखी गुठी संस्थानले धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण एवं संवर्द्धन लगायत स्रोत परिचालन गर्ने, आफ्नो जग्गा खोजी सेस्ता अद्यावधिक गर्ने, दर्ता सेस्ता कायम भएका जग्गाहरूको संरक्षण र उपयोग व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा दृढ अटोट र तीव्र गतिका साथ क्रियाशील रहन पर्ने देखिन्छ । गुठी सम्पदा धार्मिक, साँस्कृतिक आस्थाका विषय मात्र नभएर राज्यको पर्यटनका आधारस्तम्भ पनि हुन् । राजगुठीका सम्पदा संरक्षण, व्यवस्थापन गुठी संस्थानको दायित्व र क्षेत्राधिकारमा रहे तापनि स्थानीय स्तरमा गठित विभिन्न समितिहरू, राज्यबाट गठन हुने क्षेत्र विकास समिति, स्थानीय तह र पुरातत्व विभागबीच समेत समन्वय नहुँदा कामको जिम्मेवारीलाई लिएर समय समयमा विवाद, मतभेद भएको देखिन्छ । अमूर्त सम्पदा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संस्थानले लिएर मूर्त सम्पदा संरक्षणमा पुरातत्व विभाग र स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्न दिएर समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । सम्बद्ध निकाय र सरोकारवालाहरू मिलेर धार्मिक र साँस्कृतिक धरोहरको संरक्षण सहित पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारबाट अधिग्रहण गरिएका र सरकारी निकाय, सङ्घ, संस्थाले उपभोग गरेका गुठी जग्गाहरूको परिमाण पनि उल्लेख्य देखिन्छ । गुठीका जग्गाबाट प्राप्त हुने आमदानी नै गुठी सञ्चालनको मुख्य स्रोत हो । राज्यले लिएका र उपयोग गरेका गुठी जग्गाको कुत, भूबहाल बापतको कुनै आमदानी संस्थानलाई नदिनु, जग्गा प्राप्ति गरी क्षतिपूर्ति, मुआब्जा नदिनुलाई जायज मान्न सकिन्न । गुठी रकम राज्यकोषमा नमिसाउने संवैधानिक व्यवस्थाको परोक्ष रुपमा उलंघन भएको नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि मुआब्जा, क्षतिपूर्तिको संयन्त्र बनाई राज्यले उपभोग गरेका जग्गाहरूको यथोचित रकम संस्थानलाई उपलब्ध गराएर सम्बन्धित निकायको नाउँमा घर, जग्गा कायम गरी सेस्ता अद्यावधिक गराउन राज्यले ढिलाई गर्न हुँदैन । तब मात्र गुठी सम्पत्तिमा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई पनि दबाव सिर्जना हुन्छ ।

गुठी संस्थानको गरिमा यस प्रति आम जनताको आस्था र विश्वासमा निर्भर रहने विषय हो । जनताको आस्था र विश्वास यसबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरीयता, स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारितामा आधारित हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा संस्थानबाट प्रवाह हुने सेवालार्ई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई सबैको आस्था र विश्वास स्थापित गराउनु नै अहम् चुनौती रहेको छ । वर्तमान विश्व परिवेशमा नवीनतम् प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, सामाजिक गतिशीलतासँगै परिवर्तित सामाजिक मूल्य र मान्यताबाट सिर्जित अवसर र चुनौतीका साथ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको अपेक्षालार्ई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था थप पेचिलो बनेको छ । परिवर्तित समय सन्दर्भसँगै थपिएका यी चुनौतीहरूको सम्बोधनका लागि संस्थानले भिन्न कार्यशैली र प्रतिबद्धताका साथ रणनीतिक योजनाका माध्यमबाट योजनाबद्ध सुधार प्रक्रिया आरम्भ गरेर सम्बद्ध सरोकारवालासँगको समन्वयबाट संस्थानको छवि उज्ज्वल गराउन सकिनेछ । अस्तु



नेपालमा जग्गाको सरकारी दर्ता, लिखत पारित र यसको विकासक्रमः



१. परिचयः

कुनै मसी वा इन्कद्वारा कुनै बस्तुमा लेखिएको वा छापिएको वा सङ्केत गरिएको कुनै अर्थ र महत्व दिने लेखतलाई लिखत भनी बुझ्न सकिन्छ । यसको इतिहास धेरै लामो पनि छ । भोजपत्र, ताडपत्र, ताम्रापत्र, पञ्जाछाप, लालमोहर, सनद लगायत घरायसी तथा सरकारीस्तरमा लेखिएको र त्यसको अभिलेख रही प्रमाणको रूपमा प्रयोग हुने लेखतलाई लिखतको रूपमा बुझ्नु पर्दछ । यसैलाई भूमि शब्दकोषमा Document, deed, Paper लाई अक्षर, अङ्क तथा चिन्हद्वारा कुनै विषयलाई लेखपढ गर्ने कामका निमित्त प्रयोग हुनसक्ने वा प्रयोगमा ल्याउने मनसायले गरिएको साधनहरूमध्ये एक वा एकभन्दा बढी साधनद्वारा कुनै बस्तुमा लेखिएको, प्रकट गरिएको वा वर्णन गरिएको, छापिएको, लिथो गरिएको, तस्वीर खिचिएको वा अरू कुनै प्रकारले देखिने बुझिने आकारमा लेखिएका शब्दसमेत रीतिस्थिति मिलाई लेखिएको कागज लेनदेन गर्दा वा सुक्तीविक्री गर्दा लेखिने रीतपूर्वको कागजलाई लिखत भनिएको छ । कानूनी भाषामा अचल सम्पत्तिको खरिद विक्री वा कुनै व्यहोरा ले हक हस्तान्तरण गर्दा वा बन्धकी तथा दानवकस लिंदा दिंदा वा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित पक्षहरू बीच गरिने लिखतहरूलाई कानूनी मान्यता पुऱ्याउन वा कुनै लिखतलाई कानूनी रूपमा प्रमाणित गराउन मालपोत कार्यालयको रजिष्टरमा दर्ता गराउने कार्यलाई रजिष्ट्रेशन भनिन्छ । कार्यालय प्रमुखले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेपछि मात्र रजिष्टरमा दर्ता गर्नु पर्छ । पछिल्लो समयमा लिखत रजिष्ट्रेशनलाई लिखत पारित भन्न थालिएको छ । लिखत घरसारमा गर्दा गर्दै सरकारी अड्डाको रोहवरमा गर्न सुरु गरियो । खासगरी अचल सम्पत्ति सम्बन्धी कारोबारको लिखत सरकारी अड्डाबाट प्रमाणित गराउन सुरु गरियो । त्यसलाई लिखत रजिष्ट्रेशन र लिखत पारितजस्ता शब्दबाट सम्बोधन गर्न सुरु गरियो । खासगरी मुलुकी ऐन, २०२० मा रजिष्ट्रेशन भनिएको शब्दलाई मुलुकी देवानी तथा कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पारित शब्द प्रयोग गरिएको छ । यी दुवै कानूनले लिखत आधिकारिक व्यक्ति वा कार्यालय प्रमुखले दस्तखत गरेपछि मात्र दर्ता गरिनु पर्छ र त्यसरी दर्ता हुनु भनेको सरकारी अभिलेखमा चढ्नु भन्ने बुझ्नु पर्छ । यसले दुवै कुरा दस्तखत र दर्तालाई महत्वका साथ व्यवस्था गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा वर्ष २०७९ खुसीको वर्ष हो । यही वर्षको वैशाख १ गते लिखत पारित भएको एक सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा **लिखत पारितको शतवर्षिकी** कार्यक्रम मनाइयो । नेपालमा सर्वप्रथम १९७९ साल वैशाख १ गतेदेखि लिखत पारित गर्न सुरु भएको थियो । सो समयदेखि आजको प्रविधिमैत्री युगसम्म आइपुग्दा यसले धेरै वसन्त पार गरेको छ । यस लेखमा हामी जग्गाको सरकारी दर्ता, लिखत पारित र यसको विकासक्रमलाई ध्यानमा राखेर छलफल र विगतलाई सम्झने प्रयास गरिनेछ ।

✍ पूर्व उपसचिव, नेपाल सरकार ।

सर्वप्रथम जग्गाको सरकारी दर्ता के हो त ? जग्गाको स्वामित्व, त्यो माथि नियन्त्रण र अधिकार सम्बन्धी सरकारी निकायको अभिलेखमा राख्ने कार्यलाई जग्गा दर्ता (Land Registration) भनिन्छ । यसले खासगरी भूमिमाथि व्यक्ति विशेषको स्वामित्व प्रमाणीकरण गर्दछ । स्वामित्व हस्तान्तरणमा सहयोग पुऱ्याउँछ र कीर्ते र जालसाजी हुनबाट बचाउँछ । यसबाट जनताको स्वामित्व सुरक्षित हुने र राज्यप्रति जनताको विश्वास रहने हुन्छ । सम्पत्ति भन्नाले स्वामित्व, नियन्त्रण, प्रयोग र अधिकारको कुरा समेतलाई बुझ्नु पर्छ । यी सबै कुराको सुनिश्चितताको लागि त्यस्तो जग्गा सरकारी वा राज्यको अभिलेखमा सुरक्षित र सुव्यवस्थित हुनु पर्दछ । त्यसैलाई जग्गाको सरकारी दर्ताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

२. जग्गा दर्ताको सिद्धान्तः

जग्गाको क्षेत्रफल, मूल्य, स्वामित्व र उपयोगका विवरणलाई कानूनीरूपमा सरकारी अभिलेखमा चढाउने कामलाई जग्गाको सरकारी दर्ता भनिन्छ । जल, जङ्गल र जमिन राज्यको हुन्छ भनिन्छ । तापनि देशको कानून अनुसार सरकारको अतिरिक्त जमिन व्यक्ति विशेषको पनि हुने व्यवस्था छ । त्यसरी व्यक्तिविशेषको हुनुको लागि पनि सरकारी अभिलेखमा जनिएको हुनुपर्ने हुन्छ । यो मुख्यतया ४ वटा सिद्धान्तमा आधारित रहेको हुन्छः-

क. लगतमा चढाउने सिद्धान्त (The booking Principle) जग्गामा व्यक्तिको हकअधिकार स्थापित गर्नको लागि जग्गा र सो सम्बन्धी विवरण कानूनीरूपमा सरकारी रजिष्टरमा चढाउने कामलाई जनाउँछ । यसलाई जग्गाको लगत पनि भनिन्छ । नेपालमा तालुकीदार व्यवस्था कायम रहँदा लगत लिने र कस्ने काम तिनै तालुकीदारले गर्थे र त्यो लगत सरकारमा दाखिला हुने व्यवस्था थियो । यसैको आधारमा नापजाँच पछि मोठ सेस्ता तयार गर्ने काम भएको थियो ।

ख) स्वीकृतिको सिद्धान्त (The Consent Principle) निजी जग्गाको हस्तान्तरण गर्नुपर्दा व्यक्तिको लेखात्मक र रेखात्मक सहीबाट स्वीकृति दिइएको हुनु पर्छ । त्यस्तै अचल सम्पत्तिको कुनै पनि तरिकाबाट हस्तान्तरण गर्नु पर्दा बुढी औँठाको ल्याप्चे सही र लेख्न जान्नेले लेखात्मक सहीद्वारा गर्नु पर्छ ।

ग) सार्वजनिक गर्नुपर्ने सिद्धान्त (The Principle of Publicity) जग्गा हस्तान्तरण गर्दा लिने दिने दुवैको विवरण सार्वजनिक गरिन्छ । यसमा पनि २ वटा तरिका रहेको पाइन्छः

- १) लिखत दर्ता प्रणाली: लिखतमा जग्गाको सबै विवरण कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र हक सम्बन्धी विवरण दर्ता गरिएको हुन्छ । तर यो जग्गा दर्ता भने होइन ।
- २) हक दर्ता प्रणाली: यसमा जग्गाको अवस्थिति देखिने गरी हकदर्ताको प्रमाणपत्र दिइने ।

घ) विशेषताको सिद्धान्त (Principle of Speciality) यो खासगरी जग्गाको सिमाना सम्बन्धी दर्ताको व्यवस्था हो । यसलाई पनि ४ तरिकाबाट दर्ताको अभिलेख राख्ने गरिन्छः-

१. On the basis of local topographical characteristic जग्गाको सिमाना, सँधियार कित्ता, सडक, खोला वा अन्य भौतिक वस्तुको आधारमा सिमाङ्कन गरिन्छ ।
२. On the basis of meets of meets and boundaries description (कुना र घुम्तीका आधारमा) जग्गाको कुनै एक बिन्दुबाट कोण र लम्बाइको नाप लिई सिमाना एकीन गर्ने विधि ।
३. ग्रिड प्रणालीको आधारमा: कुनै चारपाटे ग्रिडबाट जग्गालाई ढाकी ग्रिडभित्र परेको आधारमा जग्गाको

सिमाना उल्लेख गर्ने ।

४. On the basis of co ordinates को-अर्डिनेटको आधारमा: यसमा खासगरी जग्गाको साँध सिमाना पूर्वान्तर र उत्तान्तरणको आधारमा । यसमा खासगरी कित्ताको केन्द्र, केन्द्रीय बिन्दुद्वारा बुझाउने गरिन्छ । तर यो हकहिस्सा दर्ता पद्धतिमा अवलम्बन गरिन्छ ।

यिनै सिद्धान्त र परिसूचकको आधारमा नेपालमा प्रत्येक मालपोत कार्यालयहरूले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६ बमोजिम प्रत्येक जग्गा तोकिए बमोजिम दर्ता गरी राख्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई नै हामी सरकारी दर्ताको रूपमा बुझ्नु पर्छ । जग्गाको लगति प्रथाको समयमा यस्तो काम सरकारका प्रतिनिधि तालुकदारबाट हुने गर्दथ्यो ।

३. लिखत पारित र यसको विकासक्रम:

स्वामित्व हस्तान्तरणको एउटा माध्यम लिखत पारित हो । जमिन अचल हुन्छ, अविनाशी हुन्छ, र क्षेत्रफल निश्चित हुन्छ । स्वामित्व प्राप्त हुने तरिकामध्ये सबैभन्दा प्रचलित तरिका खरिद बिक्री नै हो । यसको सुरुवात इसापूर्व ५८७ देखि जेरुसेलमबाट भएको पाइन्छ । बेलायतमा सन् १८४५ मा तमसुक लेखी सहिछाप गरी कार्यालयको छाप लगाउन सुरु गरिएको थियो । विश्वमा लिखतद्वारा स्वामित्व परिवर्तन गर्ने ३ वटा पद्धति रहेका पाइन्छ ।

सरकारी अड्डाको सहयोग बिना केही मानिसको रोहवरमा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने घरसारको व्यवहार (Private Convincing) पद्धति हो । यो प्राचीन पद्धति हो ।

कार्यालयमा भएको अभिलेख र हकभोगको आधारमा कार्यालयको रोहवरमा हकहस्तान्तरण हुने र कार्यालयमा गई लिखत पारित गर्ने पद्धति Registration of Deeds हो ।

स्वामित्वको ग्यारेण्टी हुने र साँध सिमाना निश्चित हुने तथा राज्यले सबै जिम्मा लिने हकहिस्सा दर्ता पद्धति Title of Registration हो ।

नेपालमा पनि पहिले घरसारको व्यवहारमा हुने लिखत (Private Convincing) पद्धति अवलम्बन गरिएको थियो । वि.सं. २०३४ साल पुस २७ गते भन्दा पहिले रु १०० सम्मको लेनदेन भएको कारोबारको लिखत पारित गर्नु पर्दैनथ्यो । जसलाई हदमुनिको लिखत भनिन्थ्यो । यस्ता लिखत धेरै पछिल्ला समयसम्म पनि मालपोत कार्यालयबाट दाखिल खारेज हुँदै आए । यसरी घरसारको व्यवहारको पद्धति अवलम्बन गर्दा समाजमा कीर्ते र जालसाजीका मुद्दाहरू बढ्दै जान थाले । मुलुकी ऐनमा भएको सातौँ संशोधन पछि सबै प्रकारका लेनदेन कारोबारको लिखत मालपोत कार्यालयबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरु भयो ।

लिखत पारित गर्ने अड्डाको ईतिहास कोट्याउँदा विक्रम सम्वत् १९५३ सालमा पुगनु पर्छ । सोही वर्ष माल अड्डा स्थापना भएको थियो । त्यस्तै १९७८ भदौ २४ गते पोता रजिष्ट्रेशन अड्डाको स्थापना भएको थियो । जग्गाको मूल अभिलेख भनेको रैकर र बिर्ता लगत हो । बिर्ताको लगतलाई पोता लगत भनिन्थ्यो । बिर्ताको पोता लगतलाई रै.प. गर्ने सुविधा थियो । त्यसरी परिणत भएको लगतलाई हा.नं. बाट बुझ्ने गरिन्थ्यो । रैकर जग्गाको लगतलाई रै.नं. बाट बुझिन्थ्यो । यी लगत सरकारी अड्डामा दर्ता नभएकोलाई मान्यता थिएन । काठमाडौँमा

पहिलो माल र दोस्रो माल अड्डा थिए । यसको साथै कीर्तिपुर माल पनि थियो । बिर्ता जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्ने प्रयोजनको लागि पोता रजिष्ट्रेशन अड्डाको स्थापना भएको थियो । अहिले हामीले अवलम्बन गरेको पद्धति भनेको लिखत दर्ता पद्धति हो । यो पद्धति पहिलो पद्धति भन्दा विश्वासिलो भए तापनि हकहिस्सा दर्ता पद्धति जस्तो भरपर्दो नहुने भएकाले लिखत पारितमा यदाकदा कीर्ते र जालसाजीका मुद्दा देखिने गरेको पाइन्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा अचल सम्पत्तिको लिखत पारित गराउने अड्डाको रुपमा मालपोत कार्यालयलाई परिभाषित गरेको छ । सुरुमा कर्मचारीको तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने र बक्यौता असुल गर्ने उद्देश्यले खोलिएको तहसील कार्यालय वि.सं. १९५९ मा मालअड्डामा परिणत भएको थियो । सोही वर्ष मधेशमाल सवाल लागू भएको थियो । तराईमा मालअड्डा स्थापना भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा रजिष्ट्रेशन अड्डा खडा भएका थिए । २०२४ सालमा भूमि प्रशासन कार्यालय खोलिए । मालपोत असुल र स्याहारको लागि २०२७ सालमा कोष तथा तहसील कार्यालय खोलिए । उता २०२४ सालमै भूमि प्रशासन कार्यालय खारेज गरी भूमिसुधार कार्यालयको स्थापना गरियो र कोष तथा तहसील कार्यालयलाई माल कार्यालयमा परिणत गरियो । मालपोत ऐन लागू हुँदै जाँदा माल कार्यालयहरू मालपोत कार्यालयमा परिणत हुन पुगे । यी विभिन्न नामका अड्डाहरूबाट अचल सम्पत्ति सम्बन्धी लिखतहरू पारित हुँदै आएका छन् ।

४) कहाँ कसरी लिखत पारित भए ?

नेपालमा कित्ता स्रेस्ता प्रणाली लागू हुनु पूर्व तालुकीदार व्यवस्था कायम थियो । पहाडको खेततर्फ जिम्मुवाल र पाखोबारी तर्फ मुखियाले र तराईमा पटवारी र चौधरीले तालुकीदारको काम गर्दथे । सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा यिनीहरूले रैतिसँग तिरो असुल गर्नेदेखि रस्ति रसाउने बस्ती बसाउने सम्मको अधिकार पाएका थिए । दुनियाँको जग्गासम्बन्धी कारोबारको अभिलेख राख्ने र प्रमाणीकरण गरी एकमुष्ट लगत सरकारमा दाखिला गर्ने काम यिनीहरूको थियो ।

विक्रम सम्वत् १९७९ साल वैशाख १ गतेदेखि नेपालमा लिखत पारित हुन सुरु भएको पाइन्छ । यसलाई लिखत पारितको अध्यायमा शीरकाल मान्नु पर्छ । लिखत पारितको १०० वर्ष पूरा भएको अवसरमा **लिखत पारितको शतवार्षिकी दिवस** यही २०७९ साल वैशाख १ गते मनाइयो । लिखत पारितको शतवार्षिकी सम्बन्धमा रेडियो तथा टेलिभिजनबाट परिसम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने देखि लेख रचना प्रकाशन गर्नुको साथै एक विशेष कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाबाट कार्यक्रमको उद्घाटन तथा सम्बोधन समेत भएको थियो ।

लिखत पारित गर्न सुरु गरिएको वर्ष १९७९ वैशाख १ गते काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पाल्पा, धनकुटा र मधेशका सबै जिल्लाहरूमा र पहाडतर्फ पल्लो किराँत, तेह्रथुममा लागू भएको थियो । सम्वत् १९८५ सालमा काभ्रेपालाञ्चोक, दोलखा, माभकिराँत, नुवाकोट, धादिङ, बन्दीपुर, स्याङ्जा, गुल्मी र डोटीमा लागू भएको थियो । तेस्रोचरण अर्थात् १९९० सालदेखि ओखलढुङ्गा, ईलाम, प्यूठान, सल्यान, दैलेख, जुम्ला, बैतडी र डडेल्धुरामा सुरु गरिएको थियो । त्यसैगरी थाक, दार्चुला, हुम्ला, ताप्लेजुङ, चिसापानी, पूर्व ६ नम्बरमा भने मालअड्डा नखुल्दासम्म अदालतबाट लिखत पारित गर्न सुरु गरिएको थियो । पारित हुने लिखतमध्ये मानु छुट्टिएको र मानुजोडिएको लिखत सम्वत् २००० साल कात्तिक १ गतेदेखि अनिवार्यरुपमा रजिष्ट्रेशन गराउनु

पर्दथ्यो । पहाडमा रु.२५ र मधेशमा रु. ५० भन्दा बढी थैली भएको लिखत पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था गरियो । पारित गराउनु पर्ने अन्य लिखतहरूमा अचल सम्पत्ति भएको मानु जोडिएको वा मानु छुट्टिएको लिखत, अरू गैर अचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा कुनै किसिमले हक छाडिदिएको लिखत, जुनसुकै किसिमको बन्धकी तमसुकको लिखत, भोग वा दृष्टिबन्धक वा लख सारेको तमसुकको लिखत, शेषपछिको बकसपत्रको लिखत, सट्टापट्टाको लिखत, अंशबण्डाको लिखत र धर्मपुत्र पुत्री राखेको लिखत रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्छ । तर अहिले धर्मपुत्र पुत्री राखेको लिखत भने अदालतबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । देहायमा प्रस्तुत लालमोहर, रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट पारित भएका, मालपोत कार्यालयबाट पारित भएका पुराना तथा अनलाइन लिखत र पारित भए पनि कानूनी मान्यता नपाएका लिखतका नमूना हुन् ।



५) हालको लिखत र लिखत पारित सम्बन्धी व्यवस्था:

लिखत भन्नाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २८ मा उल्लेख गरिएको लिखतहरूलाई सम्झनु पर्छ । फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रलाई पनि लिखत मानिएको छ । सबै लिखत पारित गराइरहनु आवश्यक पनि पर्दैन । पारित गराउनु पर्ने लिखत कानूनले नै तोकेको छ । नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्दको समयमा स्थानीय जनसरकारको नाउँबाट पनि अचल सम्पत्ति हक छाडेको लिखत पारित भएका थिए । तर ती पारित लिखतलाई राज्यको कानूनले मान्यता दिन सकेन । कानून र पद्धति बमोजिम पारित भएको लिखतले मात्र कानूनी मान्यता पाउँन सक्दछ ।

लिखतको आफ्नो पहिचान रहेको हुन्छ । लिखतमा कारणीको तीनपुस्ता वतन, लिखत तयार गरेको स्थान, मिति, पारित गरिदिने समयावधि, रीतपूर्वकको सनाखत, साक्षी, सहिछाप र मूल विवरण भएको लिखत रजिष्ट्रेशन हुने अड्डाबाट पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । अचल सम्पत्तिको हकमा सरकारी अभिलेखमा रुजु भएको हुनु पर्ने हुन्छ । घरसारमा गरेको व्यहोराको लिखत पनि तोकिएको समय अवधिभित्र पारित गराउनु पर्छ । अचल सम्पत्तिको रुपमा रहेको घरजग्गाको लिखत पारित गर्नुअघि घरसारमा लिखत गर्ने प्रचलन पनि रहेको थियो । यस्तो खालको प्रचलनलाई बोलीचालीको भाषामा बैट्टापट्टा गर्ने भनिएको पाइन्छ । यसलाई अहिलेको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ ले व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । खासगरी रु. ५० हजार भन्दा बढीको लेनदेन भएको घरसारको लिखतमा स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा सम्बन्धित पक्षहरूलाई उपस्थित गराई लेनदेनको विगो खुलाई लिखतको शीरमा प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ, सो अनुसार नभएमा लिखतलाई अदालतबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

मुलुकी ऐन, २०२० को रजिष्ट्रेशनको ३ नं. ले कसैले रजिष्ट्रेशन गराइरहनु नपर्ने लिखत रजिष्ट्रेशन गराई माग्न आएमा पारित गरिदिनु पर्ने व्यवस्थालाई अहिलेको मुलुकी देवानी संहिता दफा ४६५ ले समेत निरन्तरता दिएको छ । साविकको व्यवस्था बाहेक गुठी स्थापनाको लिखत, मासिक रु. १ एक लाख भन्दा बढी घरबहाल

बुझेको लिखत, अचल सम्पत्ति फलोपभोग गरेको लिखत समेत पारित गराउनु पर्ने गरी थप गरिएको छ । यसको साथै शेषपछिको लिखत बदर गराउनु पर्ने भएमा पनि लिखत पारित नै गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी लिखतहरू बेजिल्ला वा बेइलाका पनि पारित हुने व्यवस्था पछिल्लो समयमा आर्थिक आदेश वा ऐनबाट रोकिएको थियो । हाल मुलुकी देवानी संहितामा कायम राखिएको र केही प्रदेश सरकारको आर्थिक आदेशमा पुनः बेजिल्ला वा बेइलाका लिखत पारित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी पारित गराउनु पर्ने लिखत पारित नगराएमा कानूनी मान्यता पाउँदैन । लिखत पारित गराउँदा कानून बमोजिम तोकिएको दस्तुर बुझाउनु पर्छ । दस्तुर लिखतमा उल्लिखित थैली अड्कको आधारमा बुझाउने व्यवस्था भए तापनि सुरुका वर्षमा लिने दिनेले राखेको थैलीको आधारमा दस्तुर असुल गरिने भए तापनि सरकारले सामयिक कर ऐन, २०१२ बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०३९/०४/२६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम देशको प्रमुख १९ शहरको घर जग्गाको लिखत पारित गर्दा थैली अड्क कायम गर्न समितिको व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०३९/४० देखि पारित हुने लिखतमा अनिवार्यरूपमा थैली अड्क खुलाउनु पर्ने गरी व्यवस्था गरियो । त्यसपछि मालपोत ऐन, २०३४ को २०५४ सालमा भएको पाँचौं संशोधनबाट तोकिएको समितिले रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । सो बमोजिम हाल हरेक वर्ष अषाढ मसान्तभित्र प्रत्येक मालपोत कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिबाट जग्गाको मूल्याङ्कन गराई राख्नु पर्छ र सोको आधारमा लिखत पारित हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

६) लिखतको ब्यहोरा र ढाँचा:

कुन लिखतमा कुन ब्यहोराले पहिचान गर्ने भन्ने विषयमा पनि जानकारी हुनु पर्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २८ मा लिखतको नाम उल्लेख गरिएको छ । अचल सम्पत्तिको लेनदेन वा खरिद बिक्री सम्बन्धी लिखतलाई राजीनामा भनिन्छ भने कसैलाई कसैले रिक्काए बापत दिइनेलाई बकसपत्रको लिखत भनिन्छ । यो हालैदेखि र शेषपछि भोग गर्न पाउने ब्यहोरा परेको हुन्छ । अंशियार बीच हुने बण्डा अंश छोडपत्र वा अंश भरपाई अंशबण्डाको लिखत अन्तर्गत पारित गरिनु पर्छ । अलग भएको मितिदेखि खतिउपति आ-आफूले ब्यहोर्ने गरी हुने लिखतलाई मानु छुटीएको र त्यसपछि फेरि एकै ठाउँ बस्ने सहमति बनेको ब्यहोराको लिखतलाई मानु जोडिएको लिखत भनिन्छ ।

मालअड्डा, रजिष्ट्रेशन अड्डा, माल कार्यालय हुँदै मालपोत कार्यालयबाट विगतको समयदेखि पारित हुँदै आएको अचल सम्पत्ति सम्बन्धी लिखतको ढाँचामा खासै फरक देखिँदैन । तर हाल अनलाइन सेवाबाट पारित हुने लिखत विगतको तुलनामा आकारमा भने केही फरक देखिन्छ । विगतका लिखतहरू खासगरी नेपाली (पहाडी) कागजको पूरै ताउमा लेख्नु र भर्नु पर्ने र ब्यहोरा एकै पानाबाट हेर्न र देख्न सकिन्थ्यो । जग्गा र ब्यक्तिको विवरण, सनाखत साक्षीको सहिछाप र अड्डाको तर्फबाट गरिने सहिछाप फाँटवाला, तहरीर, हाकिमको सही सबै एकै पानामा रहेको हुन्थ्यो । तर अनलाइन प्रणालीबाट पारित हुने लिखत ए फोर (A4) साइजमा तयार हुने र यो कम्तीमा ३ पेज र आवश्यकता अनुसार सो भन्दा बढीको हुन्छ ।

लिखतको ढाँचा वा ब्यहोराको कानूनी आधार के हो ? थोरै जानकारी राख्नु पर्ने हुन आउँछ । विगतमा प्रयोगमा ल्याइएका लिखतको ढाँचा सनातनदेखि अभ्यस्त हुँदै आएको थियो । तर हाल पारित हुने लिखतको ढाँचा नेपाल राजपत्रमा मिति २०७५/६/१५ मा प्रकाशित गरी लागू गर्न सबै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा

परिपत्र जारी गरिएको थियो । सो बमोजिम लागू भएकै समयमा नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायीले उक्त लिखतका ढाँचा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी श्री सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरे । श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५/७/१४ मा अन्तरिम आदेश जारी पनि भयो । त्यसपछि श्री सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०७५/७/१४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने गरी मिति २०७५ पौष ३ गतेका दिन आदेश भयो । यसपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको व्यहोरा र ढाँचा नै मान्य भएको हुँदा सो बमोजिम यसको कानूनी मान्यता रहेको पाइन्छ । हाल सबै मालपोत कार्यालयमा यही ढाँचाका लिखतहरू पारित हुने व्यवस्था रहेको छ ।

मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने अधिकांश लिखतहरू अचल सम्पत्ति सम्बन्धी नै रहेका हुन्छन् । खासगरी सम्पत्ति भन्नाले स्वामित्व, नियन्त्रण, उपयोग र सुरक्षण जस्ता अवयवहरू समाहित भएको हुनु पर्छ । सुरक्षण व्यक्तिले मात्र गरेर हुँदैन, त्यसको सुरक्षा राज्यतवरबाट हुन जरुरी हुन्छ । त्यसैले सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन पनि त्यही हो, कुनै पनि अचल सम्पत्तिको सरकारी दर्ता । हाम्रो देशमा रहेको कानून मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६ मा मालपोत कार्यालयले जिल्लाभित्रको प्रत्येक जग्गा तोकिए बमोजिम दर्ता गरी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो जग्गा स्वेस्ता र अभिलेखको रुपमा दर्ता हुने व्यवस्था रहेको छ । तर सरकारी दर्ता नभएका बेलगति, बहाल बिटौरी, घरबास मिनाहा, जस्ता प्रकृतिका जग्गा अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि लिखत पारित गर्ने प्रतिबन्ध लगाइयो । लगत्तै यो विषयले अदालत प्रवेश पायो । उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलाशबाट बेलगति, बहालबिटौरी, घरबास मिनाहा, जस्ता घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन धितोबन्धकका कार्यहरू प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी पूर्ववत अवस्थामा गराउनु भनी मिति २०७४/१०/१० मा परमादेश जारी भयो । सो पछि त्यस्ता जग्गाको लिखतले पनि निरन्तरता पाएका छन । सरकारी प्रकृतिका जग्गा, दर्ता बाँकी जग्गाको लिखत पारित हुन सक्दैन । त्यस्तै विभिन्न आयोग समिति वा कार्यदलले समय समयमा वितरण गरेका सरकारी जग्गाको तिरोचली तोकिएको शर्त पूरा नभएसम्म लिखत पारित भए गैरकानूनी ठहर हुन आउँछ । त्यसै गरी नेपाली नागरिकको हकमा मात्र लिखत पारित हुने व्यवस्था रहेको छ ।

७) समस्या र चुनौती:

खासगरी धनीदेखि गरिब सम्मको आवश्यकता, चासो, गाँस र वास जस्तो आधारभूत कुराको परिपूर्तिका लागि सबैको ध्यान जग्गा वा जमिनमा रहेको हुन्छ । यसरी सबैको सरोकार अभिन्न आवश्यकता भएकै कारणले जग्गा जमिन सम्बन्धी विषयमा तुलनात्मकरूपमा समस्याहरू बढी र संवेदनशील भएको मान्नु पर्छ । यसको साथै म्यानुयल शिष्टमबाट अनलाइन शिष्टमा जाँदा परिवर्तन हुन नचाहेर अदालतमा प्रवेश गर्नु पनि यसको एउटा उदाहरण हो । मानिसले सकभर अभ्यस्त भएको पुरानो पद्धति छोड्दा जोखिम हुन सक्ने आशंकाले पनि सजिलै स्वीकार गर्न सकेका हुँदैन । त्यो नै एउटा समस्या हो । त्यही समस्या समाधानका विषय अन्तमा एउटा चुनौती पनि हो । भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा चुनौती धेरै छन । ती सबैलाई यहाँ उल्लेख गरिरहन सकिँदैन । तापनि दुई मुख्य समस्या र चुनौतीमा प्रवाह हुने सेवा प्रति सेवाग्राहीको असन्तोषजनक धारणा र कीर्ति तथा जालसाजीलाई लिन सकिन्छ । लिखत पारित गर्ने काम अर्धन्यायिक प्रकृतिको काम पनि हो । यसको साथै परम्परा र विगतको अभ्यासलाई राम्रोसँग फलो गरेको विधा पनि हो । यसका कार्यप्रक्रिया छोड्दाउन सकिएको छैन । जनशक्ति प्रविधिमैत्री हुन सकेका छैनन् । जसको बढी सरोकार हुन्छ, उसप्रति उत्तरदायी बनाउन

सकिएको छैन भने कतिपय काम पारदर्शी हुन सकिरहेकै छैनन् । नीतिगत तहबाट हुने निर्णयहरूको ढिलाईले पनि सेवा प्रवाहमा प्रभाव पारेको हुन्छ । जागिरको आवेदन दिँदा देखिने लाइन, उपचारको लागि अस्पतालमा हुने भीड र राहदानी लिनको लागि देखिने भीड हेर्ने हो भने कुनै जात्रालाई बिसाएको जस्तो हुन्छ तर त्यो भीडलाई हाम्रो समाजले केही भन्दैन । तर एउटा लिखत पारित गर्दा सनाखत साक्षी, लिनेदिने र लेखापढी समेत गर्दा ८/१० जनाको अनिवार्य उपस्थिति हुन्छ भने दिनको १०० थान लिखत पारित हुँदा त्यो भाडाको वा सानो स्पेश भएको मालपोत कार्यालयमा देखिने जमात निकै धेरै देखिएको हुन्छ । यो भीड पनि रहरको नभई बाध्यताको हो । मान्छेले अन्यत्रको जात्रा जस्तो भीडलाई कुनै वास्ता वा आलोचना गरेको हुँदैन तर मालपोत कार्यालयमा हुने यस किसिमको भीड सबैको तारोमा परेको हुन्छ । यो भीडले मालपोत कार्यालयमा हुने काम कारवाहीलाई सहयोग होइन अवरोध त पक्कै गरेको हुन्छ । यति मात्र होइन गलत मनसाय राख्ने व्यक्तिको लागि त्यही भीड अनुकूल पनि हुन सक्छ । त्यसैले यो भीड प्रति मालपोतका कर्मचारी सावधानी त छन् तर यही भीडको बीचबाट छिटोभन्दा छिटो लिखत पारित गरिदिनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यही भीडलाई कम गर्ने एउटा उद्देश्यसाथ अनलाइन सेवालाई अवलम्बन गरियो । परीक्षणकै रूपमा यो सेवालाई मान्नु पर्छ । यसलाई निखरा ल्याउन केही समय अवस्य पनि लाग्ला । अनलाइन सेवा लागू भएको केही देश हेर्ने हो भने अलि फरक र नौलोपन पाइन्छ । जस्तै आयरल्याण्डमा अनलाइन सेवा लागू हुनु पूर्व रहेका ७४ Land Revenue Offices को सेवा ७ वटा country बाट दिन सुरु गरिएको छ । हामीकहाँ ८३ वटा मालपोत कार्यालयको सङ्ख्या बढाएर १२६/१३५ पुर्‍याइएको छ । कार्यालय खोल्ने राजनैतिक होडबाजीले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।

यी सबै समस्याको बावजुद प्रमुख दुई समस्या कीर्ते र सेवा प्रवाहमा सरल हुन नसक्नुको बारेमा अलिकति विवेचना गर्ने पर्छ । मालपोत कार्यालयको प्रमुख काम लिखत रजिष्ट्रेशन नै हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मालपोत कार्यालयहरूबाट पारित लिखतको ८,००,४४२ सङ्ख्या कुल रहेको देखिन्छ । हालसम्म जग्गाधनीको सङ्ख्या १,०६,४६,५६० र लिखत सङ्ख्या २,५६,२६,२०५ रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । जग्गाधनीको सङ्ख्या खारेज भन्दा थपिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यसमा सबै प्रकारका लिखतहरू पर्दछन् । लिखत पारितमा सबैभन्दा ठूलो समस्या लिखतमा हुने कीर्ते हो । अर्थात् एउटाको जग्गा उस्तै कागज मिलाएर वा बनाएर अर्कै मान्छेबाट पास गरिदिने वा एक ठाउँको जग्गा देखाएर अर्को ठाउँको जग्गा पास गरिदिने जस्ता समस्या अरू भन्दा अलि जटिल र कहालीलाग्दा घटनाको रूपमा लिनु पर्छ । त्यसो त Doing Business को रिपोर्टमा दक्षिण एशियामा लिखत पारित छिटो हुने मुलुकमा नेपाल तेस्रो नम्बरमा रहेको देखाइएको छ । हामीकहाँ यति घण्टाभित्र यतिवटा लिखत पारित गरियो भनेर भनिन्छ । भारत अष्ट्रेलिया लगायत विश्वका धेरै देशहरूमा घरजग्गाको खरिद बिक्री सम्बन्धी लिखत पारित गर्न ६ महिना, वर्ष दिन लाग्छ, तर हामीले एक दुई घण्टामा लिखत पारित गर्छौं । मालपोत, नापी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले राम्रोसँग पेश भएका प्रमाण हेर्न, बुझ्न र विश्लेषण गर्न पाउँदैन । अलिकत ढिलो गयो भने त्यसको अर्थ गलत पनि लगाइएको हुन्छ । फेरि सेवाग्राहीको पहिलो सम्पर्क हुने बिन्दु भनेको जग्गा व्यवसायी, त्यसपछि लेखापढी व्यवसायी र बल्ल मालपोत कार्यालयमा पुगेका हुन्छन् । त्यतिबेलासम्म कुन तहमा के भएको थियो हेर्नैदैन, जहाँबाट त्रुटि भएको भए पनि सबै दोष मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई दिने गरिन्छ । नागरिकता वा सिफारिस वा अन्य प्रमाण नक्कली पयो भने सबै दोष मालपोत कार्यालय उपर लगाइएको पाइन्छ । मालपोतका कर्मचारी नमिली केही हुँदैन भन्ने एकोहोरो रटाई पनि छ । मालपोत कार्यालयका कर्मचारी कति क्षमतावान् छन ? काम गर्ने वातावरण

के कस्तो छ र तिनको सुरक्षा र संरक्षण के कस्तो छ भन्ने कुराको छलफल बिरलै हुने गरेको पाइन्छ । नापी कर्मचारी बाहेक मालपोत कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी सामान्य प्रशासन सेवाका हुने, कार्यालयमा हाजिर हुनासाथ सही गरिहाल्नु पर्ने बाध्यता छ । तापनि नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने काममा कुनै कमी देखिंदैन । लिखत कीर्ते सम्बन्धमा छलफल गर्नु पर्दा २०७५ सालमा बिष्णु बुढानीलकण्ठमा रहेको १ रोपनी १३ आना जग्गा विदेशमा जग्गाधनी रहेको समयमा यहाँ अर्कै व्यक्तिबाट लिखत पारित हुनु, त्यस्तै २०७८ सालमा लमजुङ निवासीको नाउँमा दर्ता भएको कीर्तिपुरको ०-११-०-० जग्गा व्यक्ति जीवित भएकै समयमा नामसारी भएर अर्कै व्यक्तिको नाउँबाट राजिनामाको लिखत पारित हुनु (अनुसन्धान भइरहेको) र केही बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाउँमा धितोबन्धक लिखत पारित हुँदा फरक पर्नुलाई ठूला घटनाको रूपमा लिनु पर्छ । यी घटनाहरूमा नागरिकता, स्थानीय तहको सिफारिस नक्कली पेश भएको पाइएको छ । यी घटनाले जनताको सम्पत्ति कति सुरक्षित छ भन्ने कुरामा दुक्क हुन सक्ने स्थिति देखिंदैन । पारित भएका लिखत सङ्ख्याको तुलनामा २१४ वटा लिखत कीर्ते हुनु प्रतिशतको हिसावले दशमलव पछिको अङ्क हो, तर यसलाई प्रतिशतमा हेरिने विषय हुँदै होइन । नागरिकको अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । जहाँ संरक्षण हुन्छ भनेर दुक्क होइन्छ तहाँबाटै यस्ता कीर्ते तथा जालसाजी काम हुनु अक्षम्य घटना हुन । एउटा नागरिकता नक्कली हुन्छ, नागरिकता दिनेलाई केही हुँदैन तर त्यही नागरिकताको आधारमा लिखत गलतङ्गबाट पारित हुँदा पारित गर्ने कर्मचारी पुरै अनुसन्धानको दायरामा आउनु पर्छ । यसले पनि मालपोत कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल सवल हुन सकेको छैन । त्यसैले पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने हो कि ? सोच्न ढिलो भइसकेको छ ।

अहिले हामी म्यानुयल शिष्टमाबाट डिजिटाइज शिष्टमा प्रवेश गरिएका छौ । खासगरी तथ्याङ्कीय विवरणको लागि डिजिटाइज प्रणाली निकै उपयुक्त र राम्रो हो । तर मालपोत कार्यालयमा डबल इन्ट्री शिष्टमा आधारित काम हो । पारित लिखत बमोजिमको एउटा दा.खा. गर्दा पनि दाखिला हुने व्यक्तिको सेस्तामा फलानो व्यक्तिको फलानो ठेलीबाट यसमा आएको हो र खारेज हुने व्यक्तिको सेस्तामा पनि यो जग्गा फलानाको यति नम्बरको ठेलीमा गएको हो भनी लेखिने व्यहोराले क्रश चेक देखाउँछ । यसको साथै सेस्ता, नक्सा र फिल्डबुकमा रुजु हुनु पर्ने व्यहोराले दोहोरो रुजु हुने र यी प्रमाणको अभिलेख अलग अलग कार्यालयमा राखिने व्यवस्थाले एउटा कामको कीर्ते गर्न दुवै कार्यालयका रेकर्ड मिलाउनु पर्ने हुँदा कीर्ते तथा जालसाजी सजिलो सँग हुन सम्भव देखिंदैन । सेस्तामा लेखिने कैफियत व्यहोराले धेरै कुराको अर्थ पनि राख्दछ । व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत देखि सम्पत्तिको गणनासम्ममा फरक पार्न सक्छ । मौजुदा पद्धतिमा देखिएका केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्थालाई सुधार नै नगरी डिजिटाइज शिष्टमा प्रवेश गरिएको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई सरल र स्पष्ट त गर्छ तर पुरानो पद्धतिसँग लिंक गरेर गरिएको अवलम्बनले कति शुद्धता ल्याउला छलफलका विषयलाई निरन्तर दिनु अभै आवश्यक रहन्छ । हामीले कम्प्यूटरबाट पुर्जा दिन्छौ त्यसको मसी कति दिन टिक्छ भन्ने चर्चामै छ । हाम्रो अड्डाको अभिलेख शाखामा सुरक्षित रहेको राजा राजेन्द्र बिक्रम शाहको पालामा जारी भएको सम्वत् १९०३ को पञ्जाछापको रातो मसी आज १७६ वर्षसम्म पनि अलिकति पनि मधुरो भएको छैन । त्यसै समयमा जारी भएका लालमोहर वा सनदका मसी पनि मेटिएका छैन भने जनतालाई दिइने सम्पत्ति सम्बन्धी प्रमाण जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको मसी कहिल्यै पनि नउड्ने भयो भने भरपर्दो हुन्छ । लाखौं मूल्यमा खरिद गरेको घर जग्गाको प्रमाण पत्र केही नभए पनि राहादी जति आकर्षक र सेक्यूरिटीका संयन्त्र प्रयोग गरी सुरक्षित बनाउन सकिएमा सेवाग्राहीलाई केही खुसी बनाउन सकिन्थ्यो ।

ट) निष्कर्षः

लामो इतिहास बोकेको यस क्षेत्र सबैको सरोकार र चासोको क्षेत्र हो । धर्म, परम्परा र एउटा प्रथाको आधारमा चलेको पञ्जाछाप, लालमोहर, सनद जारी भई दुनियाँले सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्थाबाट जग्गाको सरकारी दर्ताको रुपमा रहेको मोठ सेस्ताको आधारमा लिखत दर्ता पद्धतिको माध्यमबाट आज पनि लिखत पारितको कार्यले निरन्तरता पाएको छ । म्यानुयल शिष्टमबाट डिजिटाइज्ड प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेपछि अब हामी यसै प्रणालीमा अभ्यस्थ हुनुको विकल्प छैन । परिणाम भन्दा प्रक्रियालाई बढी अवलम्बन गरिने भएको कारणले पनि यो क्षेत्रका काम कार्वाही अलि बढी फन्फटिलो हुदै गएका हुन् । कागजी अभिलेख कतिसम्म राख्ने भण्डारणको समस्या चुनौतीपूर्ण नै छ । अनलाइन प्रणालीमा लिखत पारित गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको छाप, दस्तखत डिभाइस मार्फत गरिने भएकोले अर्को व्यक्तिको फिङ्गर भेरिफिकेश पक्कै पनि हुन नसक्ने कारणले गलत व्यक्तिबाट लिखत पारित हुन सक्ने सम्भावना रोकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर डाटा प्रविष्टमा कति शुद्धसँग भएको छ भन्ने कुराको अभै पनि हेक्का राख्नु पर्ने नै छ । जसरी लिखत पारितका पहिलो पद्धतिबाट हामी लिखत दर्ता पद्धतिमा प्रवेश गरियो, अब मूल्यवान र महत्वपूर्ण स्थानको जग्गाको लिखत पारित गर्दा तेस्रो पद्धतिमा प्रवेश गर्नु आवश्यक भएको छ । जग्गाको ट्रिक् शिटमा नापनक्सा गर्ने काम देशैभरी सुरु भएको हुँदा उल्लेखित स्थानमा नापनक्साको Graphical System बाट Numerical पद्धतिमा र General Boundary System बाट Fixed Boundary Principle मा जान सकिन्छ । अब हामी जसरी प्रविधिमैत्री उन्मुख हुन गइरहेका छौं त्यसमा निखरा ल्याउन जरुरी छ । लिखत पारित हुँदा हुने कीर्ते र जालसाजी रोक्न सक्नु पहिलो चुनौती हुनेछ । जनताको अपेक्षा अनुसार प्रविधिको माध्यमबाट जनताको सम्पत्तिको पूर्ण सुरक्षाको निश्चिता र अपेक्षा अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउनु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरूः

१. नेपालको संविधान,
२. भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू,
३. मुलुकी ऐन, २०२० तथा मुलुकी देवानी तथा कार्यविधि संहिता, २०७४,
४. नेपाल राजपत्र,
५. सम्मानित अदालतका फैसलाहरू,
६. सम्पत्ति कानून-२०७६, ज्ञान्द्रबहादुर श्रेष्ठ,
७. जग्गा प्रशासन तथा व्यवस्थापन, २०७७, बाबुराम आचार्य
८. Nepal Historical Miscellany, Mahesh Chandra Regmi
९. जग्गाको रजिष्ट्रेशन तथा मूल्याङ्कन, सम्मरबहादुर सिंह ठकुरी, भूमि व्यवस्था गतिविधि, २०६२ बाट
१०. लिखत पारितको शतवार्षिक लेख, सम्मरबहादुर सिंह ठकुरी. गो. प. मा प्रकाशित (२०७९/१/१),
११. अभिलेख शाखा डिल्लीबजारमा रहेका पुराना अभिलेखहरू.,
१२. भूमि प्रशासनमा २७ वर्ष काम गर्दाका अनुभवहरू,
१३. जि.मु. चीनाबहादुर सिंह ठकुरी, काफलठूटा मौजा मुसिकोट गुल्मीका तालुकीदारी व्यवस्थाको अनुभवका सम्वादहरू ।



नेपालमा जग्गाको किसिम, नामसारी, दाखिले खारेज, संशोधन खारेज सम्बन्धी व्यवस्था



✍ शङ्कर प्रसाद भट्टवाल

जग्गा जमिनसँग मानिसको सम्बन्ध मानव सभ्यता जति कै पुरानो छ । मानिसको जन्म र मरण पनि जमीनमै हुन्छ । सानो छाप्रो बनाउनदेखि आलिशान महल बनाउन पनि जमिन नै आवश्यक पर्दछ । बन्द व्यापार चलाउन होस्, उद्योग धन्दा चलाउन होस् वा खेतीपाती गरी जीवननिर्वाह गर्न पनि जमिन नै चाहिन्छ । जमिन उत्पादनको साधन हो । खाद्य सुरक्षाको आधार हो । आवासको महत्पूर्ण स्रोत हो । जमिन सामाजिक पहिचानको विषय पनि मानिन्छ । जग्गा जमिन नै सम्पूर्ण प्राणी र वनस्पति जाति प्रजातिको आश्रयस्थल पनि हो ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले अधिकांश मानिसहरू जग्गाबाट उत्पादित वस्तुमै आश्रित रहेका छन् । अर्कोतिर जग्गालाई सामाजिक प्रतिष्ठाको निमित्त पनि सङ्ग्रह गर्ने परम्पराले गर्दा जग्गाको उचित उपयोग र वितरण हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।

हामी कहाँ राजा महाराजाका पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुने गरेको इतिहास भेटिन्छ । जग्गाको अभिलेख सरकारी तवरबाट व्यवस्थित ढङ्गबाट राख्नका लागि सम्वत् १९५३ सालमा मालअड्डा स्थापना भएको थियो भने १९७८ साल भदौ २४ गते पोता रजिष्ट्रेशन अड्डाको स्थापना भएको थियो । वि.सं. १९७९ साल वैशाख १ गते देखि अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

लामो समयसम्म जिम्मुवालाहरूकै मोठको आधारमा दाखिल खारेज, नामसारी, संशोधन कार्य, लालपुर्जा, वितरण, पोत सङ्कलन हुँदै आएको इतिहास छ । जिम्मुवालसँग भएको लगतको आधारमा बीज, हले, पाटे, कोदाले आदिमा जग्गाको वर्गीकरण गरी आठ हातको जञ्जीबाट सरपट नापी मार्फत गरिँदै आएको जग्गा प्रशासन सय वर्षपछि आधुनिक डिजिटल प्रणालीबाट नापी, अनलाइनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्य १३१ मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट गरी सुशासन दिने कार्यमा देशले फड्को मारेको विषयमा हामीले गर्व गर्ने पर्दछ । यो लेख जग्गाको किसिम, नामसारी, दा.खा. र संशोधन सम्बन्धी व्यवस्थामा केन्द्रित छ ।

नेपालमा जग्गाको किसिम

भूमि शब्दकोशका अनुसार जग्गा भन्नाले नाप जाँच पश्चात् आवश्यक विवरण सहित कित्ता कायम भएको भूमिको भाग, निश्चित क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर, स्वामित्व र भूसम्बन्धको अभिलेख भएको भूमिको एक भाग भनी परिभाषा गरिएको छ ।

✍ पूर्व उपसचिव, नेपाल सरकार, मोबाइल नं. ९८४१५१६७५८ ।

जग्गा नाप जाँच ऐन (२०१९) को दफा २ (क) ले जग्गा भन्नाले घर, बाग बगैँचा, रुख, कारखाना, ताल, पोखरी इत्यादि भएको समेत सबै किसिमको जग्गा सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषा दिएको छ ।

पहिला पहिला तिरो चलेको जग्गा व्यक्तिको र तिरो नचलेको जग्गा सरकारी मानिन्थ्यो ।

मालपोत ऐन, जग्गा नाप जाँच ऐन र देवानी संहिता समेतको आधारमा भन्नु पर्दा नेपालमा निजी, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी वित्ता सामुदायिक गरी ६ किसिमको जग्गा पाइन्छ ।

निजी वा रैकर जग्गा रैतीले सरकारलाई सालबसाली तोकिएको निश्चित रकम मालपोत वा भूमिकर बुझाउने गरी भोग चलन गर्न पाएको जग्गालाई व्यक्तिको निजी जग्गा वा रैकर जग्गा भन्ने गरिन्छ । यसलाई नम्बरी जग्गा भन्ने पनि गरिएको छ ।

सरकारी जग्गा

भूमि शब्दकोशका अनुसार सडक, बाटो, रेल्वे तथा सरकारी घर, भवन वा कार्यालय रहेको जग्गा लगायत नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको वन, बुटेन, जङ्गल, नदी, खोलानाला नदी उकास, ताल, पोखरी, तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती वा अन्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर, बगर र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिएको जग्गा । यिनै कुरालाई समेटेर मालपोत ऐन, जग्गा नाप जाँच ऐन र देवानी संहिताले पनि परिभाषा गरेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक जग्गा

कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्वदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी पर्धरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, मसानघाट, चिहान, पाटी पौवा, देवल, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो हाट मेला लाग्ने ठाउँ । यिनै कुरालाई समेटेर मालपोत ऐन, जग्गा नाप जाँच ऐन र देवानी संहिताले पनि परिभाषा गरेको पाइन्छ ।

गुठी जग्गा

गुठी जग्गा भन्नाले गुठीमा प्रयोग हुने जग्गा हो । जग्गा प्राप्त हुने नगदी वा जिन्सी आयस्ता सरकारी कोषमा जम्मा नभई तोकिएको धार्मिक कार्यमा खर्च गर्ने गरी राखिएको जग्गालाई गुठी जग्गा भन्ने गरिन्छ ।

वास्तवमा, दाताले कुनै पनि धार्मिक वा लौकिक काम चिरीकाल पर्यन्त होस् भनी आफ्नो हकको जग्गा वा पैसा राखी दिई सोको आयस्ता वा व्याजले गुठीयार वा पुजारी मार्फत सञ्चालन, संवर्द्धन, निरन्तरता जीवन्त रहोस् भनी राखी दिएको नासो दानसहितको व्यवस्था नै गुठी हो । खासगरी गुठी दुई प्रकारका छन् ।

(१) राजगुठी (२) निजी गुठी -

- आफ्नो हक छाडी सो जग्गाको आयस्ताले चिरीकालसम्म तोकिएको पर्व, पूजा, जात्रा वा कार्य होस् भनी सरकारलाई सुम्पी जिम्मा दिएको गुठी राजगुठी हो ।
- दाताले गुठी राखी आफ्ना सन्तान मार्फत सञ्चालन गर्न दिइएको गुठी निजी गुठी हो ।

- राजगुठी मूलतः २ प्रकारका छन् । (१) अमानती गुठी र (२) छुट छुठी

राजगुठी मातहत जग्गाको प्रकार

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| (१) गुठी तैनाथी जग्गा | (२) गुठी अधिनस्थ जग्गा |
| (३) गुठी रैतान नम्बरी जग्गा | (४) गुठी नम्बरी जग्गा, |

वित्ता जग्गा

भूमि शब्दकोशका अनुसार वित्ता जग्गा भन्नाले सरकारी मालपोत जम्मै माफी गरी वा त्यस ठाउँको त्यस्तै किसिमका रैकर जग्गामा लागेको मालपोतभन्दा कम तिर्ने गरी पाएको वा हक भै रहेको सबै किसिमको जग्गा सम्झनु पर्दछ । यस शब्दले 'क' श्रेणी र 'ख' श्रेणीका वित्ता जग्गालाई समेत जनाउँछ । 'क' श्रेणीको वित्ता जग्गा भन्नाले ठेकिएको मालपोतसम्म उठाई खान पाउने गरी पाएको वा जसरी लिए पाएको भए पनि ठेकिएको मालपोत वा मालपोतको अङ्ग बमोजिमसम्म उठाई खाने गरी आएको नेपाल सरकारमा केही तिनुपने वा नपर्ने वित्ता जग्गा र आवाद नभएको पर्ती जग्गा तथा जङ्गल वित्ता जग्गा समेत सम्झनु पर्दछ । 'ख' श्रेणीको वित्ता जग्गा भन्नाले 'क' श्रेणीको वित्ता जग्गा बाहेकका अरू सबै जग्गा सम्झनु पर्दछ ।

'क' र 'ख' श्रेणीका वित्ता जग्गा अन्तर्गत १९ किसिमका वित्ता जग्गाहरू रहेको कुरा जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ ले व्याख्या गरेको छ ।

सामुदायिक जग्गा

जग्गा नाप जाँच ऐन (२०१९) को २ को (च१) का अनुसार सामुदायिक जग्गा भन्नाले कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोजनका लागि राखेको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्वमा रहेको अन्य जग्गा सम्झनु पर्दछ । देवानी संहिता र मालपोत ऐनले पनि उस्तै प्रकृतिको परिभाषा गरेको पाइन्छ ।

जग्गाको किसिमबारे उल्लेख गर्दा निम्न प्रकृतिका जग्गाहरूको पनि सामान्य परिचय दिन उपयुक्त हुने देखी प्रस्तुत गरेको छु ।

- १) उखडा जग्गा :-** उखडा जग्गा भन्नाले जग्गाधनीसँग भएको बोल कबोल बमोजिम किसानले जग्गा धनीलाई नगदी पोत बुझाउने गरी आएको जग्गा भन्ने बुझिन्छ ।
उखडा जग्गा नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा मात्र सीमित छ ।
- २) भोरा जग्गा :-** कानूनी रुपबाट अधिकार पाई जङ्गल फँडानी गरी आवाद बसोबास भएको जग्गा नै भोरा जग्गा हो । भोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन २०२८ अनुसार मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा यस्तो जग्गा छ ।
- ३) बहाल विटौरी जग्गा :-** बजार बन्दोवस्त गर्ने प्रयोजनार्थ तत्कालीन भन्सार अड्डाले चार किल्ला तोकी बहाल असुल गरी व्यक्तिलाई घरबास बनाउन जग्गा दिएकोमा पछि त्यस्ता जग्गा सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण भए पश्चात् सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई बहाल विटौरी बुझाई घरबास बनाई भोग चलन गरी आएको जग्गा ।

- (४) **किपट वा वेखविर्ता जग्गा :-** केही पूर्वका शताब्दीहरूमा धेरै इलाकामा प्रचलित भए पनि भूमिसुधार प्रारम्भ हुने समयमा भने पूर्वी नेपालका माझ किराँत तथा पल्लो किराँतमा मात्र प्रचलित राई लिम्बुहरूलाई लालमोहर गरी दिएको कहिल्यै राजीनामा हुन नसक्ने अथवा जसका नाममा सो जग्गा लेखिएको छ, उसैका सन्तान दर सन्तानले भोग चलन गर्नु पर्ने जग्गा । मालपोत तिर्नु नपर्ने विर्ता, वेख र विर्ताको समूह । यस्तो जग्गालाई किपट जग्गा पनि भनिन्छ ।
- ५) **आँकडा जग्गा :-** वन कार्यालयबाट वन, भाडी आदि फँडानी गराई निस्सा सहित बसाइएका व्यक्तिहरूको विवरणवाला जग्गा ।
- ६) **स्ववासी जग्गा :-** सार्वजनिक जग्गा र निर्धारित भएको वन सिमाना भित्रको जग्गा बाहेकको दर्ता तिरो केही नभएको अन्य जग्गामा धेरै पहिलेदेखि घर बनाई बसोबास गरी आएको र त्यस्तो जग्गाको जग्गा नाप जाँच ऐन (२०१९) बमोजिम सुरु नापी नक्सा हुँदा घर, गोठ, पाताल आदि वा घरवारीसँग सम्बन्धित अर्थ आउने व्यहोरा जनाई क्षेत्रीय किताबमा व्यक्तिको नाम उल्लेख गरी नाप जाँच भई त्यस्तो व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न बाँकी रहेको घर वा घर जग्गा ।
- ७) **वेनिस्सा जग्गा :-** सार्वजनिक जग्गा र निर्धारित भएको वन सिमानाभित्र बाहेकको दर्ता, तिरो केही नभएको अन्य जग्गामा धेरै पहिलेदेखि आवाद गरी आएको त्यस्तो जग्गाको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सुरु नाप नक्सा हुँदा क्षेत्रीय किताबमा व्यक्तिको नाम लेखी विरहमा मकै, लसुन, प्याज, आलु, रायो, तोरी आदिसँग सम्बन्धित अर्थ आउने व्यहोरा जनिई नाप जाँच भएको जग्गा ।
- ८) **अमानती जग्गा :-** प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सरकारी बाँकी रकम नबुझाए बापत व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा लिलाम गर्दा कसैले सकार नगरी नेपाल सरकारका नाममा आएको जग्गालाई अमानती जग्गा भनिन्छ ।
- क) **खर्क जग्गा :-** अड्डाखानामा दर्ता गराई वा नगराई खर्क, खर्क चोक आदि कुनै नामले पशुचरणलाई मात्र प्रयोग गरी आएको जग्गालाई खर्क जग्गा भनिन्छ ।
- १०) **गाउँ ब्लक जग्गा :-** सुरु नापीको समयमा विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका घना बस्तीभित्र प्रत्येक जग्गाधनीको किताहरूलाई छुट्टाछुट्टै नाप जाँच नगरी एउटै ब्लकमा कायम गरिएको जग्गा सम्झनु पर्दछ ।
- ११) **पती जग्गा :-** बाँझो जग्गा, बालीनाली नलगाइएको, खनजोत नभएको जग्गा पती जग्गा व्यक्ति र सरकारी दुवै खाले हुन्छ ।
- हालसालै प्रकाशित भएको भू-उपयोग नियमावली, २०७९ ले भू-उपयोगको आधारमा जग्गालाई दश किसिममा वर्गीकरण गरेको छ । जो यसप्रकार छन्: -
- क) कृषि क्षेत्र (ख) आवासीय क्षेत्र ग) व्यावसायिक क्षेत्र
 (घ) औद्योगिक क्षेत्र (ङ) खानी तथा खनिज क्षेत्र (च) वन क्षेत्र
 (छ) नदी खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र (ज) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र
 (झ) सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र
 (ञ) नेपाल सरकारबाट आवश्यकतानुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र ।

उक्त नियमावलीको अनुसूची-१ मा सोको विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

राजस्व उठाउने दृष्टिकोणले धेरै पहिलेदेखि जग्गालाई अवल, दोयम, सीम, चाहारमा वर्गीकरण गरेको कुरालाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन ।

अहिले लगतको अस्पष्टताले गर्दा गुठी जग्गा रैकर र रैकर जग्गा गुठी भै राखेको अवस्था पनि छ । लगतलाई राम्ररी केलाएर गुठी, विर्ता र रैकरको वास्तविक पहिचान गर्ने र समय, सीमा तोकेर नाप नक्सा भएका जग्गाहरू व्यक्ति, गुठी सरकार क-कसका हुन् एकीन गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गर्न ढिलो गरिनु हुन्न । कतिपय जग्गालाई स्वामित्व प्रशासनमा समेट्न नसकिरहेको कुरा विज्ञहरू औल्याउँछन् । जग्गाको सीमितताले जग्गाको महत्व दिन प्रतिदिन अभै बढ्दै गएकोले विभिन्न प्रकृतिका जग्गाहरूलाई अभै बढी भरपर्दो विश्वसनीय बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

नेपालमा जग्गाको नामसारी सम्बन्धी व्यवस्था

भूमि शब्दकोशले कुनै एक वा एकथरी व्यक्तिका नाममा भएको कागजात अर्को वा अर्काथरी व्यक्तिका नाममा सार्ने वा लेख्ने काम नामसारी हो भनी परिभाषा गरेको छ । जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ का अनुसार एउटाका नाममा दर्ता रहेको सम्पत्ति निजको मृत्यु पछि निजका हकवालाहरूमध्ये सबभन्दा नजिकको हकवालाको नाममा हक हस्तान्तरण गर्ने प्रकृतिलाई नामसारी भनिन्छ ।

नामसारीमा अपुताली सम्बन्धी व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ । साविक मुलुकी ऐन विस्थापित भै नयाँ देवानी संहिता आएको र त्यसको परिच्छेद ११ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । अपुताली भन्नाले मृतकको ऋण, धन र सम्पत्ति सम्बन्धी दायित्व र अधिकार कानून बमोजिम हकवालामा सार्ने कार्य सम्भन्नु पर्दछ । व्यक्तिको अपुताली खुला भएमा नजिकको हकवालाले त्यस्तो अपुताली पाउने व्यवस्था छ । देवानी संहिताको दफा २३९ ले अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रम तोकेको छ, जो यस प्रकार छन् :

- क) सगोलको पति वा पत्नी
- ख) सगोलका छोरा, छोरी, विधुवा, बुहारी
- ग) सगोलका बाबु, आमा, सौतेनी आमा, छोरा, छोरी तर्फका नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी
- घ) भिन्न भएका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सौतेनी आमा
- ङ) भिन्न भएका छोरा तर्फका नाति, नातिनी
- च) भिन्न भएका बाजे, बजे
- छ) सगोलका जिजुबाजे, जिजुबज्यै, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, विधुवा भाउजु वा भाइ बुहारी
- ज) सगोलका काका, काकी, भतिजा, भतिजी
- झ) भिन्न भएका दाजु भाइ, दिदी बहिनी विधुवा भाउजु वा भाइ बुहारी ।

कुनै व्यक्तिको अपुताली खुला हुँदाका बखत माथि उल्लिखित प्राथमिकताक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको व्यक्ति भएसम्म त्यसपछिको प्राथमिकताक्रममा रहेको व्यक्तिले अपुताली पाउने छैन । एउटै प्राथमिकता क्रममा एकभन्दा बढी हकवाला भएमा निजहरू सबैले समान रूपमा अपुताली पाउने छन् । देवानी संहिताको दफा २३९ देखि २५० सम्मका व्यवस्था र दफा ४३३ लाई पनि नामसारी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । साथै धर्म पुत्र, धर्म पुत्री नामसारी सम्बन्धी देवानी संहिताको परिच्छेद ८ र ९ लाई पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । मालपोत

ऐन, २०३४ को दफा ८ मा नामसारी सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

साविक मुलुकी ऐन विस्थापित भै देवानी संहिता, २०७४ आउँदा विधायिकाको केही कुरामा भने ध्यान पुग्न नसकेको कानूनविदहरू चर्चा गर्ने गर्छन् । जस्तो साविक मुलुकी ऐनमा पुनर्विवाह (पोइला गएकी) गरेकी स्वास्नीमानिसको अस्तित्व मृत व्यक्ति सरह हुने स्थिति थियो । तर हालको देवानी संहिता यस बारे मौन देखिन्छ । यो पनि एउटा समस्याको रूपमा देखिएको छ । त्यसैगरी उमेर पुगेका छोरीहरूले अंश पाउने व्यवस्था रहेको, तर विवाह नभएर अविवाहितै अवस्थामा नै अंश बुझेका छोरीहरूको मृत्यु भएमा त्यसको अपुताली कसले पाउने त्यो कुरा पनि देवानी संहितामा छुटेको देखिन्छ । त्यसैगरी देवानी संहिताको दफा २३९ को देहाय (ग) मा उल्लिखित प्राथमिकताक्रमले (छोरीतर्फका नाति, नातिनीमा अपुताली जाने कुरा) अर्कै वंशलाई प्राथमिकता दिएको देखियो भनी विज्ञहरूले चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नामसारीका क्रममा मालपोत कार्यालयहरूले नामसारी गर्दा मृतकको नाममा दर्ता कायम रहेको स्रेस्तामा रहेको बतन र हाल नामसारी प्रयोजनको लागि पेश गरेको नाता प्रमाणित, मृत्यु दर्ता तथा सिफारिसमा उल्लेख भएको बतनमा फरक हुनु, सिफारिसमा साविक बतन स्पष्ट नहुनु आदि समस्याहरू भेट्नु परिरहेको देखिन्छ । त्यतिमात्र नभएर पुरानो पुर्जा नहुनु, तीनपुस्ते विवरण नहुनु अर्का समस्याहरू हुन् । अब परिमार्जन गरिने निर्देशिका र कार्यविधिमा यस्ता मामिलामा पनि सम्बोधन हुने आशा गरिएको छ ।

नेपालमा जग्गा दाखिल खारेज सम्बन्धी व्यवस्था

भूमि शब्दकोशका अनुसार एकाको नाममा दर्ता भैरहेको घर वा जग्गा वा घर जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तालाई खारेज गरी अर्को व्यक्ति, निकाय र संस्थाको नाममा त्यस्तो घर वा जग्गा वा घरजग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने कार्य, अड्डाखानामा कसैका नाममा सरकारी स्रेस्तामा दर्तिएको जग्गा आदिको हक छुटाउन सो नाम काटी हाल पाउनेका नाममा दर्ता गर्ने काम नै दाखिल खारेज हो ।

सामान्यतया: कानूनद्वारा निर्धारित स्रेस्तामा एउटाको नाममा रहेको वा दर्तिएको जग्गा वा घर जग्गाको हक अर्काको नाममा सार्ने वा दर्तै कार्यलाई दाखिला खारेज भनिन्छ । यसरी कानूनद्वारा निर्धारित कुनै प्रक्रिया वा व्यहोरा ले अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएपछि हक टुट्नेको नामको जग्गा, जमिन वा घरजग्गा निजको स्रेस्तामा खारेज गरी लिनेको वा पाउनेको वा हक प्राप्त गर्नेको वा हकसरी जानेको स्रेस्तामा दाखिल गरिन्छ । यही काम कारवाहीलाई जग्गा प्रशासनमा दाखिल खारेजको नामले पुकारिन्छ ।

अर्को शब्दमा एउटाको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति अर्काको नाममा कानून बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने कार्यालय दाखिला खारेज भनिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(१) र मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ५ (क) बमोजिम देहायको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले दाखिल खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ :-

- क) हक छाडेको लिखत
- ख) नामसारी
- ग) अदालतको फैसला तथा मिलापत्र
- घ) लिलाम वा बिक्री वितरण

- ड) नेपाल सरकारको निर्णय
- च) हकसफा बमोजिम दा.खा
- छ) शेषपछिको बकसपत्र बमोजिम दा.खा.
- ज) जग्गा प्राप्त ऐन बमोजिम प्राप्त भएको जग्गाको दा.खा
- झ) साविकवालाको नाममा जग्गा फिर्ता गरेकोमा
- ञ) सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्था खारेज भएमा वा गाभिएमा
- ट) विदेशीको नाममा अड्डा, अपुताली वा फैसला, मिलापत्रले हुने दाखिल खारेज
- ठ) हदबन्दीभन्दा बढी वा जफत भएको जग्गा बिक्री वितरण बमोजिम दा.खा.
- ड) प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम अन्य ।

कार्यालय स्वयंले लिखत पारित गरी सो लिखत अनुसार दा.खा. गर्नु पर्ने बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिले कार्यालयमा दरखास्त दिई दा.खा. गराउनु पर्दा दरखास्त साथ जग्गा प्रशासन निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेका कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय मालपोत कार्यालयले दा.खा. टिपोट किताब राख्ने गरेको पाइन्छ भने कतिपयले राखेको पाइँदैन। दा.खा. टिपोट राख्नु एकदमै राम्रो मानिन्छ।

नियमानुसार किताकाट गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख भएको जग्गाका सम्बन्धमा पक्षहरू सम्मानित अदालत गै मुद्दा दर्ता गरी एकआपसमा मिलापत्र गरी मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न मालपोट कापलीज्यूमा पेश हुने गरेको। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट मिलापत्रले फैसलाको रूप धारणा गर्न नसक्ने भनी मिलापत्र कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र भएको र सम्मानित अदालतबाट मिलापत्र पनि फैसलाकै अड्ग हो भनेकाले परिमार्जित निर्देशिकामा यसलाई पनि सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ। आएको हालको अवस्थामा यस्तोमा दा.खा. गर्ने कार्य जटिल बनेकाले परिमार्जित निर्देशिका वा कार्यविधिमा यसलाई पनि सम्बोधन हुनु पर्ने देखिन्छ।

नेपालमा संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था

जग्गावालाको नाममा जग्गा दर्ता गर्दा वा जग्गाको खरिद बिक्रीको कारोवार गर्दाका अवस्थामा जग्गावालाको नाम थर, वतन लगायतका विवरणका साथै जग्गाको विवरणमा विविध कारणले फरक वा दोहोरो पर्न सक्दछ। यस्तोमा फरक परेको व्यहोरा सच्याउने कार्यलाई संशोधन भन्ने गरेको पाइन्छ।

जग्गाधनी र जग्गाधनीसँग सम्बन्धित विषय कुनै कारणले फरक परेमा तोकिएको प्रमाण र प्रक्रिया पूरा गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम संशोधनको कार्य गरिन्छ। कुनै जग्गावालाको नामथर, बाबु, बाजे, पति, ससुरा, गा.वि.स. वडा, सिट नं., किता नं., क्षेत्रफल., किसिम आदि फरक परेमा सो फरक परेको व्यहोरा उल्लेख गरी संशोधनको लागि सम्बन्धित जग्गावालाले आवश्यक प्रमाण सहित निवेदन दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। दरखास्त साथ जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ ले निर्दिष्ट गरेका कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। नापी गोश्वारा, कार्यालयबाट जग्गाधनी सेस्ता तयार गर्दा जग्गावाला, बाबु, बाजेको नामथर, फरक परेमा फिल्डबुकमा उल्लेख भए बमोजिम संशोधन गरी दिनु पर्दछ। फिल्डबुकमा नै फरक परेको भए निर्देशिकामा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दछ।

नापी कार्यालयले कित्ताकाट गर्दा अर्कै कित्ताकाट हुन गए लिखत वा निर्णय बमोजिम कित्ताकाट गरी कायम हुन आउने कित्ता सेस्तामा कायम गर्ने र पहिले काट भएको कित्तालाई साविकै कित्ता कायम गरी नक्सा, प्लट रजिष्टरमा समेत जनाउन नापीलाई लेखी पठाउने प्रचलन छ ।

महिलाको विवाह हुनुभन्दा पहिलेको सेस्तामा एउटा थर र विवाह पछि लिएको नागरिकतामा पतिको थर भएमा विवाह दर्ता र २०३४ सालभन्दा पहिलेको भए स्थानीय निकायको सिफारिस र नागरिकताको आधारमा थर संशोधन गर्न सकिन्छ । मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ५ (क) बमोजिम आवश्यक परे फिल्ड निरीक्षण गरी प्राविधिक प्रतिवेदन समेत लिई जग्गाको किसिम संशोधन गरी दिने प्रचलन छ । जग्गा दा.खा गर्दा मोहीको नाम छुटेमा वा फरक परेमा साविक सेस्ता बमोजिम कायम गरी दिन सकिन्छ । जग्गा दा.खा गर्दा वा सेस्ता तयार गर्दा बडा नं. कित्ता नं., किसिम फरक परे सुरु सेस्ता बमोजिम कायम गरिदिनु पर्दछ । साविक नापीमा नै फरक परेको भए फिल्डबुक अनुसार सुधार गर्ने प्रचलन छ ।

अदालतबाट भएको मिलापत्र वा आदेशमा नामथर फरक परेमा सुधारका लागि अदालतमा लेखी पठाउने र अदालतबाट भएको आदेश अनुसार नै निर्णय गर्ने प्रचलन छ ।

आयोग समितिबाट वितरित सेस्ता पुर्जामा र नागरिकताकोप्रमाण पत्रमा नाम थर आदिमा सामान्य फरक परेमा स्थानीय निकायको सिफारिस र सर्जमिनको आधारमा संशोधन गरिदिने प्रचलन रही आएको छ । तर समिति आयोगबाट वितरीत जग्गाको क्षेत्रफल नरबढी भएमा भने यो त्यो नरबढी भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिदिनु पर्दछ ।

नापी गोश्वाराबाट सेस्ता तयार भएको बेला गाउँ विकास समिति फरक परेकोमा साविक सेस्ता लिखत वा निर्णय बमोजिम संशोधन गरिदिनु पर्दछ । रोक्का रहेको जग्गाको कुनै कुरा संशोधन गर्नु परेमा सबै प्रमाण र प्रक्रिया पुर्‍याई रोक्का राख्ने निकायको अनुमति लिएर मात्र संशोधनको काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

साविक सर्भे नापीका सेस्तामा स्पष्ट वतन, बाबु बाजेको नाम उल्लेख नहुने गरेको, एकै ठाउँमा एकै नाम गरेका धेरै व्यक्ति हुने गरेको जग्गाको भोग ज.ध. आफैले नगरी मोहीले गर्दै आएको अवस्थामा उक्त सेस्तामा तीनपुस्ने ना.प्र.नं. तथा फोटो प्रमाणित गर्न विवरण एकीन हुन कार्यालयलाई कठिन हुँदै गएको छ ।

स्थानीय तहको सिफारिस समेत यदाकदा त्रुटिपूर्ण हुने गरेको साविक सर्भे नापीको सेस्तामा जग्गाको क्षेत्रफल कम देखिएको र नक्सामा अस्वाभाविक वृद्धि हुने केसहरू पनि छन् । त्यस्ता केसमा जग्गाको क्षेत्रफल सुधार गर्न चारैतर्फका संधिचार उपस्थित नहुँदा समस्याहरू बढेका छन् । त्यस्तो प्रकृतिको नक्साको सुधार पुनः नापीपछि हुने गरेकोमा प्रत्येक १०/१० वर्षमा पुनः नापी हुने कानूनी व्यवस्थाको विपरीत धेरै लामो अवधि पछि मात्र पुनः नापीको काम हुने गरेकोले यस्ता समस्याहरूबाट जनतालाई ठूलो मर्का पर्न गएको र मालपोत कार्यालयले पनि ठूलो दबाव भेल्लु परिरहेकोले यसमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग दुवैको समन्वयमा कुनै न कुनै परिमार्जित निर्देशिका, कार्यविधि वा अन्य कुनै माध्यमबाट यस्ता समस्याको समाधानको लागि यथोचित सम्बोधन हुनु पर्ने देखिन्छ ।

नामसारी, दा.खा. संशोधनमा एउटै साभ्ना समस्याको रुपमा रोक्का पनि रहेको छ। रोक्का राख्ने निकाय उल्लेख भएका तर च.नं. मिति उल्लेख नभएका कतिपय रोक्का मोठ, ढड्डामा कम्प्युटरमा लेखिएको पाइनु, सम्बन्धित निकायमा बुभ्दा किटानी कुरा केही नआउनु आदि कारणले त्यस्ता प्रकृतिका जग्गाहरूमा नामसारी, दा.खा. संशोधन गर्दा मालपोत कार्यालयहरूले समस्याहरू भेल्लु परिरहेको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा पनि निकासाका लागि परिमार्जित निर्देशिका, कार्यविधि वा अन्य माध्यम मार्फत उचित सम्बोधन हुन जरूरी देखिन्छ।

अन्तमा, मालपोतबाट सेवा प्रवाह हुने यस्ता कार्यहरूमा सुशासन कायम गर्न कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैमा असल नियत र सकारात्मक सोच हुनुपर्दछ। दुवै पक्षमा दुराग्रह नभएमा मात्र हामी सुशासन कायम गर्न सक्षम हुन्छौं। यसका लागि बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, राष्ट्रसेवक, राजनीतिक दलहरू सबैको समन्वयात्मक र सद्भावपूर्ण सहयोग अत्यावश्यक छ। साथै भूमि व्यवस्थापन संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको साभ्ना अधिकारको विषय भएकाले यसमा समयानुकूल भूमिसँग सम्बन्धित कानून संशोधन गरी सरकारको समन्यायिक, उत्पादनमुखी र दिगो भूमि व्यवस्था कायम गर्ने सोचलाई सफल बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो।



किन नबन्ने शहरी किसान?



✍ शेखर खरेल

सर्वप्रथम त, यो लेखको प्रारम्भ 'डिस्कलेमर' (अस्वीकरण) बाट गर्दैछु। त्यो के भने, नेपालमा जग्गा प्रशासन र लिखत रजिष्ट्रेशन प्रारम्भको शतवार्षिकीको अवसरमा प्रकाशित यस स्मृति ग्रन्थका लागि मूल विषयमा रहेर केही शब्द लेख्नु मेरो क्षमता र विशेषज्ञता बाहिरको कुरा हो। आफूलाई ज्ञान नभएको विषयमा टिप्पणी गर्नु केवल दुस्साहस मात्र हुन्छ। यसै पनि 'जर्नालिस्ट' लाई 'जेनरालिस्ट' भन्दै व्यङ्ग्य गरिँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा ज्ञान नभएका विषयमा बोल्नुभन्दा पनि सुन्नु श्रेयस्कर हुन्छ। मैले भूमिसँग आफ्नो निजत्व जोडिएको एउटा विषय रोज्न पुगे, जुन प्राविधिक नभएर मेरो लगावसँग जोडिएको छ। मेरो लगावको त्यो विषय भूमिको उपयोगसँग सम्बन्धित छ। उत्पादकत्वसँग सम्बन्धित छ। जे भए पनि भूमिमाथि नै ठडिएको छ।

संसारमा यस्ता विरलै देशहरू होलान्, जसको कुल वार्षिक बजेटभन्दा आयातको आयतन ठूलो होस्। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु नेपालले आयात गर्‍यो। यस अवधिमा २ खर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु मात्र निर्यात भयो। यस हिसाबले गत आ.व.मा १७ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा रह्यो। जबकि त्यसै वर्षको राष्ट्रिय बजेट आयातभन्दा पनि कम १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड थियो। मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी रहँदा वैदेशिक मुद्राको सर्ज्चित घट्दै सोधानान्तर घाटा बढ्दो छ, जसका कारण अहिले केही विलासिताका वस्तुहरूको आयात निश्चित समयका लागि रोकिएको छ। यसबाट सोधाधनान्तर घाटा रोक्न सकिए तापनि आयात र त्यसमाथि पनि विलासिताको वस्तुमाथिको भन्सार र अन्तःशुल्क घट्न गई राजस्व नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

बढ्दो आयात र व्यापार घाटाले देशमा एउटा बहसलाई निकै टेवा दिएको छ, किन आयात प्रतिस्थापन नगर्ने भनेर। हामीले आयात गर्ने अधिकांश वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै सम्भव छ। हामीसँग लगानीका निमित्त सीमित भए पनि पुँजी छ, युवा बाहुल्य देशमा जनशक्तिको अभाव रहने प्रश्नै रहेन। त्यसैगरी ऊर्जामाथिको हाम्रो परनिर्भरता घटेर हामी आज विद्युतीय ऊर्जा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं।

मेशिन, औजार, अटोमोबाइल र मोबाइल आयात हुनु स्वभाविक हो। उदेक लाग्दो त के भने, जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषिमा आश्रित रहेकै कारण कृषिप्रधान देश भनिँदै आएको नेपालमा गत आ.व.मा २ खर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न मात्र आयात भएको छ। त्यसैगरी १७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढिको हरियो तरकारी आयात भएको तथ्याङ्क छ। नेपालमा भारतदेखि दक्षिण अमेरिकी देशहरूबाट अन्न अनि छिमेकी देश भारत र चीनदेखि दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरू र अफ्रिकी मुलुकहरूबाट फलफूल, माछामासु र डेरी

✍ सञ्चारकर्मी।

प्रोडक्टको आयात भएको देखिन्छ ।

भनिरहनु परेन यति ठूलो परिमाणको कृषिजन्य वस्तु खपत हुने भनेको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा बसोवास गर्ने शहरी क्षेत्र नै हो । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा शहरी जनसङ्ख्याको प्रतिशत १७.०७ रहेकोमा २०७८ मा यो बढेर ६६.०८ पुगेको छ । जनगणनाले मुलुकको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० देखाए अनुसार शहरी जनसङ्ख्या सिधै १ करोड ९२ लाख भन्दा माथि हुन आउछ । शहरी जनसङ्ख्या बढ्नुको मुख्य दुई कारक देखिन्छन् । पहिलो, पहुँच, विकास र सुविधामा वृद्धिका कारण एक दशक अघिका गाउँहरू अहिले शहरमा रूपान्तरित भएका छन् भने बाँकी गाउँहरू समेत नगरोन्मुख छन् । दोस्रो, ग्रामीण भेगबाट राजमार्गका छेउछाउ र शहरी क्षेत्रमा बसोवासको क्रम बढ्दो छ । आन्तरिक आप्रवासनको बहाव शहरोन्मुख छ ।

समान्यतया: ग्रामीण क्षेत्र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र शहर उत्पादित वस्तुको बिक्री स्थल हो । यदि गाउँमा यथेष्ट उत्पादन हुने र त्यसको बिक्री शहरमा हुने हो भने खाद्य सन्तुलन कायम रहन्छ । अझ, यस्तो उत्पादन आवश्यकता भन्दा अधिक हुन्छ भने त्यसलाई निर्यात गर्न सकिन्छ । जनसङ्ख्या जनसङ्ख्याको सानो मात्र हिस्सा कृषि कर्ममा रहेका मुलुकहरूले घरेलु खाद्य उत्पादन आफूलाई यथेष्ट भएपछि बाँकी उत्पादन निर्यात गरेको देखिन्छ । तर हाम्रो ग्रामीण कृषि निर्वाहमुखी देखिन्छ । हाम्रो कृषि निर्वाहभन्दा माथि उठ्न नसक्नुमा विज्ञहरूले अनेकौं कारण औल्याइसकेका छन् । जसमध्ये प्रविधिमा नभएर परम्परामा आधारित खेती, जनशक्तिको अभावमा खेत-वारी बाँभो रहने, सिंचाइ र मलको अभाव, उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको अनिश्चितता मुख्य देखिन्छन् । यी राज्यले पूरा गर्न नसक्ने कुरा होइनन् । उर्बर जमीनबाट उत्पादकत्व बढाउन सरकारले भू-उपयोग नीति पनि ल्याएको छ, यद्यपि परिणाम सुखद हुन सकेको छैन ।

मुलुकको दुई-तिहाई जनसङ्ख्या बसोवास गर्ने शहर सबैखाले उत्पादनका उपभोग स्थल हो । अर्थात्, शहर बजार हो र शहरवासी उपभोक्ता हुन् । तर, गाउँले शहरलाई कृषिजन्य उत्पादनले भरथेग गर्न नसकेको बेला शहरवासी आयातित खाद्य सामग्रीमा निर्भर हुनुको विकल्प छैन । यसै सत्यलाई हृदयङ्गम गर्दै मैले आफ्नै अनुभवमा आधारित रहेर एउटा सानो हृदयसम्म भए पनि शहरवासीले कृषिकर्म किन नगर्ने भनेर तर्क पस्केको हुँ ।

सीमित र लगभग न्यून खाली जमिनका कारण शहरमा अन्न उब्जाउन सम्भव छैन । तर, तरकारी र फलफूल आफ्नै करेसावारी, कौसी र छतमा उमार्न सम्भव छ । यसका निम्ति जमीन होइन जाँगरको खाचो रहन्छ । हिजोआज विकसित मुलुकहरूमा शहरमा रहेर शोखका रूपमा भए पनि कृषिकर्म गर्नेहरूका निम्ति एउटा पदावली प्रचलित छ, 'अर्वन फार्मर' अर्थात् शहरी किसान । भट्ट सुन्दा यो पदावली विपर्यास (प्याराडोक्सिकल) सुनिन्छ । शहरवासी कसरी किसान हुन सक्छन् ? शहरी कृषिको उद्देश्य आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने होइन । करेसवारी, गमला, कौसी र छतमा रोपिने मौसमी तरकारी आफ्नै लागि उपभोग गर्ने हो । त्यसैले शहरी कृषक हिजोआज प्रचलनमा रहेको 'अर्वन पुअर' अर्थात् शहरी गरीब जस्तै पदावली हो । हिजो गरीब जति गाउँमा र धनी जति शहरमा बसोवास गर्ने भन्ने जस्तो धारणा व्याप्त थियो । कामका लागि शहर पस्ने श्रमिक, भूमिहीन सुकुम्बासी र अनौपचारिक क्षेत्रका न्यून वेतनभोगी र बेरोजगार जमातका कारण शहरमा समेत गरिबीकी

रेखामुनिका उल्लेख्य जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएका छन् ।

शहरी कृषि सम्भव रहेको कारण नै शहरी किसानको अस्तित्व रहेको हो । अब फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ, आकाशिंदो जग्गाको भाउ र बाक्लो जनघनत्वका कारण शहरमा कृषि कसरी सम्भव हुनसक्छ भनेर । निश्चय नै, उपलब्ध सबै जमीन प्रयोग गरेर घर ठडिएको हुनसक्छ । घरको आगन पनि नहुन सक्ला । तर, कौशी वा छत विनाको कुनै घर होला? घर बनाएर बाँकी रहेको थोरै जमिन पानी ट्याङ्गी र पार्किङ निम्ति प्रयोग गरिएको हुन सक्ला । तर, जमिन नहुँदा दुई चार बोट मौसमी तरकारी अनि सानै बोटमा फल्ने कागती, मुन्तला, ड्रागन फ्रुट, स्ट्रबेरी जस्ता फलफूल गमला, कौसी र छतमा उमार्न त असम्भव नहोला नि?

हिजो सबैतिर जमीन उपलब्ध हुन्थ्यो र अन्न, तरकारी र फलफूल उब्जाइन्थ्यो । बह्रदो शहरीकरण र आन्तरिक आप्रवासनका कारण खुला क्षेत्र र जमीन सकिँदै छन् । जमीनको आवासीय प्रयोगका कारण जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन आइसकेको छ । जस्तै हिजो अलग्गै घर बनाइँदै आएकोमा आज अपार्टमेन्ट सिस्टम प्रचलित छ । 'भर्टिकल लिभिङ' (उर्ध्वगामी) बसोबास सम्भव भएजस्तै 'भर्टिकल फार्मिङ' को प्रचलन शहरी क्षेत्रहरूमा प्रचलनमा आइसकेको छ । विकसित राष्ट्रहरूले माटो विना पनि खेती सुरु गरिसकेका छन् । 'हाइड्रोपोनिक फार्मिङ' यस्तै एउटा विधि हो, जसमा माटोमा नभएर पानीमा विरुवा उमारिन्छ । तह-तह गरेर विरुवा उमारिने यस प्रविधिमा थोरै ठाउँ मात्रमा पनि धेरै विरुवा उमारेर मनगो लाभ उठाउन सकिन्छ ।

शहरको एउटा सर्वकालिक समस्या कृषिका माध्यमबाट हल गर्न सकिन्छ । फोहर व्यवस्थापन शहरबासीका निम्ति टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । अहिले केही नगरपालिकाहरूले कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्टाएर मात्र बिसर्जन गर्न नगरबासीलाई अनुरोध गरेका छन् । यदि कुहिने फोहरलाई मल बनाएर कृषि निम्ति प्रयोग गर्ने हो भने फोहरको समस्या सानै हदसम्म भए पनि समाधान गर्ने सकिन्छ । फेरि, फोहरबाट मल मात्र बन्ने होइन, फोहर कुहाएर खाना पकाउने ग्यास निर्माण गर्ने र यस क्रममा प्रशोधित फोहर कृषि निम्ति पुनः प्रयोग गरेर दोहोरो लाभ लिन सकिन्छ । कुहिने फोहरबाट खाना पकाउने ग्यास र मल तयार गर्नका लागि नगरपालिका, सरकारी वा गैर-सरकारी निकायले शहरबासीलाई प्राविधिक सहयोग गर्न सक्नेछन् ।

शहरी कृषिका कारण नगरबासीले तरकारीमा रँहँदै आएको खर्च कटाउन त सक्छन् नै विषादिमुक्त तरकारीको उपभोगबाट आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्दछन् । त्यसैगरी थोरै मात्र भए पनि पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुऱ्याउन सक्नेछन् । शहरी कृषि कुनै खर्चिलो विधि होइन, न त यस निम्ति जग्गा-जमीन नै हुनु पर्दछ । खासमा यो एक अवधारणा हो । शहरी जीवनशैलीसँगै विकसित जीविका अनि आरोग्यको अवधारणा, जुन काल्पनिक नभएर यथार्थपरक छ ।



किन आवश्यक छ नेपालमा नया भूमि सुधार र व्यवस्थापन ?



पृष्ठभूमि

नेपालमा भूमिसुधारको विषय विवादास्पद बन्ने गरेको छ । संविधानसभामा निर्वाचित मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनागत परिवर्तन गर्न भेला भएका प्रतिनिधिहरूको बहस सुनेर नै यो पंक्तिारलाई यो विषय कति भ्रामक बनिस्केको रहेछ भन्ने ज्ञान प्राप्त भएको थियो । भूमिसुधार भन्ने बित्तिकै मधेसका जमिन्दारहरूको असली प्रतिनिधित्व गरेको ठान्ने प्रतिनिधिहरू पहाडीहरूलाई मधेसमा जमिन्दारहरूको जग्गा खोसेर स्थापित गर्ने षड्यन्त्रकारुपमा लिने गरेको तर्क पनि सुनिएको थियो । कतिपय पुँजीवादी राजनीतिज्ञहरूलाई भूमिसुधार भनेको धनीबाट खोसेर गरिबमा बाँड्ने र सबैलाई गरिब बनाउने कुरा गरेको पनि पाइयो । कतिपय राजनीतिक पार्टीलाई भूमिसुधार कम्युनिष्टहरूले आफू लोकप्रिय बन्न बेला कुवेला गाउने कोरस गीत ठान्दा रहेछन् भन्ने पनि देखियो । कथित कम्युनिष्टहरू भने 'वैज्ञानिक भूमिसुधारको' र कतिपयले 'क्रान्तिकारी भूमिसुधारको' नारा चाँहि लगाइरहने तर भूमिसुधार कसका लागि, कस्तो, कसरी, के प्राप्तिका लागि भनेर संस्थागत सोच र कार्यक्रम चाँही नबनाउने तर नारा लगाइरहने विषय बन्न पुग्यो । पछिल्लो समय नेकपाको बहुमतको सरकार बनेपछि त भूमिसुधारलाई ल्याण्ड बैङ्कले कानूनी रुपमै विस्थापित गरिदियो । दशकौँदेखि लगाउँदै आएको "जस्को जोत, उस्को पोत" वाला साना तथा मध्यम किसानहरूको हकमा लगाइने गरेको भूमिसुधारको नारा लगभग कम्युनिष्ट तथा कांग्रेसका तर्फबाट बन्द हुन पुगेको देखिन्छ । यी फरक फरक बुझाइका कारण नेपालमा भूमिको उचित जो राजनीतिक तथा सामाजिक रुपमा व्यवस्थापन गरिनु पर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

तर वर्तमानमा देखिएको आमबेरोजगारी, भोकमरी, शारीरिक श्रम बेच्न वैदेशिक रोजगारीमा जानै पर्ने अवस्थामा वृद्धि भइरहेको छ । तर वैदेशिक रोजगारी पनि त्यति सुरक्षित रहेन । युद्ध, सङ्क्रामक महारोगको विस्तार, क्षेत्रीय युद्धको बाछिटाहरू त्यहाँ पनि देखिरहेका छन् । अर्कोतर्फ युवा कामदारको अभावमा मुलुक भित्रै आवाद जग्गा बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अवस्था, विदेशबाट खाद्यान्न आयातमा भएको भरमार विस्तार तथा भयावह बन्दै गएको छ । उत्पादन कम हुँदै जाँदा र खाद्य सामग्री आयात बढ्दै जाँदा भुक्तानी असन्तुलनको विस्तार हुन पुगेको छ । यी सबै समस्या तत्कालका लागि सही हटाउन पनि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन बारे तत्काल केही न केही सोच्नु र गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कम्तीमा आवाद भइसकेको जमिन बाँझो हुन नदिन, आयात प्रतिस्थापनका लागि खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न तथा निर्यात विस्तार गर्नका लागि पनि केही न केही उपायहरू खोज्न पर्ने भएको छ ।

के हो भूमि सुधार ?

भूमिसुधारको मूल उद्देश्य आम जनतालाई जमिनको स्वामित्व, आयआर्जन गर्ने मौका उपलब्ध गराएर, क्षमता तथा श्रीवृद्धिका (power status) उपलब्ध गराएर गरिबी घटाउनु हो । गरिबी भनेको आयआर्जन (income) तथा उपभोग (consumption) भन्दा भिन्न कुरा हो । भूमिसुधारको परिभाषा बुझ्न जमिनमाथिको स्वामित्व, शक्ति र राज्यको अधिकार बीचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । हिजोआज कृषि अर्थतन्त्रको संस्थागत आर्थिक विकासमा हुने वृद्धिलाई समेत भूमिसुधारकै परिभाषा अन्तर्गत लिइन्छ । जमिनको वितरण प्रणालीले, आयआर्जनको वितरण र जमिनको उपयोग निर्धारण गर्दछ । यही प्रणालीले समाजिक दृष्टिकोण र सामाजिक सन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्छ । त्यसैले भूमिसुधारको अर्थ राष्ट्रिय परम्परा र चरित्र निर्माणमा गहिरो भूमिका निर्वाह गर्छ ।

सन् १९१० देखि १९८० को अवधिसम्म मेक्सिकोदेखि सोभियत सङ्घसम्म, पूर्वी युरोपदेखि चीनसम्म, जापान, कोरिया ताइवानदेखि अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूसम्म जमिनको असमान वितरणलाई सच्याउने प्रयत्न भए । तिनीहरूमध्ये कति धेरै सफल भए कति धेरै असफल भए । रुस, चीन र भियतनाममा सामुहिकीकरण (collectivization) गरिएका जमिन पुनः १९७७ पछि खण्डीकरण (decollectivisation) गरिए । परिवारको सङ्ख्या र आवश्यकता अनुसार पुनः वितरण गरिए । माथि भनिए जस्तै भूमि सुधारको मुख्य उद्देश्य गरिबी घटाउने हो । त्यसछि अन्यायपूर्ण असमानता हटाउने हो । यसको अर्थ न्यायपूर्ण, दिगो भरपर्दो स्थायित्वपूर्ण विकासप्रतिफल हासिल गर्न नै भूमिसुधार गरिने हो । सामान्य मानिसको हातमा खेतीयोग्य जमिन हुँदा गरिबको आय मात्र वृद्धि हुँदैन गैर कृषि क्षेत्रको विकास पनि बढ्छ । यसले समग्र आर्थिक वृद्धि तथा वितरण प्रणालीलाई समेत स्वच्छ बनाउँछ । बेलायती अर्थशास्त्री माइकल ए. लिप्टनका अनुसार भूमिसुधारले निम्न विषयमा फरक पार्छ :

(१) गरिब जनता आफ्नो श्रम बेचेर आयआर्जन गर्छन् । यदि उनीहरू आफैँसँग उत्पादनको साधन अर्थात जमिन भयो भने अझ बढी मेहनत गर्छन् । यसै प्रतिहेक्टर उत्पादकत्वमा (labour per hectre) अत्यधिक वृद्धि हुन्छ । यसले आफैँ रोजगार बन्ने सम्भावना बढाउँछ, दोस्रो श्रमको माग (demand for labour) वृद्धि गर्छ र प्रतिव्यक्ति आय आर्जन (per capita-income) वृद्धि हुन्छ । (२) न्यून आय भएको जनताको आफ्नै खेती भयो भने ऊसँग जमिनको आय थपिन्छ । यो आफ्नै सम्पत्तिरूपमा हुँदा उसले यसलाई उत्पादकत्व बढाउन र आफ्नो गर्जो टार्नका लागि अरु धेरै कामका लागि उपयोग गर्न सक्छ । जस्तो ऋण सापटी लिन सक्छ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने साधन खरिद गर्न सक्छ आदि । (३) वास्तविक किसानको हातमा जमिन भएपछि त्यस जग्गालाई कृषि कर्मका लागि खेती व्यावसायिक फार्म (farm enterprise) बनाउँछ । यसको अर्थ के उत्पादन गर्ने ? कसरी खेतीको हेरचाह गर्ने ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी बाली नाली र आर्थिक उद्भवका लागि भविष्यसम्मको योजना बनाउँछ । यसता कुरा या त भूमिसुधार या त कानून निर्माण गरेर किसानमा जग्गा उपलब्ध भए पछि मात्र सम्भव हुन्छ । (४) माथि उल्लेख गरिएभैँ किसानका हातमा जग्गा भए पछि गैर कृषि आय-आर्जन पनि बढ्छ । साना तथा मध्यम किसानले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुलाई आफ्नै श्रम मार्फत बजारसम्म पुऱ्याउँछन्, आवश्यक पर्ने इनपुट (मल, बीउ, कीटनाशक औषधि, औजार आदि) आदि भित्र्याउँछन् यसले अतिरिक्त उपभोगको चासो बढाउँछ । यसले अन्य व्यवसाय जस्तो खुद्रा व्यापार,

यातायात तथा अन्य प्रशोधन उद्योगलाई सहज तुल्याउछ । र अन्तमा, (५) राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा सामान्य भन्दा सामान्य किसानको पहुँच बढाउँछ^१ ।

भूमिसुधारसँग जोडिने गरेको राजनीतिक प्रश्न

भूमि सुधारको परिभाषा राष्ट्रिय आवश्यकता र मुलुकको प्रगतिशील उत्पादक जनशक्तिको निर्माण र परिचालन कसरी गरिएको छ ? र सत्तारूढ राजनीतिले कस्तो समाज निर्माण गर्न खाजेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । विगतमा भूमिसुधार भन्ने बित्तिकै जमिन नजोत्ने वा अन्य पेशा व्यवसायबाट जीविका चलाइरहेका व्यक्ति वा परिवारलाई जमिनबाट बेदखल गर्ने र कृषिलाई जीवनयापनको साधन बनाइरहेकालाई आवश्यक जमिनको स्वामित्व दिलाइने अर्थमा लिइन्थ्यो । थप एउटा परिवारले कति जमिन प्रयोगमा या स्वामित्वमा राख्न सक्छ, परिवार सङ्ख्या हेरेर सीमा पनि सँगै तोकिन्थ्यो । कुन जमिनलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने आधार भू-उपयोग नीति तयार पारेर आवास क्षेत्र, विभिन्न प्रकारका कृषि उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र, प्रशोधन क्षेत्र, पशुपालन र चरिचरन क्षेत्र, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र आदिमा विभाजन गरिसकेपछि खास उत्पादनका लागि उत्पादकत्व बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रसँग कृषिलाई जोड्ने अर्थमा पनि भूमि सुधारलाई अर्थ्याइएको पाइन्छ । भूमिसुधार भन्नाले वितरण मात्र नभएर आर्थिक वृद्धिलाई अझ बढी समृद्ध बनाउन, बजार र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरूको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न, उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुऱ्याई सुपथ मूल्यमा बेच्न व्यवस्थापन गरी खेतिपातीमा संलग्न किसानलाई सहज ढङ्गले जीवनयापन गर्ने वातावरण तयार पार्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको कुरा विभिन्न मुलुकका अभ्यासबाट थाहा पाउन सकिन्छ । कतिपय मुलुकमा भूमिसुधार भारो टार्ने राजनीतिक औजारको रूपमा पनि प्रयोग हुन पुग्यो । यस्ता अभ्यास हेर्दा भूमिसुधार कस्तो राजनीतिक व्यवस्था अपनाइन्छ र कस्तो समाज निर्माण गर्ने उक्त राजनीतिको लक्ष्य रहेको छ भन्ने कुराबाट निर्देशित हुन्छ ।

भूमिसुधार वास्तवमा राजनीतिक तथा वर्गीय प्रश्न हो । यसभित्र हुने (haves) र नहुने (haves-not) बीचको अन्तरविरोध खडा गर्ने विषय पनि हो । तर विगत केही दशकदेखि नवउदारवादी अर्थराजनीतिमा कृषिक्षेत्रलाई मानवीय सभ्यतासँग गाँसिएको जीवन पद्धति र संस्कार संस्कृतिको रूपमा लिनेभन्दा पनि जमिनलाई नै क्रय विक्रयको वस्तु (commodification of land) रूपमा हेरिन्छ । जीविकोपार्जनको साधन भन्दा बजारलाई ध्यानमा राखेर उत्पादकत्व बढाउन र स्मल स्केलमा परिवारको जीविका धान्ने भन्दा नाफा आर्जन गर्न लार्ज स्केल उत्पादनका लागि जग्गा अधिकरण वा अधिपत्यको वातावरण खडा गरी एकै प्रकारको वाली (monoculture) लगाउने व्यवस्था प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । जसलाई हिजो आज आधुनिकीकरण भनिन्छ । हाल पुँजीवादमा आधारित सत्ताधारी दलहरूले यसै पद्धतिलाई कृषिको आधुनिकीकरण र अर्को अर्थमा भूमिसुधार भनेर मिथ्या प्रचार गर्ने गरेको देखिन्छ ।

1 Lipton, Michael Lipton (2009), 'Land Reform in Developing Countries Property rights and property wrongs', Rutledge.

नेपालमा भूमिसुधारको परिचर्चा

सन् १९५० को दशकदेखि सबै राजनीतिक मान्यता बोकेका राजनीतिक दलहरूले सामन्तवाद उन्मूलन र आर्थिक रुपान्तरणका लागि जसको जोत उसको पोत मार्फत भूमिसुधार गर्नु पर्ने कुरा उठाउँदै आए । जस्तो अविभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले, "नेपाली किसानको फसल भाउ बढाउ, ज्याला दर बढाउ उचित अँधियावालीको लडाई जिन्दावाद" भन्दै २००६ साल वैशाख १० मा पहिलो पटक वितरण गरिएको पर्चामा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त पर्चामा, " बिना मुआब्जा जमिनदारी प्रथा र सबै किसिमका सामन्ती शोषणको उन्मूलन र जोताहाहरूलाई जमिनको वितरण गर्नु, ग्रामीण ऋण मिनाहा गरिनु पर्ने तथा कृषि मजदुरलाई जीवनयोग्य ज्याला उपलब्ध गराउनु पर्ने माग" आदि विषय राखेर जनतामा आह्वान गरिएको थियो ।

**“पहाड पर्वत खोलानाला जग्गा जमिन सबको,
मालिक हामी दास बनौं?? किन हिस्सा सबका सबको ।”**

यो बोलको नारा उक्त पर्चामा समाहित गरिएको थियो । वि.सं २०१५ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचन होस् या संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पछिको पहिलो तथा २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन यी दुवै चुनावका घोषणापत्रहरूमा नेकपा (एमाले) होस् या संयुक्त जनमोर्चा यी दुवै पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा भूमि सुधार महत्वपूर्ण एजेण्डा बनेका थिए । पछिल्लो २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेकपा (माओवादी) ले भूमिसुधार र व्यवस्थापन नयाँ ढंगले गर्ने जनाएको थियो । यी पार्टीहरू सत्तामा जब सत्तामा पुग्दा तीनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने नाममा आयोगहरू पनि गठन गरिए^२ । जस्तो नेकपा एमालेले २ वटा र माओवादी आफू सरकार भएको समयमा अर्को । तर संस्थागत रुपमा कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले कुनै चासो राखेको देखिएन । पछिल्लो समय एमाले र माओवादी पार्टी मिलेर पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा (नेकपा) को पहिलो अध्यक्ष रहेका खड्गप्रसाद ओलीको एकल बहुमतको सरकारले गरिब र सानाकिसान केन्द्रित वितरणमुखी भूमिसुधारको एजेण्डालाई परित्याग गरी विगतमा विश्व बैङ्कले सिफारिस गरेको ल्याण्ड-बैङ्कको अवधारणा अनुरूप धनाढ्यका लागि भूमिसुधार गर्ने परियोजनालाई बजेट भाषण मार्फत अधि साय्यो ।

नेपालको सबैभन्दा जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेसले वि.सं २००८ को वरिपरि “घर कस्को पोल्नेको, जग्गा कस्को जोल्नेको ।” नारा घन्काएको थियो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा उक्त नारा देशव्यापी बनायो । १६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विर्ता उन्मूलन गऱ्यो र तथा भूमिसुधारको अवधारणाको पहिलो खाका तयार पारेको समाचार बाहिरियो । यद्यपि त्यो खाका कस्रोतो किसिमको भूमिसुधारको खाका थियो भन्ने बाहिरिएन । यद्यपि प्रधानमन्त्री कोइराला पूर्वी एशीयाली मुलुकहरूमा (जापान, कोरिया तथा ताइवान) गरिएको भूमिसुधारको मोडेलबाट बढी प्रभावित थिए भन्ने सुनिएको थियो । तर २०१७ सालमा नै कु-देतापछि त्यो कार्यक्रमले मूर्तरुप लिन पाएन । २०४६ को जनआन्दोलन मार्फत संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात् नेपाली कांग्रेसले भूमिसुधारबारे मौनता साँध्न थाल्यो ।

२ नेकपा एमालेले आफ्नो पहिलो सरकार बनेको समयमा केशव बडालको र दोस्रो पटक घनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा भूमिसुधार”आयोग बनाएको थियो भने, माओवादी सत्तारुढ भएपछि हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा । तीनैवटा आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि यी कुनै कार्यान्वयनमा ल्याइएनन् ।

२०२१ सालमा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई जनप्रिय बनाउने र टिकाउने हिसाबले भूमिसुधार मात्रै नभनेर क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा अगाडि सारे । राजनीतिक निरंकुसता लादेर सुधारको औचित्यबारे बहस र छलफल प्रभावशाली बन्न सम्भव थिएन । माथि उल्लेख गरिएभन्दा २०४८ र २०५१ सम्म भूमिसुधार एमालेको मुद्दा थियो । मूलधारका पार्टीहरू कांग्रेस र एमाले भन्दा बाहिरका कम्युनिष्ट पार्टीहरू खासगरी मशाल, चौथो महाधिवेशन र मसालले भूमिसुधारको नारा लेख्ने बोल्ने गरिरहेका थिए । तर समाजमा विश्वासिलो प्रभाव पारेको थिएन । २०५२ मा आइपुग्दा माओवादी जनयुद्धको जग नै भूमिसुधारको नारालाई बनाउन खोज्यो भन्नु बढी हुँदैन । जनयुद्धभरि भूमिसुधार माओवादीको पोल्टोमा पयो । एमाले भने मुआब्जा दिएर जमिन्दारको जग्गा लिने र कृषकलाई लिज वा बिक्री गर्ने गरी विश्ववैकको “ल्याण्ड बैङ्क” डिजाइनमा पुग्यो । मालिकको जग्गा गरिबलाई दिने तर किस्ताबन्दीमा मालिकलाई सावाँ-व्याज सहित भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था उक्त प्रणालीको मुख्य तत्व रहने गर्छ (प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन-२०७९, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को घोषणापत्र, पेज ३६) । माओवादी जनयुद्धको सेकाइमा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वि.सं २०५८ मा भूमिसुधारको कुरा त गरे (थापा, २०१५) तर कांग्रेसका मध्यमवर्गीय नेताहरूले भूमिसुधार एजेण्डा पार्टीको होइन भनेर टारे । तत्कालीन कांग्रेस नेतृ सैलजा आचार्यले त भूमिसुधारको सिलिङको (११ बिगाहा) विपक्षमा खुलेरै बोलेकी थिइन् ।

कांग्रेसभित्र ‘भूमिसुधारको प्रहसन’ को त्यसपछि पटाक्षेप भयो र अहिले नेकपा एमालेकै एजेण्डा अर्थात ल्याण्ड बैकमा आइपुगेको छ (नेपाली कांग्रेसको संकल्प प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९, पेज ४२) । नयाँ हदबन्दी लागू भएन । यस मुद्दाले “क्रान्तिकारी भूमिसुधार” का नाममा शान्ति सम्झौतामा स्थान पायो । अहिले पनि नेकपा (माओवादी) ले “जमिन जोत्ने किसानहरूलाई भूमिको स्वामित्व प्रदान गर्ने गरी वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ” भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ (नेकपा माओवादीको चुनावी घोषणापत्र, २०७९, पेज २८) तर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको १६ वर्षसम्म वैज्ञानिक भूमिसुधार भनेको के हो भनेर परिभाषा समेत नगरेको माओवादीले अबका दिनमा भूमिसुधारको एजेण्डालाई अगाडि बढाउँला भन्ने विश्वास कसैमा छैन । त्यसमाथि ऊ पावरमा पुग्ने भनेको माथि उल्लिखित दुई प्रमुख राजनीतिक दलसँगै कुनै पनि किसिमको तालमेलमा हो । तर ती दुवै दल खेतीयोग्य जमिनको बजारिक वस्तुकीकरण (commodification) गर्ने र नाफा आर्जन गर्ने पक्षमा भूमि बैङ्कको अवधारणा अगाडि सारेका छन् । त्यसैले पनि उसले भूमिसुधार कार्यक्रमलाई जनपक्षीय हुने गरी अगाडि सार्न सक्ने परिस्थिति हाललाई देखिँदैन ।

कृषि र कृषकको अवस्था

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९ प्रतिशत योगदान (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) मा खुम्चिन पुगेको छ । कृषि क्षेत्रमा कुल कृयाशील श्रमशक्तिको ६०.९ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति आवद्ध छन्^३ (अर्थ मन्त्रालय, २०७८/७९) । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हुने भनी राष्ट्रिय योजना आयोगले दाबी गरेको छ । उक्त योजनाले उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुऱ्याउने क्षेत्र भएकाले कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक ढङ्गले सुधार तथा रुपान्तरण गरी उत्पादन र

३ अर्थ मन्त्रालय. (२०७९) आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९. काठमाडौँ: अर्थ मन्त्रालय ।

उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ^४ (राष्ट्रिय योजना आयोग, २०७६/७७)। यद्यपि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एवं उत्पादकत्व भने तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको छ। जग्गाको न्यायोचित वितरण, जोतको सानो आकार अनुसार गरिनु पर्ने अन्य आधारभूत काम, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, खेती गर्न आवश्यक वस्तु (input) व्यवस्थापन, सिंचाइ अभाव, कृषि अनुसन्धान एवं प्राविधिक विकासमा अत्याधिक सुस्तता र पर्याप्त वित्तीय सहयोग सेवाको अभाव कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व नबढ्नुका प्रमुख कारकको रूपमा रहेको बताइने गरिएको छ।

सन् २०१० अर्थात १२ वर्ष अघिको एउटा तथ्याङ्क बमोजिम खेती किसानी गर्ने किसानहरूलाई निम्नानसार वर्गीकरण गरिएको थियो :

तालिका नं -३ जमिन वितरण अवस्था

श्रेणी	परिवार	हेक्टर
भूमिहीन कृषक	२,८७,१००	०.०१ हे
विपन्न कृषक	६,७०,०००	०.०३
साना कृषक	६,४८,०००	०.३-०.५ हे
मझौला कृषक	११,३१,५६०	०.५-३.०
ठूला कृषक	९३,७००	३.०-१० हे.
धेरै ठूला कृषक	३,८००	१० हे.भन्दा माथि

स्रोत: उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन २०१०।

तर पछिल्लो १२ वर्षमा को कता पुगे ? भन्ने कसैसँग तथ्याङ्क छैन। त्यसो त नेपालमा वास्तवमा खेती किसानी के हो ? खेती-किसानीमा को संलग्न थिए, छन् र को कसरी अलगिदैछन् भन्ने नै आजसम्म खोजी नीति गरिएको छैन। खेती-किसानी किन जीविकोपार्जनमुखीबाट व्यवसायिक किन बन्न सकेन ? किन वास्तविक किसानहरू जीविकोपार्जनमुखी कृषिबाट व्यावसायिक किसान बन्न छोडेर सडकमा मजदूरी गर्न ओर्लिए ? अहिले कृषि कर्म छोडेर बाह्य रोजगारीमा गएका युवा-युवतीहरू पुनः कृषि कर्ममा फर्किएनन् भने नेपालको सुदूर भविष्यको अर्थराजनीतिमा के कस्तो आर्थिक तथा सामाजिक असर भित्रिएलान् ? यस्ता प्रश्नहरूमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान सकेको देखिँदैन। अधिकांश नेता तथा प्रशासकहरू खेती-किसानीलाई प्राविधिक आँखाले मात्र हेर्ने गरेको देखिन्छ। खेती-किसानी सदियौंको समय व्यतीत गरिँदा सुदृढ बनेको संस्कार र संस्कृति हो भन्ने बुझ्न नै खोजेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि नेपालका अधिकांस चाड पर्वहरू कृषि कर्म, प्रवर्द्धन तथा थान्कोमुनकोसँग जोडिएर आएका छन्। पितृ कर्म, दशैं, तिहार, छठ, उधौली उभौली, माघे र साउने संक्रान्ति आदि। आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणसँगै संस्कार र संस्कृति पनि बदलिन्छन्। यद्यपि कृषि कर्ममा रूपमा परिवर्तन गरिनु पर्ने हुन्छ, जस्तो लवाई खवाइमा परिवर्तन हुने गर्छ।

४ राष्ट्रिय योजना आयोग (२०७६). पन्ध्रौँ योजना, आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/८१. काठमाडौँ, राष्ट्रिय योजना आयोग

औद्योगिकीकरणसँगै कृषिको आधुनिकीकरण पनि आवश्यक हुन्छ तर आम जनताको आधारभूत आवश्यकता माथि आँखा चिम्लिएर आधुनिकीकरण सम्भव हुँदैन ।

किन आवश्यक छ भूमिसुधार ?

१. उत्पादन उपभोगको अवस्था

नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाज (नार्स) ले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ७ प्रदेशका नौ वटा जिल्लाका नौ गाउँपालिकामा नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका कृषकहरूको अवस्थाबारे घरधुरी सर्भे सम्पन्न गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उक्त सर्वेक्षणमा आफूले गरेको कृषि उत्पादनबाट कति किसानलाई कति महिना खान पुग्छ ? भन्ने प्रश्न समेत सोधिएको आँकलन गरिएको थियो, जसलाई तल उपलब्ध तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ :

तालिका: नं ३.११ अध्ययन पालिका क्षेत्रहरूमा खान पुग्ने महिना अनुसारको घरधुरी सङ्ख्या

प्रदेश	जिल्ला	गाउँपालिका	खान पुग्ने महिना					जम्मा
			३ भन्दा कम	३ देखि ६	६ देखि ९	९ देखि १२	१२ भन्दा बढी	
प्रदेश १	खोटाङ	दिप्रुङ, चुइचुम्मा	५७५	१,६०८	५८७	३२३	१०४	३,१९७
	झापा	गौरीगञ्ज	१,१२३	५५८	५५३	८३९	३,१५४	६,२२७
मधेश प्रदेश	सर्लाही	कौडेना	९०६	१,१८१	८०६	८०१	५४२	४,२३६
बागमती प्रदेश	रामेछाप	सुनापति	४७६	२,४६५	३०२	७८	८५	३,४०६
गण्डकी प्रदेश	गोरखा	सिरानचोक	१,२७७	१,३४६	८३१	३९९	९४१	४,७९४
लुम्बिनी प्रदेश	बाँके	राप्ती सोनारी	२,१३९	१,७०७	१,४३८	१,७९५	३,७७३	१०,८५२
कर्णाली प्रदेश	डोल्पा	काइके	४८	२०४	२५२	२४९	७	७६०
	रुकुम पश्चिम	सानो भेरी	१,२६०	६५४	१४९	३३	२४	२,१२०
सुदूरपश्चिम	दार्चुला	मालिकार्जुन	८९५	१,१९८	३७३	७६	११४	२,६५६
जम्मा		९	८,६९९	१०,९२१	५,२९१	४,५९३	८,७४४	३८,२४८
प्रतिशत			२३%	२८%	१४%	१२%	२३%	१००%

स्रोत: स्थलगत सर्वेक्षण, २०७९, नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाज ।

उक्त तालिका अनुसार हिमाली, पहाडी तथा तराई मधेसको प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वेक्षण उपलब्ध छ । उक्त सर्वेका अनुसार आफ्नो कमाइबाट ३ महिना पनि खान नपुग्ने २३ प्रतिशत घरधुरी रहेका छन् । ३ महिना देखि ६ महिनासम्म खान पुग्नेको सङ्ख्या २८ प्रतिशत देखिन्छ । ६ देखि ९ महिनासम्म खान पुग्ने सङ्ख्या १४ प्रतिशत रहेको छ । ९ देखि १२ महिना खान पुग्ने १२ प्रतिशत र उभारेर केही बेच्ने घरधुरी सङ्ख्या जम्मा २३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । यसको अर्थ कृषिमा मात्र आश्रित जनताको जीविकोपार्जन धेरै कठिन बन्दै गएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

माथिल्लो चार्टमा खान नपुग्नेहरूको सङ्ख्या निकै धेरै देखियो । खान पुगेर पनि बचत गर्ने र बेच्ने परिवार हिमालमा असाध्य कम छन् मध्य पहाडमा न्यून र मधेस तराईमा अलि बढी देखिएको छ । यद्यपि ७७ प्रतिशत घरधुरीलाई आफूले उत्पादन गरेको खाद्यान्नबाट खान नपुग्ने उक्त सर्वेले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि बहुसङ्ख्यक घरधुरी सङ्कटग्रस्त देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नको यो समस्या कसरी टरी रहेको छ ? त भनेर पनि प्रश्न सोधिएको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसको तल उल्लेख गरिएको अर्को तालिकामा उपलब्ध छ :

तालिका नं २ खाद्य सङ्कट टार्न पालिकाका किसानहरूको रणनीति अनुसारको घरधुरी सङ्ख्या

प्रदेश	जिल्ला	गाउँपालिका	अधियाँ	ऋण	ज्याला मजदुरी	वैदेशिक रोजगारी	अन्य	जम्मा
प्रदेश १	खोटाङ	दिप्रुङ, चुइचुम्मा	७०५	१,५७१	१,९७९	४९६	१४	४,७६५
	भ्पापा	गौरिगंज	२,४८१	१,३२४	५,०३९	९०२	३४०	१०,०८६
मधेश प्रदेश	सर्लाही	कौडेना	७१८	५७६	३,७८५	१८६	२२९	५,४९४
बागमती प्रदेश	रामेछाप	सुनापति	३३७	६२६	३,१६८	४३८	१४९	४,७१८
गण्डकी प्रदेश	गोरखा	सिरानचोक	२,००३	१,५०६	२,७१२	१,०६८	६१०	७,८९९
लुम्बिनी प्रदेश	बाँके	राप्ती सोनारी	२,८९७	४७०	८,८०५	१,०८८	१,०१९	१४,२७९
कर्णाली प्रदेश	डोल्पा	काइके	२२०	४५२	३८९	३९	५९३	१,६९३
	रुकुम प.	सानो भेरी	१३	७९	१,९०६	२४६	५७	२,३०१
सुदूरपश्चिम	दार्चुला	मालिकार्जुन	३१४	२८६	२,०६४	६०७	२२४	३,४९५
जम्मा			९६८८	६८९०	२९८४७	५०७०	३२३५	५४,७३०
			(१७.७%)	(१२.६%)	(५४.५%)	(९.३%)	(५.९%)	

स्रोत: स्थलगत सर्वेक्षण, २०७९, नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाज ।

स्थानीय उत्पादन घट्नु र खान नपुग्नेहरूको सङ्ख्या धेरै देखिनु एकआपसमा ठाडो सम्बन्धित (vertically relative) कुरा हुन् । व्यक्ति वा परिवारले आफूले भोग्नु परेको खाद्य सङ्कट टार्न विभिन्न उपायहरू खोज्छन् । सुविधा र सहज हुने गरी रणनीतिहरू अपनाउँछन् । सैद्धान्तिकरूपमा के भनिन्छ भने यस्तो रणनीति घरधुरीका बेगलाबेगलै हुन्छन् । यस्तो रणनीति अध्ययन क्षेत्रमा अर्काको जग्गा कमाएर अधियाँ, ऋण, ज्याला मजदुरी, वैदेशिक रोजगारी र अन्य देखिन्छ । यस अध्ययनको एउटा सीमितता के छ भने अन्य खुलेको छैन । यीभन्दा बाहेकका सबैलाई अन्य बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो सबै अनुसार अधियाँबाट गुजारा चलाउनेहरू १७.७ प्रतिशत, ऋण काढेरमा १२.६ प्रतिशत, ज्याला मजदुरी गरेर ५४.४ प्रतिशत, वैदेशिक रोजगारीबाट ९.३ प्रतिशत र अन्यमा ५.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसैले माथि उल्लेख गरिएको कृषिमा संरचनागत सङ्कट छ भन्ने यो तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दछ । यो तालिका अनुसार खान नपुग्ने किसान परिवारमध्ये ५४.५ प्रतिशतले ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको भोक मेटाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले मात्र भुखमरी र गरिबी

घटाई रहेको हो कि भनेर गरिएको प्रचार पनि फितलो देखिएको छ । यसले ९.३ प्रतिशत ग्रामिण परिवारको मात्र भोक समन गर्नमा मद्दत गरेको देखिएको छ । त्यसैले वास्तविक भोकमरी हटाउनका लागि संरचनागत परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ ।

२. हासोन्मुख कृषि र समृद्धि र सुखी नेपालको नारा

वि.सं. २०७४ को निर्वाचनमा जस्तै २०७९ को अहिलेको महानिर्वाचन पनि दलहरूले "समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को नारा आ-आफ्नो घोषणापत्रमा सजाएका छन् । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि 'कोही भोकले मर्ने छैन' भन्ने सामूहिक कोरस गान पनि घनकाएका छन् । तर बितेको ५ वर्षे संसदको अवधिमा दुवै प्रकारका सरकारहरू मार्फत गरिएका दावी निरर्थक सावित भए । महँगीले आकाश छोएको छ । दाल, चामल, तरकारी, मासु, फलफूल, मकै, कोदो, आँटा, खानेतेलको बितेका पाँच वर्षमा तेब्बरले मूल्यवृद्धि हुन पुगेको छ ।

कृषिमा उत्पादकत्व घट्यो भनेर चिन्ता जाहेर गर्ने गरिएको छ । तर किन घट्यो त्यसका जडि कारणहरू के हुन् ? भन्ने विषयमा खोजीनीति गरिन्न । यदाकदा बहुसङ्ख्यक नेपाली कृषिमा आश्रित भइरहनु पछौटेपन हो भन्ने धारणा सुन्न पाइन्छ । त्यस्तो आश्रितपन घटाउनु पर्छ पनि भनिन्छ । पेशागत विकल्प विना बाहिरिँदा त्यसको असर आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा के पर्न सक्छ ? राजनीतिक व्यवस्थाले के बेहोर्नु पर्छ ? यस्तो दृष्टिकोण राख्नेहरूले अर्को महत्वपूर्ण पाटो भने छुटाई रहेको देखिन्छ । खासगरी मुलुकभित्र कारण र प्रभाव खोजी गर्ने गरी वा वैकल्पिक सुझावहरू दिइने गरी गम्भीरतापूर्वक खोज तथा अनुसन्धान गरिएको छैन । हालसालै नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाज (नार्स) ले गरेको एक खोज तथा अनुसन्धान अनुसार स्थानीयस्तरमा कृषि उत्पादन घट्नुको मूलभूत कारणमध्ये प्रमुख रूपमा नीतिगत, संरचनागत, मानवीय स्रोतसँग सम्बन्धित, कृषि सेवाको उपलब्धता, अनुदानको व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नु रहेको जनाइएको छ (गरिबी न्यूनीकरणका लागि किसान पेन्सन, कृषि उत्पादन र औद्योगीकरणमार्फत् आयात प्रतिस्थापन, अध्ययन प्रतिवेदन : २०७९ अप्रकाशित) । वास्तवमा आज बदलिएको परिवेशमा राज्यले संरचनागत तथा त्यससँगै प्रभावित हुने नीतिगत कारण थाहा पाउन खोजेको देखिँदैन ।

नार्सको उक्त अध्ययन अनुसार स्थानीय उत्पादनमा ठूलो हास आएको जनाएको छ । अपेक्षा गरिएभन्दा निकै बढीले तरकारी उत्पादन गरिन थालिएको छ । तर उत्पादित तरकारीको बजारसम्मको पहुँच कमजोर छ । कुखुरा पालन मौलाएको छ, यद्यपि भारतीय बजारसँगको प्रतिस्पर्धामा कमजोर सावित भएर सैर्यौँ किसान टाट पल्टिने अवस्था पनि आइरहन्छ । अन्य मासुजन्यमा खसी-बोका पनि बढेका छन् यद्यपि राष्ट्रिय आवश्यकता धान्न सकिरहेको अवस्था देखिन्न । मासुजन्य यी उत्पादन बाहेक अन्य सबै मुख्य उत्पादनमा हास देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै हास आएको दलहन, रैथाने बालीमा हो । अर्को पशुको हकमा गाई, भैँसी र हल गोरु उत्पादन तथा पालनमा व्यापक कमी आएको छ । जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्दा विगत १५ वर्षमा पशुपालन ७० देखि ९५ प्रतिशतले घटेको छ । पारिवारिक भैँसी र गाईपालन ७० देखि ९० प्रतिशत घटेका छन् । दलहनको हकमा भापामा ५ प्रतिशतले घटेको छ । बाँकी जिल्लामा दलहन ७० देखि ९८ प्रतिशत घटेको छ । मुख्य खाद्यान्न बालीअन्तर्गत धान बढेको छ । तर आफूले उत्पादन गरेको मोटा धान बेचेर आयातित मसिना चामल खाने गरिएको छ । अन्य मुख्य खाद्यान्न जस्तो कोदो, मकै, गहुँ, जौ, फापर ७० प्रतिशतसम्मले उत्पादन घटेको देखिएको छ । उत्पादन किन घट्यो र बढाउन के गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा जान्न र समाधानको दिगो र भरपर्दो

उपाय खोज्न न सत्ता पक्षीय दलहरू न त प्रमुख प्रतिपक्ष दल कोही पनि गंभीर देखिएका छैनन् ।

समष्टिगत आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको भूमिका प्रबल हुनु जरुरी हुन्छ । मूल्य स्थिरता कायम गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न र औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी सञ्चित गर्न कृषि क्षेत्रको अहम् भूमिका रहनुपर्छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो श्रमशक्तिलाई पूर्ण र आंशिक भए पनि रोजगारी दिलाइरहेको अन्दाजी ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या कुनै न कुनै प्रकारले आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने हुन्थ्यो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कालदेखि हालसम्मका योजनाहरूमा कृषिलाई शब्दमा सतही व्याख्यामा समावेश गरिए तापनि संस्थागत व्यवस्थापनमा कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा पारिएन । कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा गरिहँदा कृषियोग्य जमिनको वितरण कसरी भएको छ ? अर्थात् अर्को शब्दमा जमिनको वितरणको अवस्था कस्तो छ ? वास्तविक किसानको हातमा जग्गाको स्वामित्व कमजोर हुँदै गएको र खेतीपातीमा संलग्न नरहेका वा कृषिभन्दा अर्कै पेशामा रमाइरहेकाहरूको हातमा जमिनको स्वामित्व थुप्रैदै गएको पो छ कि ? त्यसले गर्दा कृषि कर्म गर्नेहरूको सङ्ख्या घट्दै जाने र कृषि उत्पादन गरिरहेको जमिन बाँझो रहँदै गएको हो कि ? यस्ता संरचनामै दखल परिरहेका मुद्दाहरूमा जाँच पड्ताल वा नियमन गर्ने संस्थागत परिपाटीको व्यवस्थापन गरिएको छ, छैन ?

३. पारिवारिक खेतीको महत्त्व

नेपालका मूलधारका पार्टी र उदारवादी प्रशिक्षणबाट हुर्किएका नीति निर्माताहरू कृषिको रुपान्तरण भन्नाले कृषिको पुँजीवादी व्यवसायीकीकरण भन्ने मात्र बुझ्ने गर्छन् । उनीहरूको विचारमा पारिवारिक खेती भन्नासाथ कम उत्पादनकत्व हुने, पछौटेपन, बजार विरोधी, सरकारका लागि संबर्द्धन प्रवर्धन गर्न गाह्रो पर्ने भन्ने ठान्छन् । मेशिन प्रयोग गरेर एकनासको बाली (mono-croopping) उत्पादन गर्ने र उत्पादित वस्तुमा बजारको रजगजलाई स्वीकार्ने प्रवृत्तिलाई मात्र उनीहरूले कृषिको आधुनिकीकरण ठान्ने गरेको देखिन्छ । उनीहरूको सोच अनुरूप नै कृषिलाई व्यवसायीकीकरण गर्नका लागि नै दलहरूले भूमि बैंकको कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका पनि छन् । जस्तै पारिवारिक खेतीलाई सरकारी सुविधाबाट थप बञ्चित गराउँदै लैजानेछ ।

नेपाल जस्तो तन्दुरुस्त नभइसकेको पुँजीवादी समाज त्यसका पनि रोजगारमूलक औद्योगिकीकरणको कुनै पनि ग्यारेन्टी नभएको समाजमा कृषि नै अर्ध र पूर्णरोजगारीको अवसर दिलाउने क्षेत्र हो । विविध उत्पादन गर्न सीप सिकाउने एक प्रकारको विश्वविद्यालय हो । पारिवारिक खेती मासिँदा आम मानिसको जीविका के होला ? उनीहरूको जीविकोपार्जन कसरी होला ? यस्तो नसोच्ी परम्परागत पारिवारिक खेती भनेर नाक खुम्च्याउनुको कुनै अर्थ छैन । बरु भूमिसुधार सहित औद्योगिकीकरणमा पाइला चालेका जापान, कोरिया र ताइवानमा जस्तै कृषिसँगै कृषिसँग आबद्ध औद्योगिकीकरण तर्फ पहल गर्न सोचिनु पर्ने हो । जहाँ पारिवारिक खेतीले नै प्रारम्भिक पूँजी सञ्चिती (preliminary capital accumulation) मा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो । प्रारम्भिक पुँजीवादी समाजले आममानिस उत्पादनमा सक्रिय बनुन् भन्नका लागि पनि स-साना पारिवारिक खेती प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नै जोड दिनु श्रेयस्कर हुन्छ । पारिवारिक खेतीमा आएको पलायनले नै अहिले स्थानीय उत्पादन घटेको हो । स्थानीय उत्पादन बढाउन मुख्यतया: हावा, पानी, माटो र स्थानीय संस्कृति अनुसार सहजीकरण गर्नुपर्छ । सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको सहयोग र योजनाबद्ध सहयोग तथा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहकार्यमा स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्न पहल गर्नु पर्ने हो ।

खेतीयोग्य भूमिको बाँझोपनले निम्त्याएको पुनःसंरचना

स्थानीय उत्पादन घट्नुको अर्को मुख्य कारण बाँझो जमिनमा प्रति वर्ष वृद्धि हुनु हो । बाँझो जमिनबारे गहिरो र फराकिलो हिसाबले नेपालमा रचनात्मक अध्ययन भएको छैन । नर्सले गरेको अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष अनुसार मधेसमा भन्दा पहाडमा जमिन बाँझिने क्रममा वृद्धि भइरहेको छ । अध्ययन क्षेत्रको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी डोल्पामा ९० प्रतिशत खेती गरिएको पुरानो जग्गा बाँझिएको छ । पश्चिम रुकुम, गोरखा, खोटाङ र रामेछापमा औसत ४० प्रतिशत जग्गा बाँझिएको देखिएको छ । बाँके र भापा जस्ता तराईका जिल्लाहरूमा १५ प्रतिशत बाँझिएको छ भने सर्लाहीमा १० प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । यो तथ्याङ्क घरघुरी सर्वेक्षण, पालिकासँगको छलफल र सामुदायिक अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त भएको नर्सको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, यसको राष्ट्रिय तथ्याङ्कसँग तालमेल नमिलेको कुरा पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

बाँझो रहनुको मुख्य कारण भूस्वामित्वको स्थिति अर्थात् काम गर्नेको हातमा जग्गा नहुनुले गर्दा हुने गरेको बसाइँसराइ प्रमुख रहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको महत्व बढ्नु, त्यसमा लाग्ने खर्च पनि बढ्नु तर कृषिको आयआर्जन नबढ्नु नै बसाइँसराइ वृद्धि भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यसपछि जग्गाको खण्डीकरण, प्राकृतिक विपद्, कृषि लागतमा वृद्धि, खेतीबाट घरव्यवहार नचल्नु, सिँचाइ नहुनु, घरबाट टाढा जग्गा हुनु, खेतीमा काम गर्ने मान्छे नहुनु र जग्गा कमसल हुनु र खेती चलाउने सामर्थ्य घट्नु रहेका छन् । खोटाङ र गोरखामा मुख्य कारण खेतीमा काम गर्ने मान्छे बाँकी नरहनु रहेको छ । डोल्पा, रुकुम पश्चिम, रामेछाप, दार्चुला र सर्लाहीमा खेतीबाट घरव्यवहार नचलेर जग्गा बाँझा रहेको देखिन आएको छ ।

भूमिसुधारको आवश्यकताको अर्थ जग्गाको बाँडफाँडका लागि मात्र सीमित गर्न होइन । अपितु अन्य विविध कामका लागि पनि हो । जस्तो स्थानीय सरकारले बाँझो जग्गाको डिजिटल अभिलेखीकरण गर्न सक्छ । प्रादेशिक र संघीय सहयोगमा गाउँपालिकाले बाँझो जग्गा प्रयोगको नीति, रणनीति र संरचना निर्माण गर्न सक्छ । गाँउ वा नगरपालिका स्तरमै बाँझोरहेको जग्गाको भूउपयोग योजना, निर्माण गर्न सक्छ । बाँझिएको जग्गा एकीकरण गरी एउटा नयाँ प्रक्रियामा सामूहिक र सामुदायिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । यसो गरिँदा बाँझो सदुपयोगको उचित बाटो खुल्न सक्छ । एकीकरण गर्न नमिलेको खण्डमा व्यक्ति, समुदायलाई अत्यन्तै सस्तो दरमा भाडामा (लिजमा) पनि जमिन उपलब्ध गराउन सक्दछ । स्थानीय सन्दर्भलाई विश्लेषण गरी खाद्यान्न बाली, नगदे बाली, तेलहन, दलहनलाई प्राथमिकीकरण गरी सहकारी र समुदायलाई कृषि सेवा (input) उपलब्ध गराई बाँझो जग्गाको प्रयोग गर्ने रणनीति तयार गर्न सक्छ । वास्तवमा अबको कृषि नयाँ शिराबाट उठान गर्न जरुरी छ, नयाँ सोच र नयाँ योजनाका साथ ।

निष्कर्ष:

सरकार निर्माण गर्ने क्षमता भएको पार्टीले 'सुख र समृद्धिको' कुरा गर्नु असल कुरा हो । आफ्नो शासकीय कार्यकालमा 'कोही भोको रहन दिइने छैन' भनेर गरिने प्रतिबद्धता पनि असल प्रतिबद्धता भित्रै पर्छ । तर ती प्रतिबद्धता निर्देशन दिएकै भरमा पूरा हुँदैनन् । त्यसका लागि योजनाबद्ध रणनीति अधि सार्नु पर्छ । खास गरेर कृषिप्रधान देशमा जमिनको वितरण र व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको अहिलेको कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या धनीमुखी भूमि वैङ्गको अवधारणाबाट सम्भव छैन । त्यस्तो भूमिसुधार जो समुदाय र सहकारीमा

सहकार्य गर्ने पारिवारिक भूमिसुधारको आवश्यकता रहेको छ । जसले उत्पादनका सारा प्रकृत्यामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् । इन्पुट अर्थात्, मल, बीउ, गोरु, राँगा, ट्र्याक्टर, टिलर, हार्वेष्टर, बीजन, ऋण, खाद्य समाग्री व्यवस्था गर्न सकोस् र अन्तमा सुपथ मूल्य उपलब्ध गराउन बजारीकरणको संस्थागत व्यवस्थापन हुन सकोस् ।

जमिन र श्रमिक दुवैको उत्पादकत्व बढाउने कुरा असल कुराभित्रै पर्छ तर कुरा गरिहँदा कृषिको व्यावसायीकीकरणका व्यावहारिक तथा संस्थागत चुनौतीहरू कहाँ रहेका छन् भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ । निर्वाहमुखी तथा छरिएर रहेको कृषि उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिक, सघन, प्रतिस्पर्धी एवं व्यावसायिक बनाउनु नै नीतिगत तथा संस्थागत वा भौतिक परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ । निकट विगतसम्म खाद्यान्नका मुख्य बाली, दलहन तथा तेलहनमा आत्मनिर्भर मात्र होइन; निर्यात गरेर व्यापार सन्तुलन गरिरहेको मुलुक केही दशक नबित्दै आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भनेर समीक्षा गर्न आवश्यक छ । यी र यस्ता प्रश्नहरूको व्याख्या विश्लेषण तथा उत्तरले कृषिको विकास कहाँनेर अड्कियो भन्ने कुरा पत्ता लाग्न सक्छ ।

सन्दर्भ समाग्री

आर्थिक सर्वेक्षण (२०७९) अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन (सन् २०१०)

गरिबी न्यूनीकरणका लागि किसान पेन्सन, कृषि उत्पादन र औद्योगीकरणमार्फत् आयात प्रतिस्थापन, अध्ययन प्रतिवेदन, (२०७९), नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, (अप्रकाशित) ।

चुनावी घोषणापत्र, (२०७९), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (एकीकृत माओवादी) ।

थापा, गगन (२०१५), 'नेपालमा भूमिसुधार र नेपाली कांग्रेस', विचार विशेष, जर्नल -२०१५, पब्लिक पोलिसी पाठशाला ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो पर्चा बि.सं. २००६ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग (२०७६), पन्ध्रौं योजना, आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/८१. काठमाडौं राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंह दरबार ।

Lipton, Michael (2009), 'Land Reform in Developing Countries Property rights and property wrongs', Rutledge .



कार्यक्रमको केही भलक



कार्यक्रमको केही भलक



नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं, फोन नं. : ०१- ५३२००२८,

ईमेल : info@dolma.gov.np, वेबसाईट : www.dolma.gov.np

टोलफ्रि नं. : १६६००१७२६६६